

证券从业《证券市场基本法律法规》

应试笔记

(根据最新教材编写)

本笔记专为备考该科目的考试编写而成。依据证券业协会最新考试大纲和官方教材编制而成。编者水平有限，如果错误或不妥之处，烦请第一时间联系我们。

【高效备考建议】

- 1、**打基础、看笔记**：先把应试笔记看一遍；
- 2、**做章节、熟题型**：配合做章节测试题目，熟悉题型及考试点；
- 3、**冲刺题、最后做**：考前10天左右，重点做考前冲刺题；
- 4、**看错题、测真题**：考前2、3天，重点看下错题巩固及历年真题；
- 5、**看笔记、入考场**：考前1天，重点过一遍应试笔记，轻松进考场。

【TIPS，该应试笔记配合咪鸭课堂APP刷题，效果最佳】

【学习方式】

手机APP：在APP/安卓应用市场/官方网站，下载“咪鸭课堂”。

网页版：<http://online.miyaketang.com/>在线刷题

第一章 证券市场基本法律法规

第一节 证券市场的法律法规体系

考点1：法的概念与特征

概念：由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的，反映特定物质生活条件所决定的统治阶级意志，以权利和义务为内容，以确认、保护和发展对统治阶级有利的社会关系和社会秩序为目的的规范系统。

特征：规范性、国家意志性、社会规范、国家强制性

考点2：法律关系的概念、特征、种类与基本构成

(一) 法律关系的概念和特征

概念：以法律规范为基础形成的、以权利和义务为内容的社会关系。

特征：(1) 以法律规范为基础形成的社会关系；(2) 以权利和义务为内容的社会关系；(3) 法律主体之间的社会关系

(二) 法律关系的种类

1. **按不同部门划分**：宪法法律关系、民商事法律关系、行政法律关系、劳动法律关系、诉讼法律关系等不同部门的法律关系。

2. **按照法律关系发生的方式划分**：确认性法律关系与创设性法律关系

确认性法律关系：法律规范对先前已存在的社会关系进行调整所形成的法律关系。

创设性法律关系：根据法律规范而建立的全新社会关系。

3. **按照法律主体在法律关系中的地位不同划分**：纵向法律关系与横向法律关系

纵向法律关系：在不平等的法律主体之间所建立的权力服从关系，又称为“隶属法律关系”。

横向法律关系：平等法律主体之间的权利义务关系，又称为“平权法律关系”。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



4. 按照法律关系的主体数量划分：双边法律关系与多边法律关系

双边法律关系：在特定的双方法律主体之间存在的权利义务关系。

多边法律关系：在三个或三个以上法律主体之间存在的权利义务关系。

5. 按照不同法律关系之间的因果关系划分：第一性法律关系与第二性法律关系

第一性法律关系：人们依法建立的不依赖于其他法律关系而独立存在的法律关系，也称为“主法律关系”。

第二性法律关系：由第一性法律关系派生出的、具有从属地位的法律关系，也称为“从法律关系”。

（三）法律关系的基本构成

1. 法律关系主体：在法律关系中享有权利和承担义务的人。

（1）法律关系主体的种类：法律主体是法律关系的参加者，主要包括自然人、组织和国家三类。

（2）法律关系主体的资格：权利能力和行为能力是成为法律关系主体的必备资格。

权利能力：法律关系主体依法享有一定权利和承担一定义务的法律资格，是法律关系主体实际取得权利、承担义务的前提条件。

行为能力：法律关系主体能够通过自己的行为实际取得权利和履行义务的能力。

判断自然人是否具有行为能力，需要结合其是否能够认识自己行为的性质、意义和后果，以及是否能够控制自己的行为并为自己行为负责这两个标准来认定。

不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或与其年龄、智力相适应的民事法律行为。成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。

2. 法律关系客体：物；人身、人格；精神成果；行为。

3. 法律关系的内容：法律关系中的权利和义务。

考点 3：证券市场法律法规体系的构成

以《证券法》为核心，以规范证券市场的运行为目的，由相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及行业自律规则等构成的法律法规体系，为我国证券市场的健康运行提供了法制保障。

（一）法律：由全国人民代表大会及全国人民代表大会常务委员会制定的规范性法律文件。

（二）行政法规：国务院根据宪法规定的权限，为执行法律的规定或行使职权的需要，按照法定程序所制定的各类规范性文件。

（三）部门规章：由国务院各组成部门、直属特设机构、直属机构，中国证券监督管理委员会等国务院直属事业单位等具有行政管理职能的机构，根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在本部门的权限范围内制定的各类规范性文件。

（四）规范性文件：除部门规章以外的，由有关部门或具有行政管理职能的机构依照法定职权和规定程序制定并公布的，在管辖范围内具有普遍约束力并在一定期限内反复适用的文件。

（五）行业自律规则：由行业自律组织根据国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本组织的章程或相关文件制定的规则。

1. 证券交易所制定的自律规则

2. 中国证券业协会制定的自律规则

3. 中国证券登记结算有限责任公司制定的自律规则

第二节 公司法

考点 1：法规概述

（一）《公司法》的立法宗旨：为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展而制定的。

（二）公司法法律体系的组成：以《公司法》为核心，由相关法律、行政法规、部门规章等共同组成。

考点 2：总论

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



公司：以营利为目的，由一个股东单独投资组建或特定人数的股东联合投资组建，股东以其投资额为限对公司负责，公司以其全部财产对外承担民事责任的企业法人。

（一）公司的种类

依股东人数和股份流动性：有限责任公司和股份有限公司；

依相互之间的组织关系：母公司与子公司、总公司与分公司、企业集团与成员企业等；

依公司注册地：中国公司和外国公司；

依股份公司之股份是否在证券交易所挂牌交易：上市公司和非上市公司；

依公司是否有国有资本及其所占比重：国有独资公司、国有控股公司、国有参股公司、非国有公司等。

我国《公司法》适用的公司：有限责任公司、股份有限公司。

有限责任公司和股份有限公司的主要区别：

（1）在股东人数上，有限责任公司设立时股东在 50 人以下；股份有限公司股东人数无上限。

（2）在股份流动性上，有限责任公司股份转让前须征求其他股东意见；股份有限公司的资本划分为等额股份，股份转让相对便捷、自由。

（3）股份有限公司可以公开发行股份募集资金；有限责任公司不可以。

（二）公司的独立人格

公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

（三）公司经营原则：遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

（四）分公司和子公司的法律地位

1. 分公司：公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。

2. 子公司：子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。

（五）公司的设立：指为组织公司并取得法人资格而完成的一系列筹建行为的总称。

1. 公司的设立方式：发起设立和募集设立。

发起设立：适用于有限责任公司和股份有限公司。

募集设立：只适用于股份有限公司。其中，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的 35%，但是法律、行政法规另有规定的，从其规定。

2. 公司设立登记的要求

法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的，应当在公司登记前依法办理批准手续。

依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照。

（六）公司章程

1. 公司章程：公司依法制定的，规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件。公司章程是公司组织或活动的基本准则。设立公司必须依法制定公司章程。公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

2. 公司章程的记载事项

绝对必要记载事项是法律规定的必须记载的事项，如不记载，可导致章程无效。

相对必要记载事项是法律规定应当记载的事项，但如不记载，法律可采取补救措施。

任意记载事项是可根据需要由当事人自己决定的任何不违背法律的事项。但任意记载事项一经记载，即产生法律效力，对当事人发生约束力。

有限责任公司章程应当载明下列事项：公司名称和住所；公司经营范围；公司注册资本；股东的姓名或名称；股东的出资方式、出资额和出资时间；公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；公司法定代



表人；股东会会议认为需要规定的其他事项。股东应当在公司章程上签名、盖章。

股份有限公司章程应当载明下列事项：公司名称和住所；公司经营范围；公司设立方式；公司股份总数、每股金额和注册资本；发起人的姓名或名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间；董事会的组成、职权和议事规则；公司法定代表人；监事会的组成、职权和议事规则；公司利润分配办法；公司的解散事由与清算办法；公司的通知和公告办法；股东大会会议认为需要规定的其他事项。

（七）公司对外投资和担保

公司为公司股东或实际控制人提供担保的，必须经股东会或股东大会决议。对于被担保人股东或受被担保实际控制人支配的股东，不得参加该担保事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

上市公司在一年内担保金额超过公司资产总额 30%的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

考点 3：有限责任公司

（一）有限责任公司注册资本制度

有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。

股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。

（二）有限责任公司的设立和组织机构

1. 公司的设立

- （1）股东符合法定人数，有限责任公司由 50 个以下股东出资设立；
- （2）有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；
- （3）股东共同制定公司章程；
- （4）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；
- （5）有公司住所。

2. 有限责任公司的组织机构

- （1）股东会。公司的权力机构，依法行使职权。
- （2）董事会/执行董事。
- （3）经理。有由董事会决定聘任或解聘。经理对董事会负责。
- （4）监事会/监事。有限责任公司设监事会，其成员不得少于 3 人。股东人数较少或规模较小的有限责任公司，可以设 1 至 2 名监事，不设监事会。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

（三）有限责任公司股东会、董事会、经理、监事会的职权

1. 股东会

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准董事会的报告；
- （4）审议批准监事会或监事的报告；
- （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （7）对公司增加或减少注册资本作出决议；
- （8）对发行公司债券作出决议；
- （9）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (10) 修改公司章程;
- (11) 公司章程规定的其他职权。

对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2. 董事会

- (1) 召集股东会会议，并向股东会报告工作;
- (2) 执行股东会的决议;
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案;
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (6) 制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案;
- (7) 制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案;
- (8) 决定公司内部管理机构的设置;
- (9) 决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
- (10) 制定公司的基本管理制度;
- (11) 公司章程规定的其他职权。

3. 经理

- (1) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案;
- (4) 拟订公司的基本管理制度;
- (5) 制定公司的具体规章;
- (6) 提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人;
- (7) 决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员;
- (8) 董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

4. 监事会

- (1) 检查公司财务;
- (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
- (3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;
- (4) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
- (5) 向股东会会议提出提案;
- (6) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;
- (7) 公司章程规定的其他职权。

(四) 有限责任公司股权转让的相关规定

1. 股权的自愿让与

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。2个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

2. 强制执行中的股权转让

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



其他股东自人民法院通知之日起满 20 日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

3. 股权转让后的变更

应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

4. 瑕疵股权转让的效力

有限责任公司的股东未履行或未全面履行出资义务即转让股权，受让人对此知道或应当知道，公司可以请求该股东履行出资义务、受让人对此承担连带责任；公司债权人可以请求未履行或未全面履行出资义务的股东在未出本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，并可同时请求前述受让人对此承担连带责任。

5. 公司回购股权：对股东会回购股权决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

(1) 公司连续 5 年不向股东分配利润，而公司该 5 年连续盈利，并且符合《公司法》规定的分配利润条件的；

(2) 公司合并、分立、转让主要财产的；

(3) 公司章程规定的营业期限届满或章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

自股东会会议决议通过之日起 60 日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起 90 日内向人民法院提起诉讼。

6. 股权继承

自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格；但是，公司章程另有规定的除外。

考点 4：股份有限公司

(一) 股份有限公司的设立方式与程序

1. 股份有限公司的设立条件

(1) 发起人符合法定人数。

(2) 有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或募集的实收股本总额。

(3) 股份发行、筹办事项符合法律规定。

(4) 发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过。

(5) 有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构。

(6) 有公司住所。

2. 股份有限公司的设立方式：发起设立或募集设立。

3. 股份有限公司的设立程序

(1) 订立发起人协议

(2) 订立公司章程

(3) 认缴资本：以募集设立方式设立股份有限公司的，发起人认购的股份不得少于公司股份总数的 35%。

(4) 选举董事会和监事会，申请设立登记

董事会应于创立大会结束后 30 日内，向公司登记机关报送下列文件，申请设立登记：

①公司登记申请书；②创立大会的会议记录；③公司章程；④验资证明；⑤法定代表人、董事、监事的任职文件及其身份证明；⑥发起人的法人资格证明或自然人身份证明；⑦公司住所证明。

(二) 股份有限公司的组织机构

1. 股东大会：公司的权力机构，依法行使职权。

(1) 决定公司的经营方针和投资计划；

(2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(3) 审议批准董事会的报告；

(4) 审议批准监事会或监事的报告；

(5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；
- (10) 修改公司章程；
- (11) 公司章程规定的其他职权。

2. 董事会

- (1) 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- (2) 执行股东会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (7) 制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；
- (9) 决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- (10) 制定公司的基本管理制度；
- (11) 公司章程规定的其他职权。

3. 经理：由董事会决定聘任或解聘。公司董事会可以决定由董事会成员兼任经理。

4. 监事会：董事、高级管理人员不得兼任监事。

- (1) 检查公司财务；
- (2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (4) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
- (5) 向股东会会议提出提案；
- (6) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (7) 公司章程规定的其他职权。

(三) 股份有限公司的股份发行

- 1. 股份发行的原则：公平、公正，同种类的每一股份应当具有同等权利。
- 2. 股份发行的价格：按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额。
- 3. 股票的形式和记载

股票采用纸面形式或国务院证券监督管理机构规定的其他形式。

股票应当载明下列主要事项：

- (1) 公司名称；
- (2) 公司成立日期；
- (3) 股票种类、票面金额及代表的股份数；
- (4) 股票的编号。

公司发行记名股票的，应当置备股东名册，记载下列事项：

- (1) 股东的姓名或名称及住所；
- (2) 各股东所持股份数；
- (3) 各股东所持股票的编号；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(4) 各股东取得股份的日期。

发行无记名股票的，公司应当记载其股票数量、编号及发行日期。

4. 发行新股

- (1) 新股种类及数额；
- (2) 新股发行价格；
- (3) 新股发行的起止日期；
- (4) 向原有股东发行新股的种类及数额。

(四) 股份有限公司股份转让的相关规定及对上市公司组织机构的特别规定

1. 记名股票的转让

转让后由公司将受让人的姓名或名称及住所记载于股东名册。股东大会召开前 20 日内或公司决定分配股利的基准日前 5 日内，不得进行前款规定的股东名册的变更登记。

2. 无记名股票的转让：由股东将该股票交付给受让人后即发生转让的效力。

3. 发起人及董事、监事、高级管理人员股份转让的限制

发起人：自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

4. 股票的上市交易：公开其财务状况、经营情况及重大诉讼，在每会计年度内半年公布一次财务会计报告。

5. 公司股份回购：公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (1) 减少公司注册资本：经股东大会决议，公开集中交易。自收购之日起 10 日内注销。
- (2) 与持有本公司股份的其他公司合并：经股东大会决议，在 6 个月内转让或注销。
- (3) 将股份用于员工持股计划或股权激励：依照公司章程的规定或股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或注销。

(4) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份：在 6 个月内转让或注销。

(5) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券：依照公司章程的规定或股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议，应当通过公开的集中交易方式进行。公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或注销。

(6) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需：依照公司章程的规定或股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议，应当通过公开的集中交易方式进行。公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或注销。

公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。

6. 上市公司组织机构的特别规定

(1) 上市公司：其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。

(2) 上市公司的独立董事、董事会秘书

上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

(3) 上市公司的其他特别规定

上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司资产总额 30%的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。

考点 5：董事、监事和高级管理人员的义务和责任

董事、高级管理人员不得有下列行为：

- (1) 挪用公司资金；
- (2) 将公司资金以其个人名义或以其他个人名义开立账户存储；
- (3) 违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或以公司财产为他人提供担保；
- (4) 违反公司章程的规定或未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或进行交易；
- (5) 未经股东会或股东大会同意，利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或为他人经营与所任职公司同类的业务；
- (6) 接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- (7) 擅自披露公司秘密；
- (8) 违反对公司忠实义务的其他行为。

董事、高级管理人员违反经营义务所得的收入应当归公司所有。

考点 6：公司财务会计制度的基本要求和内容

(一) 公司财务会计制度的基本要求

有限责任公司应当依照公司章程规定的期限将财务会计报告送交各股东。

股份有限公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的 20 日前置备于本公司，供股东查阅；公开发行股票股份有限公司必须公告其财务会计报告。

公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

(二) 公司财务会计制度的内容

1. 提取法定公积金

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

2. 提取任意公积金

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

3. 列入资本公积金的情形

股份有限公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款，以及国务院财政部门规定列入资本公积金的其他收入，应当列为公司资本公积金。

4. 公积金的用途

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

5. 利润分配

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。公司持有的本公司股份不得分配利润。

6. 聘用、解聘会计师事务所

考点 7：公司合并、分立的种类及程序

(一) 公司合并的种类：吸收合并或新设合并。

(二) 公司合并、分立的程序

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



1. 股东会决议

有限责任公司，必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过。股份有限公司，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 编制资产负债表及财产清单

公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。

公司分立，其财产作相应的分割，应当编制资产负债表及财产清单。

3. 对债权人的通知或公告

公司应当自作出合并、分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。

4. 债务承担

公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或新设的公司继承。

5. 办理合并登记手续

公司合并或分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

考点 8：高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联关系的概念

控股股东：其出资额占有限责任公司资本总额 50% 以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额 50% 以上的股东；出资额或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

实际控制人：虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配公司行为的人。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

考点 9：法律责任

1. 虚报注册资本、欺诈取得公司登记；

2. 虚假出资；

3. 抽逃出资；

4. 另立会计账簿；

5. 财务会计报告虚假记载；

6. 其他

第三节 合伙企业法

考点 1：总论

(一) 合伙企业的种类：普通合伙企业和有限合伙企业

1. 合伙人对企业债务的责任方面

普通合伙企业的全体出资人均须对合伙企业的债务承担无限连带责任；而有限合伙企业中有限合伙人对企业债务承担有限责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任或无限连带责任。

2. 合伙人数量方面

普通合伙企业的投资人数为 2 人以上，无上限规定；而有限合伙企业的投资人数为 2 人以上 50 人以下，且至少有 1 个普通合伙人。

3. 合伙人权利方面

普通合伙企业的合伙人对执行合伙事务享有同等的权利。当然，根据合伙协议约定或经全体合伙人决定，可委托 1 个或数个合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务；而有限合伙企业中的有限合伙人不得执行合伙企业中的事务。

4. 利润分配方面

普通合伙企业的出资人不得在合伙协议中约定将全部利润分配给部分合伙人，或由部分合伙人承担企业的全部亏损；而有限合伙企业根据合伙协议的约定可以将全部利润分配给部分合伙人，但不得约定企业

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



全部亏损由部分合伙人承担。

5. 竞业禁止方面

普通合伙人不得自营或与他人合作经营与合伙企业相竞争的业务；有限合伙人可自营或与他人合作经营与本企业相竞争的业务，但合伙协议另有约定的除外。

6. 关联交易方面

普通合伙人不得同本企业进行交易，但合伙协议另有约定或经全体合伙人一致同意的除外；有限合伙人可以与合伙企业进行交易，但是合伙协议约定不能进行交易的除外。

7. 出资份额出质方面

普通合伙企业的合伙人以其出资份额出质，须经全体合伙人一致同意，否则其出质行为无效；有限合伙人可将出资份额出质，但合伙协议约定有限合伙人不能以其出资份额出质的除外。

(二) 普通合伙人的主体适格性限制：国有独资公司、国有企业、上市公司、公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。

(三) 合伙协议的形式、订立程序与基本原则：自愿、平等、公平、诚实信用原则。

考点 2：普通合伙企业

(一) 合伙企业的设立条件

1. 有 2 个以上合伙人；合伙人为自然人的，应当具有完全民事行为能力

2. 有书面合伙协议

(1) 合伙企业的名称和主要经营场所的地点；

(2) 合伙目的和合伙经营范围；

(3) 合伙人的姓名或名称、住所；

(4) 合伙人的出资方式、数额和缴付期限；

(5) 利润分配、亏损分担方式；

(6) 合伙事务的执行；

(7) 入伙与退伙；

(8) 争议解决办法；

(9) 合伙企业的解散与清算；

(10) 违约责任。

3. 有合伙人认缴或实际缴付的出资

(1) 货币；(2) 实物；(3) 知识产权；(4) 土地使用权；(5) 其他财产权利；(6) 劳务。

4. 有合伙企业的名称和生产经营场所

(二) 合伙企业财产的分割、转让和处分

财产：由合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产。

合伙人在合伙企业清算前，不得请求分割合伙企业的财产。合伙人在合伙企业清算前私自转移或处分合伙企业财产的，合伙企业不得以此对抗善意第三人。

合伙人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额时，应当通知其他合伙人；除合伙协议另有约定外，须经其他合伙人一致同意。合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的，除合伙协议另有约定外，在同等条件下，其他合伙人有优先购买权。合伙人以外的人依法受让合伙人在合伙企业中的财产份额的，

合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的，须经其他合伙人一致同意；未经其他合伙人一致同意，其行为无效，由此给善意第三人造成损失的，由行为人依法承担赔偿责任。

(三) 合伙事务的执行：合伙企业的经营管理及对内、对外关系中的事务处理等活动。

执行事务合伙人：对外代表合伙企业、执行合伙事务的合伙人，委托 1 个或数个合伙人执行合伙事务的，其他合伙人不再执行合伙事务。

合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (1) 改变合伙企业的名称；
- (2) 改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；
- (3) 处分合伙企业的不动产；
- (4) 转让或处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
- (5) 以合伙企业名义为他人提供担保；
- (6) 聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

合伙企业利润分配和亏损分担的原则：按照合伙协议的约定办理；合伙协议未约定或约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担。

(四) 合伙企业的债务清偿

合伙企业对其债务，应先以其全部财产进行清偿。合伙企业不能清偿到期债务的，合伙人承担无限连带责任。合伙人由于承担无限连带责任，清偿数额超过其亏损分担比例的，有权向其他合伙人追偿。

(五) 入伙、退伙的条件和程序

新合伙人入伙：(1) 除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意；(2) 依法订立书面入伙协议。

入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙协议另有约定的，从其约定。新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担无限连带责任。

退伙，是指在合伙企业存续期间，合伙人因特定情形发生而退出合伙企业，失去合伙人资格的法律事实或法律行为。包括自愿退伙、法定退伙和除名退伙三种情形。

自愿退伙：

- (1) 合伙协议约定的退伙事由出现；
- (2) 经全体合伙人一致同意；
- (3) 发生合伙人难以继续参加合伙的事由；
- (4) 其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。

当然退伙：

- (1) 作为合伙人的自然人死亡或被依法宣告死亡；
- (2) 个人丧失偿债能力；
- (3) 作为合伙人的法人或其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或被宣告破产；
- (4) 法律规定或合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；
- (5) 合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

除名退伙：

- (1) 未履行出资义务；
- (2) 因故意或重大过失给合伙企业造成损失；
- (3) 执行合伙事务时有不正当行为；
- (4) 发生合伙协议约定的事由。

(六) 特殊的普通合伙企业

(1) 1 个合伙人或数个合伙人在执业活动中因故意或重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。

(2) 合伙人在执业活动中非因故意或重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。

(3) 合伙人执业活动中因故意或重大过失造成的合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当按照合伙协议的约定对合伙企业造成的损失承担赔偿责任。

考点 3：有限合伙企业

(一) **有限合伙企业的合伙人：**2 个以上 50 个以下合伙人设立；**至少有 1 个普通合伙人。**

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(二) 有限合伙企业的名称：标明“有限合伙”字样。

(三) 有限合伙企业协议的内容

- (1) 普通合伙人和有限合伙人的姓名或名称、住所；
- (2) 执行事务合伙人应具备的条件和选择程序；
- (3) 执行事务合伙人权限与违约处理办法；
- (4) 执行事务合伙人的除名条件和更换程序；
- (5) 有限合伙人入伙、退伙的条件、程序以及相关责任；
- (6) 有限合伙人和普通合伙人相互转变程序。

(四) 有限合伙企业的出资

有限合伙人可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或其他财产权利作价出资。有限合伙人不得以劳务出资。

(五) 有限合伙企业事务的执行

1. 有限合伙企业事务的执行人：普通合伙人执行合伙事务。

有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：

- (1) 参与决定普通合伙人入伙、退伙；
- (2) 对企业的经营管理提出建议；
- (3) 参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所；
- (4) 获取经审计的有限合伙企业财务会计报告；
- (5) 对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料；
- (6) 在有限合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼；
- (7) 执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼；
- (8) 依法为本企业提供担保。

2. 有限合伙企业的利润分配：不得将全部利润分配给部分合伙人。

(六) 有限合伙企业的特殊性

1. 自我交易及同业竞争：有限合伙人可以同本有限合伙企业进行交易；可以自营或同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务。

2. 财产份额的出质：有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质。

3. 财产份额的外部转让：有限合伙人可以按照合伙协议的约定向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的财产份额，但应当提前 30 日通知其他合伙人。

4. 有限合伙企业与第三人的关系

(1) 表见普通合伙

第三人有理由相信有限合伙人为普通合伙人并与其交易的，该有限合伙人对该笔交易承担与普通合伙人同样的责任。

有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易，给有限合伙企业或其他合伙人造成损失的，该有限合伙人应当承担赔偿责任。

(2) 债务承担

有限合伙人的自有财产不足清偿其与合伙企业无关的债务的，该合伙人可以以其从有限合伙企业中分取的收益用于清偿；债权人也可以依法请求人民法院强制执行该合伙人在有限合伙企业中的财产份额用于清偿。

5. 入伙、退伙

新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。

当然退伙：

- (1) 作为有限合伙人的自然人死亡或被依法宣告死亡；
- (2) 作为有限合伙人的法人或其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或被宣告破产；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (3) 法律规定或合伙协议约定有限合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；
- (4) 有限合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

(七) 有限合伙和普通合伙的转化

有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散；有限合伙企业仅剩普通合伙人的，转为普通合伙企业。

考点 4：合伙企业解散、清算

(一) 合伙企业的解散事由

- (1) 合伙期限届满，合伙人决定不再经营；
- (2) 合伙协议约定的解散事由出现；
- (3) 全体合伙人决定解散；
- (4) 合伙人已不具备法定人数满 30 天；
- (5) 合伙协议约定的合伙目的已经实现或无法实现；
- (6) 依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销；
- (7) 法律、行政法规规定的其他原因。

(二) 合伙企业的清算规则

1. 清算人

自合伙企业解散事由出现之日起 15 日内未确定清算人的，合伙人或其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

2. 清算人的义务

- (1) 清理合伙企业财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (2) 处理与清算有关的合伙企业未了结事务；
- (3) 清缴所欠税款；
- (4) 清理债权、债务；
- (5) 处理合伙企业清偿债务后的剩余财产；
- (6) 代表合伙企业参加诉讼或仲裁活动。

3. 债权保护

清算人自被确定之日起 10 日内将合伙企业解散事项通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算人申报债权。

4. 清算期间，合伙企业存续，但不得开展与清算无关的经营活动

5. 清偿顺序

合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，依照普通合伙企业利润分配、亏损分担规则进行分配。

6. 清算报告

清算结束，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在 15 日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。

(三) 合伙企业注销后的债务承担

合伙企业注销后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任。

考点 5：法律责任

- 1. 采取欺骗手段取得企业登记；
- 2. 未标明合伙企业名称字样；
- 3. 未领取营业执照从业、未及时办理变更登记；
- 4. 职务侵占、非法侵占；
- 5. 擅自处理须经全体合伙人一致同意方可执行事务；
- 6. 非执行事务合伙人擅自执行合伙事务；
- 7. 擅自从事竞争业务或与合伙企业交易；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



8. 合伙人的违约责任；
9. 清算人违法违规；
10. 行政机关工作人员违法违规：滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂、侵害合伙企业合法权益的，依法给予行政处分。

11. 其他

构成犯罪的，依法追究刑事责任。

应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付的，先承担民事赔偿责任。

第四节 证券法

考点 1：法规概述

（一）《证券法》的修订要点

1. 全面推行证券发行注册制度。
2. 显著提高证券违法违规成本。
3. 完善投资者保护制度。
4. 进一步强化信息披露要求。
5. 完善证券交易制度。
6. 落实“放管服”要求取消相关行政许可。
7. 压实中介机构市场“看门人”法律职责。
8. 建立健全多层次资本市场体系
9. 强化监管执法和风险防控。
10. 扩大《证券法》的适用范围。

（二）**证券法律体系**：以《证券法》为核心，由相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和自律性规则共同组成，为证券发行和交易行为的正常运行提供了法律法规保障，也为监管部门履行监管职责提供了制度依据。

考点 2：总则

（一）适用范围

- （1）在中华人民共和国境内，股票、公司债券、存托凭证和国务院依法认定的其他证券的发行和交易；
- （2）政府债券、证券投资基金份额的上市交易；
- （3）资产支持证券、资产管理产品发行、交易的管理办法，由国务院依照《证券法》的原则规定；
- （4）在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照《证券法》有关规定处理并追究法律责任。

（二）证券发行和交易的“三公”原则

（三）发行交易当事人的行为准则

证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位，应当遵守自愿、有偿、诚实信用的原则。

（四）证券发行、交易活动的禁止行为

证券的发行、交易活动，必须遵守法律、行政法规；禁止欺诈、内幕交易和操纵证券市场的行为。

考点 3：证券发行

（一）发行证券

1. 公开发行的定义

- （1）向不特定对象发行证券的；
- （2）向特定对象发行证券累计超过 200 人的，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内；
- （3）法律、行政法规规定的其他发行行为。

2. 公开发行新股的条件和规则

- （1）具备健全且运行良好的组织机构；
- （2）具有持续经营能力；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(3) 最近 3 年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；

(4) 发行人及其控股股东、实际控制人最近 3 年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；

(5) 经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

公司公开发行新股，应当报送募股申请和下列文件：

- (1) 公司营业执照；
- (2) 公司章程；
- (3) 股东大会决议；
- (4) 招股说明书或其他公开发行募集文件；
- (5) 财务会计报告；
- (6) 代收股款银行的名称及地址。

依照规定应当聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。依照《证券法》规定实行承销的，还应当报送承销机构名称及有关的协议。

3. 公开发行债券的条件和规则

- (1) 具备健全且运行良好的组织机构；
- (2) 最近 3 年平均可分配利润足以支付公司债券 1 年的利息；
- (3) 国务院规定的其他条件。

公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

有下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券：

- (1) 对已公开发行的公司债券或其他债务有违约或延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；
- (2) 违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。

4. 公开发行证券的程序

国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门依照法定条件负责证券发行申请的注册。

证券发行申请经注册后，发行人应当依照法律、行政法规的规定，在证券公开发行前公告公开发行募集文件，并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

发行证券的信息依法公开前，任何知情人不得公开或泄露该信息。发行人不得在公告公开发行募集文件前发行证券。

(二) 证券承销业务的种类、承销协议的主要内容

1. 证券承销业务的种类

证券代销，是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。

证券包销，是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入，或在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。

2. 承销协议的主要内容

- (1) 当事人的名称、住所及法定代表人姓名；
- (2) 代销、包销证券的种类、数量、金额及发行价格；
- (3) 代销、包销的期限及起止日期；
- (4) 代销、包销的付款方式及日期；
- (5) 代销、包销的费用和结算办法；
- (6) 违约责任；
- (7) 国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

3. 证券公司承销证券的禁止性行为

- (1) 进行虚假的或误导投资者的广告宣传或其他宣传推介活动；
- (2) 以不正当竞争手段招揽承销业务；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(3) 其他违反证券承销业务规定的行为。

(三) **承销团和主承销人：**向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。

(四) **证券的销售期限：**最长不得超过 90 日。

证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。

(五) **代销制度：**向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量 70% 的，为发行失败。发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息退还股票认购人。

考点 4：证券交易

(一) **证券交易的条件及方式**

1. 证券交易的条件

证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券。非依法发行的证券，不得买卖。

2. 证券交易的方式

公开发行的证券，应当在依法设立的证券交易所上市交易或在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易。

非公开发行的证券，可以在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所、按照国务院规定设立的区域性股权市场转让。

证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或国务院证券监督管理机构批准的其他方式。

(二) **证券上市的条件和终止上市交易的情形**

1. 证券上市的条件：**应当符合证券交易所上市规则规定的上市条件。**

2. 证券终止上市交易的情形

应当及时公告，并报国务院证券监督管理机构备案。

对证券交易所作出的不予上市交易、终止上市交易决定不服的，可以向证券交易所设立的复核机构申请复核。

(三) **禁止的交易行为**

1. **禁止内幕交易：证券交易内幕信息的知情人包括**

(1) 发行人及其董事、监事、高级管理人员；

(2) 持有公司 5% 以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；

(3) 发行人控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；

(4) 由于所任公司职务或因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；

(5) 上市公司收购人或重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；

(6) 因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；

(7) 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；

(8) 因法定职责对证券的发行、交易或对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；

(9) 国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。

2. 内幕信息

(1) 公司的经营方针和经营范围的重大变化；

(2) 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%，或公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的 30%；

(3) 公司订立重要合同、提供重大担保或从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果



产生重要影响；

- (4) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
- (5) 公司发生重大亏损或重大损失；
- (6) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- (7) 公司的董事、1/3 以上监事或经理发生变动，董事长或经理无法履行职责；
- (8) 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或相似业务的情况发生较大变化；
- (9) 公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或依法进入破产程序、被责令关闭；
- (10) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；
- (11) 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
- (12) 国务院证券监督管理机构规定的其他事项。

《证券法》第八十一条第二款“前款所称重大事件包括：

- (1) 公司股权结构或生产经营状况发生重大变化；
- (2) 公司债券信用评级发生变化；
- (3) 公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；
- (4) 公司发生未能清偿到期债务的情况；
- (5) 公司新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
- (6) 公司放弃债权或财产超过上年末净资产的 10%；
- (7) 公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失；
- (8) 公司分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或依法进入破产程序、被责令关闭；
- (9) 涉及公司的重大诉讼、仲裁；
- (10) 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
- (11) 国务院证券监督管理机构规定的其他事项。”

3. 禁止操纵证券市场行为：影响或意图影响证券交易价格或证券交易量：

- (1) 单独或通过合谋，集中资金优势、持股优势或利用信息优势联合或连续买卖；
- (2) 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易；
- (3) 在自己实际控制的账户之间进行证券交易；
- (4) 不以成交为目的，频繁或大量申报并撤销申报；
- (5) 利用虚假或不确定的重大信息，诱导投资者进行证券交易；
- (6) 对证券、发行人公开作出评价、预测或投资建议，并进行反向证券交易；
- (7) 利用在其他相关市场的活动操纵证券市场；
- (8) 操纵证券市场的其他手段。

操纵证券市场行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。

4. 禁止虚假陈述或信息误导行为：禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或误导性信息，扰乱证券市场。

5. 禁止损害客户利益的行为

- (1) 违背客户的委托为其买卖证券；
- (2) 不在规定时间内向客户提供交易的确认文件；
- (3) 未经客户的委托，擅自为客户买卖证券，或假借客户的名义买卖证券；
- (4) 为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(5) 其他违背客户真实意思表示，损害客户利益的行为。

6. 其他禁止的交易行为

任何单位和个人不得违反规定，出借自己的证券账户或借用他人的证券账户从事证券交易。

依法拓宽资金入市渠道，禁止资金违规流入股市。禁止投资者违规利用财政资金、银行信贷资金买卖证券。

国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司买卖上市交易的股票，必须遵守国家有关规定。

证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其从业人员对证券交易中发现的禁止的交易行为，应当及时向证券监督管理机构报告。

考点 5：上市公司的收购

(一) 上市公司收购的方式

1. 要约收购

收购要约约定的收购期限不得少于 30 日，并不得超过 60 日。在收购要约确定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。收购人需要变更收购要约的，应当及时公告，载明具体变更事项，且不得存在下列情形：

- (1) 降低收购价格；
- (2) 减少预定收购股份数额；
- (3) 缩短收购期限；
- (4) 国务院证券监督管理机构规定的其他情形。

2. 协议收购

以协议方式收购上市公司时，达成协议后，收购人必须在 3 日内将该收购协议向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告，并予公告。在公告前不得履行收购协议。

采取协议收购方式的，收购人收购或通过协议、其他安排与他人共同收购一家上市公司已发行的有表决权股份达到 30% 时，继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或部分股份的要约。

(二) 上市公司收购的程序和规则

1. 持股比例达到 5% 时的程序和规则

应当在该事实发生之日起 3 日内，向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，通知该上市公司，并予公告。在上述期限内不得再行买卖该上市公司的股票。

2. 持股比例每增减 5% 时的程序和规则

在该事实发生之日起至公告后 3 日内，不得再行买卖该上市公司的股票。违反上述规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的 36 个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。

3. 持股比例每增减 1% 时的程序和规则

应当在该事实发生的次日通知该上市公司，并予公告。

4. 持股比例达到 30% 时的程序和规则

继续进行收购的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或部分股份的要约。

采取协议收购方式的，应当依法向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或部分股份的要约。

(三) 收购行为完成后的事项

在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的 18 个月内不得转让。

收购行为完成后，收购人应当在 15 日内将收购情况报告国务院证券监督管理机构和证券交易所，并予公告。

考点 6：信息披露

(一) 信息披露制度

信息披露义务人披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。

（二）定期报告

1. 在每一会计年度结束之日起四个月内，报送并公告年度报告，其中的年度财务会计报告应当经审计；
2. 在每一会计年度的上半年结束之日起二个月内，报送并公告中期报告。

（三）临时报告：发生可能产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时。

（四）法律责任

依法披露的信息，应当在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、证券交易场所，供社会公众查阅。

考点 7：投资者保护

（一）投资者的分类：普通投资者和专业投资者。

（二）投资者保护的具体方式

1. 投资者保护机构

上市公司应当在章程中明确分配现金股利的具体安排和决策程序，依法保障股东的资产收益权。上市公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的，应当按照公司章程的规定分配现金股利。

2. 债券持有人会议

公开发行公司债券的，应当设立债券持有人会议，并应当在募集说明书中说明债券持有人会议的召集程序、会议规则和其他重要事项。

（三）法律责任

发行人因欺诈发行、虚假陈述或其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司可以委托投资者保护机构，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。先行赔付后，可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

（四）诉讼规则

投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的，双方可以向投资者保护机构申请调解。普通投资者与证券公司发生证券业务纠纷，普通投资者提出调解请求的，证券公司不得拒绝。投资者保护机构对损害投资者利益的行为，可以依法支持投资者向人民法院提起诉讼。

考点 8：证券交易场所

（一）一般规定

证券交易所履行自律管理职能，应当遵守社会公共利益优先原则，维护市场的公平、有序、透明。

（二）证券交易所的组织架构

实行会员制的证券交易所设理事会、监事会。证券交易所设总经理 1 人，由国务院证券监督管理机构任免。

（三）证券交易所的交易规则

进入实习会员制的证券交易所参与集中交易的，必须是证券交易所的会员。

证券交易所不得允许非会员直接参与股票的集中交易。

投资者应当使用实名开立的账户进行交易。

（四）证券交易所的责任和义务

因突发性事件导致证券交易结果出现重大异常，证券交易所按照业务规则可以采取取消交易、通知证券登记结算机构暂缓交收等措施，对其依照上述规定采取措施造成的损失，不承担民事赔偿责任，但存在重大过错的除外。

（五）风险基金

风险基金由证券交易所理事会管理。风险基金提取的具体比例和使用办法，由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。

证券交易所应当将收存的风险基金存入开户银行专门账户，不得擅自使用。

考点 9：证券登记结算机构

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



（一）设立证券登记结算机构的条件

1. 自有资金不少于人民币 2 亿元；
2. 具有证券登记、存管和结算服务所必需的场所和设施；
3. 国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

证券登记结算机构的名称中应当标明“证券登记结算”字样。

（二）证券登记结算机构的职能

1. 证券账户、结算账户的设立；
2. 证券的存管和过户；
3. 证券持有人名册登记；
4. 证券交易的清算和交收；
5. 受发行人的委托派发证券权益；
6. 办理与上述业务有关的查询、信息服务；
7. 国务院证券监督管理机构批准的其他业务。

（三）证券登记结算机构的业务规则

在证券交易所或国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的证券，应当全部存管在证券登记结算机构。证券登记结算机构不得挪用客户的证券。

证券登记结算机构应当妥善保存登记、存管和结算的原始凭证及有关文件和资料。其保存期限不得少于 20 年。

证券登记结算机构为证券交易提供净额结算服务时，应当要求结算参与人按照货银对付的原则，足额交付证券和资金，并提供交收担保。在交收完成之前，任何人不得动用用于交收的证券、资金和担保物。结算参与人未按时履行交收义务的，证券登记结算机构有权按照业务规则处理前款所述财产。

（四）证券结算风险基金

证券登记结算机构应当设立证券结算风险基金，用于垫付或弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力造成的证券登记结算机构的损失。

证券结算风险基金从证券登记结算机构的业务收入和收益中提取，并可以由结算参与人按照证券交易业务量的一定比例缴纳。存入指定银行的专门账户，实行专项管理。证券登记结算机构以证券结算风险基金赔偿后，应当向有关责任人追偿。

考点 10：法律责任

（一）违反证券发行规定

1. 发行人擅自公开或变相公开发行证券；发行人在其公告的证券发行文件中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容；擅自改变公开发行证券所募集资金的用途。
2. 证券公司承销或销售擅自公开发行或变相公开发行的证券。
3. 保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的保荐书，或不履行其他法定职责。

（二）违反证券交易规定

1. 违反证券转让/程序化交易规定；
2. 内幕交易；
3. 操纵市场；
4. 虚假陈述、信息误导
5. 证券从业人员、服务机构

禁止参与股票交易的人员，在任期或法定限期内，不得直接或间接以化名、借他人名义持有、买卖股票或其他具有股权性质的证券，也不得收受他人赠送的股票或其他具有股权性质的证券。

（三）违反上市公司收购：收购人未按照《证券法》规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约义务。

（四）违反信息披露规则：信息披露义务人未按照《证券法》规定报送有关报告或履行信息披露义务。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



信息披露义务人报送的报告或披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(五) **违反投资者保护规则：**未履行或未按照规定履行投资者适当性管理义务。违反规定征集股东权利。

(六) **证券机构的法律责任**

1. **证券公司的法律责任**

未对投资者开立账户提供的身份信息进行核对；

擅自设立证券公司、非法经营证券业务或未经批准以证券公司名义开展证券业务活动；

提交虚假证明文件或采取其他欺诈手段骗取证券公司设立许可、业务许可或重大事项变更核准；

未经核准变更证券业务范围，变更主要股东或公司的实际控制人，合并、分立、停业、解散、破产；

为其股东或股东的关联人提供融资或担保；

未采取有效隔离措施防范利益冲突，或未分开办理相关业务、混合操作；

违反规定从事证券自营业务；

将客户的资金和证券归入自有财产，或挪用客户的资金和证券；

接受客户的全权委托买卖证券；

允许他人以证券公司的名义直接参与证券的集中交易；

私下接受客户委托买卖证券；

未报送、提供信息和资料，或报送、提供的信息和资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. **证券登记结算机构：擅自设立证券登记结算机构款。**

3. **证券服务机构的法律责任**

擅自从事证券服务业务；

会计师事务所、律师事务所以及从事资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务的机构违反规定，从事证券服务业务未报备案；

未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

未按照规定保存有关文件和资料。

4. **国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门**

不履行职责，滥用职权、玩忽职守，利用职务便利牟取不正当利益，或泄露所知悉的有关单位和个人的商业秘密；

拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权；

构成犯罪的，依法追究刑事责任；应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金、违法所得，违法行为人的财产不足以支付的，优先用于承担民事赔偿责任。

证券市场禁入：在一定期限内直至终身不得从事证券业务、证券服务业务，不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员，或一定期限内不得在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易证券的制度。

第五节 证券投资基金法

考点 1：法规概述

(一) **《证券投资基金法》的立法宗旨**

1. 规范证券投资基金活动

2. 保护投资人及相关当事人的合法权益

3. 促进证券投资基金和资本市场的健康发展

(二) **证券投资基金法律体系的组成**

我国证券投资基金法律体系以《证券投资基金法》为核心，由相关法律、部门规章及自律规则共同组成，为证券投资基金活动的正常运行提供了法律法规保障，也为监管部门履行监管职责提供了制度依据。

考点 2：基金合同当事人的概念、权利与职责

(一) **基金合同当事人的概念**

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



基金份额持有人：根据基金合同和基金招募说明书持有基金份额的基金出资人，是基金财产的所有者和基金投资的受益人。

基金管理人：按照法律、法规的规定和基金合同的约定，为基金份额持有人的利益，对基金财产进行管理运作的机构。基金管理人由依法设立的公司或合伙企业担任。公开募集基金的基金管理人，由基金管理公司或经国务院证券监督管理机构按照规定核准的其他机构担任。

基金托管人：按照法律、法规的规定和基金合同的约定，在证券投资基金活动中承担基金资产保管、基金资金清算、交易监督、会计核算等职责的商业银行或其他金融机构。

（二）基金份额持有人的权利

1. 基金份额持有人的权利

- （1）分享基金财产收益。
- （2）参与分配清算后的剩余基金财产。
- （3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额。
- （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会。
- （5）对基金份额持有人大会审议事项行使表决权。
- （6）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼。
- （7）公开募集基金的基金份额持有人有权查阅或复制公开披露的基金信息资料；非公开募集基金的基金份额持有人有权对涉及自身利益的情况，查阅基金的财务会计账簿等财务资料。

2. 基金份额持有人大会的职权

- （1）决定基金扩募或延长基金合同期限；
- （2）决定修改基金合同的重要内容或提前终止基金合同；
- （3）决定更换基金管理人、基金托管人；
- （4）决定调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
- （5）基金合同约定的其他职权。

3. 基金份额持有人大会日常机构的职权

- （1）召集基金份额持有人大会；
- （2）提请更换基金管理人、基金托管人；
- （3）监督基金管理人的投资运作、基金托管人的托管活动；
- （4）提请调整基金管理人、基金托管人的报酬标准。

（三）基金管理人的职责

1. 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2. 办理基金备案手续；
3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6. 编制中期和年度基金报告；
7. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9. 按照规定召集基金份额持有人大会；
10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为。

（四）基金托管人的职责

1. 安全保管基金财产；
2. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
3. 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



4. 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
5. 按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
6. 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
7. 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；
8. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
9. 按照规定召集基金份额持有人大会；
10. 按照规定监督基金管理人的投资运作。

考点 3：基金管理公司的设立条件与基金管理人的禁止行为

（一）基金管理公司的设立条件

1. 有符合《证券投资基金法》和《公司法》规定的章程；
2. 注册资本不低于 1 亿元人民币，且必须为实缴货币资本；
3. 主要股东应当具有经营金融业务或管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近 3 年没有违法记录；
4. 取得基金从业资格的人员达到法定人数；
5. 董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件；
6. 有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金业务有关的其他设施；
7. 有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度。

（二）基金管理人的禁止行为

1. 公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得有下列行为：
 - （1）将其固有财产或他人财产混同于基金财产从事证券投资；
 - （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
 - （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；
 - （4）向基金份额持有人违规承诺收益或承担损失；
 - （5）侵占、挪用基金财产；
 - （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动；
 - （7）玩忽职守，不按照规定履行职责。
2. 公开募集基金的基金管理人的股东、实际控制人不得有下列行为：
 - （1）虚假出资或抽逃出资；
 - （2）未依法经股东会或董事会决议擅自干预基金管理人的基金经营活动；
 - （3）要求基金管理人利用基金财产为自己或他人牟取利益，损害基金份额持有人利益。
3. 私募基金管理人及其从业人员从事私募基金业务，不得有以下行为：
 - （1）将其固有财产或他人财产混同于基金财产从事投资活动；
 - （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
 - （3）利用基金财产或职务之便，为本人或投资者以外的人牟取利益，进行利益输送；
 - （4）侵占、挪用基金财产；
 - （5）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动；
 - （6）从事损害基金财产和投资者利益的投资活动；
 - （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
 - （8）从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动。

考点 4：基金财产的独立性

（一）基金财产的独立性要求

1. 基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2. 基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。
3. 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



不属于其清算财产。

4. 基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。

5. 基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。

6. 基金管理人、基金托管人、基金服务机构依照法律规定，应当承担的民事赔偿责任和缴纳的罚款、罚金，由基金管理人、基金托管人、基金服务机构以其固有财产承担。

(二) 基金财产债权债务独立性的意义

1. 有利于维护基金财产的独立性
2. 有利于保障基金财产的安全
3. 有利于保护基金份额持有人的合法权益
4. 有利于基金财产的稳定运作，提高基金的运作效率

考点 5：基金的公开募集与非公开募集

(一) 基金公开募集与非公开募集的区别

1. 募集方式和对象不同
2. 基金管理人的类型及产生方式不同
3. 投资范围不同
4. 信息披露要求不同

(二) 公募基金运作的方式

1. 公募基金运作的方式

封闭式基金：基金份额总额在基金合同期限内固定不变，基金份额持有人不得申请赎回的基金；

开放式基金：基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或赎回的基金。

2. 封闭式基金与开放式基金的区别

(1) 存续期限不同

封闭式基金的基金合同期限是固定的，基金的存续期限也是固定的。

开放式基金的基金合同期限不是固定的。

(2) 申购和赎回份额的限制不同

封闭式基金在基金合同期限内，基金份额持有人不得申请赎回基金份额。

开放式基金的基金份额持有人在基金合同期限内，可以依照基金合同约定的时间和场所申购或赎回基金份额。

(3) 基金规模不同

封闭式基金的基金份额是固定的，在基金存续期间内不得赎回。

开放式基金的基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或赎回，导致开放式基金的规模一直处于增加或减少的变动之中。

(4) 基金份额交易方式不同

封闭式基金在完成募集后，基金份额在证券交易所进行上市交易。

开放式基金的基金份额的申购、赎回、登记，由基金管理人或其委托的基金服务机构办理。

(5) 基金投资策略不同

封闭式基金在基金存续期间的基金份额总额保持固定不变，没有赎回压力。

开放式基金的基金份额在基金存续期间随时面临申购和赎回。因此，为保持基金资产的流动性，基金财产必须保留一定的现金财产，而不能将全部基金财产均用于长期投资。

(三) 非公开募集基金的合格投资者的要求

1. 达到规定资产规模或收入水平

合格的单位投资者，净资产应不低于 1000 万元；合格的个人投资者，金融资产应不低于 300 万元或最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元。前述金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、



银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

此外，下列投资者也视为合格投资者：

- (1) 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
- (2) 依法设立并在中国基金业协会备案的私募基金产品；
- (3) 受国务院金融监督管理机构监管的金融产品；
- (4) 投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员以及法律法规、中国证监会和中国基金业协会规定的其他投资者。

2. 具备相应的风险识别能力和风险承担能力

3. 基金份额认购金额不低于规定限额

合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或其他组织：

- (1) 具有 2 年以上投资经历，且满足以下条件之一：家庭金融净资产不低于 300 万元，家庭金融资产不低于 500 万元，或近 3 年本人年均收入不低于 40 万元；
- (2) 最近 1 年末净资产不低于 1000 万元的法人单位；
- (3) 金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于 30 万元，投资于单只混合类产品的金额不低于 40 万元，投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍生品类产品的金额不低于 100 万元。

投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。

(四) 非公开募集基金管理人的登记

担任非公开募集基金的基金管理人，应当按照中国基金业协会的规定向中国基金业协会申请登记手续，报送基本情况。

私募基金管理人提供的登记申请材料完备的，中国基金业协会应当自收齐登记材料之日起 20 个工作日内，以通过网站公示私募基金管理人基本情况的方式，为私募基金管理人办结登记手续。经登记后的私募基金管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的，中国基金业协会应当及时注销基金管理人登记。

(五) 非公开募集基金的备案

非公开募集基金募集完毕后 20 个工作日内，基金管理人应当向中国基金业协会备案。

私募基金备案材料完备且符合要求的，中国基金业协会应当在私募基金备案材料齐备后 20 个工作日内，通过网站公告私募基金名单及其基本情况的方式，为私募基金办结备案手续。经备案的私募基金可以申请开立证券相关账户。

考点 6：法律责任

(一) 非法从事证券投资基金活动的法律责任

1. 未经批准擅自设立基金管理公司或未经核准从事公开募集基金管理业务；
2. 未经核准，擅自从事基金托管业务的法律责任；
3. 未经注册，擅自公开或变相公开募集基金的法律责任；
4. 未经登记，使用“基金”或“基金管理”字样或近似名称进行证券投资活动；
5. 擅自从事公开募集基金的基金服务业务。

(二) 基金管理人、基金托管人的法律责任

1. 基金管理公司未经批准擅自变更重大事项；
2. 违反证券投资限制规定；
3. 违反竞业禁止或防范利益冲突规定；
4. 未按规定对基金财产实行分别管理或分账保管；
5. 将其固有财产或他人财产混同于基金财产从事证券投资；
6. 不公平地对待其管理的不同基金财产；
7. 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



8. 向基金份额持有人违规承诺收益或承担损失；
9. 侵占、挪用基金财产；
10. 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动；
11. 玩忽职守，不按照规定履行职责；
12. 从事法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为；
13. 未按照国务院证券监督管理机构的规定及时履行重大事项报告义务；
14. 虚假出资或抽逃出资；
15. 未依法经股东会或董事会决议擅自干预基金管理人的基金经营活动；
16. 要求基金管理人利用基金财产为自己或他人牟取利益，损害基金份额持有人利益；
17. 从事国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为；
18. 基金管理人、基金托管人违反规定，相互出资或持有股份；
19. 违反规定动用募集资金；
20. 使用基金财产从事违反规定的投资或活动；
21. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
22. 基金信息披露义务人不依法披露基金信息或披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
23. 基金管理人或基金托管人不按照规定召集基金份额持有人大会；
24. 基金管理人未按规定办理基金备案；
25. 向合格投资者之外的单位或个人非公开募集资金或转让基金份额。

（三）基金服务机构的法律责任

1. 基金销售机构未向投资人充分揭示投资风险并误导其购买与其风险承受能力不相当的基金产品；
2. 基金销售支付机构未按照规定划付基金销售结算资金；
3. 挪用基金销售结算资金或基金份额；
4. 基金份额登记机构未妥善保管或备份基金份额登记数据；
5. 基金份额登记机构隐匿、伪造、篡改、毁损基金份额登记数据；
6. 基金投资顾问机构、基金评价机构及其从业人员违反规定开展投资顾问、基金评价服务；
7. 信息技术系统服务机构未按照规定向国务院证券监督管理机构提供相关信息技术系统资料，或提供的信息技术系统资料虚假、有重大遗漏；
8. 会计师事务所、律师事务所未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
9. 基金服务机构未建立应急等风险管理制度和灾难备份系统，或泄露与基金份额持有人、基金投资运作相关的非公开信息。

（四）其他行政责任

1. **基金监管机构的行政责任：**玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊或利用职务上的便利索取或收受他人财物的，依法给予行政处分。
2. **被调查、检查的单位和个人的行政责任：**被调查、检查的单位和個人应当配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权未使用暴力、威胁方法的，依法给予治安管理处罚。
3. **证券市场禁入措施的适用：**违反法律、行政法规或国务院证券监督管理机构的有关规定，情节严重的。

（五）其他法律责任

1. 民事责任

给基金财产、基金份额持有人或投资人造成损害的，依法承担赔偿责任。

基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《证券投资基金法》规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



2. 刑事责任：构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六节 期货交易管理条例

考点 1：法规概述

（一）《期货交易管理条例》的立法宗旨

从事期货交易活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。禁止欺诈、内幕交易和操纵期货交易价格等违法行为。

（二）期货市场法律体系的组成

我国的期货市场法律体系以《期货交易管理条例》为核心，由行政法规、部门规章、规范性文件及自律规则共同组成，为期货投资活动的正常运行保驾护航。

考点 2：期货相关概念、种类及常用术语

（一）期货相关概念

1. **期货交易**：采用公开的集中交易方式或国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或期权合约作为交易标的的交易活动。

2. **期货合约**：期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。期货合约包括商品期货合约、金融期货合约及其他期货合约。

3. **期权合约**：期货交易场所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或卖出约定标的物（包括期货合约）的标准化合约。

（二）期货的种类

1. **商品期货合约**：以农产品、金属期货、能源和其他商品及其相关指数产品为标的物的期货合约，主要包括农产品期货、金属期货，以及能源期货等合约。

农产品期货：大豆、豆油、豆粕、水稻、小麦、玉米、棉花、白糖、菜籽油、鸡蛋等。

金属期货：黄金、白银、铜、铝、锡、铅、锌、镍、螺纹钢、线材等。

能源期货：原油、天然气、燃料油等。

2. **金融期货合约**：以有价证券、利率、汇率等金融产品及其相关指数产品为标的物的期货合约，主要包括股指期货、利率期货以及外汇期货等合约。

（三）常用术语

保证金：期货交易者按照规定交纳的资金或提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约。

结算：根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易结果进行的资金清算和划转。

交割：合约到期时，按照期货交易所的规则和程序，交易双方通过该合约所载标的物所有权的转移，或按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期末平仓合约的过程。

平仓：期货交易者买入或卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为。

持仓量：期货交易者所持有的未平仓合约的数量。

持仓限额：期货交易所对期货交易者的持仓量规定的最高数额。

标准仓单：交割仓库开具并经期货交易所认定的标准化提货凭证。

涨跌停板：合约在 1 个交易日中的交易价格不得高于或低于规定的涨跌幅度，超出该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。

内幕信息：可能对期货交易价格产生重大影响的尚未公开的信息。

考点 3：期货交易所

（一）期货交易所概述

1. 设立期货交易所实行**审批制**

2. **期货交易所**：郑州商品交易所（ZCE）、上海期货交易所（SHFE）、大连商品交易所（DCE）、中国金融期货交易所（CFFEX）。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



3. **期货交易所的主要性质**：期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行自律管理。期货交易所以其全部财产承担民事责任。期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。

期货交易所的管理办法由国务院期货监督管理机构制定。

（二）期货交易所的职责

1. 提供交易的场所、设施和服务；
2. 设计合约，安排合约上市；
3. 组织并监督交易、结算和交割；
4. 为期货交易提供集中履约担保；
5. 按照章程和交易规则对会员进行监督管理；
6. 国务院期货监督管理机构规定的其他职责。

期货交易所不得直接或间接参与期货交易。未经国务院期货监督管理机构审核并报国务院批准，期货交易所不得从事信托投资、股票投资、非自用不动产投资等与其职责无关的业务。

（三）期货交易所的会员管理、内部管理制度

1. 期货交易所的会员管理制度

实行会员分级结算制度的期货交易所会员由结算会员和非结算会员组成。

实行全员结算制度的期货交易所会员均具有与期货交易所进行结算的资格。

实行全员结算制度的期货交易所会员由期货公司会员和非期货公司会员组成。

2. 期货交易所的内部管理制度

（1）期货交易所人员任命的禁止性规定：期货交易所的负责人、财务会计人员

①因违法行为或违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员，自被解除职务之日起未逾 5 年。

②因违法行为或违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾 5 年。

（2）建立健全内控制度

- ①保证金制度；
- ②当日无负债结算制度；
- ③涨跌停板制度；
- ④持仓限额和大户持仓报告制度；
- ⑤风险准备金制度；
- ⑥国务院期货监督管理机构规定的其他风险管理制度。

实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立、健全结算担保金制度。

（3）市场异常情况的处理及报告机制

- ①提高保证金；
- ②调整涨跌停板幅度；
- ③限制会员或客户的最大持仓量；
- ④暂时停止交易；
- ⑤采取其他紧急措施。

异常情况：在交易中发生操纵期货交易价格的行为，或发生不可抗拒的突发事件，以及国务院期货监督管理机构规定的其他情形。异常情况消失后，期货交易所应当及时取消紧急措施。

（4）相关事项的事先审批机制

- ①制定或修改章程、交易规则；
- ②上市、中止、取消或恢复交易品种；
- ③国务院期货监督管理机构规定的其他事项。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



国务院期货监督管理机构批准期货交易所上市新的交易品种，应当征求国务院有关部门的意见。

(5) 所得收益的使用规范：首先用于保证期货交易所、设施的运行和改善。

(6) 发布行情信息

期货交易所应当及时公布上市品种合约的成交量、成交价、持仓量、最高价与最低价、开盘价与收盘价和其他应当公布的即时行情，并保证即时行情的真实、准确。期货交易所不得发布价格预测信息。

未经期货交易所许可，任何单位和个人不得发布期货交易即时行情。

考点 4：期货公司

(一) 设立期货公司实行审批制

(二) 设立期货公司的具体条件

1. 注册资本最低限额为人民币 3000 万元；
2. 董事、监事、高级管理人员具备任职条件，从业人员具有期货从业资格；
3. 有符合法律、行政法规规定的公司章程；
4. 主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近 3 年无重大违法违规记录；
5. 有合格的经营场所和业务设施；
6. 有健全的风险管理和内部控制制度；
7. 国务院期货监督管理机构规定的其他条件。

注册资本应当是实缴资本。股东应当以货币或期货公司经营必需的非货币财产出资，货币出资比例不得低于 85%。

(三) 期货公司的业务许可制度

由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。

1. 期货经纪业务的性质

期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担。

2. 期货公司的禁止性业务

(1) 期货公司不得从事与期货业务无关的活动，法律、行政法规或国务院期货监督管理机构另有规定的除外；

(2) 期货公司不得从事或变相从事期货自营业务；

(3) 期货公司不得为其股东、实际控制人或其他关联人提供融资，不得对外担保。

3. 事先审批的业务事项及审批时限

- (1) 合并、分立、停业、解散或破产；2 个月内做出决定
- (2) 变更业务范围；2 个月内做出决定
- (3) 变更注册资本且调整股权结构；20 日内做出决定
- (4) 新增持有 5%以上股权的股东或控股股东发生变化；2 个月内做出决定
- (5) 国务院期货监督管理机构规定的其他事项。20 日内做出决定

4. 监管机构注销期货业务许可证的情形

- (1) 营业执照被公司登记机关依法注销；
- (2) 成立后无正当理由超过 3 个月未开始营业，或开业后无正当理由停业连续 3 个月以上；
- (3) 主动提出注销申请；
- (4) 国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

考点 5：期货交易的基本规则

(一) 期货交易规则概述

1. 保证金交易制度
2. 当日无负债结算制度
3. 强行平仓制度
4. 涨跌停板制度

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



5. 强制减仓制度
6. 大户报告制度
7. 套期保值制度

(二) 期货交易的基本规则

1. 在期货交易所进行期货交易的主体：期货交易所会员。

2. 期货公司接受客户委托交易的要求

事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。

3. 不得从事期货交易，且期货公司不得接受其委托为其进行期货交易的单位和个人

- (1) 国家机关和事业单位；
- (2) 国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员；
- (3) 证券、期货市场禁止进入者；
- (4) 未能提供开户证明材料的单位和个人；
- (5) 国务院期货监督管理机构规定不得从事期货交易的其他单位和个人。

4. 客户下单的方式

客户可以通过书面、电话、互联网或国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。客户的交易指令应当明确、全面。

5. 期货公司接受客户委托交易过程中的禁止性行为

- (1) 期货公司未经客户委托或不按照客户委托内容，擅自进行期货交易。
- (2) 期货公司向客户作获利保证；在经纪业务中与客户约定分享利益或共担风险。
- (3) 期货公司隐瞒重要事项或使用其他不正当手段诱骗客户发出交易指令。
- (4) 期货公司未为每一个客户单独开立专门账户、设置交易编码，混码交易。
- (5) 期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的，未严格执行业务分离和资金分离制度，混合操作。
- (6) 期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员未按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，进行挪用。

6. 保证金制度

期货交易所向会员收取的保证金，属于会员所有，除用于会员的交易结算外，严禁挪作他用。

期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，除下列可划转的情形外，严禁挪作他用：

- (1) 依据客户的要求支付可用资金；
- (2) 为客户交存保证金，支付手续费、税款；
- (3) 国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

7. 收费管理

期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由国务院有关主管部门统一制定并公布。

8. 结算制度

期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。

期货交易所实行当日无负债结算制度。期货交易所应当在当日及时将结算结果通知会员。

9. 交割制度：交割仓库不得有下列行为

- (1) 出具虚假仓单；
- (2) 违反期货交易所业务规则，限制交割商品的入库、出库；
- (3) 泄露与期货交易有关的商业秘密；
- (4) 违反国家有关规定参与期货交易；
- (5) 国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

10. 期货交易过程中各自承担的违约责任及相应的追偿权

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



11. 保证资料的完整和安全性12. 禁止操纵期货交易价格

任何单位或个人不得编造、传播有关期货交易的虚假信息，不得恶意串通、联手买卖或以其他方式操纵期货交易价格。

13. 禁止信贷、财政资金进行期货交易

任何单位或个人不得违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易。

银行业金融机构从事期货交易融资或担保业务的资格，由国务院银行业监督管理机构批准。

考点 6：期货市场监督管理的基本内容**(一) 国务院期货监督管理机构的职责**1. 国务院期货监督管理机构对期货市场实施监督管理，依法履行的职责

- (1) 制定有关期货市场监督管理的规章、规则，并依法行使审批权；
- (2) 对品种的上市、交易、结算、交割等期货交易及其相关活动，进行监督管理；
- (3) 对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构、期货保证金存管银行、交割仓库等市场相关参与者的期货业务活动，进行监督管理；
- (4) 制定期货从业人员的资格标准和管理办法，并监督实施；
- (5) 监督检查期货交易的信息公开情况；
- (6) 对期货业协会的活动进行指导和监督；
- (7) 对违反期货市场监督管理法律、行政法规的行为进行查处；
- (8) 开展与期货市场监督管理有关的国际交流、合作活动；
- (9) 法律、行政法规规定的其他职责。

2. 设立期货投资者保障基金3. 设立期货保证金安全存管监控机构4. 对人员的监督管理：实行资格管理制度。**(二) 国务院期货监督管理机构可以采取的措施**

1. 对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查。
2. 进入涉嫌违法行为发生场所调查取证。
3. 询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其与被调查事件有关的事项作出说明。
4. 查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料。
5. 查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或毁损的文件和资料，可以予以封存。
6. 查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户。
7. 在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易。
8. 法律、行政法规规定的其他措施。

(三) 行政监管措施

1. 期货公司及其分支机构不符合持续性经营规则或出现经营风险，期货公司逾期未改正：

- (1) 限制或暂停部分期货业务；
- (2) 停止批准新增业务；
- (3) 限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利；
- (4) 限制转让财产或在财产上设定其他权利；
- (5) 责令更换董事、监事、高级管理人员或有关业务部门、分支机构的负责人员，或限制其权利；
- (6) 限制期货公司自有资金或风险准备金的调拨和使用；
- (7) 责令控股股东转让股权或限制有关股东行使股东权利。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



2. 期货公司违法经营或出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益。
3. 期货公司的股东有虚假出资或抽逃出资行为。
4. 期货市场出现异常情况。
5. 期货公司的交易软件、结算软件，应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。
6. 期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或股权被冻结或用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起 5 日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

（四）受监管主体的相关义务

1. 向国务院期货监督管理机构报送相关资料的义务
2. 被检查、调查单位和个人的配合义务
3. 中介服务机构的相关义务：遵守期货法律、行政法规以及国家有关规定，并按照国务院期货监督管理机构的要求提供相关资料。

考点 7：法律责任

（一）行政责任

1. 期货交易所、非期货公司结算会员违规行为：

- （1）违反规定接纳会员的；
- （2）违反规定收取手续费的；
- （3）违反规定使用、分配收益的；
- （4）不按照规定公布即时行情的，或发布价格预测信息的；
- （5）不按照规定向国务院期货监督管理机构履行报告义务的；
- （6）不按照规定向国务院期货监督管理机构报送有关文件、资料的；
- （7）不按照规定建立、健全结算担保金制度的；
- （8）不按照规定提取、管理和使用风险准备金的；
- （9）违反国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的；
- （10）限制会员实物交割总量的；
- （11）任用不具备资格的期货从业人员的；
- （12）违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

2. 期货交易所违规行为：

- （1）未经批准，擅自办理《期货交易管理条例》第十三条所列事项的；
- （2）允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的；
- （3）直接或间接参与期货交易，或违反规定从事与其职责无关的业务；
- （4）违反规定收取保证金，或挪用保证金的；
- （5）伪造、涂改或不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的；
- （6）未建立或未执行当日无负债结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的；
- （7）拒绝或妨碍国务院期货监督管理机构监督检查的；
- （8）违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

3. 期货公司违规行为：

- （1）接受不符合规定条件的单位或个人委托的；
- （2）允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的；
- （3）未经批准，擅自办理《期货交易管理条例》第十九条所列事项的；
- （4）违反规定从事与期货业务无关的活动的；
- （5）从事或变相从事期货自营业务的；
- （6）为其股东、实际控制人或其他关联人提供融资，或对外担保的；
- （7）违反国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (8) 不按照规定向国务院期货监督管理机构履行报告义务或报送有关文件、资料的；
- (9) 交易软件、结算软件不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求的；
- (10) 不按照规定提取、管理和使用风险准备金的；
- (11) 伪造、涂改或不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的；
- (12) 任用不具备资格的期货从业人员的；
- (13) 伪造、变造、出租、出借、买卖期货业务许可证或经营许可证的；
- (14) 进行混码交易的；
- (15) 拒绝或妨碍国务院期货监督管理机构监督检查的；
- (16) 违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

4. 欺诈客户行为：

- (1) 向客户作获利保证或不按照规定向客户出示风险说明书的；
 - (2) 在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的；
 - (3) 不按照规定接受客户委托或不按照客户委托内容擅自进行期货交易的；
 - (4) 隐瞒重要事项或使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令的；
 - (5) 向客户提供虚假成交回报的；
 - (6) 未将客户交易指令下达到期货交易所的；
 - (7) 挪用客户保证金的；
 - (8) 不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或违规划转客户保证金的；
 - (9) 国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户的行为。
5. 期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金存管银行提供虚假申请文件或采取其他欺诈手段隐瞒重要事实骗取期货业务许可。
6. 国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员，泄露知悉的国家秘密或会员、客户商业秘密，或徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、收受贿赂。

7. 期货交易内幕信息的知情人或非法获取期货交易内幕信息的人，在对期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，利用内幕信息从事期货交易，或向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行期货交易。

8. 操纵期货交易价格：

- (1) 单独或合谋，集中资金优势、持仓优势或利用信息优势联合或连续买卖合约，操纵期货交易价格的；
- (2) 蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或期货交易量的；
- (3) 以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或期货交易量的；
- (4) 为影响期货市场行市囤积现货的；
- (5) 国务院期货监督管理机构规定的其他操纵期货交易价格的行为。

9. 操纵期货交易价格的行为：

- (1) 不以成交为目的，频繁申报、撤单或大额申报、撤单，影响期货交易价格或期货交易量，并进行与申报方向相反的交易或谋取相关利益的，构成操纵。
- (2) 编造、传播虚假信息或误导性信息，影响期货交易价格或期货交易量，并进行相关交易或谋取相关利益的，构成操纵。
- (3) 对合约或合约标的物作出公开评价、预测或投资建议，影响期货交易价格或期货交易量，并进行与其评价、预测或投资建议方向相反的期货交易的，构成操纵。
- (4) 在临近交割月或交割月，利用不正当手段规避持仓限制，形成持仓优势，影响期货交易价格的，构成操纵。



(二) **关于市场禁入的规定**：情节严重的，由国务院期货监督管理机构宣布该个人、该单位或该单位的直接责任人员为期货市场禁止进入者。

(三) **刑事责任**：构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七节 证券公司监督管理条例

考点 1：《证券公司监督管理条例》的立法宗旨

1. 加强对证券公司的监督管理
2. 规范证券公司的行为
3. 防范证券公司的风险
4. 保护投资者的合法权益和社会公共利益
5. 促进证券业健康发展

考点 2：证券公司的一般性规定

(一) 依法审慎经营、履行诚信义务的规定

1. 依法审慎经营

依法经营：证券公司在经营过程中，应当遵守法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，确保经营行为的“合规性”。

审慎经营：证券公司应结合自身的财务状况、内控水平、合规程度、高级管理人员素质、专业人员数量等方面的实际情况，开展经营活动，确保各项经营活动可能给证券公司带来的风险处于可控范围内。

2. 履行诚信义务

(二) **证券公司股东和实际控制人的禁止行为**：不得滥用权力，占用证券公司或客户的资产，损害证券公司或客户的合法权益。

考点 3：证券公司的设立与变更

(一) 证券公司的设立条件

1. 有符合法律、行政法规规定的公司章程；
2. 主要股东及公司的实际控制人具有良好的财务状况和诚信记录，最近三年无重大违法违规记录；
3. 有符合本法规定的公司注册资本；
4. 董事、监事、高级管理人员、从业人员符合本法规定的条件；
5. 有完善的风险管理与内部控制制度；
6. 有合格的经营场所、业务设施和信息技术系统；
7. 法律、行政法规和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

(二) 证券公司股东出资的规定

1. 出资方式

证券公司股东的非货币财产出资总额不得超过证券公司注册资本的 30%。但是，在证券公司经营过程中，证券公司的债权人将其债权转为证券公司股权的，不受前述规定的限制。

2. 验资

证券公司股东的出资，应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所验资并出具证明；出资中的非货币财产，应当经具有证券相关业务资格的资产评估机构评估。

(三) 成为持有证券公司 5%以上股权的股东、实际控制人资格的禁止性规定

1. 因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾 3 年；
2. 净资产低于实收资本的 50%，或或有负债达到净资产的 50%；
3. 不能清偿到期债务。

(四) 证券公司的业务范围

证券公司在设立时的业务范围应当与其财务状况、内部控制制度、合规制度和人力资源状况相适应。

1. 财务状况：证券公司的注册资本应当是实缴资本。
2. 内部控制制度



3. 合规制度：制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，防范合规风险的行为。

4. 人力资源状况

（五）证券公司的合并、分立、停业、解散或破产

证券公司合并、分立、停业、解散、破产，应当经国务院证券监督管理机构批准。

证券公司合并、分立的，国务院证券监督管理机构应当对合并、分立的申请进行审查，并在自受理之日起 3 个月内作出批准或不予批准的书面决定。

国务院证券监督管理机构应当对停业、解散、破产的申请进行审查，并在自受理之日起 30 个工作日内作出批准或不予批准的书面决定。

考点 4：证券公司的组织机构

（一）证券公司组织机构

1. 独立董事：不得在本证券公司担任董事会外的职务，不得与本证券公司存在可能妨碍其作出独立、客观判断的关系。

2. 薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会

证券公司经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种及以上业务的，其董事会应当设薪酬与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会，行使公司章程规定的职权。

证券公司董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会的，委员会负责人由独立董事担任。

3. 董事会秘书

证券公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的管理，按照规定或根据国务院证券监督管理机构、股东等有关单位或个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或信息披露事项。董事会秘书为证券公司高级管理人员。

4. 行使证券公司经营管理职权的机构

证券公司设立行使证券公司经营管理职权的机构，应当在公司章程中明确其名称、组成、职责和议事规则。该机构的成员为证券公司高级管理人员。

5. 合规负责人

证券公司设合规负责人，对证券公司经营管理行为的合法合规性进行审查、监督或检查。合规负责人为证券公司高级管理人员，由董事会决定聘任，并应当经国务院证券监督管理机构认可。合规负责人不得在证券公司兼任负责经营管理的职务。

证券公司解聘合规负责人，应当有正当理由，并自解聘之日起 3 个工作日内将解聘的事实和理由书面报告国务院证券监督管理机构。

（二）任职资格与离任审计

证券公司的法定代表人或高级管理人员离任的，证券公司应当对其进行审计，并自其离任之日起 2 个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构；证券公司的法定代表人或经营管理的主要负责人离任的，应当聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行审计。审计报告未报送国务院证券监督管理机构的，离任人员不得在其他证券公司任职。

考点 5：证券公司业务规则与风险控制的一般规定

（一）证券公司及其分支机构的业务经营

1. 外部约束

（1）业务的审批

证券公司及其境内分支机构经营的业务应当经国务院证券监督管理机构批准，不得经营未经批准的业务。

经国务院证券监督管理机构核准，取得经营证券业务许可证，证券公司可以经营下列部分或全部证券业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券融资融券；证券做市交易；证券自营；其他证券业务。根据《证券公司业务范围审批暂行规定》第七条的规定，证券公司设立时，中国证监会依照法定条件核准其业务范围。对新设公司核准的业务不超过 4 种，但

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



中国证监会另有规定的除外。

(2) 注册资本要求

证券公司经营证券经纪、证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务的，注册资本最低限额为人民币 5000 万元；经营证券承销与保荐、证券融资融券、证券做市交易、证券自营、其他证券业务之一的，注册资本最低限额为人民币 1 亿元；经营证券承销与保荐、证券融资融券、证券做市交易、证券自营、其他证券业务中两项以上的，注册资本最低限额为人民币 5 亿元。

(3) 禁止同业竞争

2 个以上的证券公司受同一单位、个人控制或相互之间存在控制关系的，不得经营相同的证券业务，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外。

2. 内部约束

(1) 防范和控制风险

证券公司从每年的业务收入中提取交易风险准备金，用于弥补证券经营的损失，其提取的具体比例由国务院证券监督管理机构会同国务院财政部门规定。

(2) 加强对分支机构的管理

证券公司应当对分支机构实行集中统一管理，不得与他人合资、合作经营管理分支机构，也不得将分支机构承包、租赁或委托给他人经营管理。

(二) 证券账户的开立与管理

1. 严格审查：同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名或名称应当一致。

2. 及时备案：应当自开户之日起 3 个交易日内报证券交易所备案。

3. 禁止提供他人

考点 6：证券公司客户资产的保护

(一) 证券公司客户资产的管理

1. 客户交易结算资金的管理

证券公司从事证券经纪业务，其客户的交易结算资金应当存放在指定商业银行，以每个客户的名义单独立户管理。指定商业银行的名单，由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构确定并公告。

2. 客户委托资产的管理

资产托管机构应当按照国务院证券监督管理机构的规定和证券资产管理合同的约定，履行安全保管客户的委托资产、办理资金收付事项、监督证券公司投资行为等职责。

(二) 证券公司客户资产的独立性

非因客户本身的债务或法律规定的其他情形，任何单位或个人不得对客户的交易结算资金、委托资产申请查封、冻结或强制执行。

(三) 证券公司客户资产不得用于提供融资或担保

证券公司不得以证券经纪客户或证券资产管理客户的资产向他人提供融资或担保。任何单位或个人不得强令、指使、协助、接受证券公司以其证券经纪客户或证券资产管理客户的资产提供融资或担保。

(四) 商业银行、资产托管机构和证券登记结算机构的监督职责

指定商业银行、资产托管机构和证券登记结算机构对超出《证券公司监督管理条例》规定的范围，动用客户的交易结算资金、委托资金和客户担保账户内的资金、证券的申请、指令，应当拒绝；发现客户的交易结算资金、委托资金和客户担保账户内的资金、证券被违法动用或有其他异常情况的，应当立即向国务院证券监督管理机构报告，并抄报有关监督管理机构。

(五) 证券公司客户资产不得动用的例外情形

1. 动用客户的交易结算资金或委托资金的情形

(1) 客户进行证券的申购、证券交易的结算或客户提款；

(2) 客户支付与证券交易有关的佣金、费用或税款；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(3) 法律规定的其他情形。

2. 动用客户担保账户内的证券或资金的情形

(1) 法定情形

客户担保账户内的证券或资金与其债务的比例低于规定的最低维持担保比例、证券公司通知客户在一定的期限内补交差额但客户未能按期交足差额，或到期未偿还融资融券债务的，证券公司应当立即按照约定处分其担保物。

(2) 约定情形：客户担保账户内的证券或资金被司法冻结等。

考点 7：证券公司的监督管理

(一) 信息、材料的报送

1. 定期报送

(1) 年度、月度报告的内容

证券公司应当自每一会计年度结束之日起 4 个月内，向国务院证券监督管理机构报送年度报告；自每月结束之日起 7 个工作日内，报送月度报告。

年度报告中包括财务会计报告、风险控制指标报告以及国务院证券监督管理机构规定的其他专项报告，应当经会计师事务所审计，并应当附有该会计师事务所出具的内部控制评审报告。

(2) 临时报告的内容

发生影响或可能影响证券公司经营管理、财务状况、风险控制指标或客户资产安全的重大事件的，证券公司应当立即向国务院证券监督管理机构报送临时报告。临时报告中，应当说明事件的起因、目前的状态、可能产生的后果和拟采取的相应措施。

(3) 报告的处理

对证券公司报送的年度报告、月度报告，国务院证券监督管理机构应当指定专人进行审核，并制作审核报告。审核人员应当在审核报告上签字。审核中发现问题的，国务院证券监督管理机构应当及时采取相应措施。

2. 不定期报送

国务院证券监督管理机构有权要求证券公司及其主要股东、实际控制人在指定的期限内提供有关信息、资料。证券公司及其主要股东、实际控制人向国务院证券监督管理机构报送或提供的信息、资料，必须真实、准确、完整。

3. 报送要求：真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二) 信息披露

依法向社会公开披露其基本情况、参股及控股情况、负债及或有负债情况、经营管理状况、财务收支状况、高级管理人员薪酬和其他有关信息。

(三) 检查

1. 询问证券公司的董事、监事、工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
2. 进入证券公司的办公场所或营业场所进行检查；
3. 查阅、复制与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿或毁损的文件、资料、电子设备予以封存；
4. 检查证券公司的计算机信息管理系统，复制有关数据资料。

(四) 行政监管措施

1. 对经营混乱情形的监督管理措施

- (1) 责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告；
- (2) 对证券公司及其有关董事、监事、高级管理人员、境内分支机构负责人给予谴责；
- (3) 责令处分有关责任人员，并报告结果；
- (4) 责令更换董事、监事、高级管理人员或限制其权利；
- (5) 对证券公司进行临时接管，并进行全面核查；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(6) 责令暂停证券公司或其境内分支机构的部分或全部业务、限期撤销境内分支机构。证券公司被暂停业务、限期撤销境内分支机构的，应当按照有关规定安置客户、处理未了结的业务。

2. 对违法控制证券公司 5%以上股权情形的监督管理措施

任何单位或个人未经批准，持有或实际控制证券公司 5%以上股权的，国务院证券监督管理机构应当责令其限期改正；改正前，相应股权不具有表决权。

考点 8：法律责任

(一) 违反规定持有或管理证券公司股权的法律责任

(二) 违反证券公司组织机构规定的法律责任

1. 合规负责人未履行报告义务的法律责任
2. 未按照规定进行审计并报送审计报告的法律责任

(三) 违反业务规则与风险控制一般规定的法律责任

1. 违反有关分支机构管理规定
2. 违反账户实名制规定
3. 违反了解客户原则或适当性原则
4. 违反有关合同签订规定的法律责任
5. 未按照规定编制并向客户送交对账单
6. 违反信息查询规定
7. 违反有关委托他人进行业务活动规定
8. 违向客户提供投资建议有关规定
9. 未按照规定提取一般风险准备金

(四) 违反证券经纪业务规定的法律责任

1. 违反规定从事证券经纪业务
2. 证券经纪人违反规定开展业务
3. 诱使客户进行不必要的证券交易
4. 违反规定收取费用

(五) 违反证券自营业务规定的法律责任

1. 未按照规定将证券自营账户报证券交易所备案
2. 违反规定委托他人代为买卖证券
3. 违反证券自营业务风险控制指标

(六) 违反证券资产管理业务规定的法律责任

1. 使用客户资产进行不必要的证券交易
2. 违反证券资产管理业务风险控制指标
3. 接受一个客户的单笔委托资产价值低于规定的最低限额
4. 违反隔离义务

(七) 违反客户资产的保护规定的法律责任

1. 未按照规定存放、管理客户的交易结算资金、委托资金和客户担保账户内的资金、证券
2. 证券公司股东、实际控制人强令、指使、协助、接受证券公司以证券经纪客户或证券资产管理客户的资产提供融资或担保
3. 证券公司、资产托管机构、证券登记结算机构违反规定动用客户的交易结算资金、委托资金和客户担保账户内的资金、证券
4. 资产托管机构、证券登记结算机构对违反规定动用委托资金和客户担保账户内的资金、证券的申请、指令予以同意、执行，或发现委托资金和客户担保账户内的资金、证券被违法动用而未向国务院证券监督管理机构报告

(八) 其他法律责任

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



1. 证券公司未按照规定公开披露信息，或公开披露的信息中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2. 证券公司控股或实际控制的企业、资产托管机构、证券服务机构未按照规定向国务院证券监督管理机构报送、提供有关信息、资料，或报送、提供的信息、资料中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

第二章 证券经营机构管理规范

第一节 公司治理、内部控制与合规管理

考点 1：证券公司治理

（一）证券公司治理的基本要求

1. 建立健全组织架构、明确职责划分
2. 不得侵犯客户合法权益
3. 建立完备的内部控制体系

（二）证券公司与股东之间关系的特别规定

1. 不得滥用权力
2. 不得超越职权
3. 依法维护证券公司独立性
4. 不得开展业务竞争
5. 关联交易不得损害公司利益：不得有以下行为发生
 - （1）持有股东的股权，但法律、行政法规或中国证监会另有规定的除外；
 - （2）通过购买股东持有的证券等方式向股东输送不当利益；
 - （3）股东违规占用公司资产；
 - （4）法律、行政法规或中国证监会禁止的其他行为。

（三）对证券公司董事会、监事会、高级管理人员的相关要求

1. 对董事、监事、高级管理人员任职资格、持续监管等方面的要求

经营证券经纪业务、证券资产管理业务、融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的证券公司，应当建立独立董事制度。其中，证券公司有下列情形之一的，独立董事人数不得少于董事人数的 1/4：

- （1）董事长、经营管理的主要负责人由同一人担任；
- （2）内部董事人数占董事人数 1/5 以上；
- （3）中国证监会认定的其他情形。

独立董事与公司其他董事任期相同，连任时间不得超过 6 年。任何人员最多可以在 2 家证券公司担任独立董事。

证券公司高级管理人员离任的，公司应当对其进行审计，并自其离任之日起 2 个月内将审计报告报送中国证监会派出机构；证券公司的法定代表人或经营管理的主要负责人离任的，应当聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行审计。未报送审计报告的，离任人员不得在其他证券公司任职。

2. 对董事会的要求

证券公司设董事会的，内部董事人数不得超过董事人数的 1/2。证券公司可以聘请外部专业人士担任董事。

证券公司董事会每年至少召开两次会议。

董事会表决有关关联交易的议案时，与交易对方有关联关系的董事应当回避。该次董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项提交股东（大）会审议。

3. 对董事会专门委员会的要求

审计委员会中独立董事的人数不得少于 1/2，并且至少有 1 名独立董事从事会计工作 5 年以上。薪酬与提名委员会、审计委员会的负责人应当由独立董事担任。

（1）薪酬与提名委员会的主要职责

- ①对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；

- ②对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；
- ③对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；
- ④公司章程规定的其他职责。

（2）审计委员会的主要职责

①监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；

- ②提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；
- ③负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- ④公司章程规定的其他职责。

（3）风险控制委员会的主要职责

- ①对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；
- ②对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；
- ③对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
- ④对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；
- ⑤公司章程规定的其他职责。

证券公司董事会设合规委员会的，前述职责中有关合规管理的职责可以由合规委员会行使。

4. 对监事会的要求

证券公司监事有权了解公司经营情况，并承担相应的保密义务。证券公司监事会可要求公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席监事会会议，回答问题。监事会可根据需要对公司财务情况、合规情况进行专项检查，必要时可聘请外部专业人士协助。

5. 对高级管理人员的要求

高级管理人员不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产。证券公司高级管理人员不得在其他营利性机构兼职。

证券公司分管合规管理、风险管理、稽核审计部门的高级管理人员，不得兼任或分管与合规管理、风险管理、稽核审计职责相冲突的职务或部门。证券公司高级管理人员应当支持合规管理、风险管理、稽核审计部门的工作。

（四）证券公司与客户关系的基本原则

证券公司对客户负有诚信义务，不得侵犯客户的财产权、选择权、公平交易权、知情权及其他合法权益。

不得挪用、侵占客户资金。保守客户秘密。履行法定信息披露义务。完善客户沟通、投诉处理机制。履行公司财务报告披露义务。

考点 2：证券公司内部控制

（一）证券公司内部控制的基本要求

1. 内部控制应当贯彻的原则

（1）健全：内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖证券公司的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞。

（2）合理：内部控制应当符合国家有关法律法规和中国证监会的有关规定，与证券公司经营规模、业务范围、风险状况及证券公司所处的环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标。

（3）制衡：证券公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制；前台业务运作与后台管理支持适当分离。

（4）独立：承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于证券公司其他部门。

2. 内部控制制度机制建设的基本要求

（1）树立合法合规经营的理念和风险控制优先的意识，健全证券公司行为准则和员工道德规范，营造

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



合规经营的制度文化环境。

(2) 采取切实有效的措施杜绝挪用客户交易结算资金、客户委托管理的资产及客户托管的证券等行为，确保客户资产的安全完整。

(3) 根据经营环境的变化，建立动态的净资本监控机制，确保净资本符合有关监管指标的要求。

(4) 加强法人统一管理，建立具体、明确、合理的授权、检查和逐级问责制度，明确界定部门、分支机构的目标、职责和权限，确保其在授权范围内行使经营管理职能。证券公司业务授权应当采取书面形式。

(5) 主要业务部门之间建立健全隔离墙制度，确保经纪、自营、受托投资管理、投资银行、研究咨询等业务相对独立。电脑部门、财务部门、监督检查部门与业务部门的人员不得相互兼任，资金清算人员不得由电脑部门人员和交易部门人员兼任。

(6) 不断完善业务、财务、人力资源等综合信息管理系统，根据自身实际加强业务运作的后台管理，完善集中清算、集中核算、客户资料集中管理等制度。提高实时预警、监控、防范风险的能力。

(7) 建立业务风险识别、评估和控制的完整体系，运用包括敏感性分析在内的多种手段，对信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、技术风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控，明确风险管理流程和风险化解方法。

(8) 建立健全包括授权管理、岗位职责、监督检查、考核奖惩等在内的各项内部管理制度。对经纪、自营、投资银行、受托投资管理、研究咨询以及创新业务等制定统一的业务流程和操作规程，针对业务的主要风险点和风险性质，制定明确的控制措施。

(9) 大力加强自有资金和客户资金的风险控制，建立自有资金运用的决策、审核、批准、监控相分离的管理体系，加强资金额度控制和资金使用的日常监控，对资金异常变动和大额资金存取等行为重点监控。

(10) 真实、全面、及时地记载各项业务，充分发挥会计的核算监督职能，确保信息资料的真实与完整；建立完备的业务台账系统，并通过业务台账系统和会计核算系统交叉印证，防止出现账外经营、账目不清等问题。

(11) 按照专人管理、相互牵制、适当审批、严格登记的原则，加强对合同、票据、印章、密押等的管理。

(12) 加强对各类档案包括各种会议记录与决议、经营协议、客户资料、交易记录、凭证账表、投诉与纠纷处理记录以及各类法规、制度等档案的妥善保管和分类管理。

(13) 建立危机处理机制和程序，制订切实有效的应急应变措施和预案。

3. 内部控制的组织结构要求

(1) 建立重要一线岗位双人、双职、双责为基础的第一道防线，并加强对单人单岗业务的监控。与资金、有价证券、重要空白凭证、业务合同、印章等直接接触的岗位和涉及信息系统安全的岗位，应当实行双人负责制。

(2) 建立相关部门、相关岗位之间相互制衡、监督的第二道防线。不同部门应有明确的职责分工，不相容职务应适当分离。

(3) 建立独立的监督检查部门对各项业务、各部门、各分支机构、各岗位全面实施监控、检查和反馈的第三道防线。

(二) 证券公司各类业务内部控制的主要内容

1. 经纪业务内部控制

证券公司经纪业务内部控制应重点防范挪用客户交易结算资金及其他客户资产、非法融入融出资金以及结算风险等。

2. 自营业务内部控制

证券公司应加强自营业务投资决策、资金、账户、清算、交易和保密等的管理，重点防范规模失控、决策失误、超越授权、变相自营、账外自营、操纵市场、内幕交易等的风险。

3. 投资银行类业务内部控制

建立健全内部控制体系和机制，保障内部控制有效执行。在对投资银行类业务进行内部控制时，应重

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



点防范因管理不善、权责不明、未勤勉尽责等原因导致的法律风险、财务风险及道德风险，杜绝虚假承销行为。

(1) 组织体系方面，证券公司应当构建清晰、合理的投资银行类业务内部控制组织架构，建立分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的三道内部控制防线：

①项目组、业务部门为内部控制的第一道防线。项目组应当诚实守信、勤勉尽责开展执业活动；业务部门应当加强对业务人员的管理，确保其规范执业。

②质量控制为内部控制的第二道防线，应当对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题。

③内核、合规、风险管理等部门或机构为内部控制的第三道防线，应当通过介入主要业务环节、把控关键风险节点，实现公司层面对投资银行类业务风险的整体管控。

(2) 内部控制保障方面：

应当建立健全投资银行类业务制度体系，对各类业务活动制定全面、统一的业务管理制度和操作流程，并及时更新、评估和完善。

投资银行类业务专职内部控制人员数量不得低于投资银行类业务人员总数的 1/10。

应当建立内部控制人员回避制度，明确回避的情形。

内部控制执行效果评估每年不得少于 1 次。对于因投资银行类业务涉嫌违法违规而被中国证监会立案调查的证券公司，应当在 45 日内对内部控制执行效果进行评估。证券公司应当于评估工作完成后 30 日内向中国证监会相关派出机构报送内部控制执行有效性评估报告，说明评估及整改情况。

4. 受托投资管理业务内部控制

证券公司在建立健全受托投资管理业务内部控制体制机制时，应重点防范规模失控、决策失误、越权操作、账外经营、挪用客户资产和其他损害客户利益的行为以及保本保底所导致的风险。

5. 研究咨询业务内部控制

证券公司在对研究咨询业务进行内部控制的过程中，应重点防范传播虚假信息、误导投资者、无资格执业、违规执业，以及利益冲突等的风险。

6. 证券投资顾问业务内部控制

证券投资顾问业务是证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或间接获取经济利益的经营活动。

(三) 证券公司业务创新的相关规定

1. 建立完整的业务创新工作程序，严格内部审批程序，对可行性研究、产品或业务设计、风险管理、运作与实施方案等作出明确要求，并经董事会批准。

2. 在可行性研究的基础上，及时与中国证监会沟通，履行创新业务的报备（报批）程序。

3. 对创新业务设计科学合理的流程，制定风险控制措施及相应财务核算、资金管理办法。

4. 注重业务创新的过程控制，及时纠正偏离目标行为。

(四) 证券公司内部控制的监督、检查与评价机制

证券公司应当建立合理的内部控制监督、检查与评价机制，确保内部控制的有效性。证券公司应明确董事会、监事会、经理人员等各层级的内部控制职责。

1. 董事会负责督促、检查和评价证券公司各项内部控制制度的建立与执行情况，对内部控制的有效性负最终责任；每年至少进行一次全面的内部控制检查评价工作，并形成相应的专门报告。董事会应对中国证监会、外部审计机构和证券公司监督检查部门等对证券公司内部控制提出的问题和意见认真研究并督促落实。

2. 监事会应对董事会、经理人员履行职责的情况进行监督，对证券公司财务情况和内部控制建设及执行情况实施必要的检查，督促董事会、经理人员及时纠正内部控制缺陷，并对督促检查不力等情况承担相应责任。

3. 经理人员负责建立健全责任明确、程序清晰的组织结构，组织实施各类风险的识别与评估，建立健



全有效的内部控制机制和内部控制制度，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题，并对内部控制不力及不及时纠正内部控制缺陷等承担相应责任。

证券公司应有高级管理人员专门负责证券公司内部控制的监督、检查与评价工作。该高级管理人员和监督检查部门负责人可列席证券公司任何会议。负责监督检查部门的高级管理人员不得兼管业务部门。

4. 业务部门和分支机构的负责人负责对其业务范围内的具体作业程序和风险控制措施进行自我检查和评价，并接受证券公司上级管理部门和监督检查部门的业务检查和指导。

5. 直接从事业务经营活动的业务部门和分支机构的相关人员有义务向证券公司报告内部控制的缺陷，并及时加以纠正。相关人员应对违反职责范围内的内部控制导致的风险和损失承担首要责任。

考点 3：证券公司合规管理

（一）证券公司合规、合规管理及合规风险的概念

证券公司的合规：证券公司及其工作人员的经营管理和执业行为符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的职业道德和行为准则。

证券公司的合规管理：证券公司制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制，防范合规风险的行为。

证券公司的合规风险：因证券公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

（二）证券公司合规经营的基本原则与应遵守的基本要求

证券公司开展各项业务，应当遵循合规经营、勤勉尽责，坚持客户利益至上原则。

证券公司的合规应当覆盖所有业务，各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（三）证券公司合规管理基本制度

合规管理的基本制度应当明确合规管理的目标、基本原则、机构设置及其职责、履职保障、合规考核、违法违规行及合规风险隐患的报告、处理和责任追究等内容。

（四）证券公司经营管理各层级及全体工作人员的合规管理职责

1. 证券公司董事会的合规管理职责

证券公司董事会决定本公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任。

2. 监事会或监事的合规管理职责

（1）对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；

（2）对发生重大合规风险负有主要责任或领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）公司章程规定的其他合规管理职责。

3. 经营管理主要负责人的合规管理职责

证券公司经营管理主要负责人对公司合规运营承担责任。

4. 其他高级管理人员的合规管理职责

证券公司其他高级管理人员对其分管领域的合规运营承担责任。

5. 下属各单位负责人的合规管理职责

证券公司各部门、各分支机构和各层级子公司负责人负责落实本单位的合规管理目标，对本单位合规运营承担责任。

6. 全体工作人员的合规管理职责

证券公司全体工作人员应当对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责。

（五）证券公司合规负责人的职责

1. 合规负责人进行合规审查、合规检查的规定

（1）合规审查

合规负责人应当对证券公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查，并出具书面合规审查意见。

（2）合规检查

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



证券公司应当按照监管机构及自律组织的要求、公司相关制度规定及管理需要，对下属各单位及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行检查。

2. 合规负责人对公司违法违规行为或合规风险隐患的处理规定

合规负责人发现证券公司存在违法违规行为或合规风险隐患的，应当按照如下办法处理：依照公司章程规定及时向董事会、经营管理主要负责人报告，提出处理意见，并督促整改；合规负责人应当同时督促公司及时向中国证监会相关派出机构报告；公司未及时报告的，应当直接向中国证监会相关派出机构报告；有关行为违反行业规范和自律规则的，还应当向有关自律组织报告。

（六）证券公司合规部门、合规管理人员的相关规定

1. 合规部门的设立及人员配备

证券公司应当设立合规部门，作为合规负责人领导的办事机构承担合规管理职责。

合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%，且不得少于5人。

2. 业务部门、分支机构合规管理人员配备

证券公司业务部门、分支机构应当配备具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历，具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能的合规管理人员。合规管理人员可以兼任与合规管理职责不相冲突的职务。证券公司从事自营、投资银行、债券等合规风险管控难度较大的部门、工作人员人数在15人以上的分支机构以及证券公司异地总部等，应当配备专职合规管理人员。

（七）证券公司合规负责人和合规管理人员的独立性原则

1. 保障合规负责人考核和任免的独立性。
2. 保障合规负责人的知情权。
3. 保障合规负责人的权威性。
4. 强化合规负责人对合规管理人员的考核权。
5. 明确合规负责人考核公司有关主体的合规管理工作。
6. 保障合规负责人及其他合规管理人员的薪酬待遇。
7. 明确中国证监会和自律组织的外部支持。

（八）证券公司合规报告的内容规定

1. 证券公司和各层级子公司合规管理的基本情况；
2. 合规负责人及合规部门履行合规管理职责情况；
3. 公司违法违规行为、合规风险的发现、监管部门和自律组织处罚及整改情况；
4. 合规管理有效性的评估及整改情况；
5. 合规人员配置情况、合规性专项考核情况、合规负责人及合规管理人员薪酬保障落实情况；
6. 中国证监会及其派出机构要求或证券基金经营机构认为需要报告的其他内容。

证券公司的董事、高级管理人员应当对年度合规报告签署确认意见，保证报告的内容真实、准确、完整；对报告内容有异议的，应当注明意见和理由。

（九）证券公司及有关人员违反合规管理规定的监管措施

证券公司违反规定的，中国证监会可以采取出具警示函、责令定期报告、责令改正、监管谈话等行政监管措施；对直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他责任人员，可以采取出具警示函、责令参加培训、责令改正、监管谈话、认定为不适当人选等行政监管措施。

合规负责人违反规定的，中国证监会可以采取出具警示函、责令参加培训、责令改正、监管谈话、认定为不适当人选等行政监管措施。

证券公司通过有效的合规管理，主动发现违法违规行为或合规风险隐患，积极妥善处理，落实责任追究，完善内部控制制度和业务流程并及时向中国证监会或其派出机构报告的，依法从轻、减轻处理；情节轻微并及时纠正违法违规行为或避免合规风险，没有造成危害后果的，不予追究责任。对于证券公司的违法违规行为，合规负责人已经按照规定尽职履行审查、监督、检查和报告职责的，不予追究责任。



考点 4：证券公司信息隔离墙制度

（一）信息隔离墙的一般规定

1. 敏感信息的基本概念：内幕信息及其他未公开信息。

下列信息皆属内幕信息：

- （1）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- （2）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%，或公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的 30%；
- （3）公司订立重要合同、提供重大担保或从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
- （4）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
- （5）公司发生重大亏损或重大损失；
- （6）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- （7）公司的董事、1/3 以上监事或经理发生变动，董事长或经理无法履行职责；
- （8）持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或相似业务的情况发生较大变化；
- （9）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或依法进入破产程序、被责令关闭；
- （10）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；
- （11）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
- （12）公司股权结构或生产经营状况发生重大变化；
- （13）公司债券信用评级发生变化；
- （14）公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；
- （15）公司发生未能清偿到期债务的情况；
- （16）公司新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
- （17）公司放弃债权或财产超过上年末净资产的 10%；
- （18）公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失。
- （19）国务院证券监督管理机构规定的其他事项

“未公开信息”：金融机构从业人员及有关监管部门、行业协会工作人员，利用职务便利获取的，与证券、期货交易有关的内幕信息以外的其他未公开的信息。

2. 证券公司管理敏感信息的基本原则

证券公司应当按照需知原则管理敏感信息，确保敏感信息仅限于存在合理业务需求或管理职责需要的工作人员知悉。

“需知原则”是信息隔离墙制度中敏感信息管理的核心原则，有需要方享有知情权。敏感信息应仅限于“需要知悉”的人知悉，即仅限于存在合理业务需求或管理职责需要的工作人员才可获得相关敏感信息。

3. 证券公司敏感信息保密要求

证券公司应当采取保密措施，防止敏感信息的不当流动和使用。

证券公司发现内幕信息泄露的，应当视具体情况立即采取将有关工作人员纳入跨墙管理、促使内幕信息公开或对相关业务活动进行限制等措施。

4. 物理隔离及系统隔离

证券公司应当确保保密侧业务与公开侧业务之间的办公场所和办公设备封闭和相互独立，信息系统相互独立或实现逻辑隔离。

保密侧业务：证券公司基于业务需要可以或应当接触和获取内幕信息的证券承销与保荐及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等业务。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



公开侧业务：保密侧业务之外的其他业务。

（二）证券公司信息隔离墙制度建立和执行的职责分工

1. 证券公司董事会和经营管理的主要负责人对公司信息隔离墙制度的总体有效性负最终责任；
2. 各业务部门和分支机构的负责人对本部门和本机构执行信息隔离墙制度的有效性承担管理责任；
3. 证券公司工作人员对本人在执业活动中遵守信息隔离制度承担直接责任；
4. 合规总监和合规部门负责协助董事会和高级管理人员建立和执行信息隔离墙制度，并负有审查、监督、检查、咨询和培训等职责。

（三）跨越信息隔离墙管理

1. 基本要求

证券公司公开侧业务的工作人员需参与保密侧业务并接触内幕信息的，或公开侧业务的工作人员被动接触到保密侧业务的内幕信息的，应当履行跨墙审批程序。

2. 跨墙管理

（1）跨墙申请和审批

证券公司保密侧业务部门需要公开侧业务部门派员跨墙进行业务协作的，应当事先向跨墙人员所属部门和合规部门提出申请，并经其审批同意。

（2）跨墙人员行为规范及监督管理

跨墙人员在跨墙期间不应泄露或不当使用跨墙后知悉的内幕信息，不应获取与跨墙业务无关的内幕信息。

证券公司有关部门应当分工合作，对跨墙人员的行为进行监督管理。合规部门负责记录跨墙情况，向跨墙人员提示跨墙行为规范，并会同提出跨墙申请的业务部门和跨墙人员所属部门对跨墙人员行为进行监控。

（3）回墙

跨墙人员在跨墙活动结束后且获取的内幕信息已公开或不再具有重大影响后方可回墙。

3. 墙上人员的管理

因履行管理职责需要知悉内幕信息的工作人员处于信息隔离墙的墙上。证券公司应建立相应的墙上人员管理制度，明确墙上人员的范围及其行为规范，防止墙上人员泄露或不当使用内幕信息。

（四）证券公司观察名单、限制名单管理的基本要求

1. 观察名单

（1）基本要求

证券公司已经或可能掌握内幕信息的，应当将内幕信息所涉公司或证券列入观察名单。

观察名单属于高度保密的名单，仅限于履行相关管理和监控职责的工作人员知悉。

观察名单并不影响证券公司正常开展业务，但证券公司应当对于列入观察名单的公司或证券有关的相关业务活动实施监控，发现异常情况，及时调查处理。

（2）观察名单的进入时点

①证券公司开展保密侧业务时，应当在与客户发生实质性接触后的适当时点，将相关项目所涉公司或证券列入观察名单。此处所指的适当时点，以与客户签署保密协议、对项目立项、进场开展工作和实际获知项目内幕信息中较早者为准。

②当证券自营或证券资产管理业务对某一上市公司股票持有量占其已发行股份一定比例时，证券公司应当将该证券列入观察名单，必要时列入限制名单。

2. 限制名单

（1）基本要求

证券公司采取信息隔离和披露措施难以有效管理利益冲突的，应当将敏感信息所涉公司或证券列入限制名单。

（2）限制名单的进出时点

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



①担任首次公开发行股票项目的上市辅导人、保荐机构或主承销商的，为担任前述角色的信息公开之日；

②担任上市公司股权类再融资项目，可转换公司债券、可交换公司债券等具有股票衍生品性质的债权类再融资项目或并购重组项目保荐机构、主承销商或财务顾问，为项目公司首次对外公告该项目之日。

③中国证监会、证券业协会和交易所另有规定的，从其规定。

证券公司可以根据实际需要，将列入限制名单的时点前移，但不应造成内幕信息的泄露和不当流动。

证券公司在确认不再拥有与项目有关的内幕信息后，可以将该项目公司和与其有重大关联的公司或证券从限制名单中删除。

（3）限制措施

对因保密侧业务而列入限制名单的公司或证券，证券公司应当禁止与其有关的发布证券研究报告、证券自营买卖、另类投资等业务。

证券公司可以根据公司实际需要，在公开侧业务之间或保密侧业务之间采取信息隔离、跨墙、观察名单、限制名单等措施，防范敏感信息的不当流动和使用。

（五）其他信息隔离墙管理要求

1. 发布证券研究报告业务信息隔离墙管理要求

（1）静默期安排

①担任发行人股票首次公开发行的保荐机构、主承销商，自确定并公告发行价格之日起 40 日内，不得发布与该发行人有关的证券研究报告；

②担任上市公司股票增发、配股、发行可转换公司债券等再融资项目的保荐机构、主承销商或财务顾问，自确定并公告公开发行价格之日起 10 日内，不得发布与该上市公司有关的证券研究报告；

③担任上市公司并购重组财务顾问，在经营机构的合规部门将该上市公司列入相关限制名单期间，按照合规管理要求限制发布与该上市公司有关的证券研究报告。

（2）证券研究报告保密措施

证券公司应当对尚未公开发布的证券研究报告采取保密措施。除下列情形外，证券公司不得允许任何人在报告发布前接触报告或对报告内容产生影响：

①公司内部有关工作人员对报告进行质量管理、合规审查和按照正常业务流程参与报告制作发布的；

②研究对象和公司保密侧业务工作人员为核实事实而仅接触报告草稿有关内容的。

③证券公司不应在报告发布前向研究对象和公司保密侧业务部门提供研究摘要、投资评级或目标价格等内容。

（3）绩效考评和激励措施

证券公司对研究部门及其研究人员的绩效考评和激励措施，不应与保密侧业务部门的业绩挂钩。保密侧业务部门及其分管负责人不应参与对研究人员的考评。

2. 禁止自营、资管联合调研、相互委托调研

3. 母子公司间、子公司间参照适用

（六）利益冲突管理

1. 利益冲突管理机制

证券公司应当建立利益冲突管理机制。对各项业务活动中可能产生的利益冲突进行识别、评估和管理。

2. 利益冲突管理措施及原则

证券公司在对相关业务进行限制时，应当遵循客户利益优先和公平对待客户的原则。

3. 人员岗位隔离

证券公司有关业务的决策机构应当实行回避制度，防范可能产生的利益冲突。

考点 5：证券公司分类监管

（一）证券公司分类监管的评价指标体系及评价方法

证券公司分类监管评价首先设定正常经营的证券公司基准分为 100 分。在基准分的基础上，根据证券



公司风险管理能力评价指标与标准、持续合规状况、业务发展状况等方面情况，进行相应加分或扣分以确定证券公司的评价计分。分类评价每年进行一次，评价期为上一年度5月1日至本年度4月30日。

其中，风险管理能力主要根据资本充足、公司治理与合规管理、全面风险管理、信息技术管理、客户权益保护、信息披露六类评价指标进行评价，体现证券公司流动性风险、合规风险、市场风险、信用风险、技术风险及操作风险等管理能力。

证券公司持续合规状况主要根据司法机关采取的刑事处罚措施、中国证监会及其派出机构采取的行政处罚措施、行政监管措施及证券期货行业自律组织纪律处分、自律管理措施等情况进行评价。

证券公司业务发展状况主要根据证券公司经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、综合实力、机构客户服务能力、财富管理能力、境外业务、信息技术管理等方面的情况进行评价。

(二) 基于分类监管要求划分的证券公司基本类别

1. 基本类别划分

中国证监会根据证券公司评价计分的高低，将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E五大类十一个级别。其中，C级是正常经营状态的最低等级。

被依法采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管、行政重组等风险处置措施的证券公司，评价计分为0分，定为E类公司。评价计分低于60分的证券公司，定为D类公司。

中国证监会每年根据行业发展情况，结合以前年度分类结果，事先确定A、B、C三大类别公司的相对比例，并根据评价计分的分布情况，具体确定各类别、各级别公司的数量：

- (1) A类公司风险管理能力在行业内最高，能较好地控制新业务、新产品方面的风险；
- (2) B类公司风险管理能力在行业内较高，在市场变化中能较好地控制业务扩张的风险；
- (3) C类公司风险管理能力与其现有业务相匹配；
- (4) D类公司风险管理能力低，潜在风险可能超过公司可承受范围；
- (5) E类公司潜在风险已经变为现实风险，已被采取风险处置措施。

2. 基本类别的调整

证券公司在评价期内发生重大风险事件或公司治理与内部控制严重失效，或没有按规定真实、准确、完整地报告公司控股股东和实际控制人信息及变动情况的，可视情节下调公司分类结果级别。

证券公司在评价期内存在挪用客户资产、违规委托理财、财务信息虚假、恶意规避监管或股东虚假出资、抽逃出资等违法违规行为的，将公司分类结果下调3个级别；情节严重的，将公司分类结果直接认定为D类。

证券公司在自评时，若不如实标注存在问题，存在遗漏、隐瞒等情况，将在应扣分事项上加扣扣分；自评时存在隐瞒重大事项或报送、提供的信息和资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，将视情节轻重将公司分类结果下调1至3个级别；证券公司未在规定日期之前上报自评结果的，将公司分类结果下调1个级别；未在确定分类结果期限之前上报自评结果的，将公司分类结果直接认定为D类。

第二节 证券公司风险管理

考点1：证券公司风险控制指标管理

(一) 证券公司风险控制指标管理基本规定

1. 风险控制指标体系

证券公司风险控制指标体系以净资本和流动性为核心，主要包括净资本、风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率等。

主要风险控制指标	基本计算方法
净资本	核心净资本+附属净资本
风险覆盖率	净资本/各项风险资本准备之和 X100%
资本杠杆率	核心净资本/表内外资产总额 X100%
流动性覆盖率	优质流动性资产/未来30日内现金净流出 X100%

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



净稳定资金率	可用稳定资金/所需稳定资金 X100%
--------	---------------------

净资本由核心净资本和附属净资本构成。

核心净资本是在净资产的基础上，扣除资产项目的风险调整和或有负债的风险调整，再扣除或加上中国证监会认定或核准的其他调整项目。

附属净资本是在将长期次级债按照规定比例计入净资本的基础上，扣除或加上中国证监会认定或核准的其他调整项目。

风险覆盖率等于净资本除以各项风险资本准备之和。

资本杠杆率等于核心净资本除以表内外资产总额。

流动性覆盖率等于优质流动性资产除以未来 30 天现金净流出量。

净稳定资金率等于可用稳定资金除以所需稳定资金。

2. 基本要求

证券公司应当根据自身资产负债状况和业务发展情况，建立动态的风险控制指标监控和资本补足机制，确保净资本等各项风险控制指标在任一时点都符合规定标准。

（二）证券公司从事相关证券业务的净资本标准

证券公司经营证券经纪业务的，其净资本不得低于人民币 2000 万元。

证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币 5000 万元。

证券公司经营证券经纪业务，同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一的，其净资本不得低于人民币 1 亿元。

证券公司经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的，其净资本不得低于人民币 2 亿元。

（三）证券公司应持续符合的风险控制指标标准

- （1）风险覆盖率不得低于 100%；
- （2）资本杠杆率不得低于 8%；
- （3）流动性覆盖率不得低于 100%；
- （4）净稳定资金率不得低于 100%。

（四）风险控制指标报告相关要求

证券公司应当至少每半年经主要负责人、首席风险官签署确认后，向公司全体董事报告一次公司净资本等风险控制指标的具体情况和达标情况。

证券公司应当至少每半年经董事会签署确认，向公司全体股东报告一次公司净资本等风险控制指标的具体情况和达标情况，并至少获得主要股东的签收确认证明文件。

净资本指标与上月相比发生 20%以上不利变化或不符合规定标准时，证券公司应当在 5 个工作日内向公司全体董事报告，10 个工作日内向公司全体股东报告。

证券公司应当在每月结束之日起 7 个工作日内，向中国证监会及其派出机构报送月度风险控制指标监管报表。

证券公司的净资本等风险控制指标与上月相比发生不利变化超过 20%的，应当在该情形发生之日起 3 个工作日内，向中国证监会及其派出机构报告，说明基本情况和变化原因。

证券公司的净资本等风险控制指标达到预警标准或不符合规定标准的，应当分别在该情形发生之日起 3 个、1 个工作日内，向中国证监会及其派出机构报告，说明基本情况、问题成因以及解决问题的具体措施和期限。

（五）监管措施

1. 风险控制指标监管报表报送或编制方面问题的监管措施

证券公司未按照监管部门要求报送风险控制指标监管报表，或风险控制指标监管报表存在重大错报、漏报以及虚假报送情况，中国证监会及其派出机构可以根据情况采取出具警示函、责令改正、监管谈话、

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



责令处分有关人员等监管措施。

2. 风险控制指标不符合规定标准的监管措施

证券公司净资本或其他风险控制指标不符合规定标准的，派出机构应当责令公司限期改正，在 5 个工作日内制定并报送整改计划，整改期限最长不超过 20 个工作日；证券公司未按时报送整改计划的，派出机构应当立即限制其业务活动。

考点 2：证券公司全面风险管理

（一）全面风险管理的含义

全面风险管理：证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。

全面风险管理包含“全员”的含义，要求证券公司董事会、经理层以及全体员工，从上到下，共同参与风险管理。

全面风险管理包含对“全部风险”进行管理的含义，要求对各类风险进行管理，要求管理的风险包括但不限于流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等。

全面风险管理包含开展风险管理的“全部活动”的含义，要求对风险进行准确识别、审慎评估、动态监控和及时应对。

全面风险管理包含对风险进行“全程管理”的含义。

（二）全面风险管理体系的内容和覆盖范围

全面风险管理体系应当包括可操作的管理制度、健全的组织架构、可靠的信息技术系统、量化的风险指标体系、专业的人才队伍、有效的风险应对机制。证券公司应当建立健全与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。

（三）全面风险管理的文化

证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制。

（四）全面风险管理的责任主体

1. 董事会的风险管理职责

- （1）推进风险文化建设；
- （2）审议批准公司全面风险管理的基本制度；
- （3）审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；
- （4）审议公司定期风险评估报告；
- （5）任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；
- （6）建立与首席风险官的直接沟通机制；
- （7）公司章程规定的其他风险管理职责。

董事会可授权其下设的风险管理专业委员会履行其全面风险管理的部分职责。

2. 监事会的风险管理职责

证券公司监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

3. 经理层的风险管理职责

- （1）制定风险管理制度，并适时调整。
- （2）建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制。
- （3）制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理。
- （4）定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (5) 建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系。
- (6) 建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制。
- (7) 风险管理的其他职责。

证券公司应当任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作。首席风险官不得兼任或分管与其职责相冲突的职务或部门。

4. 风险管理部门的职责

证券公司应当指定或设立专门部门履行风险管理职责，在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

流动性风险、声誉风险等风险管理工作可由证券公司其他相关部门负责。

5. 各业务部门、分支机构和子公司的风险管理职责

证券公司各业务部门、分支机构及子公司负责人应当全面了解并在决策中充分考虑与业务相关的各类风险，及时识别、评估、应对、报告相关风险，并承担风险管理的直接责任。

6. 员工的风险管理职责

证券公司每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。包括但不限于：通过学习、经验积累增强风险意识；谨慎处理工作中涉及的风险因素；发现风险隐患时主动应对并及时履行报告义务。

(五) 首席风险官及风险管理部门的履职保障

证券公司应当保障首席风险官能够充分行使履行职责所必需的知情权。

证券公司风险管理部门具备 3 年以上的证券、金融、会计、信息技术等有关领域工作经历的人员占公司总部员工比例应不低于 2%。

证券公司承担管理职能的业务部门应当配备专职风险管理人员，风险管理人员不得兼任与风险管理职责相冲突的职务。

(六) 将子公司风险管理纳入统一体系的要求

子公司风险管理工作负责人应由证券公司首席风险官考核，考核权重不低于 50%。

(七) 风险管理的政策和机制

1. 风险管理的制度与落实要求

证券公司应当制定并持续完善风险管理制度，明确风险管理的目标、原则、组织架构、授权体系、相关职责、基本程序等，并针对不同风险类型制定可操作的风险识别、评估、监测、应对、报告的方法和流程。证券公司应当通过评估、稽核、检查和绩效考核等手段保证风险管理制度的贯彻落实。

2. 授权管理体系的要求

证券公司应当建立健全授权管理体系，确保公司所有部门、分支机构及子公司在被授予的权限范围内开展工作，严禁越权从事经营活动。通过制度、流程、系统等方式，进行有效管理和控制，并确保业务经营活动受到制衡和监督。

3. 建立风险指标体系的要求

证券公司应当制定包括风险容忍度和风险限额等的风险指标体系，并通过压力测试等方法计量风险、评估承受能力、指导资源配置。风险指标应当经公司董事会、经理层或其授权机构审批并逐级分解至各部门、分支机构和子公司，证券公司应对分解后指标的执行情况进行监控和管理。

4. 开展新业务的风险管理的要求

证券公司应当建立针对新业务的风险管理制度和流程，明确需满足的条件和公司内部审批路径。新业务应当经风险管理部门评估并出具评估报告。

5. 风险管理应急机制要求

证券公司应当针对流动性危机、交易系统事故等重大风险和突发事件建立风险应急机制，明确应急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序，并通过压力测试、应急演练等机制进行持续改进。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



6. 风险管理与绩效考核的要求

证券公司应当建立与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，保障全面风险管理的有效性。

7. 风险管理与信息管理的要求

证券公司应当全面、系统、持续地收集和分析可能影响实现经营目标的内外部信息，识别公司面临的风险及其来源、特征、形成条件和潜在影响，并按业务、部门和风险类型等进行分类。

8. 风险管理机制的相关要求

- (1) 建立评估标准并进行风险控制。
- (2) 建立逐日盯市等机制并进行报告。
- (3) 建立压力测试机制并实施。
- (4) 选择与公司风险偏好相适应的应对策略与机制。
- (5) 建立在各层级畅通的风险沟通机制。

9. 风险管理工作的报告要求

经理层应当向董事会定期报告公司风险状况，重大风险情况应及时报告。

(八) 中国证券业协会就全面风险管理实施的自律管理

中国证券业协会可以对证券公司全面风险管理情况进行评估和检查，证券公司应予以配合。证券公司违反《证券公司全面风险管理规范》的，中国证券业协会依据《中国证券业协会自律管理措施和纪律处分实施办法》对公司及相关负责人采取自律管理措施。

考点 3：证券公司流动性风险管理

(一) 证券公司流动性风险的定义

流动性风险：证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

(二) **证券公司流动性风险管理的目标：**建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

(三) **证券公司流动性风险管理应遵循的原则：**全面性、审慎性和预见性原则。

(四) 证券公司流动性风险管理的组织架构及职责

1. 董事会的流动性风险管理职责

证券公司董事会应承担流动性风险管理的最终责任，负责审核批准公司的流动性风险偏好、政策、信息披露等风险管理重大事项，持续关注流动性风险状况并对流动性管理情况进行监督检查。

2. 经理层的流动性风险管理职责

证券公司经理层应确定流动性风险管理组织架构，明确各部门职责分工；确保公司具有足够的资源，独立、有效地开展流动性风险管理工作；确保流动性风险偏好和政策在公司内部的有效沟通、传达和实施；建立完备的管理信息系统或采取相应手段，支持流动性风险的识别、计量、监测和控制；充分了解风险水平及其管理状况等。

证券公司首席风险官应充分了解证券公司流动性风险水平及其管理状况，并及时向董事会及经理层报告；对公司流动性风险管理中存在的风险隐患进行质询和调查，并提出整改意见。

3. 流动性风险管理部门的职责

证券公司应明确负责流动性风险管理的部门及职责，并配备履行职责所需要的人力、物力资源。

负责流动性风险管理的部门应统筹公司资金来源与融资管理，协调安排公司资金需求，监控优质流动性资产状况，组织流动性风险应急计划制定、演练和评估；负责制定流动性风险管理策略、措施和流程；监测流动性风险限额执行情况，及时报告超限额情况；定期向首席风险官报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化；组织开展流动性风险压力测试。

(五) 证券公司流动性风险限额管理的基本要求

证券公司应对流动性风险实施限额管理，根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化、监管要求等情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。



证券公司应至少每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。

（六）证券公司融资管理的基本要求

证券公司应建立并完善融资策略，提高融资来源的多元化和稳定程度，建立包括但不限于银行借款、同业拆借、债券、收益凭证、短期融资券、证券回购等灵活的场内及场外融资渠道。

证券公司的融资管理应符合以下要求：

- （1）分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源。
- （2）加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额。
- （3）加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力。
- （4）密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响。

（七）中国证券业协会就流动性风险管理实施的自律管理

中国证券业协会通过非现场检查、现场检查等方式对证券公司的流动性风险水平及其管理状况实施自律管理。

考点 4：证券公司信用风险管理

（一）信用风险的定义及业务类型

信用风险管理：证券公司以自有资金出资业务的信用风险管理。信用风险指因融资方、交易对手或发行人等违约导致损失的风险。

按照业务类型分类，包括但不限于以下几类：

1. 股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等融资类业务；
2. 互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务；
3. 债券投资交易（包括债券现券交易、债券回购交易、债券远期交易、债券借贷业务等债券相关交易业务），债券包括但不限于国债、地方债、金融债、政府支持机构债、企业债、非金融企业债务融资工具、公司债、资产支持证券、同业存单；
4. 非标准化债权资产投资；
5. 其他涉及信用风险的自有资金出资业务。

（二）信用风险管理应遵循的原则

1. 全面性原则。证券公司信用风险管理应全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司，包含所有表内外和境内外业务，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2. 内部制衡性原则。证券公司应确保前、中、后台的职责分离，并建立相应的制约机制，防范利益冲突；
3. 全流程风控原则。证券公司应对信用风险管理各个环节进行严谨、审慎判断，对业务信用风险的管理应贯穿业务全流程，完善风险的识别、评估、监控、应对及全程管理，确保风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。

（三）信用风险管理组织架构的要求

1. 证券公司董事会应承担信用风险管理的最终责任，负责审议批准涵盖信用风险的公司风险偏好、容忍度等风险管理重大事项，持续关注信用风险状况。
2. 证券公司监事会应承担信用风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在信用风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。
3. 证券公司经理层应承担信用风险管理的主要责任，负责确定信用风险管理组织架构，明确各部门职责分工；确保公司具有足够的资源，独立、有效地开展信用风险管理工作；确保信用风险偏好和容忍度等在公司内部的有效沟通、传达和实施；建立完备的管理信息系统或采取相应手段，支持信用风险的识别、评估、监控、应对及全程管理；充分了解风险水平及其管理状况等，并向董事会报告。
4. 证券公司首席风险官负责全面风险管理工作，应充分了解证券公司信用风险水平及其管理状况，并

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



及时向董事会及经理层报告。

5. 证券公司应当指定或设立专门部门履行信用风险管理职责，在首席风险官的领导下推动信用风险管理工作，监测、评估、报告公司整体信用风险情况，并为业务决策提供信用风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的信用风险管理工作。

6. 证券公司相关业务部门是业务执行机构，也是信用风险管理的一线主体，负责其经营领域的信用风险管理执行工作，对业务风险进行识别、评估、监控和应对，并将业务风险控制在授权范围内。

（四）信用风险识别、评估和控制的要求

对于涉及信用风险的业务，证券公司应根据业务特点设置合理的准入要求。

证券公司应当建立健全尽职调查机制。证券公司应根据监管要求、内部实际情况及管理需要确定尽职调查覆盖的业务范围。

证券公司应当根据全面风险管理要求，建立常态化的信用风险压力测试机制，并根据市场变化、业务变化和 risk 水平情况，在压力测试中充分考虑信用风险因素。

（五）风险监控、报告和预警

1. 证券公司应通过设置并监测各类信用风险指标，动态、持续地监控信用风险状况、管理水平及效果；

2. 证券公司应建立健全存续期业务后续管理和跟踪机制，并明确业务覆盖范围和管理方式。证券公司对于存续期业务的管理可采用实地调查、客户访谈、查阅核对、舆情监控等多种方式，以便及时掌握业务风险情况，并根据风险程度采取必要的应对措施；

3. 证券公司应明确信用风险报告的种类、路线、内容、格式和频率。各报告主体应当根据报告制度规定，及时、准确、真实地提交信用风险报告。证券公司应建立重大信用风险事件报告机制，规范重大信用风险事件报告流程，当发生重大信用风险时，及时掌握重大风险信息，并启动应对处理程序；

4. 证券公司应根据监管部门或其派出机构等的要求报送与信用风险有关的报告。

第三节 投资者适当性管理

考点 1：证券经营机构执行投资者适当性的基本原则

（一）投资者利益优先原则

（二）勤勉尽责原则

（三）客观性原则

（四）有效性原则

（五）差异性原则

考点 2：经营机构向投资者销售产品或提供服务应了解的投资者信息

经营机构向投资者销售产品或提供服务时，应当了解投资者的下列信息：

（1）自然人的姓名、住址、职业、年龄、联系方式，法人或其他组织的名称、注册地址、办公地址、性质、资质及经营范围等基本信息；

（2）收入来源和数额、资产、债务等财务状况；

（3）投资相关的学习、工作经历及投资经验；

（4）投资期限、品种、期望收益等投资目标；

（5）风险偏好及可承受的损失；

（6）诚信记录；

（7）实际控制投资者的自然人和交易的实际受益人；

（8）法律法规、自律规则规定的投资者准入要求相关信息；

（9）其他必要信息。

考点 3：普通投资者享有特别保护的规定

投资者分为普通投资者与专业投资者。普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。

对于普通投资者的特别保护应当至少体现在以下方面：

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (1) 信息告知。(2) 风险警示。(3) 适当性匹配。

考点 4：专业投资者的范围

(一) 第一类专业投资者

1. 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

2. 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

3. 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII），人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

(二) 第二类专业投资者

符合下列条件之一的是第二类专业投资者。

1. 同时符合下列条件的法人或其他组织：

- (1) 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
- (2) 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
- (3) 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

2. 同时符合下列条件的自然人：

- (1) 金融资产不低于 500 万元，或最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
- (2) 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或属于前述第一类专业投资者中的第 1 部分的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

以上所称金融资产，包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

第二类专业投资者可以书面告知经营机构选择成为普通投资者，经营机构应当对其履行相应的适当性义务。

(三) 由普通投资者转化的专业投资者

符合下列条件之一的普通投资者可以申请转化成为专业投资者：

- 1. 最近 1 年末净资产不低于 1000 万元，最近 1 年末金融资产不低于 500 万元，且具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的除专业投资者外的法人或其他组织；
- 2. 金融资产不低于 300 万元或最近 3 年个人年均收入不低于 30 万元，且具有 1 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或 1 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历的自然人投资者。

普通投资者申请转化为专业投资者亦需要遵守相应的程序。投资者须主动通过书面形式提出申请并确认自主承担可能产生的风险和后果，提供相关证明材料。经营机构应当通过追加了解信息、投资知识测试或模拟交易等方式对投资者情况及证明材料进行审慎评估，确认其是否符合相关要求，说明对不同类别投资者履行适当性义务的差别，警示投资者可能承担的投资风险，告知审核结果及理由。经营机构有权自主决定是否同意投资者转化为专业投资者。

考点 5：确定普通投资者风险承受能力的主要因素

专业投资者之外的投资者为普通投资者。经营机构应当按照有效维护投资者合法权益的要求，综合考虑收入来源、资产状况、债务、投资知识和经验、风险偏好、诚信状况等因素，确定普通投资者的风险承受能力，对其进行细化分类和管理。

经营机构在了解客户信息之后，可以通过请投资者填写《投资者风险承受能力评估问卷》等方法对投资者风险承受能力进行综合评估。评估普通投资者风险承受能力的主要因素包括以下几个方面：

- (1) 财务状况：收入来源、用于投资资产占家庭总资产比例、债务状况以及可用于投资的资产规模等；
- (2) 投资知识：金融相关学历情况、工作经历以及相关资格证书等；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (3) **投资经验**：投资金融产品情况、交易频率以及投资时间等；
- (4) **投资目标**：拟投资期限、投资品种、期望收益等；
- (5) **风险偏好**：可承受的投资损失以及投资回报的用途等；
- (6) **其他信息**：投资者的年龄、抚养、扶养和赡养义务、学历以及本人及配偶的就业状况等。

除以上列举六项主要因素外，经营机构可结合实际操作经验及投资者的特殊情况，调整和补充具体评估指标。经过评估，经营机构可将普通投资者按照其风险承受能力由低至高至少划分为C1、C2、C3、C4、C5五个等级。

普通投资者风险承受能力等级评估是一个持续性的工作，经营机构应当定期或在得知投资者信息发生重大变化、可能影响投资者分类时及时对普通投资者风险承受能力等级进行重新评估，并根据最新的评估结果向投资者销售适当的产品或提供适当的服务。

考点6：划分产品或服务风险等级时应考虑的因素

产品或服务存在下列因素的，应当审慎评估其风险等级：

- (1) 存在本金损失的可能性，因杠杆交易等因素容易导致本金大部分或全部损失的产品或服务；
- (2) 产品或服务的流动变现能力，因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变现的产品或服务；
- (3) 产品或服务的可理解性，因结构复杂、不易估值等因素导致普通人难以理解其条款和特征的产品或服务；
- (4) 产品或服务的募集方式，涉及面广、影响力大的公募产品或服务；
- (5) 产品或服务的跨境因素，存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或交易的产品或服务；
- (6) 自律组织认定的高风险产品或服务；
- (7) 其他有可能构成投资风险的因素。

《证券期货投资者适当性管理办法》规定，由行业协会制定并定期更新本行业的产品或服务风险等级名录，经营机构评估相关产品或服务的风险等级不得低于行业协会名录规定的风险等级。

考点7：经营机构在投资者坚持购买风险等级高于其承受能力的产品时的职责

经营机构应当根据产品或服务的不同风险等级，对其适合销售产品或提供服务的投资者类型作出判断，并向投资者提出适当性匹配意见。如存在适当性不匹配的情况，不得主动向投资者进行推介。经营机构告知投资者不适合购买相关产品或接受相关服务，投资者仍主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或相关服务的，经营机构应当做到：

(1) 确认投资者是否属于风险承受能力最低类别的投资者：对于风险承受能力最低类别的投资者，业务人员应当拒绝向其销售或提供高于其风险承受能力的产品或服务。

(2) 以书面形式进行特别风险警示：如投资者不属于风险承受能力最低类别，经营机构业务人员应当就产品或服务的风险等级高于投资者承受能力的情况进行特别书面风险警示。如投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或提供相关服务。

考点8：经营机构销售产品或提供服务的禁止性行为

- (1) 向不符合准入要求的投资者销售产品或提供服务；
- (2) 向投资者就不确定事项提供确定性的判断，或告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见；
- (3) 向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服务；
- (4) 向普通投资者主动推介不符合其投资目标的产品或服务；
- (5) 向风险承受能力最低类别的投资者销售或提供风险等级高于其风险承受能力的产品或服务；
- (6) 其他违背适当性要求，损害投资者合法权益的行为。

同时，经营机构销售产品、提供服务，应当向投资者充分披露产品或服务信息以及有助于投资者作出投资分析判断的其他信息，披露的信息不得含有虚假、误导性陈述或重大遗漏，不得欺诈投资者。《投资者基本信息表》《投资者风险承受能力评估问卷》应当由投资者本人或合法授权人填写，经营机构业务人员不得以任何方式诱导、误导或欺骗投资者，从而影响填写结果。



考点 9：经营机构向普通投资者销售产品或提供服务前应告知的信息

- (1) 可能直接导致本金亏损的事项；
- (2) 可能直接导致超过原始本金损失的事项；
- (3) 因经营机构的业务或财产状况变化，可能导致本金或原始本金亏损的事项；
- (4) 因经营机构的业务或财产状况变化，影响客户判断的重要事由；
- (5) 限制销售对象权利行使期限或可解除合同期限等全部限制内容；
- (6) 投资者适当性匹配意见。

经营机构在充分履行以上披露和告知义务后，应当提醒投资者，适当性匹配意见不代表经营机构对产品或服务的风险和收益作出实质性保证，投资者在参考经营机构给出的适当性匹配意见基础上，应根据自身能力审慎独立决策，独立承担投资风险。

考点 10：经营机构需进行现场录音或录像留痕的要求

在普通投资者申请转为专业投资者，向普通投资者销售高风险产品或提供相关服务，经营机构主动调整投资者分类、产品或服务分级、适当性匹配意见以及向普通投资者履行信息告知义务这四种情形下，经营机构：

- (1) 通过营业网点向普通投资者进行告知、警示的，应当全过程录音或录像。
- (2) 通过互联网等非现场方式进行的，应当完善配套留痕安排，由普通投资者通过符合法律、行政法规要求的电子方式进行确认。

同时，经营机构应当按照相关规定妥善保存其履行适当性义务的相关信息资料，防止泄露或被不当利用，接受中国证监会及其派出机构和自律组织的检查。对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于 20 年。

第四节 证券公司反洗钱工作**考点 1：客户身份识别与客户身份资料与交易记录保存基本要求****(一) 客户身份识别的基本要求**

证券公司应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则，开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作。任何单位和个人在与证券公司建立业务关系或证券公司为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或其他身份证明文件。

证券公司不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或假名账户。客户由他人代理办理业务的，证券公司应当同时对代理人和被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记。

(二) 持续与重新识别客户身份**1. 持续识别客户身份**

在与客户的业务关系存续期间，证券公司应当勤勉尽责，采取持续的客户身份识别措施，关注客户身份信息变化及其日常经营活动和金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

2. 重新识别客户身份

- (1) 客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或负责人的；
- (2) 客户行为或交易情况出现异常的；
- (3) 客户姓名或名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的；
- (4) 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
- (5) 证券公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的；
- (6) 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的；
- (7) 证券公司认为应重新识别客户身份的其他情形。

证券公司除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或几种措施，识别或重新

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



识别客户身份：

- (1) 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件；
- (2) 回访客户；
- (3) 实地查访；
- (4) 向公安、工商行政管理等部门核实；
- (5) 其他可依法采取的措施。

在与非自然人客户业务关系存续期间，证券公司采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。

(三) 委托第三方进行客户身份识别

1. 委托其他金融机构向客户销售金融产品的要求

证券公司委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。

2. 委托金融机构以外的第三方进行客户身份识别的要求

(1) 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

(2) 第三方为证券公司提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

(3) 证券公司在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或影印件。

委托第三方代为履行识别客户身份与受益所有人身份的，证券公司应当承担未履行客户身份识别与受益所有人身份识别义务的责任。

(四) 客户身份资料与交易记录保存的基本要求

1. 保存内容

证券公司应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

2. 保存期限

(1) 客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存 5 年；

(2) 交易记录，自交易记账当年计起至少保存 5 年。

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，证券公司应将其保存至反洗钱调查工作结束。

考点 2：洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理

(一) 洗钱风险管理工作基本原则

1. 全面性原则。2. 独立性原则。3. 匹配性原则。4. 有效性原则。

(二) 洗钱风险评估工作的要求

证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估

证券公司应当根据洗钱风险评估结果，结合客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、交易监测、大额交易和可疑交易报告、名单监控、资产冻结等反洗钱义务制定风险控制措施，并融入相关业务操作流程，有效控制洗钱风险。

(三) 开展客户风险等级划分的基本要求

对于新建立业务关系的客户，证券公司应在建立业务关系后的 10 个工作日内，按照收集信息、筛选分析信息、初评和复评的流程，划分其风险等级，同一客户在证券公司应有唯一的风险等级。

对于已确立过风险等级的客户，证券公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，证券公司在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。



（四）客户风险分类控制措施

证券公司应在客户风险等级划分的基础上，采取相应的客户尽职调查及其他风险管控措施，对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

（五）委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作要求

证券公司委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

考点 3：证券公司大额交易和可疑交易报告制度

（一）大额交易报告

证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照规定提交大额交易报告。对单客户多银行主辅账户划转、B 股非银证转账外部资金进出等情形，如证券公司未发现交易或行为异常的，可以不提交大额交易报告。

（二）可疑交易报告

当可疑交易符合下列情形之一的，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或其分支机构报告，并配合反洗钱调查：

1. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
2. 严重危害国家安全或影响社会稳定的。
3. 其他情节严重或情况紧急的情形。

对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

（三）可疑交易后续控制措施

证券公司在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、提升客户风险等级、限制客户交易、拒绝提供服务、终止业务关系、向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案等。

（四）反洗钱和反恐怖融资名单监控

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单：

- （1）中国政府发布的或要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
- （2）联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单；
- （3）中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

考点 4：恐怖活动资产冻结工作

（一）采取冻结措施的资产范围

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施，该资产在采取冻结措施时无法分割或确定份额的，证券公司应当一并采取冻结措施。

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让：

- （1）收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；
- （2）受偿债权；
- （3）为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

（二）采取冻结措施后的报告及告知义务

证券公司采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

（三）协助调查义务

证券公司及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，以及公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。



（四）解除冻结措施与对被冻结资产的管理及处置

非依法律规定，证券公司不得擅自解除冻结措施。证券公司根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》对被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国证监会等相关规定执行；没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。

（五）关于境外涉恐资产冻结的相关要求

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求证券公司冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，证券公司应当告知对方通过外交途径或司法协助途径提出请求；不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息。

考点 5：其他要求

（一）反洗钱保密要求

证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况，对配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

（二）境内外分支机构管理

证券公司应当加强对境内外分支机构和相关附属机构的管理指导和监督。对于在境外设有分支机构或相关附属机构的证券公司，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，证券公司应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并向中国人民银行报告。如果其他措施无法有效控制风险，证券公司应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构或相关附属机构。

第五节 证券公司信息技术管理

考点 1：证券公司信息技术治理

（一）董事会的职责

1. 审议信息技术战略，确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；
2. 建立信息技术人力和资金保障方案；
3. 评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；
4. 公司章程规定的其他信息技术管理职责。

（二）经营管理层的职责

1. 组织实施董事会相关决议；
2. 建立责任明确、程序清晰的信息技术管理组织架构，明确管理职责、工作程序和协调机制；
3. 完善绩效考核和责任追究机制；
4. 公司章程规定或董事会授权的其他信息技术管理职责。

（三）信息技术治理委员会的职责

1. 信息技术规划，包括但不限于信息技术建设规划、信息安全规划、数据治理规划等；
2. 信息技术投入预算及分配方案；
3. 重要信息系统建设或重大改造立项、重大变更方案；
4. 信息技术应急预案；
5. 使用信息技术手段开展相关业务活动的审查报告以及年度评估报告；
6. 信息技术治理委员会委员提请审议的事项；
7. 其他对信息技术管理产生重大影响的事项。

（四）首席信息官的职责及其任职条件

证券公司应当指定一名熟悉证券、基金业务，具有信息技术相关专业背景、任职经历、履职能力的高级管理人员为首席信息官，由其负责信息技术管理工作，并具备下列任职条件：

1. 从事信息技术相关工作 10 年以上，其中证券、基金行业信息技术相关工作年限不少于 3 年；或在证

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



券监管机构、证券基金业自律组织任职 8 年以上。

2. 最近 3 年未被金融监管机构实施行政处罚或采取重大行政监管措施。

3. 中国证监会规定的其他条件。

（五）信息技术管理部门的职责

证券公司应当设立信息技术管理部门或指定专门机构（以下统称“信息技术管理部门”）负责实施信息技术规划、信息系统建设、信息技术质量控制、信息安全保障、运维管理等工作。

考点 2：证券公司信息技术合规与风险管理

（一）信息技术应用与风险控制措施的同步机制

证券公司借助信息技术手段从事证券基金业务活动的，应当在业务系统上线时，同步上线与业务活动复杂程度和风险状况相适应的风险管理系统或相关功能，对风险进行识别、监控、预警和干预。

（二）信息技术合规与风险管理机制

1. 事前审查

（1）业务系统的流程设计、功能设置、参数配置和技术实现应当遵循业务合规的原则，不得违反法律法规及中国证监会的规定；

（2）风险管理系统功能完备、权限清晰，能够与业务系统同步上线运行；

（3）具备完善的信息安全防护措施，能够保障经营数据和客户信息的安全、完整；

（4）具备符合要求的信息系统备份及运维管理能力，能够保障相关系统安全、平稳运行。

2. 事中风险监测

证券公司应当识别借助信息技术手段从事证券基金业务活动的各类风险，建立持续有效的风险监测机制。证券公司应当及时、稳妥处置发现的风险问题，并至少每年开展一次风险监测机制及执行情况的有效性评估。

3. 事后评估审计

证券公司应当定期开展信息技术管理工作专项审计，频率不低于每年一次，确保 3 年内完成信息技术管理全部事项的审计工作，包括但不限于信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全管理、应急管理。

证券公司应当委托外部专业机构开展信息技术管理工作的全面审计，频率不低于每 3 年一次；未能有效实施信息技术管理被采取行政处罚措施、监管措施或自律管理措施的，应当在 3 个月内完成对有关事项的专项审计。

证券公司应当跟踪审计发现问题的整改情况，相关问题未能及时整改的，应当说明理由，并将审计报告提交信息技术治理委员会审议。证券公司应当妥善保存审计报告，保存期限不得少于 20 年。

（三）信息技术应用的合规与风险要点

证券公司使用电子合同从事证券基金业务活动的，应当将电子合同存储在指定的信息系统，并提供可供投资者及合同其他相关方查询、下载的公开渠道。

证券公司从事证券交易相关业务，应当按照监管规定及自律管理规则的要求，确保风险管理系统具备审查账户资金及证券是否充足、监控交易及资金划转是否异常等功能。

考点 3：证券公司信息技术安全

（一）信息系统安全

1. 信息系统的开发、测试、上线、变更与停止使用要求

证券公司应当建立独立于生产环境的专用开发测试环境，避免风险传导；开发测试环境使用未脱敏数据的，应当采取与生产环境同等的安全控制措施。证券公司¹在生产环境开展重要信息系统技术或业务测试的，应对测试流程及结果进行审查。

2. 信息系统运行维护

证券公司应当结合公司发展战略、市场交易规模等因素定期对重要信息系统开展压力测试和评估分析，确保其容量满足业务开展需要。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



3. 信息技术应用相关文档、日志及数据的管理

证券公司应当妥善保存信息系统开发、测试、上线、变更及运维过程中产生的文档，并根据业务开展情况以及信息系统的重要程度建立与监测工作相适应的日志留痕机制，确保满足应急处置和审计需要。

4. 提供信息技术服务

证券公司可以在安全、合规的前提下为子公司提供机房、通信网络及其他信息技术基础设施，并协助开展相关运维工作。

5. 重要信息系统的审计功能

证券公司应当确保重要信息系统具备可审计功能，并可以根据监管部门的要求转换、提供数据。

（二）数据治理

1. **数据分类分级：**将经营及客户数据按照重要性和敏感性进行分类分级，并根据不同类别和级别作出差异化数据管理制度安排。

2. **数据安全保障措施：**完善网络隔离、用户认证、访问控制、数据加密、数据备份、数据销毁、日志记录、病毒防范和非法入侵检测等安全保障措施，保护经营数据和客户信息安全，防范信息泄露与损毁。

3. **信息系统权限管理：**遵循最少功能以及最小权限等原则分配信息系统管理、操作和访问权限，并履行审批流程。合规管理和风险管理部门应当对权限管理制度和操作流程进行合规审查及风险控制。

证券公司应当对重要信息系统的开发、测试、运维实施必要分离，保证信息技术管理部门内部岗位的相互制衡。

4. **经营数据和客户信息保护：**记录经营数据和客户信息的使用情况，并持续监督信息技术服务机构等相关方落实保密协议的情况。

（三）应急管理

1. 应急管理职责

（1）信息技术管理部门为信息技术应急管理的牵头组织部门，组织开展信息技术应急预案的制订、演练、评估与改进工作，并负责信息系统的应急响应与恢复；

（2）各业务部门负责评估本业务条线信息技术突发事件相关风险，开展业务影响分析，确定并实施重要业务恢复目标和恢复策略；

（3）风险管理部门负责评估信息系统与相关业务恢复目标和恢复策略制订的合理性，确保与公司整体风险管理策略保持一致。

2. **应急预案：**应急管理建设目标、备份信息系统建设和恢复机制、备份数据恢复机制、业务恢复或替代措施、应急联系方式、与客户沟通方式、向监管部门及有关单位的报告路径、应急预案披露与更新机制等内容。

证券公司应当根据系统变更、业务变化等情况，持续更新应急预案。**证券公司应当根据应急预案定期组织关键岗位人员开展应急演练，演练频率不低于每年一次，并确保应急演练在2年内覆盖全部重要信息系统。应急演练应当形成报告，保存期限不得少于5年。**

3. **应急信息公示：**在公司网站、客户交易终端等渠道公示信息技术突发事件发生时客户可采取的替代交易方式等信息，提示客户防范和应对可能出现的风险。

4. **信息系统备份能力要求：**确保备份系统与生产系统具备同等的处理能力，保持备份数据与原始数据的一致性。

5. **信息安全事件分级响应机制：**按照中国证监会有关规定，建立信息安全事件的分级响应机制，明确内部处置工作流程，确保相关信息系统及时恢复运行。

考点4：信息技术服务机构管理

（一）委托信息技术服务机构提供信息技术服务的责任划分

证券公司借助信息技术手段从事证券基金业务活动的，可以委托信息技术服务机构提供产品或服务，**但证券公司依法应当承担的责任不因委托而免除或减轻。不得将重要信息系统的运维、日常安全管理交由信息技术服务机构独立实施。**



（二）信息技术服务机构的选取条件

1. 近3年未因从事非法金融活动，违反金融监管部门有关规定展业，为非法金融活动提供信息发布服务等情形受到监管部门行政处罚或重大监管措施；
2. 信息技术服务机构及其控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他信息技术服务机构最近1年内不存在证券期货重大违法违规记录；
3. 具备安全、稳定的信息技术服务能力；
4. 具备及时、高效的应急响应能力；
5. 熟悉相关证券基金业务，具备持续评估信息技术产品及服务是否符合监管要求的能力；
6. 中国证监会规定的其他情形。

（三）信息技术服务协议和保密协议的签署

证券公司应当与信息技术服务机构签订服务协议和保密协议，明确各方权利、义务和责任，约定质量考核标准、持续监控机制、异常处理机制、服务变更或终止的处置流程以及现场服务人员保密要求等内容，并持续监督信息技术服务机构及相关人员落实服务协议和保密协议的情况。

考点5：证券公司信息技术管理的监管要求及监管措施

（一）新建或更换重要信息系统的信息报送

证券公司新建或更换重要信息系统所在机房、证券基金交易相关信息系统，应当在开展相关业务活动的工作日内向中国证监会报送有关资料，包括内部审查意见、机房基本信息、技术架构设计、操作流程、信息安全管理资料、业务制度、合规管理及风险管理制度等。

（二）信息技术管理专项报告

证券公司应当在报送年度报告的同时报送年度信息技术管理专项报告，说明报告期内信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全管理、信息技术审计等方面执行规定的情况。证券公司提交报告的内容应当真实、准确、完整。

（三）信息技术管理的监督检查

中国证监会及其派出机构在对证券公司信息技术管理及服务活动的监管过程中，可以采用渗透测试、漏洞扫描及信息技术风险评估等方式开展现场检查及非现场检查。证券公司应当予以配合，如实提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍或隐瞒。

（四）证券公司违反信息技术管理规定的监管措施

证券公司违反规定的，中国证监会及其派出机构可以依法对其采取责令改正、暂停业务、出具警示函、责令定期报告、责令增加合规检查次数、公开谴责等行政监管措施；对直接负责的主管人员和其他责任人员采取责令改正、监管谈话、出具警示函、公开谴责等行政监管措施。

第三章 证券公司业务规范

第一节 证券经纪

一、证券经纪业务的概念与特点

证券经纪业务	在证券交易中，接受投资者委托，处理交易指令、办理清算交收的经营性活动
证券经纪商	接受客户委托、代客买卖证券并以此收取佣金的中间人。 证券经纪商以代理人的身份从事证券交易，与客户是委托代理关系。证券经纪商必须遵照客户发出的委托指令进行证券买卖，其向客户提供服务以收取佣金作为报酬。
特点	1、<u>业务对象的广泛性</u> 2、<u>证券经纪商的中介性</u> 3、<u>客户指令的权威性</u> 4、<u>客户资料的保密性</u>

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



委托代理事项	1、接受并执行客户依《证券交易委托代理协议》约定的方式下达的合法有效的委托指令； 2、代理客户进行资金、证券的清收、交收； 3、代理保管客户买入或存入的有价证券； 4、代理客户领取红利股息及其他利益分配； 5、接受客户对其委托、成交及账户内的资产及变化情况的查询，并应客户的要求提供相应的清单； 6、法律、法规、规章、自律规则规定的、证券公司可以代理客户进行的其他活动。
--------	--

二、证券经纪业务的营销管理

主要内容	客户招揽 证券经纪业务营销人员通过营销渠道，与客户建立关系并促成交易的过程。 客户服务 交易通道服务、有形服务和信息咨询服务等附加服务。
主要渠道	证券公司内部营销人员进行直接营销和委托证券经纪人开展证券经纪业务营销活动。
经纪人制度	证券经纪人：接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人。

三、证券经纪业务的营运管理

账户开立的总体要求	1、为客户办理开户，应遵循 <u>合法、自愿、审慎</u> 原则，审核客户身份的真实性，确保客户资料真实、准确和完整。 2、建立健全 <u>客户账户开户管理制度</u> 、操作流程和风险识别、评估与控制体系，确保风险可测、可控、可承受。 3、在经营场所内为客户现场开立账户，也可以通过 <u>见证、网上及证监会认可的其他方式</u> 为客户开立账户。
账户开立的业务规则	1、受理客户开户申请时，应要求客户出具真实有效的身份证明文件，并采取必要措施对客户身份的真实性进行审核。 2、客户账户开立前，指定专人向客户讲解相关业务规则和开户协议等内容，并将风险揭示书交由客户签字，按规定履行投资者教育职责。 3、客户账户开立前，按规定了解客户情况，对客户风险承受能力进行评估，履行适当性管理义务，并将评估结果以书面或电子方式记载和保存。 4、采取有效措施对客户开户资料的 <u>真实性、准确性、完整性</u> 进行审核。 5、校验同一客户 <u>不同账户的名称、证件类型、证件号码</u> 等关键信息，确保账户实名对应且信息一致。 6、在验证客户身份、与客户签署开户相关协议、审核客户资料合格后，方可为客户开立资金账户及对应的其他账户，并按规定同时为客户办理客户交易结算资金存管手续。 7、统一组织回访客户， <u>对新开户客户应在 1 个月内完成回访，对原有客户的回访比例应不低于上年末客户总数（不含休眠账户及中止交易账户客户）的 10%。客户回访应留痕，相关资料应保存不少于 3 年。</u> 回访内容包括但不限于： ①确认客户身份，如客户委托他人代理开户的，应向客户确认代理人身份及代理权限。 ②确认客户已阅读各类风险揭示文件并理解相关条款。 ③确认客户开户为其真实意愿。 ④提醒客户自行设置和妥善保管密码。 ⑤确认客户开户方式。 8、在开户时与客户明确约定客户名称、证件类型及证件号码等关键信息的变更方式，并在变更时重新核实客户身份真实性。 9、在开户时与客户明确约定办理账户注销的方式，并按事先约定方式办理。 10、及时、准确、完整地为客户单独建立纸质或电子档案，妥善保管客户档案和资料，为客户保密。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



11、证券公司及其从业人员不得以办理见证开户或网上开户的名义设立非法经营网点。		
证券账户的管理	证券账户的开立	1、证券账户的开立方式 (1) 现场开户：在营业场所内为客户现场办理证券账户的开立手续，该开户方式<u>适用于机构与自然人</u>。 (2) 非现场方式：见证开户、网上开户以及中登认可的其他非现场开户方式。 ①见证开户：在营业场所外面见投资者，验证投资者身份并见证投资者签署开户申请表后，为投资者办理证券账户开立手续，该开户方式适用于机构与自然人。 见证开户的特殊要求： 当面见证客户开户的，可以委派2名或以上工作人员为投资者办理开户手续，其中至少1名应为见证人员；视频见证开户的，可以委派1名或以上工作人员面见投资者，并由证券公司等开户代理机构见证人员通过实时视频方式完成见证。证券公司等开户代理机构工作人员应向投资者出示工作证件，并告知投资者可通过证券公司等开户代理机构网站、客服热线核实身份。 ②网上开户： 网上开户的特殊要求： 开户代理机构应通过其公司网站为投资者办理网上开户业务，不得利用第三方网站办理网上开户业务。投资者应使用中国结算或其认可的其他机构颁发的数字证书作为网上开户的身份认证工具。
		2、证券账户的开立数量。 1个投资者只能申请开立1个一码通账户，1个投资者在同1市场最多可以申请开立3个A股账户、3个封闭式基金账户，只能申请开立1个信用账户、1个B股账户。投资者申请开立A股账户时，除投资者确有需要开立单边A股账户之外，证券公司等开户代理机构应为其同时开立沪市及深市双边A股账户。
	特殊法人与产品开立证券账户的开立	1、“特殊机构”：证券公司、基金管理公司及其子公司、保险公司、信托公司、银行（含商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社等其他银行类金融机构）及外国战略投资者等特殊市场参与主体。 2、“产品”：证券公司定向资产管理计划及集合资产管理计划、基金管理公司单一客户特定资产管理计划及多个客户特定资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、期货公司单一客户资产管理计划及特定多客户资产管理计划、保险资产管理公司特定客户资产管理计划及集合资产管理计划、信托产品、保险产品、银行理财产品、企业年金计划、养老金产品、全国社会保障基金投资组合、地方社保基金、私募基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)等依法设立的证券投资产品。 上述产品证券账户的开立、变更、注销等业务，有资产托管人的，应由资产托管人申请办理，无资产托管人的由资产管理人办理。 特殊机构及产品证券账户在开立及使用中应严格遵守账户实名制有关要求： 1、特殊机构及产品证券账户持有人不得通过在证券账户下设立子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易，不得出借证券账户给他人使用。 2、不得为专门申购新股、炒作风险警示股票(ST股票)的产品申请开立证券账户；产品证券账户名称应恰当反映产品。 3、为产品、资管计划及员工持股计划申请开立账户时应申报登记产品、资管计划或员工持股计划存续期且一般不得超过3年。 4、当证券公司单一资产管理计划及集合资产管理计划、基金管理公司单一资产管理计划及集合资产管理计划、期货公司单一资产管理计划及集合资产管理计划、保险资产管理公



	司特定客户资产管理计划及集合资产管理计划、信托产品、保险产品、银行理财产品、企业年金计划、私募基金等依法设立的证券投资产品发生开户后 <u>6 个月内没有进行交易、产品终止、合同失效或被撤销</u> 等情形时，相关当事人应于上述情形发生后 <u>15 个交易日内</u> 办理证券账户注销手续；相关当事人未按要求注销该证券账户的， <u>中国结算有权注销</u> 该账户或 <u>限制</u> 该账户的使用。
证 券 账 户 的 信 息 变 更	1、 <u>关键信息变更</u> ：投资者 <u>姓名或名称、有效身份证明文件类型及号码</u> 三项为关键信息。对于上述关键信息以及有效身份证明文件有效期、手机号码的变更，投资者应通过 <u>临柜、见证</u> 等方式办理。 2、 <u>其他非关键信息变更</u> ：开户代理机构可通过 <u>临柜、见证、网络、电话</u> 等方式受理投资者申请，核实投资者身份后予以办理。
证 券 账 户 的 注 销	1、申请账户注销的条件：证券账户 <u>持有余额为零且不存在与该证券账户相关的未了结业务</u> 。 2、 <u>应主动申请注销情形</u> 。发生自然人投资者死亡的、法人以及合伙企业等非法人组织因依法被解散或破产清算等原因导致主体资格丧失、产品到期或其他终止情形的，证券账户持有人、证券资产合法继承人或承继人等相关当事人应申请注销证券账户。 <u>特殊机构与产品开户后 6 个月内出现没有进行交易、产品终止、合同失效或被撤销等情形时，应及时办理证券账户注销手续。</u>
不 合 格 账 户 业 务 的 认 定 与 规 范 不 合 格 账 户	1、违规以他人名义或利用虚假身份开立的账户、违规使用他人账户或使用以虚假身份开立的账户，证券公司应要求投资者办理账户注销手续，有证券余额的，应督促投资者清空证券后予以注销。 2、代理关系不规范，即投资者委托他人代理开立证券账户，但缺少经公证的授权委托书等能够证明委托代理关系的相关材料，证券公司应督促投资者补齐经公证的授权委托书能证明其委托代理关系的材料。 3、账户关键信息不全、不准确或关键凭证缺失，即证券账户名称、有效身份证明文件类型、有效身份证明文件号码三项关键信息不全、不准确，或有效身份证明文件复印件等关键凭证缺失，证券公司应督促投资者变更证券账户关键信息或补齐账户资料。
网 络 服 务 功 能	投资者可通过证券公司向中国结算申请开通证券账户网络服务功能，在线办理证券查询、上市公司股东大会网络投票等业务
非 交 易 过 户	1、登记在中国结算开立的证券账户中的 A 股股票（不含非流通股）、债券、基金（限于证券交易所场内登记的份额，下同）、权证等证券，因发生证券 <u>继承、赠与、依法进行的财产分割、法人资格丧失</u> 等情形之一涉及证券持有人变更的，作为过出方和过入方（统称申请人）可以申请办理非交易过户登记。 2、对于依法进行的财产分割情形，中国结算 <u>暂仅受理离婚</u> 涉及的过户登记申请
客 户 交 易 结 算 资 金 存 管 制 度	1、 <u>严禁挪用客户交易结算资金</u> 。 2、 <u>客户交易结算资金三方存管</u> ，是指证券公司将客户交易结算资金存放在指定的商业银行，并以每个客户名义单独立户管理，商业银行负责资金存取，发挥第三方监督作用，以保障客户资金安全为目的的资金存管模式。 客户交易结算资金三方存管制度的主要内容 （1）明确“单独立户”要求，防止资金被混合使用。 （2）明确“封闭运行”要求，防止资金被违规动用。 （3）除向客户收取与证券交易有关的佣金、费用或代扣税款等特定情形外，证券公司不得将客户资金转入自有资金账户。
客 户 适 当	1、全面了解客户



性管理	2、对产品或服务分级 3、适当性匹配	
委托交易	委托方式	柜台委托、自助委托以及证券公司认可的其他合法委托方式，自助委托包括 <u>网上委托、电话委托、热键委托</u> 等。
	委托指令	1、委托指令的要求 ①符合证券市场的交易规则及协议的相关约定。 ②因客户操作失误或因客户指令违反证券市场交易规则或协议约定，或其他可归咎于客户的原因而造成损失的，由客户承担。 ③可能影响正常交易秩序的异常交易行为，证券公司有权按证券交易所的要求对客户的交易委托采取限制措施。
		2、委托指令的无效 出现由于客户原委托指令未撤销而造成证券公司无法执行客户新的委托指令时，由此导致的后果、风险和损失，由客户承担。
		3、委托指令的撤销 客户在委托有效期内可对未显示成交回报的委托发出撤销委托指令，但由于市场价格随时波动及成交回报速度的原因，客户的撤销委托指令虽经证券公司发出，但客户委托可能已在市场成交，此时客户应承认并接受该成交结果。
		4、委托指令的成交 以证券登记结算机构发送的清算数据为准，成交即时回报仅供参考。
		5、委托结果的查询 （1）证券公司接受客户对其委托成交及账户资金和证券变化情况的查询，并应根据客户的要求提供相应的清单。 （2）客户逾期未办理查询或未对有异议的查询结果以书面方式向证券公司提出质询的，视同客户对该委托结果无异议。
交易席位	1、席位代表了会员（证券公司）在深圳证券交易所的权益，会员（证券公司）须拥有席位方可在证券交易所进行交易。 2、会员（证券公司）应 <u>至少取得并持有一个</u> 席位，但会员（证券公司） <u>不得共有</u> 席位。会员（证券公司）取得的席位 <u>可向其他会员转让</u> ，但 <u>不得退回</u> 证券交易所。 3、未经证券交易所同意，会员（证券公司） <u>不得将席位出租、质押</u> ，或将席位所属权益以其他任何方式转给他人。	
交易单元	1、会员（证券公司）向交易所申请设立的、参与证券交易与接受监管及服务的基本业务单位。 2、会员（证券公司）可以根据需要，向交易所申请设立 <u>一个或多个</u> 交易单元；不同的会员（证券公司）不得使用同一交易单元。交易所通过交易单元对会员进行业务管理。	
交易席位与交易单元的管理	证券公司从事证券经纪、自营、融资融券等业务，应分别通过专用的交易单元进行。	
委托交易 证券托管 与转销户	<u>上海证券交易所实行指定交易制度</u>	
	指定交易	必须事先指定上海证券交易所市场交易参与人，作为其证券交易的受托人，并由该交易参与人通过其特定的交易单元参与上海证券交易所市场证券交易的制度。其中，交易参与人即指证券公司， <u>每一个证券账户只能指定一个交易参与人（证券公司）</u> 。
	指定交易的办理	投资者应与指定交易的证券公司签订指定交易协议，明确双方的权利、义务和责任。指定交易协议一经签订，证券公司即可根据投资者的申请向上海证券交易所交易主机申报办理指定交易手续。



	指定交易的撤销	投资者变更指定交易的，应向已指定的证券公司提出撤销申请，由 <u>该证券公司申报撤销</u> 指令。对于符合撤销指定条件的，证券公司不得限制、阻挠或拖延其办理撤销指定手续。指定交易撤销后即可重新申办指定交易。
	深圳证券交易所实施证券托管制度	
	证券托管	1、投资者可以以同一证券账户在单个或多个证券公司的不同证券营业部买入证券。 2、投资者买入的证券可以通过原买入证券的交易单元委托卖出，也可以向原买入证券的交易单元发出转托管指令，转托管完成后，在转入的交易单元委托卖出。
	转销户	客户申请转托管、撤销指定交易和销户的，应在接受客户申请并完成其账户交易结算（包括但不限于交易、基金代销、新股申购等业务）后的 <u>两个交易日内</u> 办理完毕，法律法规、证监会及证券交易所、证券登记结算机构另有规定的从其规定。
客户交易安全监控	1、要求客户在开立资金账户时自行设置密码，提醒客户适时修改密码和增强密码强度，并在证券营业部经营场所、公司网站、网上证券客户端及自助证券交易客户端提示客户加强身份证件、账号、密码的保护。 2、保证客户至少在证券公司营业时间内能够查询其委托、交易记录、证券和资金余额等信息。 3、配合监管部门、证券交易所建立健全客户交易安全监控制度，保护客户资产安全。证券公司发现盗买盗卖等异常交易行为疑点时，应及时通知客户并核实确认、留存证据；基本确认盗买盗卖等异常交易行为的，应立即采取措施控制资产，并协助客户向公安机关报案。	
异常交易行为	1、证券交易所对证券交易实时监控事项 （1）可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前，大量买入或卖出相关证券。 （2）以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户之间，大盘或频繁进行互为对手方的交易。 （3）委托、授权给同一机构或同一个人代为从事交易的证券账户之间，大盘或频繁进行互为对手方的交易。 （4）两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间，大量或频繁进行互为对手方的交易。 （5）大笔申报、连续申报或密集申报，以影响证券交易价格。 （6）频繁申报或频繁撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资决定。 （7）巨额申报，且申报价格明显偏离申报时的证券市场成交价格。 （8）一段时期内进行大量且连续的交易。 （9）在同一价位或相近价位大量或频繁进行回转交易。 （10）大批或频繁进行高买低卖交易。 （11）进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易。 （12）在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报。 2、出现异常交易行为需采取的措施 （1）证券交易所会员如果发现投资者的证券交易出现上述所列的异常交易行为之一，且可能严重影响证券交易秩序的，应<u>予以提醒，并及时向证券交易所</u>报告。另外，出现上述所列异常交易行为之一，且对证券交易价格或交易盘产生重大影响的，证券交易所可采取<u>非现场调查和现场调查</u>措施，要求相关会员及其营业部提供投资者开户资料、授权委托书、资金存取凭证、资金账户情况、相关交易情况等资料；如异常交易涉及投资者的，证券交易所可以直接要求相关投资者提供有关材料。证券交易所会员及其营业部、投资者应配合证券交易所进行相关调查，及时、真实、准确、完整地提供有关文件和资料。 （2）<u>对情节严重的异常交易行为，证券交易所可以视情况采取下列措施：</u> ①口头或书面警示。 ②约见谈话。	



	③要求相关投资者提交书面承诺。 ④限制相关证券账户交易。 ⑤报请证监会冻结相关证券账户或资金账户。 ⑥上报证监会查处。 如果相关人对其中第④项限制相关证券账户交易措施有异议的，可以向证券交易所提出复核申请，复核期间不停止相关措施的执行。 其中，限制证券账户交易的措施包括：<u>限制买入指定证券或全部交易品种（但允许卖出）、限制卖出指定证券或全部交易品种（但允许买入）、限制买入和卖出指定证券或全部交易品种。</u>
佣金管理	1、A股、B股、证券投资基金的交易佣金实行<u>最高上限向下</u>浮动制度。证券经纪商向客户收取的佣金（包括代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等）<u>不得高于</u>证券交易金额的<u>3%</u>，<u>也不得低于</u>代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等 2、佣金收费标准 （1）A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的，按5元收取。 （2）B股每笔交易佣金不足1美元或5港元的，按1美元或5港元收取。 （3）国债现券、企业债（含可转换债券）、国债回购以及以后出现的新的交易品种，其交易佣金标准由证券交易所制定并报证监会和原国家计委备案，备案15天内无异议后实施。 2、佣金收取标准公示 在<u>公司网站、营业场所、客户端公示</u>对应类别的投资者具体证券交易佣金收取标准，证券公司实际收取的证券交易佣金应与公示标准一致。

四、沪港通、深港通业务

沪港通	内地和香港投资者委托上交所会员或联交所参与者，通过上交所或联交所在对方所在地设立的证券交易服务公司，买卖规定范围内的对方交易所上市股票。沪港通包括沪股通和港股通两部分。
沪股通	香港投资者委托香港经纪商，经由联交所设立的证券交易服务公司，向上交所进行申报，买卖规定范围内的上交所上市股票。
港股通	内地投资者委托内地证券公司，经由上交所设立的证券交易服务公司，向联交所进行申报，买卖规定范围内的联交所上市股票。
沪港通可交易的证券品种	1、<u>上证180指数成分股</u>； 2、<u>上证380指数成分股</u>； 3、<u>A+H股上市公司的证券交易上市A股</u>。 在上交所上市公司股票风险警示板交易的股票（即ST、*ST股票和退市整理股票）、以外币报价交易的股票（即B股）和具有上交所认定的其他特殊情形的股票，不纳入沪股通股票。
深港通	深交所和联交所建立技术连接，使内地和香港投资者通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市股票。
深股通	香港投资者委托香港经纪商，经由联交所在深圳设立的证券交易服务公司，向深交所进行申报，买卖规定范围内的深交所上市股票。
港股通	内地投资者委托内地证券公司，经由深交所在香港设立的证券交易服务公司，向联交所进行申报，买卖规定范围内的联交所上市股票。
深股通的股票范围	市值60亿元人民币及以上的深证成分指数和深证中小创新指数的成分股，以及深交所上市的A+H股公司股票。与沪股通标的偏重大型蓝筹股相比，深股通标的充分展现了深交所新兴行业集中、成长特征鲜明的市场特色。
港股通的股票范围	恒生综合大型股指数的成分股、恒生综合中型股指数的成分股、市值50亿港元及以上的恒生综合小型股指数的成分股，以及联交所上市的A+H股公司股票。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



五、科创板

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



定位	1、坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。 2、重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业，推动互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合，具体行业范围由上海证券交易所发布并适时更新。
投资者参与科创板条件	1、个人投资者申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 50 万元，并且参与证券交易 24 个月以上；符合法律法规及上海证券交易所规定的机构投资者，可直接申请开通科创板股票交易权限。 2、投资者仅需向其委托的证券公司申请，在已有沪市 A 股证券账户上开通科创板股票交易权限即可，无须在中国结算开立新的证券账户。
交易机制特别规定	1、引入盘后固定价格交易 (1) 盘后固定价格交易：在竞价交易结束后，投资者通过收盘定价委托，按照收盘价买卖股票的交易方式。 (2) 可以满足投资者在竞价撮合时段之外以确定性价格成交的交易需求，有利于减少被动跟踪收盘价的大额交易对盘中交易价格的冲击。 2、优化融券交易机制 自上市首个交易日起可作为融资融券标的，且融券标的证券选择标准将与 A 股有所差别。 3、新增两种市价申报方式 新增本方最优价格申报和对手方最优价格申报两种市价申报方式。 4、放宽涨跌幅限制 科创板股票的涨跌幅限制放宽至 20%，新股上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制。 5、调整单笔申报数量 (1) 对于市价订单和限价订单，规定单笔申报数量应不小于 200 股，每笔申报可以 1 股为单位递增。 (2) 市价订单单笔申报最大数量为 5 万股，限价订单单笔申报最大数量为 10 万股。 6、可以根据市场情况调整微观交易机制 (1) 为防止过度投机炒作，维护正常交易秩序，对有效申报价格范围和盘中临时停牌情形另行规定； (2) 实施差异化的最小价格变动单位，依据股价高低，实施不同的申报价格最小变动单位，以降低低价股的买卖价差。 7、调整交易信息公开指标 由于科创板股票实行不同的涨跌幅限制，因此对股票异常波动的个别参数进行了调整。 8、交易行为监督方面 明确了投资者参与交易的审慎、分散化原则，避免自身交易行为影响股票交易价格正常形成机制；强化了交易所会员即证券公司对客户异常交易行为的管理责任。

六、创业板

定位	深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。
适当性管理	个人投资者申请权限开通前 20 个交易日证券账户及资金账户内的资产日均应不低于人民币 10 万元，并参与证券交易 24 个月以上。
特别交易机制	1、创业板在整体上充分借鉴科创板改革经验，在涨跌幅限制、限价申报限制、盘后定价交易机制、两融交易标的等方面均沿用科创板的交易机制；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	2、创业板针对自身特殊情况作出了部分针对性的安排，如 <u>单笔申报数量方面，限价申报的单笔买卖申报数量不得超过 30 万股，市价申报的单笔买卖数量不得超过 15 万股。</u>
--	---

七、存托凭证与沪伦通

（一）存托凭证（DR）

定义	由 <u>存托人</u> 签发、以 <u>境外证券</u> 为基础在 <u>中国境内</u> 发行、代表 <u>境外基础证券权益</u> 的证券。存托凭证的境外基础证券发行人应当参与存托凭证发行，依法履行发行人、上市公司的义务，承担相应的法律责任。
发行人条件	公开发行业以 <u>股票</u> 为基础证券的存托凭证的，境外基础证券发行人应当符合下列条件： （1）《证券法》第十二条第（一）项至第（四）项关于股票公开发行的基本条件； （2）为依法设立且持续 <u>经营三年以上</u> 的公司，公司的主要资产不存在重大权属纠纷； （3） <u>最近三年内</u> 实际控制人未发生变更，且控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的境外基础证券发行人股份不存在重大权属纠纷； （4）境外基础证券发行人及其控股股东、实际控制人 <u>最近三年内</u> 不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为； （5）会计基础工作规范、内部控制制度健全； （6）董事、监事和高级管理人员应当信誉良好，符合公司注册地法律规定的任职要求，近期无重大违法失信记录；
信息披露	境外基础证券发行人具有 <u>股东投票权差异、企业协议控制架构或者类似特殊安排</u> 的，应当在招股说明书等公开发行文件 <u>显著位置充分、详细披露</u> 相关情况，特别是 <u>风险、公司治理</u> 等信息，并以 <u>专章</u> 说明依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施。
存托	1、担任存托人的机构： <u>中国证券登记结算有限责任公司及其子公司；经国务院银行业监督管理机构批准的商业银行、证券公司。</u> 2、存托人的职责： （1）与境外基础证券发行人签署存托协议，并根据存托协议约定协助完成存托凭证的发行上市。 （2）安排存放存托凭证基础财产，可以委托具有相应业务资质、能力和良好信誉的托管人管理存托凭证基础财产，并与其签订托管协议，督促其履行基础财产的托管职责。 <u>存托凭证基础财产因托管人过错受到损害的，存托人承担连带赔偿责任。</u> （3） <u>建立并维护存托凭证持有人名册。</u> （4） <u>办理存托凭证的签发与注销。</u> （5）按照中国证监会规定和存托协议约定，向存托凭证持有人发送通知等文件。 （6）按照存托协议约定，向存托凭证持有人 <u>派发红利、股息</u> 等权益， <u>根据存托凭证持有人意愿行使表决权</u> 等权利。 （7）境外基础证券发行人股东大会审议有关存托凭证持有人权利义务的议案时， <u>存托人应当参加股东大会并为存托凭证持有人权益行使表决权。</u> （8）中国证监会规定和存托协议约定的其他职责。
托管	1、存托人 <u>可以委托境外金融机构担任托管人</u> 。存托人委托托管人的，应当在存托协议中明确基础财产由托管人托管。 2、托管人的职责： （1） <u>托管基础财产；</u> （2） <u>按照托管协议约定，协助办理分红派息、投票；</u> （3） <u>向存托人提供基础证券的市场信息；</u> （4）中国证监会规定和托管协议约定的其他职责。



投资者保护	1、境外基础证券发行人应当确保存托凭证持有人实际享有的资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等权益与境外基础证券持有人权益相当。境外基础证券发行人不得作出任何损害存托凭证持有人合法权益的行为。 2、中证中小投资者服务中心建立投资者保护机制。 (1) <u>中证中小投资者服务中心有限责任公司</u>可以购买<u>最小交易份额的存托凭证</u>，依法行使存托凭证持有人的各项权利； (2) 中证中小投资者服务中心有限责任公司<u>可以接受</u>存托凭证持有人的委托，<u>代为行使</u>存托凭证持有人的各项权利； (3) 中证中小投资者服务中心有限责任公司可以支持受损害的存托凭证持有人依法向<u>人民法院</u>提起民事诉讼； (4) 存托凭证持有人与境外基础证券发行人、存托人、证券服务机构等主体发生纠纷的，可以向<u>中证中小投资者服务中心有限责任公司及其他依法设立的调解组织</u>申请调解。
-------	--

(二) “沪伦通”存托凭证业务

“沪伦通”定义	1、即上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制，符合条件的两地上市公司，依照对方市场的法律法规，发行存托凭证并在对方市场上市交易；同时，通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排，实现两地市场的互联互通。 2、沪伦通包括东、西两个业务方向。 (1) <u>东向业务</u>：伦交所上市公司在<u>上交所挂牌中国存托凭证</u>（CDR），也即由<u>存托人签发、以境外证券为基础</u>，在<u>中国境内</u>发行，代表<u>境外基础证券权益</u>的证券； (2) <u>西向业务</u>：<u>上交所A股上市公司在伦交所挂牌全球存托凭证</u>（GDR）。沪伦通下的全球存托凭证是<u>由存托人签发、以沪市A股为基础</u>，在<u>英国发行</u>、代表<u>中国境内基础证券权益</u>的证券。
与沪深港通业务模式的区别	1、沪深港通：由交易所设立的证券交易服务公司将境内投资者的交易申报订单路由至境外交易所执行，并由两地证券登记结算机构分别为本地投资者提供名义持有人服务、代为持有境外证券并参与清算交收的互联互通模式。 2、沪伦通：沪伦两地满足一定条件的上市公司<u>到对方市场上市交易存托凭证</u>的模式，投资者参与存托凭证交易结算的模式与股票类似。同时参照国际通行做法。沪伦通存托凭证与基础股票间可以相互转换，利用基础股票和存托凭证之间的相互转换机制，打通两地市场的交易。 沪深港通是<u>两地的投资者互相到对方市场直接买卖股票，“投资者”跨境，但产品仍在对方市场</u>。而沪伦通是将对方市场的股票<u>转换成存托凭证到本地市场挂牌交易，“产品”跨境，但投资者仍在本地市场</u>。
投资者适当性管理	1、个人投资者 (1) 申请权限开通<u>前20个交易日</u>证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币<u>300万元</u>（<u>不包括该投资者通过融资融券交易融入的资金和证券</u>）； (2) 不存在严重的不良诚信记录； (3) 不存在境内法律、上海证券交易所业务规则等规定的禁止或限制参与证券交易的情形。 证券公司应当对投资者是否符合中国存托凭证投资者适当性条件进行核查，并对个人投资者的<u>资产状况、知识水平、风险承受能力和诚信状况</u>等进行综合评估。 2、机构投资者 机构投资者参与中国存托凭证交易，应当符合境内法律及上海证券交易所业务规则的规定。
沪伦通标的企业选取的考虑	1、沪伦通采用存托凭证两地市场互相挂牌模式。符合条件的沪伦两所上市公司均可向对方的证券监管机构和交易所提出相应的发行上市申请，参与东、西向业务。 2、东向业务方面，境外基础证券发行人应为伦交所主板高级上市公司，上市年限和市值规模应



因素	符合一定标准，其目的是选取在英国市场流动性较好、有较为广泛投资者基础的发行人参与东向业务，实现项目平稳起步。 3、西向业务方面，伦交所欢迎上交所主板市值规模达一定标准的公司发行全球存托凭证。
存托凭证与基础股票的跨境转换安排具体操作方式	1、沪伦通东西双向业务都允许存托凭证与基础股票按既定比例互相转换，这是沪伦通实现两地市场互联互通的主要方式， <u>有利于市场自主调节存托凭证供需，保持存托凭证与基础股票的价格联动</u> 。 2、跨境转换分为 <u>基础股票转换成存托凭证的“生成”过程和存托凭证转回基础股票的“兑回”过程</u> 。整个跨境转换由投资者、存托人、托管人以及跨境转换机构等市场主体协同完成。生成过程是指 <u>基础股票的持有人将基础股票交付存托人，由存托人根据存托协议的安排，办理存托凭证签发手续，在存托凭证上市交易地使基础股票持有人转为持有存托凭证的过程</u> 。兑回过程是指 <u>存托凭证的持有人将存托凭证交付存托人后，由存托人根据存托协议的安排，办理存托凭证注销手续，并在基础股票的上市交易地将基础股票转为由存托凭证持有人持有的过程</u> 。

七、证券经纪业务的主要风险及其防范

合规风险	在经纪业务活动中违反法律、行政法规和监管部门规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度、行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则等行为，可能使证券公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。 1、为客户开立账户时不按规定与客户签订业务合同，或未在业务合同中载入规定的必备条款。 2、在与客户签订业务合同之前未按规定指定专人向客户讲解有关业务规则和合同内容，并以书面方式向其揭示投资风险。 3、客户开立账户时未按规定程序了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好。 4、违反规定为客户开立账户。 5、将客户的资金账户、证券账户提供给他人使用。 6、不按规定存放、管理客户的交易结算资金，违反规定动用客户的交易结算资金和证券。 7、客户资金不足而接受其买入委托，或客户证券不足而接受其卖出委托。 8、向客户推荐的产品或服务与所了解的客户情况不相适应。 9、向客户提供投资建议，对证券价格的涨跌或市场走势作出确定性的判断。 10、在经纪业务营销活动中违反规定委托或招聘不具有受托资格的单位或个人进行客户招揽、客户服务或产品销售活动。 11、不按规定建立并有效执行信息查询制度、客户回访和投诉处理制度等。无法对营销人员在客户开发、客户招揽过程中的违规行为进行有效管理。客户在营业时间不能随时查询其账户及交易信息和公司业务经办人及证券经纪人执业信息。 12、违反规定在法定营业场所之外办理客户账户管理相关业务。 13、在法定营业场所之外设立交易场所为客户提供现场委托服务。 14、超出证监会批准的经营范围从事相关产品的营销活动、经营未经批准的业务。 15、与他人合资、合作经营管理分支机构，或将分支机构承包、租赁或委托给他人经营管理。 16、法律、行政法规和监管部门规章及规范性文件、行业规范和自律规则明令禁止的其他行为。
	合规风险的防范 1、加强合规文化建设，从高管到普通员工都要增强法治观念和合规意识。 2、建立健全各项规章制度，严格按经纪业务内部控制的要求完善内部控制机制和制度。合规总监是公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。 3、对客户交易结算资金实行第三方存管，对经纪业务账户管理、交易、清贷、核算、操作权限、风险控制等实行集中统一管理；对风险程度和重要性不同的业务，实行实时复核、分级审批。加强对经纪业务主要环节和风险点的控制。



	4、强化岗位制约和监督，对经纪业务主要部门和岗位实行相互分离的管理制度。
管理风险	在经纪业务经营中由于管理制度不健全、内部控制不严，或工作人员有章不循、违规操作等而导致客户账户管理差错或违规、侵害客户权益、造成客户资产损失、引发客户纠纷，而使证券公司受到监管处罚或因承担赔偿责任遭受财产损失或声誉损失的风险。 1、在办理开户业务时未严格有效地查验客户身份的真实性及其所提供资料的完整性和一致性，而导致开立虚假账户、不合格账户、无权或越权代理等。 2、违规为客户证券交易提供融资、融券等信用交易。 3、侵占、损害客户的合法权益，挪用客户的资金或证券。 4、误导客户、对客户买卖证券承诺收益或赔偿。 5、为获取交易佣金或其他利益，诱导客户进行不必要的证券买卖。 6、私下接受客户委托或接受客户的全权委托代理其买卖证券。 7、提供、传播虚假信息，利用或泄露内幕信息，从事内幕交易。 8、从事有损其他证券经营机构或经纪业务从业人员的不正当竞争等。
管理风险的防范	1、加强经纪业务营销管理 2、严格执行经纪业务操作规程 3、建立经纪业务营销和账户管理操作信息管理系统，防范从业人员执业行为引发的风险，保护客户合法权益 4、加强员工培训，提高员工素质 5、建立客户投诉处理及责任追究机制 6、建立经纪业务检查稽核制度
技术风险	证券公司信息技术系统（包括电脑设备、供电、通讯设施等）发生技术故障，导致行情中断、交易停滞、银证转账不畅，或在容量、运作等方面不能保障交易业务正常、有序、高效、顺利地进行，从而可能给客户造成损失，证券公司因承担赔偿责任而带来经济或声誉损失的风险。 主要来自于硬件设备和软件两个方面。硬件设备方面主要是由于硬件设备、场地、设施、电脑、通讯设备等的机型、容量、数量、运营状况及在业务高峰时的处理能力等方面不能适应正常行情传送、证券交易和银证转账需要，不能有效及时地应付突发事件。软件方面主要是软件的运行效率、行情传送和业务处理速度及精度不能满足业务需要，可能造成行情中断、交易停滞、银证转账不畅等。
技术风险的防范	1、证券公司的信息系统建设和管理，包括基础环境、网络通信、应用系统、管理制度、系统运行维护、安全保障等方面应符合中国证券业协会制定的《证券公司证券营业部信息技术指引》的有关要求。这是防范技术风险的重要基础和根本保障。 2、证券公司应根据业务需求建立完善的信息技术系统及相应的容错备份系统和灾难备份系统：一是信息系统机房要符合规定的安全标准要求；二是配备先进、可靠、高效的软硬件设施。设施的配备要能保障业务正常运行、满足业务发展需要、符合容错备份和灾难备份的要求。 3、制定并严格执行信息系统运行管理制度和备份方案、系统故障及业务应急处理预案；做好信息系统的日常管理和维护保养，定期按应急处理预案进行演练。一方面，要确保信息系统正常运行；另一方面，即使信息系统发生故障，也能最大限度地保证交易正常进行，将系统故障导致的风险降到最低程度。

八、监管措施和法律责任

法律责任	证券公司及证券营业部违反该规定的，证监会及其派出机构将视情况依法采取 <u>责令改正、监管谈话、出具警示函、暂不受理与行政许可有关的文件、责令处分有关人员、暂停核准新业务、限制业务活动</u> 等监管措施。违反法律法规的，依法进行行政处罚。构成犯罪的，移送司法机关处理。
监管措施	开立客户账户规范 证券业协会视情节轻重对其采取谈话提醒、警示、责令整改等自律管理措施并记入其诚信档案；造成严重后果的，视情况对其采取行业内通报批评、公开谴责、暂停或取

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		消协会授予的业务资格、暂停部分会员权利、取消会员资格等纪律处分并记入其诚信档案。
	证券账户管理规则	中国结算公司视情节轻重单处或并处口头警示、书面警示、约见谈话、通报批评、公开谴责、暂停或终止开户代理机构或网点的开户代理业务资格；终止开户代理机构或网点的开户代理业务资格、提请证监会采取相关监管措施等自律管理措施，并根据证监会及中国结算的有关规定记入诚信档案。
	证券交易会员管理规则、交易所会员管理规则	对于会员违反上交所、深交所业务规则，上交所、深交所采取 <u>通报批评、公开谴责、收取惩罚性违约金、暂停或者限制交易权限、取消交易权限、取消会员资格的纪律处分</u> 。上交所、深交所采取上述纪律处分时，通报中国证监会或者其派出机构。

第二节 证券投资咨询

一、证券投资咨询、证券投资顾问、发布证券研究报告的概念和基本关系

证券投资咨询	从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供 <u>证券投资分析、预测或者建议</u> 等直接或者间接有偿咨询服务的活动： 1、接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务； 2、举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等； 3、在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视等公众传播媒体提供证券投资咨询服务； 4、通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务； 5、中国证监会认定的其他形式。	
证券投资顾问	证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括 <u>投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议</u> 等。	
发布证券研究报告	证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。 证券研究报告主要包括涉及证券及证券相关产品的价值分析报告、行业研究报告、投资策略报告等。证券研究报告可以采用 <u>书面或电子文件</u> 形式。	
基本关系		
区别	证券投资顾问	发布研究报告
立场不同	基于特定客户的立场，向客户提供适当的证券投资建议	基于独立、客观的立场，对证券及证券相关产品的价值进行研究分析，撰写发布研究报告
服务方式和内容不同	在了解客户的基础上，依据合同约定，向特定客户提供适当的、有针对性的操作性投资建议，关注品种选择、组合管理建议以及买卖时机	向不特定的客户发布，提供证券估值等研究成果，关注证券定价，不关注买卖时机选择等具体的操作性投资建议
服务对象有所不同	一般服务于普通投资者，强调针对客户类型、风险偏好等提供适当的服务	一般服务于基金、QFII 等能够理解研究报告和有效处理有关信息的专业投资者，强调公平对待证券研究报告接收人
市场影响有所不同	服务与特定客户的证券投资及其利益密切相关，但通常不会显著影响证券定价	向多个机构客户同时发布，对证券价格可能产生较大影响
联系	在服务流程上，证券研究报告一般是证券投资顾问服务的重要基础，证券投资顾问团队依据证券研究报告以及其他公开证券信息，整合形成有针对性的证券投资顾问建议，再按协议约定向客户提供 证券投资顾问向客户提供投资建议，应具有合理的依据；投资建议的依据包括证券研究报告或	

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	基于证券研究报告、理论模型以及分析方法形成的投资分析意见等。证券公司、证券投资咨询机构应为证券投资顾问服务提供证券研究支持。
--	--

二、证券投资咨询机构及人员资格管理

证券投资咨询机构	1、单独从事证券投资咨询业务的机构，有 5名 以上取得证券投资咨询从业资格的专职人员；同时从事证券和期货投资咨询业务的机构，有 10名以上 取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员；其高管中，至少有1名 取得证券投资咨询从业资格； 2、有 100万元 人民币以上的注册资本； 3、有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施； 4、有公司章程； 5、有健全的内部管理制度； 6、具备证监会要求的其他条件。 符合设立条件的证券投资咨询机构，由证监会颁发业务许可证。证券公司亦可申请业务许可证，从事证券投资咨询业务。
证券投资咨询人员	必须取得证券投资咨询从业资格并加入一家有从业资格的证券投资咨询机构后，方可从事证券投资咨询业务。不得同时在2个或2个以上的证券投资咨询机构执业。 从事证券投资咨询业务的人员分为两类： 1、在发布的证券研究报告上署名的人员，应具有证券投资咨询执业资格，并在证券业协会注册登记为证券分析师。 2、向客户提供证券投资顾问服务的人员，应具有证券投资咨询执业资格，并在证券业协会注册登记为证券投资顾问。 同一人员不得同时注册为证券分析师和证券投资顾问。 证券投资咨询人员符合取得证券投资咨询执业资格的申请条件的，中国证券业协会通过执业证书管理系统向证监会有关部门备案后，颁发执业证书，并在协会的互联网站公告。

三、发布证券研究报告业务的有关规定

基本原则	独立	采取有效措施，保证制作发布证券研究报告不受证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。
	客观	避免使用夸大、诱导性的标题或用语，不得对证券估值、投资评级作出任何形式的保证。
	公平	公平对待证券研究报告的发布对象，不得将证券研究报告的内容或观点，优先提供给公司内部部门、人员或特定对象。
	审慎	采用严谨的研究方法和分析逻辑，基于合理的数据基础和事实依据，审慎提出研究结论。
发布证券研究报告业务关键环节	载明事项	1、“证券研究报告”字样。 2、证券公司、证券投资咨询机构名称。 3、具备证券投资咨询业务资格的说明。 4、署名人员的证券投资咨询执业资格证书编码。 5、发布证券研究报告的时间。 6、证券研究报告采用的信息和资料来源。 7、使用证券研究报告的风险提示。
	覆盖范围管理	将上市公司纳入研究对象覆盖范围并作出证券估值或投资评级，或将该上市公司移出研究对象覆盖范围的，应由研究部门或研究子公司独立作出决定并履行内部审核程序。
	信息来源管理	1、建立证券研究报告信息来源管理制度 2、证券研究报告可使用的信息来源 ①政府部门、行业协会、证券交易所等机构发布的政策、市场、行业以及企业相关信息。 ②上市公司按法定信息披露义务通过指定媒体公开披露的信息。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



节的规范 要求	③上市公司及其子公司通过公司网站、新闻媒体等公开渠道发布的信息，以及上市公司通过股东大会、新闻发布会、产品推介会等非正式公告方式发布的信息。 ④证券公司、证券投资咨询机构通过上市公司调研或市场调查，从上市公司及其子公司、供应商、经销商等处获取的信息，但内幕信息和未公开重大信息除外。 ⑤证券公司、证券投资咨询机构从信息服务机构等第三方合法取得的市场、行业及企业相关信息。 ⑥经公众媒体报道的上市公司及其子公司的其他相关信息。 ⑦其他合法合规信息来源。 3、证券研究报告信息使用的禁止要求 不得将无法确认来源合法合规性的信息写入证券研究报告；不得将无法认定真实性的市场传言作为确定性研究结论的依据；不得以任何形式使用或泄露国家保密信息、上市公司内幕信息以及未公开重大信息。
调研活 动管理	1、事先履行所在证券公司、证券投资咨询机构的审批程序。 2、不得向证券研究报告相关销售服务人员、特定客户和其他无关人员泄露研究部门或研究子公司未来一段时间的整体调研计划、调研底稿，以及调研后发布证券研究报告的计划、研究观点的调整信息。 3、不得主动寻求上市公司相关内幕信息或未公开重大信息。 4、被动知悉上市公司内幕信息或未公开重大信息的，应对有关信息内容进行保密，并及时向所在机构的合规管理部门报告本人已获知有关信息的事实，在有关信息公开前不得发布涉及该上市公司的证券研究报告。 5、上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用，不得对外发布或提供给客户 6、在证券研究报告中使用调研信息的，应保留必要的信息来源依据。
质量控 制、合 规审查	1、研究方法要求 秉承专业的态度，采用严谨的研究方法和分析逻辑，基于合理的数据基础和事实依据，审慎提出研究结论。 2、报告用语要求 （1）坚持客观原则，避免使用夸大、诱导性的标题或用语，不得对证券估值、投资评级作出任何形式的保证。 （2）提示投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。 3、投资评级要求 证券研究报告中对证券及证券相关产品提出投资评级的，应披露所使用的投资评级分类及其含义。 4、工作底稿管理 证券公司、证券投资咨询机构应建立发布证券研究报告工作底稿制度。工作底稿包括必要的信息资料、调研纪要、分析模型等内容，纳入发布证券研究报告相关业务档案予以保存和管理。 5、证券研究报告署名人员资质要求 （1）证券分析师应对其署名的证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。 （2）参与制作证券研究报告，但尚未注册为证券分析师的研究部门或研究子公司相关证券从业人员，如果已通过证券投资咨询从业资格考试，经署名证券分析师和研究部门或研究子公司同意，可以用“研究助理”等名义在证券研究报告中列示。 6、证券研究报告质量审核 证券研究报告应当由登记为证券分析师的专职质量审核人员进行质量审核；证券分析师数量<u>少于10人</u>的可以由署名证券分析师之外的证券分析师进行质量审核。



	7、证券研究报告合规审查 由公司合规部门或者研究部门、研究子公司的专职人员进行合规审查。合规审查应当涵盖人员资质、信息来源、风险提示等内容，重点关注证券研究报告可能涉及的利益冲突事项。 8、证券研究报告市场影响评估 不得基于个别数据夸大或臆测行业或市场整体风险。对于可能产生重要影响的结论和信息，应当提高审核人员层级，加大审核力度。
发布管理	1、在证券研究报告发布前，可就证券研究报告涉及上市公司相关信息的真实性向该上市公司进行确认，但不得透露该证券研究报告的发布时间、观点、盈利预测和结论。 2、不得向证券研究报告相关销售服务人员、客户及其他无关人员泄露研究对象覆盖范围的调整、制作与发布研究报告的计划，证券研究报告的发布时间、观点和结论，以及涉及盈利预测、投资评级、目标价格等内容的调整计划。 3、应通过公司规定的证券研究报告发布系统平台向发布对象统一发布证券研究报告，以保障发布证券研究报告的公平性。
利益冲突防范及信息隔离墙机制	1、利益冲突防范机制 （1）建立健全利益冲突防范机制。 （2）人员岗位的利益冲突防范。 （3）有关利益冲突情形的披露要求。发布对具体股票作出明确估值和投资评级的证券研究报告时，公司持有该股票达到相关上市公司已发行股份 1%以上的，应在证券研究报告中向客户披露本公司持有该股票的情况，并且在证券研究报告发布日及第二个交易日，不得进行与证券研究报告观点相反的交易。 2、信息隔离墙机制 （1）严格执行隔离墙制度。 （2）静默期安排。 ①担任发行人股票首次公开发行的保荐机构、主承销商或财务顾问，自确定并公告发行价格之日起 40 日内，不得发布与该发行人有关的证券研究报告。 ②担任上市公司股票增发、配股、发行可转换公司债券等再融资项目的保荐机构、主承销商或财务顾问，自确定并公告公开发行价格之日起 10 日内，不得发布与该上市公司有关的证券研究报告。 ③担任上市公司并购重组财务顾问，在证券公司、证券投资咨询机构的合规部门将该上市公司列入相关限制名单期间，按合规管理要求限制发布与该上市公司有关的证券研究报告。 （3）跨越隔离墙管理。
绩效考核和激励机制	1、综合考虑研究质量、客户评价、工作量等多种因素，设立发布证券研究报告相关人员的考核激励标准。发布证券研究报告相关人员的薪酬标准不得与外部媒体评价单一指标直接挂钩。 2、与发布证券研究报告业务存在利益冲突的部门不得参与对发布证券研究报告相关人员的考核。证券分析师跨越信息隔离墙参与公司承销保荐、财务顾问业务等项目的，其个人薪酬不得与相关项目的业务收入直接挂钩。
定制证券研究报告服务	1、研究部门或研究子公司接受特定客户委托，就尚未覆盖的具体股票提供含有证券估值或投资评级的研究成果或投资分析意见的，自提供之日起 6 个月内不得就该股票发布证券研究报告。 2、不得就已经覆盖的具体股票接受委托提供仅供特定客户使用的、与最新已发布证券研究报告结论不一致的研究成果或投资分析意见。
媒体刊载、转发证券研究报告	1、授权媒体刊载、转发证券研究报告的管理要求 ①与相关公众媒体及其他机构作出协议约定，明确由被授权机构承担相关刊载或转发责任，要求相关机构注明证券研究报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险； ②采取有效措施提供相应的后续解读服务，防止误导公众投资者；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	告	③通过公司网站等途径披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或转发证券研究报告有关情况，提醒公众投资者审慎使用未经授权刊载或转发的本公司证券研究报告； ④具备相应的应对措施，妥善处理投资者投诉。
		2、防止媒体未经授权刊载、转发证券研究报告 ①加强证券研究报告发布环节管理，要求公司相关人员不得将证券研究报告私自提供给未经公司授权的公众媒体或其他机构，提示客户不要将证券研究报告转发给他人； ②建立跟踪监测机制，发现公司证券研究报告被私自刊载或转发的，及时采取维权措施； ③加强投资者教育和客户沟通，提示客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。公众媒体或其他机构未经授权刊载或转发证券研究报告的，应承担相应的法律责任。
内部控制要求		1、发布证券研究报告实行集中统一管理 2、发布证券研究报告合规管理要求 证券公司、证券投资咨询机构应严格执行合规管理制度，对与发布证券研究报告相关的人员资格、利益冲突、跨越隔离墙等情形进行合规审查和监控。 3、业务、合规培训和职业道德教育 4、业务留痕管理和档案保存要求 发布证券研究报告相关业务档案的保存期限自证券研究报告发布之日起不得少于 5 年。

四、证券投资顾问业务的有关规定

基本原则	守法合规	遵守法律、行政法规和其他有关规定，加强合规管理，健全内部控制，防范利益冲突，切实维护客户合法权益。
	诚实信用	勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。
	忠实客户利益	不得为公司及其关联方的利益损害客户利益；不得为证券投资顾问人员及其利益相关者的利益损害客户利益；不得为特定客户利益损害其他客户利益。 就同一问题向不同客户提供的投资分析、预测或建议应一致；就同一问题向社会公众和其自营部门提供的咨询意见应一致，不得为自营业务获利的需要误导社会公众
关键环节的规范要求	了解客户环节	了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，评估客户的风险承受能力，并以书面或电子文件形式予以记载、保存。
	风险揭示环节	证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应告知基本信息： 1、公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等； 2、证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码； 3、证券投资顾问服务的内容和方式； 4、投资决策由客户作出，投资风险由客户承担； 5、证券投资顾问不得代客户作出投资决策。 证券公司、证券投资咨询机构应通过营业场所、中国证券业协会和公司网站，公示前款第（1）（2）项信息，方便投资者查询、监督。 证券公司、证券投资咨询机构应向客户提供风险揭示书，并由客户签收确认。
	签订证券投资顾问服务协议环节	证券公司、证券投资咨询机构提供证券投资顾问服务，应与客户签订证券投资顾问服务协议，并对协议实行编号管理。协议应包括下列内容： 1、当事人的权利义务； 2、证券投资顾问服务的内容和方式； 3、证券投资顾问的职责和禁止行为； 4、收费标准和支付方式； 5、争议或纠纷解决方式； 6、终止或解除协议的条件和方式。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		证券投资顾问服务协议应约定，自签订协议之日起 5个工作日内 ，客户可以书面通知方式提出解除协议。证券公司、证券投资咨询机构收到 客户解除协议书面通知 时，证券投资顾问服务协议解除。
	服务环节的规范要求	1、服务适当性要求 2、具有合理依据 3、研究支持 4、告知客户有关信息 5、风险提示和底线要求 6、信息保密 证券投资顾问向客户提供投资建议，知悉客户作出具体投资决策计划的，不得向他人泄露该客户的投资决策计划信息。
	客户回访和投诉处理环节	1、建立回访机制，明确回访的程序、内容和要求，并指定专门人员独立实施。 2、建立客户投诉处理机制，及时、妥善处理客户投诉事项。
	收费环节	证券投资顾问服务费用应 以公司账户 收取。禁止证券公司、证券投资咨询机构及其人员以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用。
	业务推广和客户招揽环节	1、底线要求 禁止对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传，禁止以任何方式承诺或保证投资收益。 2、公众媒体广告宣传的规范要求 （1）广告宣传内容不得存在虚假、不实、误导性信息以及其他违法违规情形。 （2）提前 5 个工作日将广告宣传方案和时间安排向公司住所地证监局、媒体所在地证监局报备。 3、以讲座、报告会、分析会等形式进行业务推广和客户招揽的规范要求 提前 5 个工作日向举办地证监局报备。
	以软件工具、终端设备等为载体提供投资建议	1、不得对其功能进行虚假、不实、误导性宣传。 2、揭示固有缺陷和使用风险，不得隐瞒或有重大遗漏。 3、说明所使用的的数据信息来源。 4、具有选择证券投资品种或提示买卖时机功能的，应说明其方法和局限性。
	以合作方式提供证券投资顾问服务	对服务方式、报酬支付、投诉处理等作出约定，明确当事人的权利和义务。
内部控制要求	人员管理制度	加强对证券投资顾问人员注册登记、岗位职责、执业行为的管理。
	业务管理制度、合规管理和风险控制机制	建立健全证券投资顾问业务管理制度、合规管理和风险控制机制，覆盖业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等业务环节。
	保证与服务方式、业务规模相适应	保证证券投资顾问人员数量、业务能力、合规管理和风险控制与服务方式、业务规模相适应。
	业务留痕管理和档案保存	对证券投资顾问业务推广、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等环节实行留痕管理。向客户提供投资建议的时间、内容、方式和依据等信息，应以 书面或电子文件 形式予以记录留存。证券投资顾问业务档案的保存期限自 协议终止之日起不得少于 5 年 。
	人员培训要求	加强人员培训，提升证券投资顾问的职业操守、合规意识和专业服务能力。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



五、证券投资咨询机构及其从业人员向社会公众开展证券投资咨询业务活动的有关规定

资质要求	必须先行取得证监会授予的证券投资咨询业务资格证书或证券投资咨询人员执业证书。
基本原则	1、不得以虚假信息、内幕信息或市场传言为依据向客户或投资者提供分析、预测或建议。 2、预测证券市场、证券品种的走势或就投资证券的可行性进行建议时需有充分的理由和依据，不得主观臆断。 3、证券投资分析报告、投资分析文章等形式的咨询服务产品不得有建议投资者在具体证券品种上进行具体价位买卖等方面的内容。 4、证券投资咨询机构及其从业人员不得参加媒体等机构举办的荐股“擂台赛”、模拟证券投资大赛或类似的栏目或节目。 5、证券投资咨询机构及其从业人员有权拒绝媒体对其所提供的稿件进行断章取义、作有损原意的删节和修改，并自提供之日起将其稿件以书面形式保存3年。 6、证券投资咨询从业人员向公众提供证券投资分析报告、投资分析文章等形式的咨询服务时，须先行取得所在机构的同意或认可。
执业回避	1、经证监会核准的公开发行证券的企业的承销商或上市推荐人及其所属的证券投资咨询机构和证券投资咨询从业人员（包括自有关证券公开发行之日起18个月内调离的证券投资咨询从业人员），不得在公众传播媒体上刊登或发布其为客户撰写的投资价值分析报告，也不得以假借其他机构和个人名义等方式变相从事前述业务。 2、证券公司的自营、受托投资管理、财务顾问和投资银行等业务部门的专业人员在离开原岗位后的6个月内不得从事面向社会公众开展的证券投资咨询业务。 3、证券投资咨询机构或其从业人员在知悉本机构、本人以及财产上的利害关系人与有关证券有利害关系时，不得就该证券的走势或投资的可行性提出评价或建议。 4、证监会根据合理理由认定的其他可能存在利益冲突的情形。
信息披露	证券投资咨询机构或其从业人员在预测证券品种的走势或对投资证券的可行性提出建议时，应明确表示在自己所知情的范围内本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券是否有利害关系。

六、利用的“荐股软件”从事证券投资咨询业务的规范要求

“荐股软件”	1、提供涉及具体证券投资品种的投资分析意见，或预测具体证券投资品种的价格走势。 2、提供具体证券投资品种选择建议。 3、提供具体证券投资品种的买卖时机建议。 4、提供其他证券投资分析、预测或建议。 具备证券信息汇总或证券投资品种历史数据统计功能，但不具备上述功能的软件产品、软件工具或终端设备，不属于“荐股软件”。
资格管理	属于从事证券投资咨询业务，应经证监会许可，取得证券投资咨询业务资格。
基本原则	遵循客观公正、诚实信用原则，不得误导、欺诈客户，不得损害客户利益。
主要监管要求	1、在公司营业场所、公司网站、中国证券业协会网站公示信息，包括但不限于公司名称、住所、联系方式，投诉电话，证券投资咨询业务许可证号，证券投资咨询从业人员姓名及其执业资格编码；同时还应通过公司网站公示产品分类、具体功能、产品价格、服务收费标准和收费方式等信息。 2、将“荐股软件”销售（服务）协议格式、营销宣传、产品推介等材料报住所地证监局和中国证券业协会备案。 3、遵循客户适当性原则，制定了解客户的制度和流程，对“荐股软件”产品进行分类分级，并向客户揭示产品的特点及风险，将合适的产品销售给适当的客户。 4、在合同签订、产品销售、服务提供、客户回访、投诉处理等各个业务环节中，加强投资者教



	育和客户权益保护。证券投资咨询机构应主动告知客户公司及执业人员的证券投资咨询业务资格及其查询方式；客观、准确告知客户“荐股软件”的作用，全面揭示“荐股软件”存在的局限和纠纷解决方式；主动向客户提示非法证券投资咨询活动的风险和危害。 5、公平对待客户，不得通过诱导客户升级付费等方式，将相同产品以不同价格销售给不同客户。 6、建立健全内部管理制度，实现对营销和服务过程的客观、完整、全面留痕，并将留痕记录归档管理；相关业务档案的保存期限自相关协议终止之日起不得少于5年。 7、通过网络、电话、短信方式营销产品、提供服务的，应明确告知客户公司的联系方式，并提醒客户发现营销或服务人员通过其他方式联系时，可以向本公司反映、举报，也可以向证监会及其派出机构投诉、举报。 8、不得对产品功能和服务业绩进行虚假、不实、夸大、误导性的营销宣传，不得以任何方式向客户承诺或保证投资收益。 9、产品销售、协议签订、服务提供、客户回访、投诉处理等业务环节均应自行开展，不得委托未取得证券投资咨询业务资格的机构和个人代理。
--	--

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



七、证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务的有关规定

业务模式	1、港股研究报告业务模式 允许证券公司或者其子公司（“证券公司”）经香港机构授权，将香港机构发布的就港股通股票提供投资分析意见的证券研究报告（“港股研究报告”）转发给客户。 2、港股投资顾问业务模式 允许证券基金经营机构委托香港机构，为证券基金经营机构管理的参与港股通的证券投资基金，提供关于港股通股票的投资建议服务（“港股投资顾问服务”）。
机构资质管理	1、转发港股研究报告的内地机构 从事发布证券研究报告业务的证券公司可以向客户转发港股研究报告，但最近3年因发布证券研究报告业务违法违规行为受到行政处罚或者被采取重大行政监管措施的证券公司除外。 2、发布港股研究报告的香港机构 证券公司转发香港机构发布的港股研究报告，应当对该香港机构进行审查，确保其经香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）批准取得就证券提供意见牌照，并具有发布证券研究报告业务经验。 3、提供港股投资顾问服务的香港机构 证券基金经营机构委托香港机构提供港股投资顾问服务，应当履行尽职调查义务，确保其经香港证监会批准取得就证券提供意见和资产管理牌照，并具有资产管理业务经验。
内地机构转发港股研究报告的业务规范	1、建立港股研究报告转发审查机制 （1）在港股研究报告上署名的香港机构人员已取得就证券提供意见牌照； （2）香港机构发布港股研究报告的程序符合香港证监会的规定； （3）港股研究报告的内容符合内地有关规定，不得损害国家安全、社会公共利益或者扰乱证券市场秩序； （4）除对港股通股票进行行业可比分析的需要或者中国证监会另有规定外，港股研究报告不得就港股通股票以外的证券形成证券估值、投资评级等投资分析意见。不符合前述规定要求的港股研究报告不得转发。 2、告知内地发布证券研究报告规定 证券公司应当告知香港机构内地发布证券研究报告有关规定。 3、符合内地发布证券研究报告规定 证券公司应当在发布对象公平对待、利益冲突防范、信息披露、跨越隔离墙行为管理、静默期安排、留痕管理方面符合内地发布证券研究报告有关规定。 4、对客户承担责任 证券公司依法就港股研究报告的内容和转发行为对客户承担责任。 5、陪同参与客户交流活动 根据证券公司需求，香港机构取得就证券提供意见牌照的持牌代表通过电话会议、证券公司转发邮件方式，就港股研究报告的内容与证券公司的客户进行交流的，证券公司应当陪同参与，确保交流方式与内容符合内地有关规定，并记录交流情况。相关业务档案的保存期限不得少于5年。 6、签订协议 证券公司应当与香港机构签订协议，约定双方的权利、义务和责任，服务的内容、方式和禁止行为等事项。
内地证券基金经营	1、履行主动管理职责 应履行主动管理职责，自主作出投资决策，不得委托提供港股投资顾问服务的香港机构直



机构使用 港股投资 顾问服务 的业务规 范	接执行投资指令。证券投资基金经营机构作为基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。 2、签订协议 与提供港股投资顾问服务的香港机构签订协议，约定双方的权利、义务和责任，服务的内容、方式和禁止行为等事项。 3、信息披露 在基金合同或者招募说明书中如实披露使用港股投资顾问服务的情况，包括提供港股投资顾问服务的香港机构的<u>名称、注册地址、办公地址、成立时间、最近一个会计年度管理的证券资产规模、主要负责人及联系方式</u>等信息，并充分说明和揭示委托香港机构提供港股投资顾问服务可能产生的风险。 4、留痕管理 对使用港股通投资顾问服务的情况实行留痕管理，以书面或电子文件形式记录香港机构提供港股投资顾问服务的时间、方式、内容和依据等信息。相关业务档案的保存期限自协议终止之日起<u>不得少于 5 年</u>。
香港机构的业务规范	1、符合内地和香港的规定 确保其发布港股研究报告、授权证券公司转发港股研究报告、为证券投资基金经营机构提供港股投资顾问服务的行为，符合内地和香港有关发布证券研究报告及证券投资顾问业务有关规定。 2、责任承担 依法就港股研究报告的内容和发布行为对证券公司承担责任，证券公司依法就港股研究报告的内容和转发行为对客户承担责任。 3、与客户交流 除（三）第 5 项规定的根据证券公司需求，通过电话会议、证券公司转发邮件方式、就港股研究报告的内容与证券公司的客户进行交流外，香港机构取得就证券提供意见牌照的持牌代表和销售人员不得就港股研究报告的内容与证券公司的客户进行交流。 4、配合监管工作 应承诺配合中国证监会及其派出机构的监管工作，按照要求提供有关业务资料和信息。
备案管理	1、使用香港机构证券投资咨询服务 证券投资基金经营机构使用符合下列情形之一的香港机构的证券投资咨询服务的，应当自签订协议之日起<u>5 个工作日内</u>，将<u>协议、香港机构签署的承诺函、香港机构符合资质的证明文件</u>报住所所在地或者经营所在地中国证监会派出机构备案： （1）<u>与证券投资基金经营机构存在控制关系或者受同一金融机构控制</u>； （2）提供港股研究报告的香港机构从事发布证券研究报告业务<u>3 年以上</u>，且有<u>20 名以上</u>经香港证监会批准取得就证券提供意见牌照的持牌代表； （3）提供港股投资顾问服务的香港机构从事资产管理业务<u>5 年以上</u>，且<u>最近一个会计年度</u>管理的证券资产<u>不少于 100 亿港元或者等值货币</u>。 除前述情形外，证券投资基金经营机构其他香港机构证券投资咨询服务的，还应当向住所所在地或者经营所在地中国证监会派出机构报送说明选择该香港机构理由的<u>专项报告</u>。中国证监会派出机构应当根据专项报告审慎评估证券投资基金经营机构使用该香港机构证券投资咨询服务的风险情况，未提异议的，应当在协议签订之日起<u>1 个月内</u>对证券投资基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务的情况进行专项现场检查。 2、注册或者备案使用港股投资顾问服务的证券投资基金 证券投资基金经营机构注册或者备案使用港股投资顾问服务的证券投资基金，除按《证券投资基金法》等有关规定提交材料外，还应当提交以下文件：



	(1) 香港机构的营业执照及经香港证监会批准取得的<u>业务许可证明文件（复印件）</u>； (2) 香港机构在中国证券投资基金业协会<u>完成基本信息备案的证明文件</u>； (3) 境外注册会计师出具的<u>有关香港机构上一年度末资产管理规模证明文件</u>； (4) 香港机构<u>风险控制、合规管理和证券投资顾问业务管理主要制度的说明</u>； (5) 香港机构<u>最近一年经审计的财务报表</u>； (6) 香港机构及其关联方<u>在内地设立机构及业务活动情况说明</u>； (7) 证券基金经营机构与香港机构<u>签订的协议</u>； (8) 就使用港股投资顾问服务向投资者披露信息、揭示风险的材料。
--	---

八、证券投资咨询人员执业行为准则

总体要求	1、谨慎、诚实、勤勉尽责 2、完整、客观、准确 3、规范在传播媒体上发表投资咨询文章、报告、意见
证券分析师执业行为准则	1、保持独立性 2、保持客观性 3、公平对待发布对象 4、认真审慎、专业严谨 5、恪守诚信原则 6、信息保密 7、充分尊重知识产权 8、报告违法违规事项 9、防范利益冲突 (1) 证券分析师在执业过程中遇到自身利益与公司利益、客户利益存在冲突时，应主动向公司报告。 (2) 证券分析师的配偶、子女、父母担任其所研究覆盖的上市公司的董事、监事、高管的，证券分析师应按公司的规定进行执业回避或在证券研究报告中对上述事实进行披露。 (3) 证券分析师只能与一家证券公司、证券投资咨询机构签订劳动合同，不得以任何形式同时在两家或两家以上的机构执业。 (4) 证券分析师不得在公司内部或外部兼任有损其独立性与客观性的其他职务，包括担任上市公司的独立董事。 10、珍惜职业称号和职业声誉 11、防范不正当竞争 12、规范参与公众交流活动 (1) 由所在证券公司或证券投资咨询机构统一安排。 (2) 说明所依据的证券研究报告的发布日期。 (3) 禁止明示或暗示保证投资收益。 (4) 准确地表述自己的研究观点，不得与其所在公司已发布证券研究报告的最新意见和建议相矛盾，也不得就所在研究机构未覆盖的公司发表证券估值或投资评级意见。 (5) 通过路演、电话等传统方式或各类新媒体工具和外部进行沟通，应当符合上述规定，提供研究报告后续解读服务应是对既往已发布报告的解读，不涉及新的分析意见。 (6) 不得私自以公司名义、冠以公司职务或者其他容易引发身份误导的方式对外公开发表言论。 13、维护所在机构利益 14、加强后续培训 15、备案客户服务

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	向公司备案其使用的与提供证券研究报告服务有关的聊天群、自媒体账号、云共享平台账号等，并报备与业务有关的使用记录和发布内容；对其他方式服务客户的，应当做好客户服务记录，并及时存档检查。 16、规范外请专家服务 17、引导市场预期、传递正能量
证券投资顾问执业行为准则	1、忠实客户利益 2、提供适当的投资建议服务 3、提供投资建议应具有合理依据 4、规范参与媒体证券节目 5、禁止行为 (1) 以任何方式向客户承诺或保证投资收益； (2) 对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传； (3) 向他人泄露客户的投资决策计划信息； (4) 以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用； (5) 通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体作出买入、卖出或持有具体证券的投资建议。

九、法律责任和监管措施

监管部门对证券投资咨询业务	
对证券投资咨询业务行政处罚	1、未经证监会许可，擅自从事证券投资咨询业务的，由证监会派出机构责令停止，并处违法所得和违法所得等值的罚款
	2、有下列行为之一的，由证监会派出机构处1万元-5万元的罚款；情节严重的，证监会派出机构应向证监会报告，由证监会作出暂停或撤销其业务资格的处罚： (1) 向证券监管部门报送的文件、资料有虚假陈述或重大遗漏的。 (2) 未按规定履行报告和年检义务的。 (3) 未按规定履行对本机构有关情况发生变化的变更手续的。 (4) 本机构证券投资咨询人员违反规定，受到证券监管部门行政处罚的。 (5) 干扰、阻碍证监会派出机构检查、调查，或隐瞒、销毁证据的。
	3、有下列行为之一的，由证监会派出机构单处或并处警告、没收违法所得、1万元-10万元罚款；情节严重的，证监会派出机构应向证监会报告，由证监会作出暂停或撤销业务资格的处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任： ① 证券、期货投资咨询人员同时在两个或两个以上的证券、期货投资咨询机构执业的。 ② 未以行业公认的谨慎、诚实和勤勉尽责的态度，为投资人或客户提供证券投资咨询服务的。 ③ 未完整、客观、准确地运用有关信息、资料向投资人或客户提供投资分析、预测和建议；断章取义地引用或篡改有关信息、资料；引用有关信息、资料时未注明出处和著作权人的。 ④ 以虚假信息、市场传言或内幕信息为依据向投资人或客户提供投资分析、预测或建议的。 ⑤ 在报刊、电台、电视台或其他传播媒体上发表投资咨询文章、报告或意见时未注明所在证券、期货投资咨询机构的名称和个人真实姓名；未对投资风险作充分说明；提供的证券投资咨询传真件未注明机构名称、地址、联系电话和联系人姓名的。 ⑥ 与报刊、电台、电视台合办或协办证券、期货投资咨询版面、节目或与电信服务部门进行业务合作时未向证监会派出机构备案。 ⑦ 代理投资人从事证券买卖；向投资人承诺证券投资收益；与投资人约定分享投资收益或分担投资损失；为自己买卖股票及具有股票性质、功能的证券；利用咨询服务与他人合谋操纵市场或进行内幕交易；从事法律、法规、规章所禁止的其他证券、期货欺诈行为的。 ⑧ 就同一问题向不同客户提供的投资分析、预测或建议不一致的；就同一问题向社会公众和其自营

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	部门提供的咨询意见不一致，为自营业务获利的需要误导社会公众的。 ⑨未将其向投资人或社会公众提供的投资咨询资料自提供之日起保存二年。 证券投资咨询人员违反上述第①②③④⑤⑦点，由证监会派出机构单处或并处警告、没收违法所得、1 万元-3 万元罚款；情节严重的，证监会派出机构应向证监会报告，由证监会作出暂停或撤销其业务资格的处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	4、证券经营机构向社会公众提供本机构内部使用的证券、期货信息简报、快讯、动态以及信息系统等，或经证监会批准的公开发行动股票的公司承销商或上市推荐人及其所属证券投资咨询机构在公众传播媒体上刊登其为客户撰写的投资价值分析报告的，由证监会派出机构责令改正，并处以警告或 1 万元-5 万元罚款。
对发布证券研究报告业务和证券投资顾问业务的监管措施	证券公司、证券投资咨询机构及其人员从事发布证券研究报告业务、证券投资顾问业务，违规的，证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告、责令暂停发布证券研究报告、责令处分有关人员等监管措施；情节严重的，证监会依法法律、行政法规和有关规定作出行政处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。
自律组织对证券投资咨询业务的自律管理措施	
视情节轻重	采取自律管理措施或纪律处分，并将纪律处分结果报送证监会。

第三节 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问

一、财务顾问业务资格的核准

上市公司并购重组财务顾问业务	为上市公司的收购、重大资产重组、合并、分立、股份回购等对上市公司股权结构、资产和负债、收入和利润等具有重大影响的并购重组活动提供交易估值、方案设计、出具专业意见等专业服务。
业务资格	未经证监会核准，任何单位和个人不得从事上市公司并购重组财务顾问业务。上市公司并购重组活动涉及公开发行动股票的，应按有关规定聘请具有保荐资格的证券公司从事相关业务。
不得担任财务顾问	1、最近 24 个月内存在违反诚信的不良记录； 2、最近 24 个月内因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分； 3、最近 36 个月内因违法违规经营受到处罚或因涉嫌违法违规经营正在被调查。
不得担任独立财务顾问的情形	1、持有或通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或超过 5%，或选派代表担任上市公司董事； 2、上市公司持有或通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或超过 5%，或选派代表担任财务顾问的董事； 3、最近 2 年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保，或最近一年财务顾问为上市公司提供融资服务； 4 财务顾问的董事、监事、高管、财务顾问主办人或其直系亲属有在上市公司任职等影响公正履行职责的情形； 5、在并购重组中为上市公司的交易对方提供财务顾问服务； 6、上市公司董事会或独立董事聘请的独立财务顾问，不得同时担任收购人的财务顾问或与收购人的财务顾问存在关联关系； 7、与上市公司存在利害关系、可能影响财务顾问及其财务顾问主办人独立性的其他情形。

二、财务顾问业务的业务规则

职责	1、接受并购重组当事人的委托，对上市公司并购重组活动进行尽职调查，全面评估相关活动所涉及的风险。 2、就上市公司并购重组活动向委托人提供专业服务，帮助委托人分析并购重组相关活动所涉及的法律、财务、经营风险，提出对策和建议，设计并购重组方案，并指导委托人按上市公司并购重组的相关规定
----	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	制作申报文件。 3、对委托人进行证券市场规范化运作的辅导，使其熟悉有关法律、行政法规和证监会的规定，充分了解其应承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务。 4、在对上市公司并购重组活动及申报文件的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证的基础上，依据证监会的规定和监管要求，客观、公正地发表专业意见。 5、接受委托人的委托，向证监会报送有关上市公司并购重组的申报材料，并根据证监会的审核意见，组织和协调委托人及其他专业机构进行答复。 6、根据证监会的相关规定，持续督导委托人依法履行相关义务。 7、证监会要求的其他事项。
业务规则	1、接受或终止委托 财务顾问接受上市公司并购重组多方当事人委托的，不得存在利益冲突或潜在的利益冲突。接受委托的，财务顾问应指定2名财务顾问主办人负责，同时，可以安排1名项目协办人参与。 （1）委托人应配合财务顾问进行尽职调查，提供相应的文件资料。若委托人不能提供必要的材料、不配合进行尽职调查或限制调查范围的，财务顾问应终止委托关系或相应修改其结论性意见。 （2）财务顾问将申报文件报证监会审核期间，委托人和财务顾问终止委托协议的，财务顾问和委托人应自终止之日起5个工作日内向证监会报告，申请撤回申报文件，并说明原因。委托人重新聘请财务顾问就同一并购重组事项进行申报的，应在报送证监会的申报文件中予以说明。 （3）在持续督导期间，财务顾问解除委托协议的，应及时向证监会派出机构做出书面报告，说明无法继续履行持续督导职责的理由，并予以公告。委托人应在1个月内另行聘请财务顾问对其进行持续督导。 2、尽职调查 3、辅导与验收 4、发表专业意见 5、接受监管机构审核 财务顾问代表委托人向证监会提交申请文件后，应配合证监会的审核。 6、持续督导 根据证监会有关并购重组的规定，自上市公司收购、重大资产重组、发行股份购买资产、合并等事项完成后的规定期限内，财务顾问承担持续督导责任。 7、工作底稿 财务顾问应建立并购重组工作档案和工作底稿制度，为每一项目建立独立的工作档案。财务顾问的工作档案和工作底稿应真实、准确、完整，保存期不少于10年。 8、保密责任 9、公平竞争 10、接受培训

三、财务顾问的监管和法律责任

监管	记入诚信档案的事项： 1、财务顾问及其财务顾问主办人被证监会采取监管措施的。 2、在持续督导期间，上市公司或其他委托人违反公司治理有关规定、相关资产状况及上市公司经营成果等与财务顾问的专业意见出现较大差异的。 3、证监会认定的其他事项。
法律责任	参阅第五章内容

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



第四节 证券承销与保荐

一、证券发行保荐业务的一般规定

申请保荐业务条件	(1) 注册资本不低于人民币 1 亿元，净资本不低于人民币 5000 万元； (2) 具有完善的公司治理和内部控制制度，风险控制指标符合相关规定； (3) 保荐业务部门具有健全的业务规程、内部风险评估和控制系统，内部机构设置合理，具备相应的研究能力、销售能力等后台支持； (4) 具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于 35 人，其中最近 3 年从事保荐相关业务的人员不少于 20 人； (5) 保荐代表人不少于 4 人； (6) 最近 3 年内未因重大违法违规行为受到行政处罚； (7) 中国证监会规定的其他条件。
聘请保荐机构情形	(1) 首次公开发行股票并上市； (2) 上市公司发行新股、可转换公司债券； (3) 公司发行存托凭证； (3) 证监会认定的其他情形。
聘请保荐机构相关规定	发行人聘请保荐机构，应当与其签订保荐协议，明确双方的权利和义务，按照行业规范协商确定履行保荐职责的相关费用。保荐协议签订后，保荐机构应当在 5 个工作日内向承担辅导验收职责的中国证监会派出机构报告。 保荐机构职责 1、同次发行的证券，其发行保荐和上市保荐应当由同一保荐机构承担。 2、证券发行规模达到一定数量的，可以采用联合保荐，但参与联合保荐的保荐机构不得超过 2 家。 3、证券发行的主承销商可以由该保荐机构担任，也可以由其他具有保荐业务资格的证券公司与该保荐机构共同担任。 4、保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份的，或者发行人持有、控制保荐机构股份的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应当进行利益冲突审查，出具合规审核意见，并按规定充分披露。通过披露仍不能消除影响的，保荐机构应联合 1 家无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。
撤换保荐机构相关规定	1、当自终止之日起 5 个工作日内分别向中国证监会报告，并说明原因。在实施证券发行注册制的板块出现上述情形的，保荐机构应同时向证券交易所报告。 2、刊登证券发行募集文件以后直至持续督导工作结束，不得终止保荐协议，但存在合理理由的情形除外。发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构、保荐机构被中国证监会撤销保荐业务资格的，应当终止保荐协议。终止保荐协议的，保荐机构和发行人应当自终止之日起 5 个工作日内向中国证监会、证券交易所报告，说明原因。 3、持续督导期间，保荐机构被撤销保荐业务资格的，发行人应当在 1 个月内另行聘请保荐机构，未在规定期限内另行聘请的，中国证监会可以为其指定保荐机构。因原保荐机构被撤销保荐业务资格而另行聘请保荐机构的，另行聘请的保荐机构持续督导的时间不得少于 1 个完整的会计年度。
保荐职责	1、保荐代表人 (1) 指定 2 名品行良好、具备组织实施保荐项目专业能力的保荐代表人具体负责 1 家发行人的保荐工作。 (2) 最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。 2、尽职推荐职责

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	(1) 遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，按照中国证监会对保荐机构尽职调查工作的要求，对发行人进行全面调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题。 (2) 在推荐发行人首次公开发行股票并上市前，对发行人进行辅导，并在辅导工作完成后向发行人所在地的中国证监会派出机构申请辅导验收。其中，辅导内容包括对发行人的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，以及中国证监会规定的其他事项。 (3) 与发行人签订保荐协议，明确双方的权利和义务，按照行业规范协商确定履行保荐职责的相关费用，并在 5 个工作日内向承担辅导验收职责的中国证监会派出机构报告。 (4) 在确信发行人符合法律、行政法规和中国证监会、证券交易所的有关规定的情况下，根据发行人的委托，组织编制申请文件并出具推荐文件，向中国证监会或证券交易所推荐其证券发行上市。其中，保荐机构出具的推荐文件主要包括发行保荐书、保荐代表人专项授权书、上市保荐书以及中国证监会、证券交易所要求的其他与保荐业务有关的文件。 (5) 推荐证券发行上市后，配合中国证监会的审核工作，并承担以下工作： A、组织发行人及证券服务机构对中国证监会的意见进行答复； B、按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查； C、指定保荐代表人与中国证监会职能部门进行专业沟通，保荐代表人在发行审核委员会会议上接受委员质询； D、中国证监会规定的其他工作。在实施证券发行注册制的板块，保荐机构应当配合证券交易所、中国证监会的发行上市审核工作和注册工作，并按规定承担相应工作。 3、持续督导职责 (1) 督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度； (2) 督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； (3) 督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见； (4) 持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项； (5) 持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见； (6) 中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。 因证券发行品种及上市板块不同，持续督导的期间有所差异，具体规定如下： (1) 首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度； (2) 主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度； (3) 首次公开发行股票并在创业板、科创板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度； (4) 创业板、科创板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度。 持续督导的期间自<u>证券上市之日起计算</u>。
--	--

二、债券发行业务的一般规定

1、公司债券发行业务的一般规定

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (1) 公司债券，是指公司依法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。
- (2) 公司债券可以公开发行，也可以非公开发行。
- (3) 发行人及其控股股东、实际控制人应诚实守信，发行人的董事、监事、高管应勤勉尽责，维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利。
- (4) 债券募集说明书及其他信息披露文件所引用的审计报告、资产评估报告、评级报告，应由具有从事证券服务业务资格的机构出具。
- 债券募集说明书所引用的法律意见书，由律师事务所出具，并由两名执业律师和所在律师事务所负责人签署。
- (5) 为公司债券发行提供服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员应勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务。
- (6) 发行人、承销机构及其相关工作人员在发行定价和配售过程中，不得有违反公平竞争、进行利益输送、直接或间接谋取不正当利益以及其他破坏市场秩序的行为。
- (7) 证监会对公司债券发行的核准或中国证券业协会按《公司债券发行与交易管理办法》对公司债券发行的备案，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或保证。公司债券的投资风险，由投资者自行承担。
- (8) 证监会依法对公司债券的公开发行、非公开发行及其交易或转让活动进行监督管理。
- 证券自律组织可依相关规定对公司债券的上市交易或转让、非公开发行及转让、承销、尽职调查、信用评级、受托管理及增信等进行自律管理。
- 证券自律组织应制定相关业务规则，明确公司债券承销、备案、上市交易或转让、信息披露、投资者适当性管理、持有人会议及受托管理等具体规定，报证监会批准。
- (9) 上市公司、股票公开转让的非上市公众公司发行的公司债券，可以附认股权、可转换成相关股票等条款。上市公司、股票公开转让的非上市公众公司股东可以发行附可交换成上市公司或非上市公众公司股票条款的公司债券。商业银行等金融机构可以按有关规定发行附减记条款的公司债券。
- 上市公司发行附认股权、可转换成股票条款的公司债券，应符合相关规定。
- 股票公开转让的非上市公众公司发行附认股权、可转换成股票条款的公司债券，由证监会另行规定。
- (10) 发行人全体董事、监事、高管应在债券募集说明书上签字，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任，但是能够证明自己没有过错的除外。
- (11) 合格投资者，应具备风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
- ① 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国基金业协会登记的私募基金管理人。
 - ② 上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经中国基金业协会备案的私募基金。
 - ③ 净资产不低于人民币 1000 万元的企事业单位法人、合伙企业。
 - ④ 合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
 - ⑤ 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金。
 - ⑥ 名下金融资产不低于人民币 300 万元的个人投资者。
 - ⑦ 经证监会认可的其他合格投资者。
- 前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准由中国基金业协会规定。
- 证券自律组织可以在《公司债券发行与交易管理办法》规定的基础上，设定更为严格的合格投资者资质条件。
- (12) 公开发行公司债券，募集资金应用于核准的用途；非公开发行公司债券，募集资金应用于约定的用途。除金融类企业外，募集资金不得转借他人。
- 发行人应指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

2、企业债券发行业务的一般规定

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (1) 企业债券，是指企业依法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券，适用于境内具有法人资格的企业在境内发行的债券，但是金融债券和外币债券除外。企业进行有偿筹集资金活动，必须通过公开发行企业债券的形式进行，法律和国务院另有规定的除外。
- (2) 发行和购买企业债券应遵循自愿、互利、有偿的原则。
- (3) 企业债券持有人有权按约定期限取得利息、收回本金，但是无权参与企业的经营管理。
- (4) 企业债券持有人对企业的经营状况不承担责任。
- (5) 企业债券可以转让、抵押和继承。
- (6) 国家发展和改革委员会会同中国人民银行、财政部、国务院证券委员会拟订全国企业债券发行的年度规模和规模内的各项指标，报国务院批准后，下达各有关部门执行。未经国务院同意，任何地方、部门不得擅自突破企业债发行的年度规模，不得擅自调整年度规模内各项指标。
- (7) 企业发行企业债券必按《企业债券管理条例》进行审批；未经批准的，不得擅自发行和变相发行企业债券。中央企业发行企业债券，由中国人民银行会同国家计划委员会审批；地方企业发行企业债券，由中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行会同同级计划主管部门审批。

3、金融债券发行业务的一般规定

- (1) 金融债券，是指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人入在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券。上述金融机构法人，包括政策性银行、商业银行、企业集团财务公司及其他金融机构。
- (2) 中国人民银行依法对金融债券的发行进行监督管理。未经中国人民银行核准，任何金融机构不得擅自发行金融债券。
- (3) 金融债券的投资风险由投资者自行承担。
- (4) 中国人民银行核准金融债券发行申请的期限，适用《中国人民银行行政许可实施办法》的有关规定。
- (5) 金融债券可在全国银行间债券市场公开发行或定向发行。
- (6) 金融债券的发行可以采取一次足额发行或限额内分期发行的方式。发行人分期发行金融债券的，应在募集说明书中说明每期发行安排。
- (7) 金融债券的发行应由具有债券评级能力的信用评级机构进行信用评级。金融债券发行后信用评级机构应每年对该金融债券进行跟踪信用评级。如发生影响该金融债券信用评级的重大事项，信用评级机构应及时调整该金融债券的信用评级，并向投资者公布。
- (8) 金融债券定向发行的，经认购人同意，可免于信用评级。定向发行的金融债券只能在认购人之间进行转让。

4、非金融企业债务融资工具发行业务的一般规定

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过—

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (1) 非金融企业债务融资工具是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
- (2) 债务融资工具发行与交易应遵循诚信、自律原则。
- (3) 企业发行债务融资工具应在中国银行间市场交易商协会注册。
- (4) 债务融资工具在中央国债登记结算有限责任公司登记、托管、结算。
- (5) 全国银行间同业拆借中心为债务融资工具在银行间债券市场的交易提供服务。
- (6) 企业发行债务融资工具应在银行间债券市场披露信息。信息披露应遵循诚实信用原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- (7) 企业发行债务融资工具应由金融机构承销。企业可自主选择主承销商。需要组织承销团的，由主承销商组织承销团。
- (8) 企业发行债务融资工具应由在中国境内注册且具备债券评级资质的评级机构进行信用评级。
- (9) 为债务融资工具提供服务的承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人员应勤勉尽责，严格遵守执业规范和职业道德，按规定和约定履行义务。
上述专业机构和人员所出具的文件含有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的，应就其负有责任的部分承担相应的法律责任。
- (10) 债务融资工具发行利率、发行价格和所涉费率以市场化方式确定，任何商业机构不得以欺诈、操纵市场等行为获取不正当利益。
- (11) 债务融资工具投资者应自行判断和承担投资风险。

三、证券发行与承销信息披露的有关规定

- 1、发行人和主承销商在发行过程中，应按证监会规定的要求编制信息披露文件，履行信息披露义务。
- 2、首次公开发行股票申请文件受理后至发行人发行申请经证监会核准、依法刊登招股意向书前，发行人及与本次发行有关的当事人不得采取任何公开方式或变相公开方式进行与股票发行相关的推介活动，也不得通过其他利益关联方或委托他人等方式进行相关活动。
- 3、首次公开发行股票招股意向书刊登后，发行人和主承销商可以向网下投资者进行推介和询价，并通过互联网等方式向公众投资者进行推介。
发行人和主承销商向公众投资者进行推介时，向公众投资者提供的发行人信息的内容及完整性应与向网下投资者提供的信息保持一致。
- 4、发行人和主承销商在推介过程中不得夸大宣传，或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者，不得披露除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息。
承销商应保留推介、定价、配售等承销过程中的相关资料至少3年并存档备查，包括推介宣传材料、路演现场录音等，如实、全面反映询价、定价和配售过程。
- 5、发行人和主承销商在发行过程中公告的信息只需选择一家证监会指定的报刊披露，同时将其刊登在证监会指定的互联网网站，并置备于证监会指定的场所，供公众查阅。
- 6、发行人披露的招股意向书除不含发行价格、筹资金额以外，其内容与格式应与招股说明书一致，并与招股说明书具有同等法律效力。



7、首次公开发行股票的发行人和主承销商应在发行和承销过程中公开披露信息：

(1) 招股意向书刊登首日在发行公告中披露发行定价方式、定价程序、参与网下询价投资者条件、股票配售原则、配售方式、有效报价的确定方式、中止发行安排、发行时间安排和路演推介相关安排等信息；发行人股东拟老股转让的，还应披露预计老股转让的数量上限，老股转让股东名称及各自转让老股数量，并明确新股发行与老股转让数量的调整机制。

(2) 网上申购前披露每位网下投资者的详细报价情况。

包括投资者名称、申购价格及对应的拟申购数量；剔除最高报价有关情况；剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数；有效报价和发行价格（或发行价格区间）的确定过程；发行价格（或发行价格区间）及对应的市盈率；网下、网上的发行方式和发行数量；回拨机制；中止发行安排；申购缴款要求等。已公告老股转让方案的，还应披露老股转让和新股发行的确定数量，老股转让股东名称及各自转让老股数量，并应提示投资者关注，发行人将不会获得老股转让部分所得资金。按照发行价格计算的预计募集资金总额低于拟以本次募集资金投资的项目金额的，还应披露相关投资风险。

(3) 如公告的发行价格（或发行价格区间上限）市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在披露发行价格的同时，在投资风险特别公告中明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。内容至少包括：

①比较分析发行人与同行业上市公司的差异及该差异对估值的影响；提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异。

②提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性作出投资决策。

(4) 在发行结果公告中披露获配机构投资者名称、个人投资者个人信息以及每个获配投资者的报价、申购数量和获配数量等，并明确说明自主配售的结果是否符合事先公布的配售原则；对于提供有效报价但未参与申购，或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者应列表公示并着重说明。

缴款后的发行结果公告中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例，列表公示获得配售但未足额缴款的网下投资者；发行后还应披露保荐费用、承销费用、其他中介费用等发行费用信息。

(5) 向战略投资者配售股票的，应在网下配售结果公告中披露战略投资者的名称、认购数量及持有期限等情况。

(6) 上述信息中网上申购前每位网下投资者的详细报价情况及发行结果公告中网下投资者的情况只需刊登在证监会指定的互联网网站。

8、发行人和主承销商在披露发行市盈率时，应同时披露发行市盈率的计算方式。**1、创业板首次公开发行证券发行与承销信息披露的特别规定**

(1) 首次公开发行证券采用询价方式的，发行人和主承销商可以在符合中国证监会相关规定和深交所、中国证券业协会自律规则前提下，协商设置参与询价的网下投资者具体条件，并在发行公告中披露。

(2) 发行人的高级管理人员与核心员工可以通过设立资产管理计划参与本次发行战略配售。发行人的高级管理人员与核心员工参与战略配售的，应当经发行人董事会审议通过，并在招股说明书中披露参与人员的姓名、担任职务、参与比例等事项。

2、科创板股票发行与承销信息披露的特别规定

(1) 首次公开发行股票应当以询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商可以根据上交所和中国证券业协会相关自律规则的规定，在规定的网下投资者范围内设置其他条件，并在发行公告中预先披露。

(2) 发行人和主承销商应当在申购前，披露网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数等信息。

初步询价结束后，发行人和主承销商确定的发行价格（或者发行价格区间中值）超过前述规定的中位数、加权平均数的孰低值的，发行人和主承销商应当在申购前至少一周发布投资风险特别公告。

(3) 发行人应当与战略投资者事先签署配售协议。发行人和主承销商应当在发行公告中披露战略投资者的选择标准、向战略投资者配售的股票总量、占本次发行股票的比例以及持有期限等。



发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。发行人的高级管理人员与核心员工按照前款规定参与战略配售的，应当经发行人董事会审议通过，并在招股说明书中披露参与的人员姓名、担任职务、参与比例等事宜。

四、债券发行与承销信息披露的有关规定

1、公司债券发行与承销信息披露的有关规定

(1) 发行人及其他信息披露义务人应按证监会及证券自律组织的相关规定及时、公平地履行披露义务，所披露或报送的信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2) 公开发行公司债券的发行人应按规定及时披露债券募集说明书，并在债券存续期内披露中期报告和经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的年度报告。

非公开发行公司债券的发行人信息披露的时点、内容，应按募集说明书的约定履行，相关信息披露文件应由受托管理人向中国证券业协会备案。

(3) 公司债券募集资金的用途应在债券募集说明书中披露。发行人应在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况。

非公开发行公司债券的，应在债券募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜。

(4) 公开发行公司债券的发行人应及时披露债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。重大事项包括：

- ① 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- ② 债券信用评级发生变化；
- ③ 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- ④ 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- ⑤ 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
- ⑥ 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的 10%；
- ⑦ 发行人发生超过上年末净资产 10% 的重大损失；
- ⑧ 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- ⑨ 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
- ⑩ 保证人、担保物或其他偿债保障措施发生重大变化；
- ⑪ 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- ⑫ 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高管涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- ⑬ 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

(5) 资信评级机构为公开发行公司债券进行信用评级，应符合规定：

- ① 按规定或约定将评级信息告知发行人，并及时向市场公布首次评级报告、定期和不定期跟踪评级报告；
- ② 在债券有效存续期间，应每年至少向市场公布一次定期跟踪评级报告；
- ③ 应充分关注可能影响评级对象信用等级的所有重大因素，及时向市场公布信用等级调整及其他与评级相关的信息变动情况，并向证券交易所或其他证券交易场所报告。

(6) 公开发行公司债券的发行人及其他信息披露义务人应将披露的信息刊登在其债券交易场所的互联网网站，同时将披露的信息或信息摘要刊登在至少一种证监会指定的报刊，供公众查阅。

2、企业债券发行与承销信息披露的有关规定

- (1) 发行人是信息披露的第一责任人。
- (2) 中介机构应协助发行人做好信息公开工作。



3. 金融债券发行与承销信息披露的有关规定

(1) 金融债券的发行应遵循公平、公正、诚信、自律的原则，金融债券发行人及相关中介机构应充分披露有关信息，并提示投资风险。

(2) 发行人应在金融债券发行前和存续期间履行信息披露义务。信息披露应通过中国货币网、中国债券信息网进行。

(3) 发行人应保证信息披露真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

发行人及相关知情人在信息披露前不得泄露其内容。

(4) 对影响发行人履行债务的重大事件，发行人应在第一时间向中国人民银行报告，并按中国人民银行指定的方式披露。

(5) 经中国人民银行核准发行金融债券的，发行人应于每期金融债券发行前 3 个工作日披露募集说明书和发行公告。

发行人应在募集说明书与发行公告中说明金融债券的清偿顺序和投资风险，并在显著位置提示投资者：“投资者购买本期债券，应认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。”

(6) 金融债券存续期间，发行人应于每年 4 月 30 日前向投资者披露年度报告，年度报告应包括发行人上一年度的经营情况说明、经注册会计师审计的财务报告以及涉及的重大诉讼事项等内容。

采用担保方式发行金融债券的，发行人还应在其年度报告中披露担保人上一年度的经营情况说明、经审计的财务报告以及涉及的重大诉讼事项等内容。

(7) 发行人应于金融债券每次付息日前 2 个工作日公布付息公告，最后一次付息暨兑付日前 5 个工作日公布兑付公告。

(8) 金融债券存续期间，发行人应于每年 7 月 31 日前披露债券跟踪信用评级报告。

(9) 信息披露涉及的财务报告，应经注册会计师审计，并出具审计报告；信息披露涉及的法律意见书和信用评级报告，应分别由执业律师和具有债券评级能力的信用评级机构出具。上述注册会计师、律师和信用评级机构所出具的有关报告文件不得含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(10) 发行人应将相关信息披露文件分别送全国银行间同业拆借中心（“同业拆借中心”）和中央结算公司，由同业拆借中心和中央结算公司分别通过中国货币网和中国债券信息网披露。

同业拆借中心和中央结算公司应为金融债券信息披露提供服务，及时将违反信息披露规定的行为向中国人民银行报告并公告。

(11) 金融债券定向发行的，其信息披露的内容与形式应在发行章程与募集说明书中约定；信息披露的对象限于其认购人。

4、非金融企业债务融资工具发行与承销信息披露的有关规定

(1) 企业发行债务融资工具应在银行间债券市场披露信息。信息披露应遵循诚实信用原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(2) 企业及其全体董事或具有同等职责的人员，应保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。个别董事或具有同等职责的人员无法保证所披露的信息真实、准确、完整、及时或对此存在异议的，应单独发表意见并陈述理由。

(3) 为债务融资工具的发行、交易提供中介服务的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构及其指派的经办人员，应对所出具的专业报告和专业意见负责。

(4) 债务融资工具的投资者应对披露信息进行独立分析，独立判断债务融资工具的投资价值，自行承担投资风险。

五、证券公司发行与承销业务的内部控制规定

内部控制目标	1、按照法律法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度开展发行与承销业务，切实保证所有与发行与承销业务相关的人员、业务人员和其他人员诚实守信、勤勉
--------	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	2、建立健全分工合理、权责明确、相互制衡、有效监督的组织体系，形成科学、合理、有效的发行与承销业务决策、执行和监督等机制，防范发行与承销业务风险； 3、建立健全和严格执行发行与承销业务内部控制制度、工作流程和操作规范，确信其所提交、报送、出具、披露的相关材料和文件符合法律法规、中国证监会的有关规定、自律规则的相关要求，内容真实、准确、完整； 4、提高证券公司经营效率和效果，提升发行与承销业务质量。
内部控制组织体系	1、项目组、业务部门为内部控制的第一道防线，项目组应当诚实守信、勤勉尽责开展执业活动，业务部门应当加强对业务人员的管理，确保其规范执业。 2、质量控制为内部控制的第二道防线，应当对发行与承销业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题。 3、内核、合规、风险管理等部门或机构为内部控制的第三道防线，应当通过介入主要业务环节、把控关键风险节点，实现公司层面对发行与承销业务风险的整体管控。
内部控制保障	1、<u>制度体系建设</u> 2、<u>内部问责机制</u> 3、<u>薪酬考核体系</u> 不得以业务包干等承包方式开展发行与承销业务，或者以其他形式实施过度激励。 4、<u>项目合理报价</u> 不得存在违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 5、<u>项目及人员管理</u> 6、<u>内控人员保障</u> 投资银行类业务专职内部控制人员数量不得低于投资银行类业务人员总数的 1/10。
内部控制主要内容	1、<u>承揽至立项阶段</u>的内部控制 (1) 建立健全利益冲突审查机制，对拟承做的发行与承销项目与公司其他业务和项目之间、拟承做项目的业务人员与该项目之间等存在的利益冲突情形进行审查，并对利益冲突审查结果发表明确意见。 (2) 建立发行与承销业务立项制度，明确立项机构设置及其职责、立项标准和程序等内容，从源头保证投资银行类项目质量。同类业务应当执行统一的立项标准和程序。 2、<u>立项至报送阶段</u>的内部控制 (1) 根据各类业务风险特性，针对性地建立尽职调查制度，规范项目组在实施尽职调查过程中的行为，确保项目组勤勉尽责地履行尽职调查职责，并要求项目组为每个项目编制单独的工作日志。 (2) 证券公司质量控制部门或团队应当对项目是否符合立项、内核等标准和条件，项目组拟提交、报送、出具或披露的材料和文件是否符合法律法规、中国证监会的有关规定、自律规则的相关要求，业务人员是否勤勉尽责履行尽职调查义务等进行核查和判断。发现项目存在重大风险的，质量控制部门或团队应当指派专人进行必要的现场核查。 (3) 业务部门申请启动内核会议审议程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作，并提交质量控制部门或团队验收。工作底稿未验收通过的，不得启动内核会议审议程序。 (4) 建立针对各类业务的问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求，就问核情况形成书面或者电子文件记录，经问核人员和被问核人员确认后提交内核会议。 (5) 证券公司应当明确内核会议的具体规则和表决机制。 内核审议应当在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责；发现审议项目存在问题和风险的，应提出书面反馈意见。



	内核委员会应当以现场、通讯等会议方式履行职责，以投票表决方式对下列事项作出审议：①是否同意保荐发行人股票、可转换债券和其他证券发行上市；②是否同意承销债券发行。同意对外提交、报送、出具或披露材料和文件的决议应当至少经 2/3 以上的参会内核委员表决通过。 （6）建立内核意见的跟踪复核机制。内核机构应当对内核意见的答复、落实情况进行审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实。 3、报送至发行上市阶段的内部控制 （1）建立健全投资银行类项目跟踪管理机制，确保项目组对与项目有关的情况进行持续关注和尽职调查，避免项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露后可能出现的新情况、新问题未能及时报告或披露。 （2）建立关于中国证监会和证券交易场所、行业协会等自律组织出具的反馈意的报告制度。项目组成员应当充分研究、落实和审慎回复反馈意，对相关材料 and 文件进行认真修改、补充和完善。修改后或新增起草的相关材料和文件对外提交、报送、出具或披露前，均应当履行内核程序。 （3）建立健全承销业务制度和决策机制、定价配售集体决策机制、完善的包销风险评估与处理机制，并设立专门负责证券发行与承销工作的职能部门或团队。 4、后续管理阶段的内部控制 （1）针对各类业务在持续督导、受托管理、存续期管理等后续管理阶段的特性，建立健全相关制度和工作规程，确保相关人员诚实守信、勤勉尽责地开展持续督导、受托管理、存续期管理等工作，避免由此引发的违规风险。 （2）对外披露持续督导、受托管理、年度资产管理等报告等应当履行内核程序。 （3）风险管理部门应当加强对处于后续管理阶段项目的风险进行持续风险管理，并承担相应职责。 （4）建立后续管理阶段重大风险项目关注池制度，明确入池标准、程序等内容。
--	--

六、违反证券发行与承销有关规定的法律责任

违反证券发行上市保荐业务有关规定的法律责任	保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责的，责令改正，给予警告，没收业务收入，并处以业务收入 1 倍以上 10 倍以下的罚款；没有业务收入或者业务收入不足 100 万元的，处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者撤销保荐业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。
违法证券发行与承销有关规定的法律责任	1、证券公司承销或者销售擅自公开发行或者变相公开发行的证券的，责令停止承销或者销售，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 100 万元的，处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者撤销相关业务许可。给投资者造成损失的，应当与发行人承担连带赔偿责任。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。 2、证券公司承销证券违反本法第二十九条规定的，责令改正，给予警告，没收违法所得，可以并处 50 万元以上 500 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，可以并处 20 万元以上 200 万元以下的罚款；情节严重的，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。
违反公司债券发行与承销有关规定的法律责任	（1）对违反法律法规及《公司债券发行与交易管理办法》规定的机构和人员，中国证监会可采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令参加培训、责令定期报告、认定为不适当人选、暂不受理与行政许可有关的文件等相关监管措施；依法应予行政处罚的，依照《证券法》《行政处罚法》等法律法规和中国证监会的有关规定进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。 （2）发行人、承销机构向不符合规定条件的投资者发行公司债券的，中国证监会可以对发行人、

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	承销机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取上述（1）规定的相关监管措施；情节严重的，处以警告、罚款。 （3）非公开发行公司债券，发行人违反《公司债券发行与交易管理办法》第十五条规定的，中国证监会可以对发行人及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取上述（1）规定的相关监管措施；情节严重的，处以警告、罚款。 （4）承销机构承销未经注册擅自公开发行的公司债券的，中国证监会可以采取 12 个月至 36 个月暂不受理其证券承销业务有关文件等监管措施；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以采取上述（1）规定的相关监管措施。 （5）除中国证监会另有规定外，承销或自行销售非公开发行公司债券未按规定进行备案的，中国证监会可以对承销机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取上述（1）规定的相关监管措施；情节严重的，处以警告、罚款。 （6）非公开发行公司债券，发行人及其他信息披露义务人未按规定披露信息，或者所披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，依照《证券法》和中国证监会有关规定处理，对发行人、其他信息披露义务人及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以采取上述（1）规定的相关监管措施；情节严重的，处以警告、罚款。 （7）发行人、债券受托管理人违反《公司债券发行与交易管理办法》规定，损害债券持有人权益的，中国证监会可以对发行人、受托管理人及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取上述（1）规定的相关监管措施；情节严重的，处以警告、罚款。 （8）发行人的控股股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，损害债券持有人利益的，应当依法对公司债务承担连带责任。
违反企业债券发行与承销有关规定的法律责任	（1）未经批准发行或者变相发行企业债券的，以及未通过证券经营机构发行企业债券的，责令停止发行活动，退还非法所筹资金，处以相当于非法所筹资金金额 5% 以下的罚款。 （2）超过批准数额发行企业债券的，责令退还超额发行部分或者核减相当于超额发行金额的贷款额度，处以相当于超额发行部分 5% 以下的罚款。 （3）超过《企业债券管理条例》第十八条规定的最高利率发行企业债券的，责令改正，处以相当于所筹资金金额 5% 以下的罚款。 （4）用财政预算拨款、银行贷款或者国家规定不得用于购买企业债券的其他资金购买企业债券的，以及办理储蓄业务的机构用所吸收的储蓄存款购买企业债券的，责令收回该资金，处以相当于所购买企业债券金额 5% 以下的罚款。 （5）未按批准用途使用发行企业债券所筹资金的，责令改正，没收其违反批准用途使用资金所获收益，并处以相当于违法使用资金金额 5% 以下的罚款。 （6）非证券经营机构和个人经营企业债券的承销或者转让业务的，责令停止非法经营，没收违法所得，并处以承销或者转让企业债券金额 5% 以下的罚款。 上述（1）（2）（3）（4）（5）（6）规定的处罚，由中国人民银行及其分支机构决定。 上述（1）（2）（3）（4）（5）（6）所列违法行为单位的法定代表人和直接责任人员，由中国人民银行及其分支机构给予警告或者处以 1 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 企业债券监督管理机关的工作人员玩忽职守、徇私舞弊的，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 发行企业债券的企业违反规定，给他人造成损失的，应当依法承担民事赔偿责任。
违反金融债券发行与承销有关规定	（1）发行人有下列行为之一的，由中国人民银行按照规定予以处罚。 ①未经中国人民银行核准擅自发行金融债券； ②超规模发行金融债券；



的法律责任	③以不正当手段操纵市场价格、误导投资者； ④未按规定报送文件或披露信息； ⑤其他违反《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的行为。 （2）承销人有下列行为之一的，由中国人民银行按照规定予以处罚。 ①以不正当竞争手段招揽承销业务； ②发布虚假信息或泄露非公开信息； ③其他违反《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的行为。 （3）托管机构有下列行为之一的，由中国人民银行按照规定予以处罚。 ①挪用托管客户金融债券； ②债券登记错误或遗失； ③发布虚假信息或泄露非公开信息； ④其他违反《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》的行为。 （4）注册会计师、律师、信用评级机构等相关机构和人员所出具的文件含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，由中国人民银行按照规定予以处罚。其行为给他人造成损失的，应当就其负有责任的部分依法承担民事责任。 （5）中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督： ①执行有关存款准备金管理规定的行为； ②与中国人民银行特种贷款有关的行为； ③执行有关人民币管理规定的行为； ④执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为； ⑤执行有关外汇管理规定的行为； ⑥执行有关黄金管理规定的行为； ⑦代理中国人民银行经理国库的行为； ⑧执行有关清算管理规定的行为； ⑨执行有关反洗钱规定的行为。 有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得，违法所得 50 万元以上的，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足 50 万元的，处 50 万元以上 200 万元以下罚款；对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处 5 万元以上 50 万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
违反非金融企业债务融资工具发行与承销有关规定的法律责任	（1）交易商协会对违反自律管理规则的机构和人员，可采取警告、诫勉谈话、公开谴责等措施进行处理。 （2）中国人民银行依法对交易商协会、同业拆借中心和中央结算公司进行监督管理。交易商协会、同业拆借中心和中央结算公司应按照中国人民银行的要求，及时向中国人民银行报送与债务融资工具发行和交易等有关的信息。 （3）对违规机构和人员，中国人民银行可依照规定进行处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五节 证券公司融资融券及其信用业务

一、融资融券业务

融资融券业务	在证券交易所或国务院批准的其他证券交易场所进行的证券交易中，证券公司向客户出借资金供其买入证券或出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。	
基本原则	合法性	未经证监会批准，任何证券公司不得向客户融资、融券，也不得为客户与客户、客户与他人之间的融资融券活动提供任何便利和服务。
	集中管理	1、对融资融券业务实行集中统一管理

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		2、决策和主要管理职责应由证券公司总部承担，并应加强对分支机构融资融券业务活动的控制，禁止分支机构未经总部批准向客户融资、融券，禁止分支机构自行决定签约、开户、授信、保证金收取等应由总部决定的事项。
	业务隔离	证券公司应确保融资融券业务与证券资产管理、证券自营、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互分离。
	了解客户	加强客户适当性管理，充分了解客户，不得诱导不适当的客户开展融资融券业务。
具备的条件		1、具有证券经纪业务资格； 2、公司治理健全，内部控制有效，能有效识别、控制和防范业务经营风险和内部管理风险； 3、公司最近2年内不存在因涉嫌违法违规正被证监会立案调查或正处于整改期间的情形； 4、财务状况良好，最近2年各项风险控制指标持续符合规定，注册资本和净资本符合增加融资融券业务后的规定； 5、客户资产安全、完整，客户交易结算资金第三方存管有效实施，客户资料完整真实； 6、已建立完善的客户投诉处理机制，能够及时、妥善处理与客户之间的纠纷； 7、已建立符合监管规定和自律要求的客户适当性制度，实现客户与产品的适当性匹配管理； 8、信息系统安全稳定运行，最近1年未发生因公司管理问题导致的重大事件，融资融券业务技术系统已通过证券交易所、证券登记结算机构组织的测试； 9、有拟负责融资融券业务的高管和适当数量的专业人员；
程序要求		1、融资融券业务资格申请书； 2、股东会（股东大会）关于经营融资融券业务的决议； 3、融资融券业务方案、内部管理制度文本和按规定制定选择客户的标准； 4、负责融资融券业务的高管与业务人员的名册及资格证明文件； 5、证券交易所、证券登记结算机构出具的关于融资融券业务技术系统已通过测试的证明文件； 6、证监会要求提交的其他文件。 获得批准的证券公司应按规定，向公司登记机关申请业务范围变更登记，向证监会申请换发经营证券业务许可证。取得证监会换发的经营证券业务许可证后，证券公司方可开展融资融券业务。
决策授权体系		“董事会——业务决策机构——业务执行部门——分支机构” 的架构设立和运行。 1、董事会负责制定融资融券业务的基本管理制度，决定与融资融券业务有关的部门设置及各部门职责，确定融资融券业务的总规模。 2、业务决策机构由有关高管及部门负责人组成，负责制定融资融券业务操作流程，选择可从事融资融券业务的分支机构，确定对单一客户和单一证券的授信额度、融资融券的期限和利率（费率）、保证金比例和最低维持担保比例、可充抵保证金的证券种类及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券种类。 3、业务执行部门负责融资融券业务的具体管理和运作，制订融资融券合同的标准文本，确定对具体客户的授信额度，对分支机构的业务操作进行审批、复核和监督。 4、分支机构在公司总部的集中监控下，按公司的统一规定和决定，具体负责客户征信、签约、开户、保证金收取和交易执行等业务操作。
信用业务账户体系		1、证券登记结算机构 开设的信用账户 （1）融券专用证券账户： 用于记录证券公司持有的拟向客户融出的证券和客户归还的证券，不得用于证券买卖。 （2）客户信用交易担保证券账户： 用于记录客户委托证券公司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券。 （3）信用交易证券交收账户： 用于客户融资融券交易的证券结算。 （4）信用交易资金交收账户： 用于客户融资融券交易的资金结算。



	2、商业银行开设的信用账户 (1) 融资专用资金账户：存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金。 (2) 客户信用交易担保资金账户：存放客户交存的、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的资金。根据沪、深证券交易所“融资融券交易实施细则”，证券公司按相关规定开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、融资专用资金账户及客户信用交易担保资金账户后，应在开户后 3 个交易日内报交易所备案。	
客户信用账户	通过证券公司开展融资融券业务，应在证券公司开立实名信用资金台账和信用证券账户，在指定的商业银行开立实名信用资金账户。	
	客户信用资金台账	客户在证券公司开立的用于记载客户交存的担保资金及融资融券负债明细数据的账户。
	客户信用证券账户	证券公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，记录客户委托证券公司持有的担保证券的明细数据。客户用于一家证券交易所上市证券交易的信用证券账户只能有一个。
	客户信用资金账户	客户在指定的商业银行开立的用于记载客户交存的担保资金的明细数据的账户。该账户是证券公司客户信用交易担保资金账户的二级账户。
客户的申请	由客户本人向证券公司营业部提出申请，并应根据证券公司营业部的要求提供相应的书面申请材料，一般包括有效身份证明文件、融资融券业务申请表、客户已开设相关账户的基本信息、客户财务状况证明、担保品证明等相关材料	
征信调查	客户基本情况、财产与收入状况、证券投资经验及风险偏好、诚信合规记录、融资融券需求	
不得为客户开立信用业务账户的情形	1、未按要求提供有关情况。 2、从事证券交易时间不足半年。 3、缺乏风险承担能力。 4、最近 20 个交易日日均证券类资产低于 50 万元或有重大违约记录的客户。 5、本公司的股东（不包括仅持有上市证券公司 5%流通股份的股东）、关联人。	
客户的选择标准	从事证券交易的时间	开设普通证券账户且从事证券交易的时间满半年以上。
	账户状态	客户开户手续齐全、资料完备，资金账户与证券账户对应关系清晰，交易结算状态正常。
	信誉状况	要求客户信誉良好，无重大违约记录。
	资产状况	最近 20 个交易日日均证券类资产不低于 50 万元，具有符合要求的担保品及较强的还款能力。
	投资风格	具有较强的风险承受能力，符合适当性相关规定。
	关联关系	不属于本公司的股东（持有上市证券公司 5%流通股份的股东除外）或关联人。
合同的基本内容	1、当事人姓名、住所等相关信息。 2、订立合同的目的和依据。 3、对融资融券交易所涉及的信用账户、融资与融券交易、担保物、保证金比例、维持担保比例、强制平仓等专业术语进行解释或定义。合同还应对《证券公司监督管理条例》中的“客户证券担保账户”“客户资金担保账户”“授信账户”与《证券公司融资融券业务管理办法》中的“客户信用交易担保证券账户”“客户信用交易担保资金账户”“客户信用证券账户和客户信用资金账户”之间的对应关系作出解释和说明。 4、合同应载明甲乙双方对主体资格、交易资产来源、身份证明材料的真实性等方面的声明与保证。 5、合同应载明开立信用业务相关账户的有关内容。 6、合同应约定融资融券特定的财产信托关系，即信托目的、信托财产范围、信托的成立和生效、信托财产的管理、信托财产的处分及信托的终止。	

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	7、合同应约定甲方从事融资融券交易的保证金比例及计算公式、保证金可用余额计算公式、可充抵保证金的证券范围和折算率、标的证券范围等。 8、合同应约定甲方从事融资融券交易的信用额度、融资融券期限、融资利率和融券费用的确定方式及相应的计算公式等事项。 9、合同应对融资融券交易的主要业务操作环节加以约定。 10、合同应约定甲方从事融资融券交易的维持担保比例和计算公式、补仓时间、补仓期限、补仓后应达到的维持担保比例以及乙方要求甲方补仓的通知方式。约定内容应符合证券交易所的有关规定。 11、合同应约定乙方强制平仓的各类情形、平仓开始与停止条件、平仓顺序等事项。合同还可以约定，如甲方逾期偿还债务的，乙方将收取违约金，并明确违约金的计符方式。 12、合同应约定甲方清偿债务的范围、方式、期限以及债务清偿后信用账户的处理方式等有关事项。 13、合同应约定在融资融券交易期间，当出现可充抵保证金证券范围和折算率调整；保证金比例与维持担保比例调整；标的证券范围调整；标的证券暂停交易或终止上市；乙方被取消或限制融资融券交易权限；司法机关对甲方信用证券账户记载的权益采取财产保全或强制执行措施；甲方信用证券账户记载的权益被继承、财产细分或无偿转让等特殊情况时，对尚未了结的融资融券交易的处理方式。 14、约定融资融券交易所涉及的权益处理事项。 15、合同应载明通知与送达的有关事项。 16、合同应明确载入因火灾、地震等不可抗力；非因乙方自身原因导致的技术系统异常事故；政策法规修改；法律法规规定的其他情形等因素，导致合同任何一方不能及时或完全履行合同，免除其相应责任的条款。 17、合同应约定导致合同终止的各种具体情形。 18、合同应约定适用的法律和争议处理方式（仲裁或诉讼方式选择一种）。 19、合同应明确约定合同成立与生效条件、合同期限、合同份数等事项。 20、合同应明确载明“乙方确认已向甲方说明融资融券交易的风险，不保证甲方获得投资收益或承担甲方投资损失；甲方确认，已充分理解本合同内容，自行承担风险和损失。” 合同还应规定，合同应由甲方本人签署，当甲方为机构投资者时，应由法定代表人或其授权代表人签署。
风险揭示书的基本内容	1、提示客户注意融资融券交易具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、系统风险等各种风险，以及其特有的投资风险放大等风险。 2、提示客户在开户从事融资融券交易前，必须了解所在的证券公司是否具有开展融资融券业务的资格。 3、提示客户在从事融资融券交易期间，如果不能按约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致担保物价值与其融资融券债务之间的比例低于维持担保比例，且不能按约定的时间、数量追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险。 4、提示客户在从事融资融券交易期间，如果其信用资质状况降低，证券公司会相应降低对其的授信额度，或证券公司提高相关警戒指标、平仓指标所产生的风险，可能会给客户造成经济损失。 5、提示客户在从事融资融券交易期间，如果中国人民银行规定的同期金融机构贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率或融券费率，客户将面临融资融券成本增加的风险。 6、提示客户在从事融资融券交易期间，如果因自身原因导致其资产被司法机关采取财产保全或强制执行措施，或出现丧失民事行为能力、破产、解散等情况时，客户将面临被证券公司提前了结融资融券交易的风险，可能会给客户造成经济损失。 7、提示客户在从事融资融券交易期间，如果发生融资融券标的证券范围调整、标的证券暂停交易或终止上市等情况，客户将可能面临被证券公司提前了结融资融券交易的风险，可能会给客户造成经济损失。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	8、提示客户在从事融资融券交易期间，证券公司将以《融资融券合同》约定的通知与送达方式及通讯地址，向客户发送通知。通知发出并经过约定的时间后，将视作证券公司已经履行对客户的通知义务。客户无论因何种原因没有及时收到有关通知，都会面临担保物被证券公司强制平仓的风险，可能会给客户造成经济损失。 9、提示客户应妥善保管信用账户卡、身份证件和交易密码等资料，如客户将信用账户、身份证件、交易密码等出借给他人使用，由此造成的后果由客户承担。 10、除上述九项风险提示外，各证券公司还可以根据具体情况在其制订的《融资融券交易风险揭示书》中对融资融券交易存在的风险进一步列举。	
所涉债权债务担保的基本规定	证券公司向客户融资、融券，应向客户收取一定比例的保证金。保证金除现金形式外还可以证券充抵。 证券公司应将收取的保证金以及客户融资买入的全部证券和融券卖出所得全部价款，分别存放在客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户，作为对该客户融资融券所生债权的担保物。证券公司应在符合证券交易所规定的前提下，根据客户信用状况、担保物质量等情况，与客户约定最低维持担保比例、补足担保物的期限以及违约处置方式等。 证券公司应逐日计算客户交存的担保物价值与其所欠债务的比例。当该比例低于约定的维持担保比例时，应通知客户在约定的期限内补交担保物，客户经证券公司认可后，可以提交除可充抵保证金证券以外的其他证券、不动产、股权等资产。 客户未能按期交足担保物或到期未偿还债务的，证券公司可以按约定处分其担保物。 保证金比例和可充抵保证金的证券的种类、折算率，最低维持担保比例和客户补交担保物的期限，由证券交易所规定，且证券交易所应对可充抵保证金的各类证券制定不同的折算率要求。	
相关交易要素	标的证券	股票、证券投资基金、债券、其他证券。 1、标的证券为股票的，应符合下列条件： ①在交易所上市交易超过 3 个月； ②融资买入标的股票的流通股本不少于 1 亿股或流通市值不低于 5 亿元，融券卖出标的股票的流通股本不少于 2 亿股或流通市值不低于 8 亿元； ③股东人数不少于 4000 人； ④在最近 3 个月内没有出现下列情形之一： 日均换手率低于基准指数日均换手率的 15%，且日均成交金额小于 5000 万元；日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值超过 4%；波动幅度达到基准指数波动幅度的 5 倍以上。 ⑤股票发行公司已完成股权分置改革； ⑥股票交易未被交易所实施风险警示； 2、标的证券为交易型开放式指数基金（ETF）的，应符合下列条件： ①上市交易超过 5 个交易日； ②最近 5 个交易日内的日平均资产规模不低于 5 亿元； ③基金持有户数不少于 2000 户； 3、标的证券为上市开放式基金的，应符合下列条件： ①上市交易超过 5 个交易日； ②最近 5 个交易日内的日平均资产规模不低于 5 亿元； ③基金持有户数不少于 2000 户； ④基金份额不存在分拆、合并等分级转换情形； 4、标的证券为债券的，应符合下列条件： ①债券托管面值在的 1 亿元以上；



		②债券剩余期限在 1 年以上； ③债券信用评级达到 AA 级（含）以上；
	保证金和担保物管理	1、除现金外，保证金可以证券充抵。 2、证券公司向客户收取的保证金以及客户融资买入的全部证券和融券卖出所得全部资金，整体作为客户对证券公司融资融券所生债务的担保物。 1、可充抵保证金的证券的折算率 ①上证的 180 指数成分股股票及深证的 100 指数成分股股票的折算率最高不超过 70%，其他股票折算率最高不超过 65%； ②交易要开放式指数基金折算率最高不超过 90%； ③证券公司现金管理产品、货币市场基金、国债折算率最高不超过 95%； ④被实施风险警示、暂停上市、进入退市整理期的证券，静态市盈率在 300 倍以上或为负数的 A 股股票，以及权证的折算率为 0。 ⑤其他上市证券投资基金和债券折算率最高不超过 80%。 交易所可以根据市场情况调整可充抵保证金证券的名单和折算率。证券公司公布的可充抵保证金证券的名单，不得超出交易所公布的可充抵保证金证券范围归公布的可充抵保证金证券的折算率，不得高于交易所规定的标准。 2、融资融券保证金比例及计算 投资者融资买入证券时，融资保证金比例不得低于 100%。 $\text{融资保证金比例} = \text{保证金} / (\text{融资买入证券数量} \times \text{买入价格}) \times 100\%$ 投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于 50%。 $\text{融券保证金比例} = \text{保证金} / (\text{融券卖出证券数量} \times \text{卖出价格}) \times 100\%$ 3、保证金可用余额及计算 $\text{保证金可用余额} = \text{现金} + \sum (\text{可充抵保证金的证券市值} \times \text{折算率}) + \sum [(\text{融资买入证券市值} - \text{融资买入金额}) \times \text{折算率}] + \sum [(\text{融券卖出金额} - \text{融券卖出证券市值}) \times \text{折算率}] - \sum \text{融券卖出金额} - \sum \text{融资买入证券金额} \times \text{融资保证金比例} - \sum \text{融券卖出证券市值} \times \text{融券保证金比例} - \text{利息及费用}$ 4、客户担保物的监控 证券公司应对客户提交的担保物进行整体监控，并计算其维持担保比例。 $\text{维持担保比例} = (\text{现金} + \text{信用证券账户内证券市值总和}) / (\text{融资买入金额} + \text{融券卖出证券数量} \times \text{当前市价} + \text{利息及费用总和})$ 维持担保比例超过 300%时，客户可以提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的证券，但提取后维持担保比例不得低于 300%。交易所另有规定的除外。 除下列情形外，任何人不得动用证券公司客户信用交易担保证券账户内的证券和客户信用交易担保资金账户内的资金： ①为客户进行融资融券交易的结算； ②收取客户应归还的资金、证券； ③收取客户应支付的利息、费用、税款； ④按该办法的规定以及与客户的约定处分担保物； ⑤收取客户应支付的违约金； ⑥客户提取还本付息、支付税费及违约金后的剩余证券和资金；
权益处理		1、对证券发行人权利的行使 请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利



	2、证券发行人分派投资收益的处理 将分派的证券记录在证券公司客户信用交易担保证券账户内，并相应变更客户信用证券账户的明细数据。
	3、融券交易期间权益的处理 客户融入证券后、归还证券前，证券发行人分配投资收益、向证券持有人配售或无偿派发证券、发行证券持有人有优先认购权的证券的，客户应按融资融券合同的约定，在偿还债务时，向证券公司支付与所融入证券可得利益相等的证券或资金。

二、转融通业务

转融通业务	证券金融公司将自有或依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务经营活动。	
	1、为证券公司融资融券业务提供资金和证券的转融通服务。	
	2、对证券公司融资融券业务运行情况进行监控。	
	3、监测分析全市场融资融券交易情况，运用市场化手段防控风险。	
专用证券账户	以自己的名义，在证券登记结算机构分别开立转融通专用证券账户、转融通担保证券账户和转融通证券交收账户。	
	转融通专用证券账户	记录证券金融公司持有的拟向证券公司融出的证券和证券公司归还的证券
	转融通担保证券账户	记录证券公司委托证券金融公司持有、担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的证券
	转融通证券交收账户	办理证券金融公司与转融通业务有关的证券结算
专用资金账户	以自己的名义，在商业银行开立转融通专用资金账户，在证券登记结算机构分别开立转融通担保资金账户和转融通资金交收账户。	
	转融通专用资金账户	存放证券金融公司拟向证券公司融出的资金及证券公司归还的资金
	转融通担保资金账户	记录证券公司交存的、担保证券金融公司向证券公司转融通所生债权的资金
	转融通资金交收账户	办理证券金融公司与转融通业务有关的资金结算。
了解客户及信用评估	了解证券公司的基本情况、业务范围、财务状况、违约记录、风险控制能力等，并以书面和电子的方式予以记录和保存。	
	建立客户信用评估机制，对证券公司的信用状况进行评估，并根据评估结果确定和调整对证券公司的授信额度。	
转融通业务合同	制定转融通业务合同标准格式，报证监会备案。合同应约定转融通的资金数额、标的证券的种类和数、期限、费率、保证金的比例、证券权益处理办法、违约责任等事项。	
转融通期限	不得超过 6 个月。转融通的期限，自资金或证券实际交付之日起算。	
证券公司担保账户	根据证券公司的申请，以证券公司的名义，为其开立转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户。	
	转融通担保证券明细账户	转融通担保证券账户的二级账户，用于记载证券公司委托证券金融公司持有的担保证券的明细数据。
	转融通担保资金明细账户	转融通担保资金账户的二级账户，用于记载证券公司交存的担保资金的明细数据。
转融通保证金	保证金可以证券充抵，但货币资金占应收取保证金的比例不得低于 15%。可充抵保证金证券的种类和折算率由证券金融公司确定并公布。	
转融通互保基金	根据化解证券公司违约风险的需要，建立转融通互保基金。转融通互保基金的管理办法，由证券金融公司制定，报证监会备案后实施。	
转融通的暂	市场交易活动出现异常，已经或可能危及市场稳定，有必要暂停转融通业务的，证券金融公司可以	

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



停	按业务规则和合同约定，暂停全部或部分转融通业务并公告。	
证券和资金的划转	证券登记结算机构根据证券账户和资金账户持有人发出或认可的指令，办理转融通业务涉及的证券和资金的划转。	
协助司法强制执行	司法机关依法对证券公司转融通担保证券明细账户或转融通担保资金明细账户记载的权益采取财产保全或强制执行措施的，证券金融公司应处分保证金，在实现因向证券公司转融通所生债权后，协助司法机关执行。	
资金和证券的来源	1、自有资金和证券； 2、通过证券交易所的业务平台融入的资金和证券； 3、通过证券金融公司的业务平台融入的资金； 4、依法筹集的其他资金和证券。	
权益处理	对证券发行人权利的行使	请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利。
	证券持有人的收益权利	证券金融公司融入证券后、归还证券前，或证券公司向证券金融公司融入证券后、归还证券前，证券发行人分配投资收益、向证券持有人配售或无偿派发证券、发行证券持有人有优先认购权的证券的，证券金融公司或证券公司应按约定向融出方支付与所融入证券可得利益相等的证券或资金。
	证券持有人的信息报告与披露义务	证券公司通过其自营证券账户、融券专用证券账户和转融通担保证券明细账户合计持有一家上市公司股票及其权益的数量或其增减变动达到规定的比例时，应依法履行信息报告、披露或要约收购义务。有一致行动人的，一致行动人与证券公司持有的股票及其权益的数量合并计算。
制定业务规则	制定转融通业务规则，明确账户管理、授信管理、标的证券管理、保证金管理、费率管理、信息披露等事项，报证监会备案后实施。	
公布信息	每个交易日公布转融资余额、转融券余额、转融通成交数据及转融通费率。	
建立合规管理与风险控制机制	1、建立合规管理机制，保证公司的经营管理及工作人员的执业行为合法合规。 2、建立风险控制机制，有效识别、评估、控制公司经营管理中的各类风险。 3、遵守风险控制指标规定： （1）净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于 100%； （2）对单一证券公司转融通的余额，不得超过证券金融公司净资本的 50%； （3）融出的每种证券余额不得超过该证券上市可流通市值的 10%； （4）充抵保证金的每种证券余额不得超过该证券总市值的 15%。 证券金融公司应每年按税后利润的 10%提取风险准备金。证监会可以根据防范证券金融公司风险的需要，对提取比例进行调整。	
资金用途	除用于履行相关法规的规定职责和维持公司正常运转外，只能用于购买银行存款；购买国债、证券投资基金份额等经证监会认可的高流动性金融产品；购置自用不动产及证监会认可的其他用途。	
信息系统安全管理	建立信息系统安全管理制度，保障公司信息系统安全、稳定运行。	
报告制度	证券金融公司应按时向证监会报送年度报告、月度报告。 年度报告 应包含按规定编制并经具有证券相关业务资格的会计师事务所审计的财务会计报告。 月度报告 应包含各项风险控制指标和转融通业务专项报表，以及证监会要求报送的其他信息。 发生影响或可能影响公司经营管理的重大事件的，证券金融公司应立即向证监会报送临时报告，说明事件的起因、目前的状态、可能产生的后果和应对措施。	
信息共享与保密机制	证券交易所、证券登记结算机构、证券金融公司应建立融资融券信息共享机制。 证券金融公司及其工作人员应对 因履行职责而获悉的信息 保密。	

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	妥善保存履行证监会有关规定职责所形成的各类文件、资料，保存期限不少于 20 年。
违规处罚	采取责令改正、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告等监管措施；应给予行政处罚的，由证监会对公司及其有关责任人员单处或并处警告、罚款。

三、科创板与创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定

基本概念	1、证券出借人（出借人）以一定的费率向证券金融公司出借科创板或创业板证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。 2、科创板与创业板转融券业务，是指证券金融公司将自有或者依法筹集的科创板或创业板证券出借给科创板或创业板转融券借入人（借入人），供其办理融券的业务。
科创板与创业板出借业务的主要规则	1、出借人 符合条件的公募基金、社保基金、保险资金等机构投资者以及参与科创板或创业板发行人首次公开发行的战略投资者，可以作为出借人，通过约定申报和非约定申报方式参与科创板或创业板证券出借。 2、标的证券 （1）证券类型包括：无限售流通股；战略投资者配售获得的在承诺的持有期限内的股票；符合规定的其他证券。 （2）战略投资者在承诺的持有期限内，不得通过与关联方进行约定申报、与其他主体合谋等方式，锁定配售股票收益、实施利益输送或者谋取其他不当利益。 3、其他规定 （1）通过约定申报方式参与科创板或创业板证券出借的，证券出借期限可在 1 天至 182 天的区间内协商确定。 （2）上交所接受约定申报方式下出借人的出借申报时间为每个交易日的 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00。 （3）深交所接受约定申报方式下出借人的出借申报时间为每个交易日的 9：15 至 11：30、13：00 至 15：00。约定申报当日有效。未成交的申报，15：00 前可以撤销。 （4）交易所对科创板或创业板证券出借约定申报进行实时撮合成交，生成成交数据，并对证券金融公司和出借人的账户可交易余额进行实时调整。
科创板与创业板转融券业务的主要规则	1、借入人 （1）具有融资融券业务资格，并已开通转融通业务权限； （2）业务管理制度和风险控制制度健全，具有切实可行的业务实施方案； （3）技术系统准备就绪； （4）参与科创板转融券业务应当具备证券金融公司规定的其他条件。 2、标的证券 （1）证券金融公司根据市场状况，确定证券名单，在每一交易日开市前公布。 （2）证券公司向证券金融公司借入证券用于融资融券业务的，需使用证券公司融券专用证券账户。 3、转融券期限、费率、保证金 （1）借入人申报的费率=出借人申报的费率+转融券费率差； （2）借入人申报的费率不得低于或等于转融券费率差。 应收取的保证金比例可低于 20%，其中货币资金占应收取保证金的比例不得低于 15%。 4、展期及提前了结 （1）协商一致，可展期、提前了结，经证券金融公司同意后可以展期或提前了结。 （2）借入人和出借人应在原合约到期日前的同一交易日向证券金融公司提交展期指令；在商定的归还日前的同一交易日提交提前了结指令。 （3）协商提前了结的，应一次性全部提前了结该笔转融券业务。提前了结时，双方可以协商调整原



费率。

四、股票质押式回购、约定式购回、质押式报价回购业务的主要规则

1、股票质押式回购业务

符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

①证券公司应建立健全股票质押回购风险控制机制，根据相关规定和自身风险承受能力确定业务规模。证券交易所据此对证券公司股票质押回购交易规模进行前端控制。

②证券公司代理进行股票质押回购交易申报的，应依据所签署的《业务协议》、基于交易双方的真实委托进行，未经委托进行虚假交易申报，或擅自伪造、篡改交易委托进行申报的，证券公司应承担全部法律责任，并赔偿由此造成的损失。

③证券公司应建立健全融入方资质审查制度，对融入方进行尽职调查，调查内容包括融入方的身份、财务状况、经营状况、信用状况、担保状况、融资投向、风险承受能力等。

融入方不得为金融机构或从事贷款、私募证券投资或私募股权投资、个人借贷等业务的其他机构，或前述机构发行的产品。符合一定政策支持的创业投资基金及其他上交所认可的情形除外。

④证券公司及其资产管理子公司管理的公开募集集合资产管理计划不得作为融出方参与股票质押回购。

⑤《业务协议》应明确约定融入方融入资金存放于其在证券公司指定银行开立的专用账户，并用于实体经济生产经营，不得直接或间接用于下列用途：投资于被列入国家相关部委发布的淘汰类产业目录，或违反国家宏观调控政策、环境保护政策的项目；进行新股申购；通过竞价交易或大宗交易方式买入上市交易的股票；法律法规、证监会相关部门规章和规范性文件禁止的其他用途。

2、约定购回式证券交易

符合条件的客户以约定价格向其指定交易的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按另一约定价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署的协议将持购回期间标的证券产生的相关利息返还给客户的交易。

①证券公司应建立健全约定购回式证券交易风险控制机制，根据相关规定和自身风险承受能力确定业务规模。

②证券公司应按相关规定和与客户的协议约定基于客户的真实委托向交易所交易系统进行申报，由交易系统予以确认。中国结算依据交易所确认的成交结果为约定购回式证券交易提供证券登记和资金划付服务。

③证券公司与客户之间的纠纷，不影响中国结算依据交易所成交结果已经办理或正在办理的证券登记和资金划付等业务。

3、质押式报价回购业务

证券公司符合沪、深证券交易所《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》规定的自有资产作为质押券，以质押券折算后的标准券总额为融资额度，向其指定交易客户以证券公司报价、客户接受报价的方式融入资金，在约定的购回日客户收回融出资金并获得相应收益的交易。

①证券公司应建立健全报价回购业务风险控制机制，对质押券价值进行管理。

证券公司应合理确定和控制报价回购业务规模，并向交易所报备。交易所据此对证券公司的报价回购业务规模实行总量控制。

②证券公司应按规定的格式向交易所交易系统申报报价，并代客户申报接受报价的委托。交易系统对双方的申报按相关规则予以成交确认，并将成交结果发送中国结算。中国结算依据交易所确认的成交结果为报价回购的初始交易与购回交易提供相关登记结算服务。

③证券公司应遵循诚实信用原则，如实向交易所交易系统申报其与客户已经达成的真实交易意向，不得擅自伪造、篡改或进行虚假申报。

④证券公司与客户之间的纠纷，不影响中国结算依据交易所成交结果已经办理或正在办理的相关登记结算业务



五、业务风险管理、违约处置及异常情况处理一般规定

1、股票质押式回购业务

(1) 风险管理

- ①证券公司应对股票质押回购实行集中统一管理，并建立完备的管理制度、操作流程和风险识别、评估与控制体系，确保风险可测、可控、可承受。
 - ②证券公司应健全业务隔离制度，确保股票质押回购与有可能形成冲突的业务在机构、人员、信息、账户等方面相互隔离。
 - ③证券公司应建立标的证券的管理制度，在交易所规定的标的证券范围内确定和调整标的证券范围，合理确定用于质押的单一标的证券数量占其发行在外证券数量的最大比例，确保选择的标的证券合法合规、风险可控。以有限售条件股份作为标的证券的，解除限售日应早于回购到期日。
 - ④证券公司作为融出方的，单一证券公司接受单只A股股票质押的数量不得超过该股票A股股本的30%。集合资产管理计划或定向资产管理客户作为融出方的，单一集合资产管理计划或定向资产管理客户接受单只A股股票质押的数量不得超过该股票A股股本的15%。因履约保障比例达到或低于约定数值，补充质押导致超过上述比例或超过上述比例后继续补充质押的情况除外。单只A股股票市场整体质押比例不得超过50%。市场整体质押比例，是指单只A股股票质押数量与其A股股本的比值。
 - ⑤融入方所持有股票涉及业绩承诺股份补偿协议的，在相关业绩承诺履行完毕前，证券公司不得允许集合资产管理计划或定向资产管理客户作为融出方参与相应股票质押回购；证券公司作为融出方参与相应股票质押回购的，应切实防范因融入方履行业绩承诺股份补偿协议可能产生的风险。
 - ⑥股票质押率上限不得超过60%。以有限售条件股份作为标的证券的质押率原则上低于同等条件下无限售条件股份的质押率。证券交易所可以根据市场情况，对质押率上限进行调整，并向市场公布。
 - ⑦证券公司应建立以净资本为核心的股票质押回购规模监控和调整机制，建立、健全持购回期间融入方跟踪监测机制，建立、健全盯市机制，持续跟踪质押标的证券价格波动和可能对质押标的证券产生重大影响的风险事件，建立融入方融入资金跟踪管理制度，采取措施对融入资金的使用情况进行跟踪并按交易所要求报送股票质押回购相关数据信息。
 - ⑧融出方为集合资产管理计划的，可通过证券公司或其他第三方的信用增级措施保障融出方权益。证券交易所可以根据市场情况暂停或恢复单一标的证券用于股票质押回购。
- 持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该上市公司股票进行股票质押回购的，不得违反有关信息披露的规定。

(2) 违约处置

- ①证券公司应及时通知交易双方并报告证券交易所；
 - ②T日证券公司根据《业务协议》约定，向证券交易所交易系统提交违约处置申报；
 - ③T日违约处置申报处理成功后，T+1日起证券公司即可根据《业务协议》的约定处置标的证券，卖出成交后，证券公司应在当日根据中国结算的要求提交申报数据，处置所得优先偿付融出方；证券公司应根据《业务协议》的约定将偿付资金划付到融出方对应的账户；
 - ④违约处置后，证券公司应向交易所提交终止购回申报。质押标的证券及相应孳息如有剩余的，中国结算相应解除剩余标的证券及相应孳息的质押登记；
 - ⑤违约处置完成后，证券公司向交易所、中国结算和中国证券投资者保护基金有限责任公司提交违约处置结果报告。
- 对于仍处于限售期的有限售条件股份，证券公司应按《业务协议》的约定处理。

(3) 异常情况处理

- ①质押标的证券、证券账户或资金账户被司法等机关冻结或强制执行；
- ②质押标的证券被作出终止上市决定；
- ③集合资产管理计划提前终止；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



④证券公司被暂停或终止股票质押回购交易权限；

⑤证券公司进入风险处置或破产程序；

⑥交易所认定的其他情形。

发生异常情况的，交易各方可以按《业务协议》中约定的提前购回、延期购回、终止购回及交易所认可的其他约定方式等处理。

2、约定购回式证券交易

（1）风险管理

证券公司开展约定购回式证券交易，应建立完备的管理制度、操作流程和风险识别、评估与控制体系，确保风险可测、可控、可承受。

证券公司应健全业务隔离制度，确保约定购回式证券交易与有可能形成业务冲突的证券资产管理、证券自营、投资银行等业务在机构、人员、信息、账户等方面相互隔离。

证券公司应对约定购回式证券交易实行集中统一管理。

证券公司应确定标的证券筛选标准，建立标的证券的管理制度，确保选择的标的证券合法合规、风险可控。

证券公司应建立以净资本为核心的约定购回式证券交易规模监控和调整机制，根据监管要求和自身财务状况，合理确定总体规模、单一客户、单一证券的金额占净资本的比例等风险控制指标。

证券公司应对约定购回式证券交易进行盯市管理，监控标的证券的市场风险。

（2）违约处置

因客户原因导致购回交易或证券、资金划付无法完成的，证券公司应于次一交易日报告交易所，并按程序处理：

①证券公司应及时向交易所申请终止购回，并告知客户；

②证券公司应向交易所提交处置申请、承诺书和合规意见书等相关材料；

③证券公司提交的违约处置申请及相关材料形式完备的，交易所向中国结算发出终止约定购回交易的书面通知。

证券公司可在标的证券划转至自营账户的下一交易日起按《客户协议》约定处置购回交易所涉全部标的证券，以抵偿客户应付金额，剩余金额按多退少补的原则处理；

④违约处置完成后，证券公司应将违约处置结果向交易所备案。

因证券公司原因导致购回交易或证券、资金划付无法完成的，应于次一交易日报告交易所，并与客户协商延期购回。证券公司无法延期购回或客户不同意延期购回的，按程序处理：

①证券公司应及时向交易所申报终止购回；

②证券公司应及时通知客户，并与其按《客户协议》的约定处理；

③违约处置完成后，证券公司应将违约处置结果向交易所备案。

（3）异常情况处理

①证券公司专用证券账户或其中的证券被司法等机关冻结或强制执行；

②证券公司被暂停或终止约定购回式证券交易权限；

③证券公司进入风险处置或破产程序；

④客户资金账户或证券账户被司法等机关冻结或强制执行；

⑤标的证券暂停上市或终止上市；

⑥交易所认定的其他情形。

发生异常情况的，交易各方可以按《业务协议》中约定的提前购回、延期购回、证券公司向交易所申报终止购回并与客户协商处理及交易所认可的其他约定方式等处理。

证券公司与客户应在《客户协议》中约定，持购回期间标的证券涉及吸收合并、要约收购、权证发行、债转股、公司缩股或公司分立等事件，客户应提前购回。

3、质押式报价回购交易

（1）风险管理

证券公司开展报价回购业务，应建立完备的管理制度、操作流程和风险识别、评估与控制体系，确保风险可测、



可控、可承受。

证券公司应建立运行高效、控制严密的内部控制机制，制定科学合理、切实有效的内部控制制度。

证券公司应对报价回购业务实行集中统一管理。

证券公司应对报价回购业务进行盯市管理，监控市场风险及提前做好当日资金划付安排。

(2) 违约处置

因客户原因或证券公司原因导致初始交易、到期购回或提前购回的交易或资金划付无法完成的，违约方按《客户协议》承担违约责任，并由证券公司与客户按约定自行办理资金结算。

(3) 异常情况处理

①证券公司质押专用账户中质押券或质押现金被司法等机关冻结或强制执行的；

②证券公司被暂停或终止报价回购业务权限的；

③证券公司进入风险处控或破产程序的；

④客户资金账户被司法等机关冻结或强制执行的；

⑤质押券中的债券到期的。

发生前三项情形的，证券公司应及时通知客户。其中，证券公司被暂停报价回购交易权限的，应在权限暂停之日开市前，通过其网络或系统公告。证券公司因违约导致异常情况发生的，应向受影响的客户承担违约责任。

五、信用业务的监管措施及法律责任

相关监管措施及法律责任	1. 《证券公司融资融券业务管理办法》的有关规定 (1) 证券公司或其分支机构违反《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证监会或者其派出机构可采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令参加培训、责令定期报告、暂不受理与行政许可有关的文件、暂停部分或者全部业务、撤销业务许可等相关监管措施。 (2) 依法应予行政处罚的，依照《证券法》《行政处罚法》等法律法规和中国证监会的有关规定进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。 2. 《转融通业务监督管理试行办法》的有关规定 证券金融公司或者证券公司违反规定的，由中国证监会视具体情形，采取<u>责令改正、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告</u>等监管措施；应当给予行政处罚的，由中国证监会对公司及其有关责任人员单处或者并处警告、罚款。
-------------	---

第六节 证券自营

一、证券自营业务的含义及投资范围

证券自营业务	经证监会批准经营证券自营业务的证券公司用自有资金以自己名义开设的证券账户买卖依法公开发行的股票、债券、证券投资基金或证监会认可的其他证券，以获取盈利的行为。
投资范围	一般性规定
	(1) 已经和依法可以在境内证券交易所上市交易和转让的证券。这是证券自营业务主要的投资对象，主要包括股票、债券、证券投资基金等。 (2) 已经在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券。 (3) 已经和依法可以在符合规定的区域性股权交易市场挂牌转让的私募债券，已经在符合规定的区域性股权交易市场挂牌转让的股票。 (4) 已经和依法可以在境内银行间市场交易的证券。主要包括政府债券、国际开发机构人民币债券、央行票据、金融债券、短期融资券、公司债券、中期票据、企业债券。 (5) 经国家金融监管部门或其授权机构依法批准或备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券。
	特别规定 (1) 将自有资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等证监会认可

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	的风险较低、流动性较强的证券，或委托其他证券公司或基金管理公司进行证券投资管理，且投资规模合计不超过其净资本 80% 的，无须取得证券自营业务资格。 (2) 具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生产品交易，不具备证券自营业务资格的证券公司只能以对冲风险为目的，从事金融衍生产品交易。 (3) 证券公司可以委托具备证券资产管理业务资格、特定客户资产管理业务资格或合格境内机构投资者资格的其他证券公司或基金管理公司进行证券投资管理。 (4) 具备证券自营业务资质的证券公司可以设立子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资。该证券公司不得为子公司提供融资或担保。
--	--

二、证券自营业务管理及操作

基本管理及内控要求	建立独立的实时监控系统，证券公司的监督检查部门或其他独立监控部门负责对证券持仓、盈亏状况、风险状况和交易活动进行有效监控并定期对自营业务进行压力测试，确保自营业务各项风险指标符合监管指标的要求并控制在证券公司承受范围内。	
投资决策机制	自营业务决策机构原则上应按董事会—投资决策机构—自营业务部门的三级体制设立。 1、董事会是自营业务的最高决策机构，在严格遵守监管法规中关于自营业务规模等风险控制指标规定基础上，根据公司资产、负债、损益和资本充足等情况确定自营业务规模、可承受的风险限额等，并以董事会决议的形式进行落实，自营业务具体投资运作管理由董事会授权公司投资决策机构决定。 2、投资决策机构是自营业务投资运作的最高管理机构，负责确定具体的资产配置策略、投资事项和投资品种等。 3、自营业务部门为自营业务的执行机构，应在投资决策机构作出的决策范围内，根据授权负责具体投资项目的决策和执行工作。	
授权机制	建立健全自营业务授权制度，明确授权权限、时效和责任，对授权过程做书面记录，保证授权制度的有效执行。同时建立层次分明、职责明确的业务管理体系，制定标准的业务操作流程，明确自营业务相关部门、相关岗位的职责。	
具体操作要求	账户	(1) 以证券公司自身名义、通过专用自营席位进行，并由非自营业务部门负责自营账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。 (2) 严禁出借自营账户、使用非自营席位变相自营、账外自营。
	投资管理	建立证券池制度，自营业务部门只能在确定的自营规模和可承受风险限额内，从证券池内选择证券进行投资。
	资金	自营业务资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从自营账户中调入调出资金，禁止从自营账户中提取现金。
	清算	对自营资金执行独立清算制度，自营清算岗位应与经纪业务、资产管理业务及其他业务的清算岗位分离。
风险控制指标	1、自营权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的 100%。 2、自营非权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的 500%。 3、持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的 30%。 4、持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过 5%，因包销、证监会认可的做市业务以及股票质押违约处理等导致的情形及证监会另有认定的除外。 5、持有一种非权益类证券的规模不得超过其总规模的 20%，不含同业存单，因包销等导致的情形及证监会另有认定的除外。	
禁止性行为	内幕交易	严禁以获取利益或减少损失为目的，利用证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。
	操纵市场	不得利用自营业务操纵证券市场。
	其他禁止的	假借他人名义或个人名义进行自营业务；违反规定委托他人代为买卖证券；违反规定购买

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



行为	本证券公司控股股东或与本证券公司有其他重大利害关系的发行人发行的证券；将自营账户借给他人使用；将自营业务与经纪业务混合操作；法律、行政法规或证监会禁止的其他行为。
----	---

三、关于债券交易的专项规定

（一）债券交易范围

包括现券买卖、债券回购、债券远期、债券借贷等符合规定的债券交易业务。

（二）强化合规风控作用，建立有效监督制衡机制

1、证券公司债券交易的中后台部门应集中统一管理，债券交易相关部门下设二级部门的，应授权明确，纳入部门统一管理，不得以“团队制”替代部门管理。

2、债券有关业务应按照经纪、自营、承销、资管、投资顾问等类型分开办理，并在人员、账户、资金、信息等方面严格分离，防范利益冲突；债券交易的投资决策、交易执行、风险控制、清算交收等关键岗位应专人负责，禁止岗位兼任或者混合操作。

3、证券公司合规管理应覆盖各类债券交易部门、人员和业务环节。公司应有专职合规人员负责债券交易合规管理，债券交易相关部门下设二级部门应当有兼职合规人员。与公司总部异地办公的，总部应派驻合规人员，并通过增加合规检查和稽核审计次数等手段加强管控。

4、证券公司应具备专门风险控制系统对各类债券交易实施集中监控。将各类债券交易纳入公司全面风险管理体系，健全应急处置机制；对自营、资管账户及提供投资顾问服务的账户之间的交易实施有效监控，防范利益输送、冲突和风险传导。

（三）加强各类债券交易的业务和人员管理，强化关键环节管控

1、加强用印管理。签订债券交易协议应当使用公司公章或者经公司书面明确授权的业务专用章，并以书面或电子形式集中存档。

2、建立完善债券投资交易管理系统。证券公司应审慎设置规模、杠杆、集中度及价格偏离度等指标，实现阈值控制和全程留痕，并向中后台部门开放管理和监测权限。

3、完善交易监控。证券公司应主动建立多指标、差异化的债券交易价格和利率比较基准体系，避免过度依赖单一比较基准；债券投资交易人员应使用公司统一配置的电话、邮件、即时通讯等系统开展债券交易询价等活动，其工作邮件、通话记录、即时通讯信息等应监测留痕，并接受合规部门监督检查。

4、加强债券交易人员执业资格、权限公示及薪酬递延管理。债券交易人员薪酬与激励合计超过 100 万元人民币的，超过部分应按照等分原则递延发放，周期不少于 2 年。

（四）不得违反规定在债券交易场所和系统以外开展线下债券交易

1、各类交易双方均应按照实质重于形式的原则，按规定签订交易合同及相关协议。严禁任何形式的“抽屉协议”或通过变相交易、组合交易等方式规避监管要求。

2、建立交易对手方白名单和额度管理制度，并由中后台部门设置专岗负责每个交易日日终核对交易明细及与对手方的回购（返售）或远期交易安排（如有）。

3、开展债券回购交易的，交易双方应当按照会计准则要求将交易纳入表内核算，记入“买入返售金融资产”或“卖出回购金融资产”科目。

4、约定由他人暂时持有但最终须返售，或者为他人暂时持有但最终须由其购回等债券交易，均属于买断式回购。但债券发行分销期间代申购、代缴款交易除外。开展买断式回购交易的，正回购方应当将逆回购方暂时持有的债券继续按照自有债券进行会计核算，以此计算相应风险资本准备、表内外资产总额等风险控制指标，并统一纳入规模、杠杆、集中度等指标控制。

5、逆回购方对回购标的券、交易对手等风险管理要求不得低于公司自营业务或资管产品投资约定的资质要求。

（五）证券公司及其从业人员依法合规开展各类债券交易业务

1、不得私下或在表外开展债券交易。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- 2、按规定应当签订书面合同的，不得以邮件，即时通讯信息等替代书面合同。
- 3、不得指定协议双方以外的第三方作为交易对手方开展债券回购交易。
- 4、不得以人员挂靠、业务包干等承包方式开展业务，或以其他形式实施过度激励。
- 5、不得通过任何交易形式利益输送，内幕交易、操纵市场、规避监管，或者为规避监管提供服务、便利。

四、证券自营业务的监管措施

证监会的监管	(1) 从事证券自营业务，应以公司名义开立证券自营账户，并报证监会备案。 (2) 证监会对证券公司从事证券自营业务情况及相关的资金来源和运用情况进行<u>定期或不定期</u>检查，并可要求其证券公司报送其证券自营业务资料及其他相关业务资料。 (3) 证监会及其派出机构对从事证券自营业务过程中涉嫌违反国家有关法规的证券公司，将进行调查，并可要求提供、复制或封存有关业务文件、资料、账册、报表、凭证和其他必要的资料。证监会及派出机构还可以要求证券公司有关人员在指定时间和地点提供有关证据。 (4) 证券公司可聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所、审计事务所等专业性中介机构，对证券公司从事证券自营业务情况进行稽核。证券公司对会计师事务所、审计事务所等专业性中介机构的稽核，应视同为证监会的检查并予以配合。 (5) 自营业务原始凭证及有关业务文件、资料、账册、报表和其他必要的材料应至少妥善保存 20 年。 (6) 证监会及派出机构应加强对内幕交易等违法违规行为的监管，一经发现违法违规行为应严肃处理。
证券交易所的监管	(1) 证券公司的证券自营账户，应自开户之日起 3 个交易日内报证券交易所备案。 (2) 证券交易所应按章程、业务规则对证券公司通过证券自营等业务进行的证券交易实施监督管理。 (3) 证券交易所应按章程、业务规则要求证券公司报备其通过自营账户开展产品业务创新的具体情况以及账户实际控制人的有关文件资料。

第七节 资产管理业务

一、资产管理业务的含义与分类

资产管理业务	银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。	
分类	按照募集方式不同	公募产品和私募产品
	按照投资性质不同	1、固定收益类产品：投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%。 2、权益类产品：投资于股票、非上市企业股权等权益类资产的比例不低于 80%。 3、商品及金融衍生品类产品：投资于商品及金融衍生品的比例不低于 80%。 4、混合类产品：投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。
	按照投资者人数不同	单一资产管理产品、集合资产管理产品

二、资产管理业务基本要求

审慎经营	遵守审慎经营规则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险，确保业务开展与资本实力、管理能力及风险控制水平相适应。
客户利益至上、勤勉尽责	对客户进行分类，遵循风险匹配原则，向客户推荐适当的资产管理计划，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的产品。客户应独立承担投资风险
业务资质	未取得客户资产管理业务资格的证券公司，不得从事客户资产管理业务。
业务隔离	将客户资产管理业务与公司的其他业务分开管理，控制敏感信息的不当流动和使用，防范内幕交易和利益冲突。证券公司应保证客户资产与其自有资产的相互独立、集合资产管理计划资产与其他客

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	户资产的相互独立、不同集合资产管理计划资产的相互独立。
三、证券资产管理业务的一般规定	
人员	开展私募资产管理业务，应具备符合条件的高级管理人员和 3 名以上投资经理，应具有投资研究部门，且专职从事投资研究的人员不少于 3 人
合同	1、不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。不得含有虚假的内容或误导性陈述。 2、应当对巨额退出、延期支付、延期清算、管理人变更或者托管人变更等或有事项，作出明确约定。
募集推广	1、资产管理计划的初始募集规模不得低于 1000 万元。 2、集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过 60 天，专门投资于未上市企业股权的集合资产管理计划的初始募集期自资产管理计划份额发售之日起不得超过 12 个月。 3、封闭式单一资产管理计划的投资者可以分期缴付委托资金，但应当在资产管理合同中事先明确约定分期缴付资金的数额、期限，且首期缴付资金不得少于 1000 万元，全部资金缴付期限自资产管理计划成立之日起不得超过 3 年。
委托资产	1、投资者未作承诺，或者证券公司、销售机构知道或者应当知道投资者身份不真实、委托资金来源不合法的，证券公司不得接受其参与资产管理计划。 2、集合资产管理计划募集期间，应当在规定期限内，将投资者参与资金存入集合资产管理计划份额登记机构指定的专门账户。集合资产管理计划成立前，任何机构和个人不得动用投资者参与资金。 3、存入专门账户的投资者参与资金，独立于证券公司、销售机构的固有财产。非因投资者本身的债务或者法律规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行存入专门账户的投资者参与资金。
成立及转让	1、成立：推广过程符合法律、行政法规和证监会的规定；募集金额达到合同约定规模；客户人数在 200 人并不少于 2 人；符合集合资产管理合同及计划说明书的约定；证监会规定的其他条件。 2、募集金额缴足之日起 10 个工作日内，法定验证； 3、成立之日起 5 个工作日内，将资产管理合同、投资者名单与认购金额、验资报告或者资产缴付证明等材料报证券投资基金业协会备案，并抄报中国证监会相关派出机构。 4、备案前不得开展投资活动，以现金管理为目的，投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种的除外。 转让后，持有资产管理计划份额的合格投资者合计不得超过 200 人
投资交易	不得直接投资商业银行信贷资产；不得违规为地方政府及其部门提供融资，不得要求或者接受地方政府及其部门违规提供担保；不得直接或者间接投资法律、行政法规和国家政策禁止投资的行业或领域。
自有资金参与	符合规定，并按《公司法》和公司章程的规定，获得公司董事会、董事会或其他授权程序的批准。 1、参与单个集合计划的份额，不得超过该计划总份额的 20%。 2、证券公司及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。因集合资产管理计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的，证券公司应当依照中国证监会规定及资产管理合同的约定及时调整达标。 2、参与集合计划的持有期限不得少于 6 个月。参与、退出时，应提前 5 日告知客户和资产托管机构。 3、为应对集合资产管理计划巨额赎回以解决流动性风险，或者中国证监会认可的其他情形，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，可以不受以上限制，但应告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构及基金业协会报告。
关联交易	1、不得以资产管理产品的资金与关联方进行不正当交易、利益输送、内幕交易和操纵市场，包括但不限于投资于关联方虚假项目、与关联方共同收购上市公司、向本机构注资等。 2、从事重大关联交易，应遵守法规要求，且事先取得投资者同意；事后及时告知投资者和托管人，并向中国证监会相关派出机构和基金业协会报告，投资于证券期货的关联交易还应当向证券期货交易所报告。
信息披露	1、投资标准化资产的资产管理计划至少每周披露一次净值，投资非标准化资产的资产管理计划至少每季度披露一次净值。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



与报告	2、开放式资产管理计划净值的披露频率不得低于资产管理计划的开放频率，分级资产管理计划应当披露各类别份额净值。 3、每季度结束之日起 1 个月内披露季度报告，每年度结束之日起 4 个月内披露年度报告。 4、发生资产管理合同约定的或者可能影响投资者利益的重大事项时，在事项发生之日起 5 日内向投资者披露。 5、中国证监会规定的其他要求。 资产管理计划成立不足 3 个月或者存续期间不足 3 个月的，证券公司可以不编制资产管理计划当期的季度报告和年度报告。
终止情形	1、资产管理计划存续期届满且不展期。 2、证券公司被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在 6 个月内没有新的管理人承接。 3、托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在 6 个月内没有新的托管人承接。 4、经全体投资者、证券公司和托管人协商一致决定终止的。 5、发生资产管理合同约定的应当终止的情形。 6、集合资产管理计划存续期间，持续 5 个工作日投资者少于 2 人。 7、法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形。 自资产管理计划终止之日起 5 个工作日内报基金业协会备案，并抄报中国证监会相关派出机构。
托管	证券公司应当将受托财产交由依法取得基金托管资格的托管机构实施独立托管。 托管人应当履行下列职责： 1、安全保管资产管理计划财产。 2、按照规定开设资产管理计划的托管账户，不同托管账户中的财产应当相互独立。 3、按照资产管理合同约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。 4、建立与管理人的对账机制，复核、审查管理人计算的资产管理计划资产净值和资产管理计划参与、退出价格。 5、监督管理人的投资运作，发现管理人的投资或清算指令违反法律、行政法规、中国证监会的规定或者资产管理合同约定的，应当拒绝执行，并向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。 6、办理与资产管理计划托管业务活动有关的信息披露事项。 7、对资产管理计划财务会计报告、年度报告出具意见。 8、保存资产管理计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 9、对资产管理计划投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定或者审计要求、合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料。 10、法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。
禁止行为	1、利用资产管理计划从事内幕交易、操纵市场或者其他不当、违法的证券期货业务活动。 2、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动。 3、为违法或者规避监管的证券期货业务活动提供交易便利。 4、从事非公平交易、利益输送等损害投资者合法权益的行为。 5、利用资产管理计划进行商业贿赂。 6、侵占、挪用资产管理计划财产。 7、利用资产管理计划或者职务便利为投资者以外的第三方谋取不正当利益。 8、直接或者间接向投资者返还管理费。 9、以获取佣金或者其他不当利益为目的，使用资产管理计划财产进行不必要的交易。



四、关于规范金融机构资产管理业务的指导意见

1、规范金融机构资产管理业务主要遵循、原则：

- (1) 坚持严控风险的底线思维。
- (2) 坚持服务实体经济的根本目标。
- (3) 坚持宏观审慎管理与微观审慎监管相结合、机构监管与功能监管相结合的监管理念。
- (4) 坚持有的放矢的问题导向。
- (5) 坚持积极稳妥审慎推进。

2、运用受托资金进行投资，应遵守审慎经营规则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。

3、金融机构代理销售其他金融机构发行的资产管理产品，应符合金融监督管理部门规定的资质条件。未经金融监督管理部门许可，任何非金融机构和个人不得代理销售资产管理产品。

4、金融机构应做到每只资产管理产品的资金单独管理、单独建账、单独核算，不得开展或参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。

5、金融机构对资产管理产品应实行净值化管理，净值生成应符合企业会计准则规定，及时反映基础金融资产的收益和风险，由托管机构进行核算并定期提供报告，由外部审计机构进行审计确认，被审计金融机构应披露审计结果并同时报送金融管理部门。

金融机构前期以摊余成本计量的金融资产的加权平均价格与资产管理产品实际兑付时金融资产的价值偏离度不得达到 5%或以上，如果偏离 5%或以上的产品数超过所发行产品总数的 5%，金融机构不得再发行以摊余成本计量金融资产的资产管理产品。

6、经金融管理部门认定，存在行为的视为刚性兑付：

- (1) 金融机构为资产管理产品投资的非标准化债权类资产或股权类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保、回购等代为承担风险的承诺。
- (2) 资产管理产品的发行人或管理人违反真实公允确定净值原则，对产品进行保本保收益；采取滚动发行等方式，使得资产管理产品的本金、收益、风险在不同投资者之间发生转移，实现产品保本保收益；资产管理产品不能如期兑付或兑付困难时，发行或管理该产品的金融机构自行筹集资金偿付或委托其他机构代为偿付；金融管理部门认定的其他情形。

经认定存在刚性兑付行为的，区分以下两类机构进行惩处：

- (1) 存款类金融机构发生刚性兑付的，认定为利用具有存款本质特征的资产管理产品进行监管套利，由国务院银行保险监督管理机构和中国人民银行按照存款业务予以规范，足额补缴存款准备金和存款保险保费，并予以行政处罚；
- (2) 非存款类持牌金融机构发生刚性兑付的，认定为违规经营，由金融监督管理部门和中国人民银行依法纠正并予以处罚。

7、关于分级要求，进行了如下规定：

- (1) 公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级。
- (2) 分级私募产品应根据所投资资产的风险程度设定分级比例（优先级份额 / 劣后级份额，中间级份额计入优先级份额）。

固定收益类产品的分级比例不得超过 3:1，权益类产品的分级比例不得超过 1:1，商品及金融衍生品类产品、混合类产品的分级比例不得超过 2:1。发行分级资产管理产品的金融机构应对该资产管理产品进行自主管理，不得转委托给劣后级投资者。

- (3) 分级资产管理产品不得直接或间接对优先级份额认购者提供保本保收益安排。
- (4) 分级资产管理产品：存在一级份额以上的份额为其他级份额提供一定的风险补偿，收益分配不按份额比例计算，由资产管理合同另行约定的产品。

8、金融机构不得为其他金融机构的资产管理产品提供规避投资范围、杠杆约束等监管要求的通道服务。



- 9、运用人工智能技术开展投资顾问业务应取得投资顾问资质，非金融机构不得借助智能投资顾问超范围经营或变相开展资产管理业务。
- 10、对资产管理业务实施监管遵循原则：机构监管与功能监管相结合，按产品类型而不是机构类型实施功能监管，同一类型的资产管理产品适用同一监管标准，减少监管真空和套利；实行穿透式监管，对于多层嵌套资产管理产品，向上识别产品的最终投资者，向下识别产品的底层资产（公募证券投资基金除外）；强化宏观审慎管理，建立资产管理业务的宏观审慎政策框架，完善政策工具，从宏观、逆周期、跨市场的角度加强监测、评估和调节；实现实时监管，对资产管理产品的发行销售、投资、兑付等各环节进行全面动态监管，建立综合统计制度。
- 11、资产管理业务作为金融业务，属于特许经营行业，必须纳入金融监管。非金融机构不得发行、销售资产管理产品，国家另有规定的除外。
- 12、标准化债权类资产应同时符合条件：等分化，可交易；信息披露充分；集中登记，独立托管；公允定价，流动性机制完善；在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易。

五、证券公司大集合资产管理业务

定义	1、证券公司设立管理的投资者人数 <u>不受 200 人限制</u> 的集合资产管理计划； 2、通过专项资产管理计划形式设立的大集合产品亦属于上述范围。
总体规范要求	1、自《操作指引》公布之日起，大集合产品新开展的投资应当遵守公募基金法定投资范围和投资限制，加强投资组合的流动性风险管理，并按照 <u>公募基金</u> 的有关规定计提风险准备金。 2、存量产品应当在 <u>2020 年 12 月 31 日前</u> 对公募基金进行管理，包括但不限于： （1） <u>产品销售、份额交易与申购赎回、份额登记、投资运作、估值核算、信息披露、风险准备金计提等要求与公募基金一致</u> ； （2）证券公司应当对照法律法规有关公募基金管理人的要求调整完善合规管理、内部控制、风险管理等制度体系； （3）证券公司从事大集合产品管理业务的相关高级管理人员与其他从业人员应当遵守公募基金相关法律法规的资质条件与行为要求； （4）对存量产品已计提业绩报酬事项及中国证监会认定的其他事项，待公募基金相关专项规范等要求出台后，相应进行调整规范； （5）中国证监会规定的其他事项。
转化为私募资产管理计划的情形	《操作指引》公布后， <u>连续 60 个工作日投资者不足 200 人或资产净值低于 5000 万元</u> 的存量产品，应当在过渡期内逐步转为符合法律法规规定的私募资产管理计划，并依法履行备案等程序， <u>或者通过与其他产品合并、终止产品合同</u> 等方式予以规范。
禁止性行为	大集合产品在未完成前述规范前， <u>非现金管理类大集合产品原则上不得新增净申购额，现金管理类大集合产品不得新增客户</u> 。 具体来说， <u>不得新增以下行为</u> ： （1） <u>未完成整改规范前，公开或变相公开募集产品份额</u> ； （2） <u>通过分期发行独立核算子份额等方式变相发起设立新的大集合产品</u> ； （3） <u>违规为大集合产品聘请投资顾问</u> ； （4） <u>未经注册擅自对合同条款进行实质性调整或变更</u> ； （5） <u>法律、行政法规及中国证监会规定的其他事项</u> 。

六、资产证券化业务

资产证券化业务	以基础资产所产生的现金流为偿付支持，通过结构化等方式进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券的业务活动。
基础资产	符合法律法规规定，权属明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化的财产权利或财产。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	企业应收款、租赁债权、信贷资产、信托受益权等财产权利，基础设施、商业物业等不动产财产或不动产收益权，以及证监会认可的其他财产或财产权利。
原始权益人	按业务管理规定及约定向专项计划转移其合法拥有的基础资产以获得资金的主体。
管理人	为资产支持证券持有人之利益，对专项计划进行管理及履行其他法定及约定职责的证券公司、基金管理公司子公司。
托管人	为资产支持证券持有人之利益，按规定或约定对专项计划相关资产进行保管，并监督专项计划运作的商业银行或其他机构。
特殊目的载体	证券公司、基金管理公司子公司为开展资产证券化业务专门设立的资产支持专项计划（简称的“专项计划”）或证监会认可的其他特殊目的载体。

七、基础资产的相关规定

法律法规规定基础资产转让应办理批准、登记手续的，应依法办理。法律法规没有要求办理登记或暂时不具备办理登记条件的，管理人应采取有效措施，维护基础资产安全。

为债权的，应按有关法律规定将债权转让事项通知债务人。

不得附带抵押、质押等担保负担或其他权利限制，但通过专项计划相关安排，在原始权益人向专项计划转移基础资产时能够解除相关担保负担和其他权利限制的除外。

以基础资产产生现金流循环购买新的同类基础资产方式组成专项计划资产的，专项计划的法律文件应明确说明基础资产的购买条件、购买规模、流动性风险以及风险控制措施。

基础资产的规模、存续期限应与资产支持证券的规模、存续期限相匹配。

八、原始权益人、管理人及托管人的相关规定

原始权益人	不得侵占、损害专项计划资产
	依法律、行政法规、公司章程和相关协议的规定或约定移交基础资产；配合并支持管理人、托管人以及其他为资产证券化业务提供服务的机构履行职责；专项计划法律文件约定的其他职责。 原始权益人向管理人等有关业务参与人所提交的文件应真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；原始权益人应确保基础资产真实、合法、有效，不存在虚假或欺诈性转移等任何影响专项计划设立的情形。
管理人	对相关交易主体和基础资产进行全面的尽职调查，可聘请具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构等相关中介机构出具专业意见；在专项计划存续期间，督促原始权益人以及为专项计划提供服务的有关机构，履行法律规定及合同约定的义务；办理资产支持证券发行事宜；按约定及时将募集资金支付给原始权益人；为资产支持证券投资者的利益管理专项计划资产；建立相对封闭、独立的基础资产现金流归集机制，切实防范专项计划资产与其他资产混同以及被侵占、挪用等风险；监督、检查特定原始权益人持续经营情况和基础资产现金流状况，出现重大异常情况的，管理人应采取必要措施，维护专项计划资产安全；按约定向资产支持证券投资者分配收益；履行信息披露义务；负责专项计划的终止清算；法律、行政法规和证监会规定以及计划说明书约定的其他职责。
	不得有下列行为：募集资金不入账或进行其他任何形式的账外经营；超过计划说明书约定的规模募集资金；侵占、挪用专项计划资产；以专项计划资产设定担保或形成其他或有负债；违反计划说明书的约定管理、运用专项计划资产；法律、行政法规和证监会禁止的其他行为。
	为专项计划单独记账、独立核算，不同专项计划在账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
托管人	专项计划资产应由具有相关业务资格的商业银行、中国证券登记结算有限责任公司、具有托管业务资格的证券公司或证监会认可的其他资产托管机构托管。
	安全保管专项计划相关资产；监督管理人专项计划的运作，发现管理人的管理指令违反计划说明书或托管协议约定的，应要求改正；未能改正的，应拒绝执行并及时向中国基金业协会报告，同时抄送对管理人具有辖区监管权的证监会派出机构；出具资产托管报告；计划说明书以及相关法律文件约定的其他事项。

咪鸭课堂 APP

——选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



九、专项计划财产的相关规定

因专项计划资产的管理、运用、处分或其他情形而取得的财产， 归入专项计划资产。
因处理专项计划事务所支出的费用、对第三人所负债务， 以专项计划资产承担。
专项计划的货币收支活动均应通过 专项计划账户进行。
专项计划资产独立 于原始权益人、管理人、托管人及其他业务参与人的固有财产。
原始权益人、管理人、托管人及其他业务参与人因依法解散、被依法撤销或宣告破产等原因进行清算的， 专项计划资产不属于其清算财产。
管理人管理、运用和处分专项计划资产所产生的债权， 不得与原始权益人、管理人、托管人、资产支持证券投资者及其他业务参与人的固有财产产生的债务相抵销。 管理人管理、运用和处分不同专项计划资产所产生的债权债务， 不得相互抵销。

十、资产支持证券的发行

发行对象	面向合格投资者发行，发行对象不得超过 200 人，单笔认购不少于 100 万元人民币发行面值或等值份额。
增信	专项计划可以通过内部或外部信用增级方式提升资产支持证券信用等级。同一专项计划发行的资产支持证券可以划分为不同种类。 同一种类的资产支持证券，享有同等权益，承担同等风险。 对资产支持证券进行评级的，应由取得证监会核准的证券市场资信评级业务资格的资信评级机构进行初始评级和跟踪评级。
专项计划设立及备案	专项计划应指定资产支持证券募集资金专用账户，用于资产支持证券认购资金的接收与划转。资产支持证券按计划说明书约定的条件发行完毕，专项计划设立完成。 发行期结束时 ，资产支持证券发行规模未达到计划说明书约定的最低发行规模，或专项计划未满足计划说明书约定的其他设立条件，专项计划设立失败。管理人应自发行期结束之日起 10 个工作日内，向投资者退还认购资金，并加算银行同期活期存款利息。 管理人应自专项计划成立日起 5 个工作日内将设立情况报中国基金业协会备案 ，同时抄送对管理人有辖区监管权的证监会派出机构。中国基金业协会根据备案规则，对备案实施自律管理。未按规定进行备案的，证券交易场所等不得为其提供转让服务。

十一、资产支持证券的挂牌、转让

资产支持证券可以按规定在 证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台市场以及证监会认可的其他证券交易场所进行挂牌、转让。
资产支持证券 仅限于在合格投资者范围内转让。 转让后，持有资产支持证券的合格投资者合计 不得超过 200 人。 资产支持证券初始挂牌交易单位所对应的发行面值或等值份额应 不少于 100 万元人民币。
资产支持证券的登记结算业务应由中国证券登记结算有限责任公司或证监会认可的其他机构办理。
证券公司等机构可以为资产支持证券转让提供双边报价服务。

十二、资产支持证券信息披露

管理人、托管人应在 每年 4 月 30 日之前向资产支持证券合格投资者披露上年度资产管理报告、年度托管报告。
每次收益分配前，管理人应及时向资产支持证券合格投资者披露专项计划收益分配报告。年度资产管理报告、年度托管报告应由管理人向中同基金业协会报告，同时抄送对管理人有辖区监管权的证监会派出机构。
发生可能对资产支持证券投资价值或价格有实质性影响的重大事件， 管理人应及时将有关该重大事件的情况向资产支持证券合格投资者披露 ，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果，并向证券交易场所、中国基金业协会报告，同时抄送对管理人有辖区监管权的证监会派出机构。



十三、资产支持证券的投资者

权利	分享专项计划收益；按认购协议及计划说明书的约定参与分配清算后的专项计划剩余资产；按规定或约定的时间和方式获得资产管理报告等专项计划信息披露文件，查阅或复制专项计划相关信息资料；依法以交易、转让或质押等方式处置资产支持证券；根据证券交易场所相关规则，通过回购进行融资；认购协议或计划说明书约定的其他权利。
义务	不得主张分割专项计划资产，不得要求专项计划回购资产支持证券。
适当性管理	了解投资者的财产与收入状况、风险承受能力和投资偏好等，推荐与其风险承受能力相匹配的资产支持证券；向投资者充分披露专项计划的基础资产情况、现金流预测情况以及对专项计划的影响、交易合同主要内容及资产支持证券的风险收益特点，告知投资资产支持证券的权利义务；制作风险揭示书充分揭示投资风险，在接受投资者认购资金前应确保投资者已经知悉风险揭示书内容并在风险揭示书上签字。

十四、资产证券化基础资产负面清单

1、以地方政府为直接或间接债务人的基础资产。但地方政府按事先公开的收益约定规则，在政府与社会资本合作模式资（PPP）下应支付或承担的财政补贴除外。
2、以地方融资平台公司为债务人的基础资产。地方融资平台公司是指根据国务院相关文件规定，由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，承担政府投资项目融资功能，并拥有独立法人资格的经济实体。
3、矿产资源开采收益权、土地出让收益权等产生现金流的能力具有较大不确定性的资产。
4、有下列情形之一的与不动产相关的基础资产：
（1）因空置等原因不能产生稳定现金流的不动产租金债权；
（2）待开发或在建占比超 10%的基础设施、商业物业、居民住宅等不动产或相关不动产收益权。当地政府证明已列入国家保租房计划并已开工建设的项目除外。
5、不能直接产生现金流、仅依托处置资产才能产生现金流的基础资产。如提单、仓单、产权证书等具有物权属性的权利凭证。
6、法律界定及业务形态属于不同类型且缺乏相关性的资产组合，如基础资产中包含企业应收账款、高速公路收费权等两种或两种以上不同类型资产。
7、违反相关法律法规或政策规定的资产。
8、最终投资标的为上述资产的信托计划受益权等基础资产。

十五、合格境外机构投资者境内证券投资业务

合格境外机构投资者	符合该办法的规定，经证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构。
总体要求	应委托境内商业银行作为托管人托管资产，委托境内证券公司办理在境内的证券交易活动。合格境外投资者必须遵守中国的法律法规和其他有关规定。证监会依法对合格境外投资者的境内证券投资实施监督管理，国家外汇管理局依法对合格境外投资者境内证券投资有关的投资额度、资金汇出入等实施外汇管理。
资格条件	申请人的财务稳健，资信良好，达到证监会规定的资产规模等条件；申请人的从业人员符合所在国家或地区的有关从业资格的要求；申请人有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，近 3 年未受到监管机构的重大处罚；申请人所在国家或地区有完善的法律和监管制度，其证券监管机构已与证监会签订监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系；证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。合格境外投资者外汇投资额度，应经国家外汇管理局审批。 为鼓励中长期投资，对于符合办法规定的养老基金、保险基金、共同基金、慈善基金等长期资金管理机构，予以优先考虑。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



投资运作	在经批准的投资额度内，可以投资于证监会批准的人民币金融工具。合格境外投资者可以委托在境内设立的证券公司等投资管理机构，进行境内证券投资管理。合格境外投资者的境内证券投资活动，应遵守证券交易所、证券登记结算机构的有关规定。
	证券品种： 股票，包括普通股、优先股和交易所认可的其他股票；债券，包括国债、国债预发行、地方政府债、公司债券、企业债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、可交换公司债券、中小企业私募债、政策性金融债、次级债和交易所认可的其他债券品种；基金，包括各类交易型开放式指数基金（ETF）、封闭式基金、开放式基金、货币市场基金和交易所认可的其他基金品种；权证；资产支持证券；证监会允许的其他证券品种。合格境外投资者可以参与新股发行、债券发行、股票增发和配股的申购。
	持股比例限制： 单个合格境外投资者对单个市公司的持股比例不得超过该公司股份总数的 10%；所有合格境外投资者对单个上市公司 A 股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的 30%。所有合格境外投资者持有同一上市公司 A 股数额合计达到或超过该公司股份总数的 26%时，交易所于次一交易日开市前通过交易所网站公布境外投资者已持有该公司 A 股的总数及其占公司股份总数的比例。
	信息披露义务， 应合并计算其持有的同一上市公司的境内上市股和境外上市股，并遵守信息披露的有关法律法规。
托管	设有专门的资产托管部；实收资本不少于 80 亿元人民币；有足够的熟悉托管业务的专职人员；具备安全保管合格投资者资产的条件；具备安全、高效的清贷、交割能力；具备外汇指定银行资格和经营人民币业务资格；最近 3 年没有重大违反外汇管理规定的纪录。外资商业银行境内分行在境内持续经营 3 年以上的，可申请成为托管人，其实收资本数额条件按其境外总行的计算。
	保管合格境外投资者托管的全部资产；办理合格境外投资者的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；监督合格境外投资者的投资运作，发现其投资指令违法、违规的，及时向证监会和国家外汇管理局报告； 在合格境外投资者汇入本金、汇出本金或收益 2 个工作日内 ，向国家外汇管理局报告合格境外投资者的资金汇入、汇出及结售汇情况； 每月结束后 8 个工作日内 ，向国家外汇管理局报告合格境外投资者的外汇账户和人民币特殊账户的收支和资产配置情况，向证监会报告证券账户的投资和交易情况； 每个会计年度结束后 3 个月内 ，编制关于合格境外投资者上一年度境内证券投资情况的年度财务报告，并报送证监会和国家外汇管理局；保存合格境外投资者的资金汇入、汇出、兑换、收汇、付汇和资金往来记录等相关资料， 其保存的时间应不少于 20 年 ；根据国家外汇管理规定进行国际收支统计申报；证监会、外汇管理局根据审慎监管原则规定的其他职责。
	必须将其自有资产和受托管理的资产严格分开，对受托管理的资产实行分账托管。每个合格境外投资者只能委托 1 个托管人，并可以更换托管人。
登记和结算	在证券登记结算机构申请开立证券账户。该证券账户可以是实名账户，也可以是名义持有人账户。名义持有人应将其代理的实际投资者或基金的名称、注册地、资产配置、证券投资情况于每个季度结束后的 8 个工作日内，报告证监会和证券交易所。
	委托获得证券登记结算机构结算参与人资格的机构进行资金结算。该机构应在开立人民币结算资金账户 5 个工作日内将开户情况向国家外汇管理局备案。
资金管理	在托管人处开立外汇账户和人民币特殊账户，其收支范围应符合国家外汇管理局的有关规定。
	在国家外汇管理局规定的时间内汇入本金，汇入的本金应是国家外汇管理局批准的可兑换货币，金额以批准额度为限。合格境外投资者未在国家外汇管理局规定的时间内汇满本金的，应向证监会和国家外汇管理局作出书面解释，并以实际汇入金额为批准额度，已批准额度和已实际汇入金额的差额，在未经国家外汇管理局批准之前不得汇入。合格境外投资者可以在国家外汇管理局规定的期限届满之日起向国家外汇管理局申请汇出资金。
投资额度管	合格境外投资者在取得证监会资格许可后，可通过备案的形式，获取不超过其资产规模或管理的证



理	券资产规模一定比例的投资额度；超过基础额度的投资额度申请，须经国家外汇管理局批准。
	境外主权基金、央行及货币当局等机构的投资额度不受资产规模比例限制，可根据其投资境内证券市场的需要获取相应的投资额度。

十六、合格境内机构投资者境外证券投资业务

合格境内机构投资者	经证监会批准在中华人民共和国境内募集资金，运用所募集的部分或全部资金以资产组合方式进行境外证券投资管理的境内基金管理公司和证券公司等证券经营机构。
	开展境外证券投资业务，应由境内商业银行负责资产托管业务，可以委托境外证券服务机构代理买卖证券。
	证监会和国家外汇管理局依法按各自职能对合格境内投资者境外证券投资实施监督管理。
资格条件	申请人的财务稳健，资信良好，资产管理规模、经营年限等符合证监会的规定；拥有符合规定的具有境外投资管理相关经验的人员；具有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范；最近 3 年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查；证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。
审批程序	依有关规定向国家外汇管理局申请经营外汇业务资格。
境外投资顾问	根据合同为合格境内投资者境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构。
	境外证券投资：在境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务；所在国家或地区证券监管机构已与证监会签订双边监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系；经营投资管理业务达 5 年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 100 亿美元或等值货币；有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范，最近 5 年没有受到所在国家或地区监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。
资金募集	通过设立集合计划等方式募集资金，运用所募集的资金投资于境外证券市场。集合计划应投资于证监会规定的金融产品或工具。
投资运作	交易佣金属于集合计划持有人的财产；境内机构投资者、投资顾问有责任代表持有人确保交易质量，包括但不限于：寻求最佳交易执行；力求交易成本最小化；使用持有人的交易佣金使持有人受益。
额度	根据市场情况、产品特性等在募集方案中设定合理的额度规模上限，向国家外汇管理局备案，并按有关规定到国家外汇管理局办理相关手续。境内机构投资者应定期向国家外汇管理局报告其额度使用及资金汇出入情况。
	国家外汇管理局依法批准单个合格境内投资者境外投资额度。国家外汇管理局对投资额度实行余额管理，合格境内投资者境外投资净汇出额（含外汇及人民币资金）不得超过经批准的投资额度。合格境内投资者汇出入非美元币种资金时，应参照汇出人资金当月国家外汇管理局公布的各种货币对美元折算率表，计算汇出入资金的等值美元投资额度。
资金管理	不得转让或转卖投资额度。
资产托管	在中国境外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管；最近一个会计年度实收资本不少于 10 亿美元或等值货币或托管资产规模不少于 1000 亿美元或等值货币；有足够的熟悉境外托管业务的专职人员；具备安全保管资产的条件；具备安全、高效的清算、交割能力；最近 3 年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



十七、监管措施及法律责任

1、资产管理业务的监管措施及法律责任

证监会及其派出机构对证券公司、资产托管机构从事客户资产管理业务的情况，进行定期或不定期的检查，证券公司和资产托管机构应予以配合。

证券公司、资产托管机构、推广机构违反规定的，证监会及其派出机构根据不同情况，依法采取责令改正、责令增加内部合规检查的次数、责令处分有关人员、暂停业务等行政监管措施。

证券公司、资产托管机构、推广机构及其高管、直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反法律、法规规定的，按《证券法》《证券投资基金法》《证券公司监督管理条例》的有关规定，进行行政处罚。

证券公司、资产托管机构、推广机构的高管、直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反规定的，证监会及其派出机构根据不同情况，对其采取监管谈话、责令停止职权、认定为不适当人选等行政监管措施，损害客户合法权益的，应依法承担民事责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究刑事责任。

证券公司集合或定向资产管理业务制度不健全，净资本或其他风险控制指标不符合规定，或违规从事集合或定向资产管理业务的，证监会及其派出机构应依法责令其限期改正，并可以采取下列监管措施：责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告；对公司高管、直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行监管谈话，记入监管档案；责令处分或更换有关责任人员，并报告结果；责令暂停证券公司集合或定向资产管理业务；法律、行政法规和证监会规定的其他监管措施。

证券公司被证监会暂停集合或定向资产管理业务的，暂停期间不得签订新的集合或定向资产管理合同。

2、资产证券化业务的监管措施及法律责任

证监会及其派出机构依法对资产证券化业务实行监督管理，并根据监管需要对资产证券化业务开展情况进行检查。对于违反规定的，证监会及其派出机构可采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令参加培训、责令定期报告、认定为不适当人选等监管措施；依法应予行政处罚的，依《证券法》《证券投资基金法》等法律法规和证监会的有关规定进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。

中国证券业协会、中国基金业协会等证券自律组织应根据规定及所附指引对证券公司、基金管理公司子公司开展资产证券化业务过程中的尽职调查、风险控制等环节实施自律管理。

3、合格境外投资者境内证券投资业务的监管措施及法律责任

证监会、国家外汇管理局依法可以要求合格境外投资者、托管人、证券公司等机构提供合格境外投资者的有关资料，并进行必要的询问、检查。合格境外投资者所管理的证券账户发生重大违法、违规行为的，证监会可以依法采取限制相关证券账户的交易行为等措施，国家外汇管理局可以依法采取限制其资金汇出入等措施。托管人违法、违规行为严重的，证监会、国家外汇管理局将依法联合作出取消其托管人资格的决定。合格境外投资者、托管人、证券公司等违反《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的，由证监会、国家外汇管理局依法进行相应的行政处罚。

4、合格境内投资者境外证券投资业务的监管措施及法律责任

证监会和国家外汇管理局可以要求合格境内投资者、托管人提供合格境内投资者境外投资活动有关资料；必要时，可以进行现场检查。合格境内投资者运用基金、集合计划财产进行证券投资，发生重大违法、违规行为的，证监会可以依法采取限制交易行为等措施，国家外汇管理局可以依法采取限制其资金汇出入等措施。托管人违法、违规严重的，证监会可以依法作出限制其托管业务的决定。合格境内投资者、托管人等违反《合格境内机构投资者境外证券投资管理暂行办法》的，由证监会、国家外汇管理局依法进行相应的行政处罚。

第八节 证券公司全国股份转让系统业务及柜台市场业务

一、证券公司全国股份转让系统业务

定位和功能	1、经国务院批准，依据证券法设立的 全国性 证券交易场所； 2、主要为 创新型、创业型、成长型中小微企业 发展服务。
--------------	---

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	3、境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股转系统挂牌，公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等。申请挂牌的公司应当业务明确、产权清晰、依法规范经营、公司治理健全，可以尚未盈利，但须履行信息披露义务，所披露的信息应当真实、准确、完整。
业务规则	(1) 实行公开、公平、公正的原则，禁止证券欺诈、内幕交易、操纵市场等违法违规行为。 (2) 遵守法律、行政法规、部门规章、业务规则及全国股转公司其他业务规定。 (3) 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (4) 实行主办券商制度。主办券商应当对所推荐的挂牌公司履行持续督导义务。 (5) 主办券商、会计师事务所、律师事务所、其他证券服务机构及其相关人员在股转系统从事相关业务，对出具文件的真实性、准确性、完整性负责。 (6) 实行投资者适当性管理制度。投资者具备一定的证券投资经验和相应的风险识别和承担能力，知悉相关业务规则，自行承担投资风险。
分层管理办法	(1) 设置基础层、创新层和精选层，符合不同条件的挂牌公司分别纳入不同市场层级管理。 (2) 制定客观、差异化的各层级进入和调整条件，并据此调整挂牌公司所属市场层级。 (3) 对挂牌公司所属市场层级实行定期和即时调整机制。 (4) 挂牌公司的层级进入和调整由全国股转公司挂牌委员会审议，并形成审议意见。全国股转公司结合挂牌委员会的审议意见，作出决定。对全国股转公司作出的层级进入和调整决定存在异议的，可以按照全国股转公司有关规定申请复核。 在各市场层级实行差异化的投资者适当性标准、股票交易方式、发行融资制度，以及不同的公司治理和信息披露等监督管理要求。 (6) 针对各市场层级分别揭示证券交易行情、展示信息披露文件，为各市场层级挂牌公司提供差异化服务。 符合有关规定的精选层挂牌公司，可以直接向证券交易所申请上市交易。
主办券商管理的有关规定	(1) 在全国股转系统开展相关业务前，应当向全国股转公司申请备案，成为主办券商。 (2) 主办券商及其董事、监事、高级管理人员和相关业务人员，应当遵守法律法规和全国股转系统相关规定，勤勉尽责、诚实守信，接受全国股转公司的自律管理。 (3) 主办券商可在全国股转系统从事以下部分或全部业务：推荐业务、经纪业务、做市业务，以及全国股转公司规定的其他业务。 (4) 主办券商应建立健全合规管理、内部风险控制与管理机制，严格防范和控制风险。 (5) 主办券商及其业务人员不得利用该信息谋取不正当利益。 (6) 加强业务人员的职业道德和诚信教育，强化业务人员的勤勉尽责意识、合规操作意识、风险控制意识和保密意识。 (7) 按全国股转公司要求在全国股转系统指定信息披露平台披露其执业情况、接受全国股转公司处分等信息。 (8) 根据全国股转公司要求，调查或协助调查指定事项，并将调查结果及时报告全国股转公司。 (9) 组织相关人员参加全国股转公司举办的业务和技术培训。未按规定参加培训的，全国股转公司可暂不受理主办券商及其相关人员出具的文件。首次推荐公司挂牌前，应接受全国股转公司的业务培训。 (10) 按照全国股转公司要求建立开展相关业务所需的技术系统，包括交易系统、做市报价系统、行情系统和通信系统及其备份系统等，并制定相应的安全运行管理制度。 (11) 遵守全国股转公司有关转让信息管理的规定，按要求使用全国股转系统转让信息。 未经全国股转公司许可，不得将转让信息提供给客户从事自身股票转让以外的其他活动，不得将转让信息提供给客户以外的其他机构和个人，不得在营业场所外使用转让信息。
股票挂牌	(1) 股份有限公司申请挂牌，不受股东所有制性质的限制，不限于高新技术企业，符合下列条件：



业务	①依法设立且存续满 2 年。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算； ②业务明确，具有持续经营能力； ③公司治理机制健全，合法规范经营； ④股权明晰，股票发行和转让行为合法合规； ⑤主办券商推荐并持续督导； ⑥全国股转公司要求的其他条件。 (2) 与主办券商签订推荐挂牌并持续督导协议，按照全国股转公司的有关规定编制申请文件，并向全国股转公司申报。 (3) 全国股转公司对挂牌申请文件审查后，出具是否同意挂牌的审查意见。 (4) 申请挂牌公司取得全国股转公司同意挂牌的审查意见后，按照规定的有关程序办理挂牌手续。 (5) 股东人数超过 200 人的公司申请其股票挂牌公开转让，应当按照规定制作公开转让的申请文件，申请文件：公开转让说明书、律师事务所出具的法律意见书、符合《证券法》规定的会计师事务所出具的审计报告、证券公司出具的推荐文件、全国股转系统的自律监管意见。公司持申请文件向中国证监会申请核准。 (6) 在其股票挂牌前依照全国股转公司的规定披露公开转让说明书等文件。 (7) 在其股票挂牌前实施限制性股票或股票期权等股权激励计划且尚未行权完毕的，应当在公开转让说明书中披露股权激励计划等情况。 (8) 在其股票挂牌前，应当与中国证券登记结算有限责任公司（“中国结算”）签订证券登记及服务协议，办理全部股票的集中登记。 (9) 控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的 1/3，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满 1 年和 2 年。挂牌前 12 个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。 (10) 股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股转公司备案。全国股转公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。 (11) 主办券商推荐股份公司股票挂牌，应与申请挂牌公司签订推荐挂牌并持续督导协议，约定双方权利和义务，并对申请挂牌公司董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人进行培训，使其了解相关法律、法规、规则、协议所规定的权利和义务。 (12) 主办券商应对申请挂牌公司进行尽职调查，并在全面、真实、客观、准确调查的基础上出具尽职调查报告。 (13) 主办券商应设立内核机构，负责审核股份公司股票挂牌申请，并在审核基础上出具内核意见。 (14) 主办券商应根据内核意见决定是否推荐股份公司股票挂牌。同意推荐的，出具推荐报告。主办券商可以根据申请挂牌公司委托，组织编制申请文件。 (15) 主办券商应持续督导所推荐挂牌公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。主办券商应配备合格专业人员，建立健全持续督导工作制度，勤勉履行审查挂牌公司拟披露的信息披露文件、对挂牌公司进行现场检查、发布风险警示公告等督导职责。
法律责任	1、公司在其公告的股票挂牌公开转让、股票发行文件中隐瞒重要事实或者编造重要虚假内容的，除依照《证券法》有关规定进行处罚外，中国证监会可以采取终止审核并自确认之日起在 36 个月内不受理公司的股票转让和股票发行申请的监管措施。公司擅自改动已提交的股票转让、股票发行申请文件的，或发生重大事项未及时报告或者未及时披露的，中国证监会可视情节轻重，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、终止审核并自确认之日起在 12 个月内不受理公司的股票转让和股票发行申

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	请的监管措施。 2、公司向不符合《公众公司办法》规定条件的投资者发行股票的，中国证监会可以责令改正，并可以自确认之日起在 36 个月内不受理其申请。 3、公司未依照《公众公司办法》第三十四条、第三十六条、第四十八条、第五十八条规定，擅自转让或者发行股票的，依照《证券法》有关规定进行处罚。 4、公众公司违反《公众公司办法》第十三条、第十四条规定的，中国证监会可以责令改正，对相关责任主体给予警告，单处或者并处 3 万元以下的罚款。 5、公司及其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，依照《证券法》有关规定进行处罚。 6、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人，为信息披露义务人出具专项文件的证券公司、证券服务机构及其工作人员，违反《证券法》、行政法规和中国证监会相关规定的，中国证监会可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函、认定为不适当人选等监管措施，并记入诚信档案；情节严重的，中国证监会可以对有关责任人员采取证券市场禁入的措施。 7、公众公司内幕信息知情人或非法获取内幕信息的人，在对公众公司股票价格有重大影响的信息公开前，泄露该信息、买卖或者建议他人买卖该股票的，依照《证券法》有关规定进行处罚。 8、股票公开转让的公众公司及其股东、实际控制人未按规定配合证券公司、证券服务机构尽职调查、持续督导等工作的，中国证监会可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施，并记入诚信档案。 9、证券公司及其工作人员未按《公众公司办法》规定履行持续督导责任，情节严重的，中国证监会可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。 10、证券公司、证券服务机构出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，除依照《证券法》及相关法律法规的规定处罚外，中国证监会可视情节轻重，自确认之日起采取 3 个月至 12 个月内不接受该机构出具的相关专项文件，36 个月内不接受相关签字人员出具的专项文件的监管措施。 11、证券公司、证券服务机构擅自改动已提交的股票转让、股票发行申请文件的，或发生重大事项未及时报告或者未及时披露的，中国证监会可视情节轻重，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、12 个月内不接受相关单位及其负责人员出具的与公众公司股票转让、股票发行有关的文件等监管措施。 12、证券公司及其直接负责的主管人员和其他责任人员在承销证券过程中，违反《公众公司办法》第六十五条规定的，中国证监会可视情节轻重采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、认定为不适当人选等监管措施，或者采取市场禁入措施，并记入诚信档案；情节严重的，还可以采取 3 个月至 12 个月暂不受理其证券承销业务有关文件的监管措施；依法应予行政处罚的，依照《证券法》有关规定予以处罚。
--	--

二、证券公司柜台市场业务

柜台交易	证券公司为与特定交易对手方在集中交易场所之外进行交易或为投资者在集中交易场所之外进行交易提供服务的行为。
柜台市场	证券公司为与特定交易对手方在集中交易场所之外进行交易或为投资者在集中交易场所之外进行交易提供服务的场所或平台。
总体要求	1、具备从业资格； 2、遵守法律法规，遵循诚实信用、公平自愿原则；
柜台市场发行、销售与转让的产品种类	1、证券公司及其子公司以非公开募集方式设立或承销的资产管理计划、公司债券融资工具等产品； 2、银行、保险公司、信托公司等其他机构设立并通过证券公司发行、销售与转让的产品； 3、金融衍生品及证监会、中国证券业协会认可的产品。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



发行人资料审核及保存	证券公司为其他机构发行的私募产品提供柜台市场发行、销售与转让服务的，应与发行人签订协议，对发行人提供的资料进行审核并妥善保管，不得隐匿、伪造或毁损相关资料。证券公司应督促发行人保证其提供的资料真实、准确、完整。
可采取的方式	证券公司可以采取协议、报价、做市、拍卖竞价、标购竞价等方式发行、销售与转让私募产品，不得采用集中竞价方式，法律法规有明确规定的除外。
告知投资者事项	证券公司应根据相关约定组织私募产品在柜台市场发行、销售与转让。因发生可能影响私募产品价值、投资者利益、诱发私募产品或证券公司风险等的重大事项，证券公司拟暂停、终止、恢复发行、销售与转让的，应事前公告或以其他方式告知投资者。
收费管理	证券公司在柜台市场为投资者进行私募产品发行、销售与转让提供服务并向投资者或产品发行人收取费用的，应在相关协议中约定或在证券公司网站公布收费标准。
柜台交易合同签订	证券公司进行柜台交易，应与特定交易对手方或投资者以书面或电子方式签订柜台交易合同，约定双方的权利义务。
财产担保	证券公司与投资者约定抵押、质押等财产担保的，应依法办理担保设定手续；向投资者收取履约保证金的，应在双方约定的金融机构开立专门账户存放，不得违约动用。
产品账户	柜台市场自有产品专用账户、柜台市场客户资金专用存款账户
登记	1、投资者柜台交易产品的登记管理 2、为其他发行人发行的私募产品提供登记服务 3、其他登记机构提供登记服务 4、柜台市场产品账户代码管理
托管	证券公司开展托管业务，应采取有效措施，保证其托管的私募产品的安全，禁止挪用客户资产。
结算	1、自主约定结算模式 2、结算管理 收付双方的结算账户都是同一证券公司第三方存管账户的 ，证券公司可以根据结算需要在收付双方资金账户之间进行资金划转。 收付双方的结算账户均不是第三方存管账户的 ，开展结算业务的机构可以通过报价系统或证监会认可的其他机构为收付双方办理资金结算业务
登记、结算服务的自律管理措施	1、为柜台市场提供登记、结算服务的机构应按中国证券业协会规定报送柜台市场交易、登记、结算数据。 2、协会与中国结算应建立交易、登记、结算数据集中存储和共享机制。 3、柜台市场产品账户应与中国结算统一的全国投资者证券账户建立关联关系。 4、柜台市场交易、登记、结算应遵守或优先采用证监会、中国证券业协会、证券交易所、中国结算及其他有权机构制定的业务技术规范。
内控制度建设	1、建立健全柜台市场产品管理制度 2、建立健全柜台交易管理制度 3、健全柜台交易合规管理制度 4、健全柜台交易风险管理制度
投资者适当性管理	1、了解客户 2、风险揭示 3、私募产品持有人数量管理 非公开募集基金应向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过 200 人。
信息披露	1、信息披露的类型 法律法规、自律规则要求公开披露的信息，应面向公众进行披露；法律法规、自律规则或合同约定定向披露的信息，应向特定对象披露。



	2、下列私募业务信息不得向公众披露： (1) 涉及证券公司客户隐私的信息； (2) 涉及第三方商业秘密的信息； (3) 合同约定不得向公众公开的信息； (4) 法律法规和自律规则禁止向公众公开的信息。 3、信息披露的途径 证券公司应通过本公司网站、机构间私募产品报价与服务系统或中国证券业协会认可的其他信息披露平台，披露私募产品相关信息。
自律管理	1、协会备案 2、定期报告及重大事项报告 (1) 定期报告 证券公司应于每月结束后 5 个工作日内按要求向中国证券业协会报送柜台交易月度报表；每年结束后规定时间报送柜台市场业务年度报告，内容包括但不限于：柜台市场业务总体情况、交易、登记结算、投资者适当性管理、风险及合规管理等。 (2) 重大事项报告 柜台市场发生对业务开展、客户权益、证券公司风险等产生重大影响的事项，或可能影响柜台交易顺利进行、投资者利益或可能诱发证券公司风险的重大事件时，证券公司应在该事项发生后 1 个交易日内向中国证券业协会报告，并于 3 个交易日内提交重大事项报告，内容包括：事项基本情况、产生原因、影响、应对措施等。 3、业务信息互联互通 4、现场或非现场检查 5、自律惩戒 视情节轻重采取相关自律惩戒措施，并记入诚信信息管理系统；存在违反法律、法规行为的，将移交证监会或其他有权机关依法查处。

第九节 其他业务

一、代销金融产品业务

代销金融产品	接受金融产品发行人的委托，为其销售金融产品或介绍金融产品购买人的行为
基本原则	①避免利益冲突。②集中统一管理。
基本要求	1、代销合同必备内容 2、委托人资格审查和产品尽职调查 ①委托人资格审查。②产品尽职调查。 3、资金支付 客户购买金融产品的资金，既可以由客户直接向委托人支付，也可通过证券公司支付。 4、资格要求 ①业务资格。②从业人员资格。
金融产品销售中的宣传推介	1、公募基金 ①公募基金宣传推介材料。基金销售机构制作的基金宣传推介材料，应事先经基金销售机构负责基金销售业务和合规管理的高管审查，出具合规意见书，并自向公众分发或发布之日起 5 个工作日内报工商注册登记所在地证监会派出机构备案。 ②公募基金宣传推介规范。基金销售机构应制定客户服务标准，对服务对象、服务内容、服务程序等业务进行规范。 2、私募类金融产品

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	①私募类金融产品宣传推介材料。募集机构应采取合理方式向投资者披露私募基金信息，揭示投资风险，确保推介材料中的相关内容清晰、醒目。 ②私募类金融产品宣传推介规范。 公开宣传信息：募集机构仅可以通过合法途径公开宣传私募基金管理人的品牌、发展战略、投资策略、管理团队、高管信息以及由中国基金业协会公示的已备案私募基金的基本信息。 冷静期：各方应在完成合格投资者确认程序后签署私募基金合同。基金合同应约定给投资者设置不少于 24 小时的投资冷静期，募集机构在投资冷静期内不得主动联系投资者。 回访：募集机构应在投资冷静期满后，指令本机构从事基金销售推介业务以外的人员进行投资回访，回访过程不得出现诱导性陈述，募集机构在投资冷静期内进行的回访确认无效。
信息披露义务	1、向委托人的信息披露 ①证券公司应采取适当方式，向客户披露由委托人提供的金融产品合同当事人情况介绍、金融产品说明书等材料，全面、公正、准确地介绍金融产品有关信息，并披露其与金融合同当事人之间是否存在关联关系。 ②向客户推介的金融产品流动性较低、透明度较低、损失可能超过购买支出或不易理解的，证券公司应以简明、易懂的文字，向客户作出有针对性的书面说明，同时详细披露判断该金融产品适合该客户购买的依据，并要求客户签字确认。 ③在金融产品存续期间，客户要求了解金融产品相关信息的，证券公司应向客户告知委托人提供的金融产品相关信息，或协助客户向委托人查询有关信息。 2、向监管机构的信息披露 证券公司应在代销合同签署后 5 个工作日内，向证券公司住所地证监会派出机构报备金融产品说明书、宣传推介材料和拟向客户提供的其他文件、资料。
一般禁止性规定	(1) 采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导客户购买金融产品。 (2) 采取抽奖、回扣、赠送实物等方式诱导客户购买金融产品。 (3) 与客户分享投资收益、分担投资损失。 (4) 使用除证券公司客户交易结算资金专用存款账户外的其他账户，代委托人接收客户购买金融产品的资金。 (5) 证券公司从事代销金融产品活动的人员不得接受委托人给予的财物或其他利益。 (6) 其他可能损害客户合法权益的行为。
公募基金的禁止性规定	(1) 以排挤竞争对手为目的，压低基金的收费水平。 (2) 采取抽奖、回扣或送实物、保险、基金份额等方式销售基金。 (3) 以低于成本的销售费用销售基金。 (4) 承诺利用基金资产进行利益输送。 (5) 进行预约认购或预约申购（基金定期定额投资业务除外），未按规定公告擅自变更基金的发售日期。 (6) 挪用基金销售结算资金。
私募类产品的禁止性规定	(1) 资产管理合同及销售材料中存在包含保本保收益内涵的表述，如零风险、收益有保障、本金无忧等。 (2) 资产管理计划名称中含有“保本”字样。 (3) 与投资者私下签订回购协议或承诺函等文件，直接或间接承诺保本保收益；向投资者口头或通过短信、微信等各种方式承诺保本保收益。 (4) 向非合格投资者销售资产管理计划，明知投资者实质不符合合格投资者标准，仍予以销售确认，或通过拆分转让资产管理计划份额或其收益权、为投资者直接或间接提供短期借贷等方式，变相突破合格投资者标准。



	(5) 单一资产管理计划的投资者人数超过 200 人，或同一资产管理人为单一融资项目设立多个资产管理计划，变相突破投资者人数限制。 (6) 通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体，讲座、报告会、分析会等方式，布告、传单、短信、微信、博客和电子邮件等载体，向不特定对象宣传具体产品，但证券期货经营机构和销售机构通过设仅特定对象确定程序的官网、客户端等互联网媒介向已注册特定对象进行宣传推介的除外。 (7) 向投资者宣传资产管理计划预期收益率。 (8) 夸大或片面宣传产品，夸大或片面宣传资产管理计划管理人及其管理的产品、投资经理等的过往业绩，未充分揭示产品风险，投资者认购资产管理计划时未签订风险揭示书和资产管理合同。
监督管理 和法律责任	1、基金销售机构应根据证监会的要求履行信息报送义务。证监会及其派出机构对基金销售机构从事基金销售活动的情况进行定期或不定期检查。 2、基金销售机构违反相关规定的，证监会及其派出机构可以责令改正，出具警示函暂停办理相关业务；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以采取监管谈话、出具警示函、暂停履行职务、认定为不适宜担任相关职务者等行政监管措施。 募集机构在开展私募基金募集业务过程中违反规定的，中国基金业协会可以视情节轻重对募集机构采取要求限期改正、行业内谴责、加入黑名单、公开谴责、暂停受理或办理相关业务、撤销管理人登记等纪律处分；对相关工作人员采取要求参加强制培训、行业内谴责、加入黑名单、公开谴责、认定为不适当人选、暂停基金从业资格、取消基金从业资格等纪律处分。 证券公司及其从业人员违反规定的，证监会及其派出机构依法采取监管措施或给予行政处罚。

二、证券公司中间介绍业务

中间介绍 业务	证券公司接受期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。
业务范围	1、协助办理开户手续； 2、提供期货行情信息、交易设施； 3、证监会规定的其他服务。证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。
与期货公 司签订书 面委托协 议	1、介绍业务的范围； 2、执行期货保证金安全存管制度的措施； 3、介绍业务对接规则； 4、客户投诉的接待处理方式； 5、报酬支付及相关费用的分担方式； 6、违约责任； 7、证监会规定的其他事项。
业务规则 与禁止行 为	1、限定委托中间介绍业务的期货公司 证券公司只能接受其全资拥有或控股的，或被同一机构控制的期货公司的委托从事介绍业务，不能接受其他期货公司的委托从事介绍业务。 2、建立并执行相关制度 (1) 证券公司应按合规、审慎经营的原则，制定并有效执行介绍业务规则、内部控制、合规检查等制度，确保有效防范和隔离介绍业务与其他业务的风险 (2) 期货公司与证券公司应建立介绍业务的对接规则，明确办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等业务的协作程序和规则。 (3) 证券公司应建立并有效执行介绍业务的合规检查制度。 (4) 证券公司应定期对介绍业务规则、内部控制、风险隔离等制度的执行情况和营业部介绍业务的开展情况进行检查，每半年向证监会派出机构报送合规检查报告。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	(5) 发生重大事项的，证券公司应在 2 个工作日内向所在地证监会派出机构报告。 3、隔离 (1) 证券公司与期货公司应独立经营，保持财务、人员、经营场所等分开隔离。 (2) 证券公司应配备足够的具有期货从业人员资格的业务人员，不得任用不具有期货从业人员资格的业务人员从事介绍业务。 (3) 证券公司从事介绍业务的工作人员不得进行期货交易。 4、信息公开 (1) 受托从事的介绍业务范围； (2) 从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片； (3) 期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式； (4) 客户开户和交易流程、出入金流程； (5) 交易结算结果查询方式； (6) 证监会规定的其他信息。 5、中间介绍业务中证券公司的协助及禁止事项 (1) 证券公司的协助事项 证券公司应建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查，向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系，告知期货保证金安全存管要求。 证券公司应及时将客户开户资料提交期货公司，期货公司应复核后与客户签订期货经纪合同，办理开户手续。 期货、现货市场行情发生重大变化或客户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。 证券公司应协助维护期货交易系统的稳定运行，保证期货交易数据传送的安全和独立。 (2) 证券公司的禁止事项 证券公司为期货公司介绍客户时，应向客户明示其与期货公司的介绍业务委托关系，解释期货交易的方式、流程及风险，不得作获利保证、共担风险等承诺，不得虚假宣传，误导客户。 证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或修改交易密码。 证券公司不得直接或间接为客户从事期货交易提供融资或担保。 6、资料保存 在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。 保存上述文件资料的期限不得少于 5 年。
监管措施	1、证监会及其派出机构按审慎监管原则，对从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。 2、应按证监会的规定披露介绍业务的相关信息，报送介绍业务的相关文件、资料及数据信息。 3、证券公司取得介绍业务资格后不符合《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第五条、第六条规定条件的，证监会及其派出机构责令其限期整改；经限期整改仍不符合条件的，证监会依法撤销其介绍业务资格。 4、证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第三章业务规则的，证监会及其派出机构可以采取责令限期整改、监管谈话、出具警示函等监管措施；逾期未改正，其行为可能危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益的，证监会可以责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系。 5、证券公司因其他业务涉嫌违法违规或出现重大风险被暂停、限制业务或撤销业务资格的，证监会可以责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系。



	6、证券公司有下列行为之一的，按《期货交易管理条例》进行处罚： (1) 未经许可擅自开展介绍业务； (2) 对客户未充分揭示期货交易风险，进行虚假宣传，误导客户； (3) 代理客户进行期货交易、结算或交割； (4) 收付、存取或划转期货保证金； (5) 为客户从事期货交易提供融资或担保； (6) 未按规定审查客户的开户资料和身份真实性； (7) 代客户下达交易指令； (8) 利用客户的交易编码、资金账号或期货结算账户进行期货交易； (9) 未将介绍业务与其他经营业务分开或有效隔离； (10) 未将财务、人员、经营场所与期货公司分开隔离； (11) 拒绝、阻碍证监会及其派出机构依法履行职责。
--	--

三、另类投资业务

另类投资业务	证券公司设立另类投资子公司，按法律法规、监管要求和《管理规范》规定，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等投资业务。
业务范围	1、另类子公司只能以自有资金进行投资。 2、投资范围包括《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等。 3、以自有资金投资非上市股权或新三板挂牌公司股票由另类子公司负责。 4、另类子公司不得从事投资业务之外的业务。 5、证券公司应清晰划分证券公司与另类子公司及另类子公司与其他子公司之间的业务范围，避免利益冲突和利益输送。
总体要求	1、审慎设立另类子公司 2、另类投资业务的基本原则 3、建立完善有效的内控机制 4、合规与风险管理全覆盖
设立要求	1、具有健全的公司治理结构，完善有效的内部控制机制、风险管理制度和合规管理制度，防范与另类子公司之间出现风险传递和利益冲突； 2、具备证监会核准的证券自营业务资格； 3、最近六个月内各项风险控制指标符合证监会及协会的相关要求，且设立另类子公司后，各项风险控制指标仍持续符合规定； 4、最近一年未因重大违法违规行受到刑事或行政处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正受到监管部门和有关机关调查的情形； 5、公司章程有关条款中明确规定公司可以设立另类子公司，并经注册地证监会派出机构审批； 6、以自有资金全资设立另类子公司，不得采用股份代持等其他方式变相与其他投资者共同出资设立另类子公司； 7、证监会及协会规定的其他条件。 证券公司未能做到突出主业、稳健经营、诚实守信、勤勉尽责、资本约束或内控有力的，不得设立另类子公司。
信息披露	应在完成工商登记后 5 个工作日内在本公司及证券公司网站上披露另类子公司的名称、注册地、注册资本、业务范围、法定代表人、高管以及防范风险传递、利益冲突的制度安排等事项，并及时更新。
业务规则	1、合理运作 2、证券投资特别规定

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	另类子公司投资境内证券交易所上市交易和转让的证券的，应将另类子公司与母公司自营持有同一只证券的市值合并计算，合并计算后的市值应符合《证券公司风险控制指标管理办法》的规定。 3、投资管理制度和流程 另类子公司应建立投资管理制度，设立专门的投资决策机构，明确决策权限和决策程序；健全公司组织架构，明确各组织机构职责和权限；完善投资论证、立项、尽职调查、投后管理等业务流程，有效防范投资风险。 4、融资及对外担保禁止 另类子公司不得融资，不得对外提供担保和贷款，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 5、保荐与投资互斥 6、业务底线 为了防范另类子公司变相或绕道开展有关业务，避免风险传递，另类子公司不得存在下列行为： （1）向投资者募集资金开展基金业务； （2）从事或变相从事实体业务，财务投资的除外； （3）下设任何机构； （4）投资违背国家宏观政策和产业政策； （5）以商业贿赂等非法手段获得投资机会，或违法违规进行交易； （6）以拟投资企业聘请母公司或母公司的承销保荐子公司担任保荐机构或主办券商作为对企业进行投资的前提； （7）为他人从事场外配资活动或非法证券活动提供便利； （8）从事融资类收益互换业务； （9）投资于高杠杆的结构化资产管理产品； （10）违反法律法规规定或合同约定的保密义务； （11）证监会和协会禁止的其他行为。
内部控制	1、统一管理
	2、确管理控制力
	3、合规与风险管理
	4、内控制度、合规风控制度的有效性评估机制和内部责任追究机制
	5、利益冲突识别和管理 （1）利益冲突识别管理机制 证券公司应建立健全利益冲突识别和管理机制，及时、准确地识别证券公司的投资银行、自营、资产管理、投资咨询、私募基金等业务与另类投资业务之间可能存在的利益冲突，评估其影响范围和程度，并采取有效措施管理利益冲突风险。 （2）人员岗位的利益冲突防范 ①证券公司及其他子公司与另类子公司存在利益冲突的人员不得兼任另类子公司的董事、监事、高管、投资决策机构成员；其他人员兼任上述职务的，证券公司应建立严格有效的内部控制机制，防范可能产生的利益冲突和道德风险。 ②证券公司从业人员不得在另类子公司兼任除前款规定外的职务。 ③证券公司同一高管不得同时分管投资银行业务和另类投资业务。另类子公司同一高管不得同时分管股权投资业务和上市证券投资业务；同一人不得兼任上述两类业务的部门负责人；同一投资管理团队不得同时从事上述两类业务。
	6、信息隔离 另类子公司与证券公司其他子公司之间，应在人员、机构、资产、经营管理、业务运作、办公场所



	等方面相互独立、有效隔离。
	7、人员、岗位管理 (1) 忠实义务 (2) 禁止行为 ①单独或协同他人从事欺诈、内幕交易等违法违规行为，或从事与其履行职责有利益冲突的业务； ②贬损同行或以其他不正当竞争手段争揽业务； ③接受利益相关方的贿赂或对其进行贿赂； ④违规向客户提供资金； ⑤私自泄露投资信息，或利用客户的相关信息为本人或他人谋取不当利益； ⑥隐匿、伪造、篡改或毁损投资信息； ⑦从事损害所在公司利益的不当交易行为； ⑧进行不当利益输送； ⑨证监会和协会禁止的其他行为。 (3) 前中后台相互制衡
	8、风险监控 (1) 投资风险监控 (2) 交易行为日常监控 (3) 风险监控指标
	9、文档管理 建立健全文档管理制度，妥善保管尽职调查报告、投资项目评估材料、投资决策记录等重要投资文件。
	10、考核激励 建立合理有效的业绩考核和薪酬激励机制。按投资项目发放奖金的，奖金发放应与项目实际完成进度相匹配，并与项目风险挂钩。防范因不当激励导致工作人员忽视风险、片面追求短期业绩，损害公司利益或扰乱市场秩序。
	11、后台支持 证券公司可以根据合同约定，为另类子公司的合规管理、风险控制、稽核审计、人力资源管理、财务管理、信息技术、研究和运营等方面提供支持和服务。
	12、风险处置 证券公司应承担对另类子公司风险处置的责任，督促另类子公司建立舆论监测及市场质疑快速反应机制，及时分析判断与另类投资业务相关的舆论反映和市场质疑，并进行自我检查。自我检查发现问题或不足的，证券公司及另类子公司应及时采取有效措施予以纠正、整改，必要时向社会公开作出说明。
	1、定期报告 另类子公司应于每月结束后 10 个工作日内编制并向中国证券业协会报送另类投资业务月度报表；在每年结束之日起 4 个月内，编制并向协会报送另类投资业务年度报告。
	2、工作人员基本信息报送 另类子公司应向中国证券业协会报送工作人员的基本信息。工作人员发生离职等情况的，应及时报送协会。
	3、定期评估 证券公司应每年对其股东责任履行情况和另类子公司的公司治理、内部控制、业务情况、风险状况、工作人员活动等进行评估，形成报告并归档备查。评估发现问题或不足的，证券公司应及时采取有效措施予以纠正、整改。

自律管理
措施

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	4、执业检查 协会依据《管理规范》对证券公司的股东责任履行情况、另类子公司的公司治理、内部控制、业务情况、风险状况等进行执业检查。
	5、自律惩戒 (1) 视情况对证券公司、另类子公司采取谈话提醒、警示、责令整改、行业内通报批评、公开谴责等自律管理措施或纪律处分并记入诚信档案。情节严重的，移交并建议证监会责令证券公司撤销或关闭另类子公司。 (2) 另类子公司工作人员违反《管理规范》的，协会视情况对其采取谈话提醒、警示、行业内通报批评、公开谴责等自律管理措施或纪律处分并记入诚信档案。 (3) 协会建立与证监会及其派出机构、相关自律组织报告信息共享机制。

四、私募投资基金子公司业务规范

私募基金子公司的总体要求	(1) 符合法律法规、监管要求、自律规范 (2) 审慎设立私募基金子公司 (3) 私募基金业务的基本原则：稳健经营、诚实守信、勤勉尽责的原则。 (4) 建立完善有效的内控机制 (5) 合规与风险管理全覆盖 (6) 划分业务范围
私募基金子公司的设立	(1) 私募基金子公司的设立要求 ①具有健全的公司治理结构，完善有效的内部控制机制、风险管理制度和合规管理制度，防范与私募基金子公司之间出现风险传递和利益冲突。 ②最近6个月各项风险控制指标符合证监会及协会的相关要求，且设立私募基金子公司后，各项风险控制指标仍持续符合规定。 ③最近1年末因重大违法违规行为受到刑事或行政处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正受到监管部门和有关机关调查的情形。 ④公司章程有关对外投资条款中明确规定公司可以设立私募基金子公司，并经注册地证监会派出机构审批。 ⑤证券公司应以自有资金全资设立私募基金子公司，不得采用股份代持等其他方式变相与其他投资者共同出资设立私募基金子公司。 ⑥证监会及协会规定的其他条件。 证券公司未能做到突出主业、稳健经营、诚实守信、勤勉尽责、资本约束或内控有力的，不得设立私募基金子公司。 (2) 信息披露 私募基金子公司应在完成工商登记后5个工作日内在本公司及证券公司网站上披露私募基金子公司的名称、注册地、注册资本、业务范围、法定代表人、高管以及防范风险传递、利益冲突的制度安排等事项，并及时更新。
私募基金子公司的业务规则	(1) 基金管理机构 私募基金子公司根据税收、政策、监管、合作方需求等需要下设基金管理机构等特殊目的机构的，应持有该机构35%以上的股权或出资，且拥有管理控制权。 私募基金子公司下设的基金管理机构只能管理与本机构设立目的一致的私募股权基金，各下设基金管理机构的业务范围应清晰明确，不得交叉重复。 (2) 自有资金投资要求 私募基金子公司及其下设基金管理机构将自有资金投资于本机构设立的私募基金的，对单只基金的投资金额不得超过该只基金总额的20%。



	(3) 闲置资金使用 私募基金子公司及其下设特殊目的机构可以以现金管理为目的管理闲置资金，但应坚持<u>有效控制风险、保持流动性</u>的原则，且只能投资于依法公开发行的<u>国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品</u>等风险较低、流动性较强的证券。 (4) 对外担保禁止 私募基金子公司及其下设特殊目的机构<u>不得对外提供担保和贷款，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人</u>。 (5) 保荐与投资互斥 (6) <u>禁止行为</u> ①<u>以自有资金投资于除本机构设立的私募基金</u>、依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券以外的投资标的； ②<u>从事或变相从事实体业务，财务投资的除外</u>； ③<u>在下设的基金管理机构等特殊目的机构之外设立其他机构</u>； ④<u>以拟投资企业聘请母公司或母公司的承销保荐子公司担任保荐机构或主办券商作为对企业进行投资的前提</u>； ⑤证监会和协会禁止的其他行为。 私募基金子公司下设的特殊目的机构原则上<u>不得再下设任何机构</u>。 (7) 人员条件 私募基金子公司应具备一定数量的高管和投资管理人员，具有<u>5年</u>以上投资管理或资产管理经验的高管不得<u>少于2人</u>；具有<u>2年</u>以上投资管理或资产管理经验的投资管理人员不得<u>少于3人</u>。 前款所称高管和投资管理人员<u>最近1年</u>应无不良诚信记录，未受到行政、刑事处罚、被采取监管措施或自律处分，且不存在因涉嫌违法违规正在被有权机关调查的情形。
私募基金子公司的内部控制	(1) 统一管理 (2) 确保管理控制力 (3) 合规与风险管理 证券公司应将私募基金子公司的合规与风险管理纳入公司全面风险管理体系，防范私募基金子公司相关业务的合规风险、流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等各类风险。 (4) 内控制度、合规风控制度的有效性评估机制和内部责任追究机制 (5) 利益冲突识别和管理 ①利益冲突识别管理机制。证券公司应建立健全利益冲突识别和管理机制，及时、准确地识别证券公司的投资银行、自营、资产管理、投资咨询、另类投资等业务与私募基金业务之间可能存在的利益冲突，评估其影响范围和程度，并采取有效措施管理利益冲突风险。 ②人员岗位的利益冲突防范。证券公司应加强人员管理，防范道德风险。 ③利益冲突处理原则。私募基金子公司、下设的特殊目的机构及其从业人员在处理与客户之间的利益冲突时，应遵循客户利益优先的原则；在处理不同客户之间的利益冲突时，应遵循公平对待客户的原则。 (6) 信息隔离 私募基金子公司及其下设的基金管理机构与证券公司其他子公司之间，应在人员、机构、资产、经营管理、业务运作、办公场所等方面相互独立、有效隔离。 (7) 交易行为日常监控 (8) 证券投资行为管理 证券公司应建立对从业人员本人、配偶和利害关系人进行证券投资的申报、登记、审查、处置等管理制度，防范从业人员本人、配偶和利害关系人违规从事证券投资或利用敏感信息谋取不当利益。 证券公司应按防范内幕交易和利益冲突的需要，根据法律法规的规定，明确前述从业人员本人、配



	偶和利害关系人可以买卖或禁止买卖的证券和投资品种。 证券公司应加强前述从业人员本人、配偶和利害关系人证券账户管理。从业人员本人、配偶和利害关系人开立证券账户的，应要求其在本公司指定交易或托管，申报证券账户并定期提供交易记录。证券公司应对前述从业人员本人、配偶和利害关系人证券账户的交易情况进行监控，或对其提交的交易记录进行审查。发现涉嫌违规交易行为的，应及时调查处理。 （9）后台支持 证券公司可以根据合同约定，为私募基金子公司及其下设的特殊目的机构、私募基金的合规管理、风险管理、稽核审计、人力资源管理、财务管理、信息技术、研究、产品销售和运营服务等方面提供支持和服务。 （10）风险处置 证券公司应承担对私募基金子公司风险处置的责任，督促私募基金子公司建立舆论监测及市场质疑快速反应机制，及时分析判断与私募基金业务相关的舆论反映和市场质疑，并进行自我检查。自我检查发现问题或不足的，证券公司及私募基金子公司应及时采取有效措施予以纠正、整改，必要时向社会公开作出说明。
自律管理措施	（1）设立报告 私募基金子公司按《证券公司私募投资基金子公司管理规范》下设特殊目的机构的，应在设立后<u>10个工作日内</u>向协会备案。 ①将自有资金投资于本机构设立的私募基金； ②通过下设基金管理机构管理的私募股权基金； ③证监会或协会规定的其他情形。 （2）定期报告 私募基金子公司应于<u>每月结束后10个工作日内</u>编制并向协会报送私募基金业务月度报表；在<u>每年结束之日起4个月内</u>，编制并向协会报送私募基金业务年度报告。 （3）合规风险管理评估 证券公司应每年对其股东责任履行情况和私募基金子公司及下设特殊目的机构的公司治理、内部控制、业务运行的合规及风险管理等情况进行评估，形成报告后归档备查。评估发现问题或不足的，证券公司应及时采取有效措施予以纠正、整改。 （4）执业检查 协会依据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》对证券公司的股东责任履行情况、私募基金子公司及下设特殊目的机构的公司治理、内部控制、业务情况、风险状况等进行执业检查。 （5）自律惩戒 证券公司、私募基金子公司及下设特殊目的机构违反《证券公司私募投资基金子公司管理规范》的，协会视情况对证券公司、私募基金子公司及其特殊目的机构采取谈话提醒、警示、责令整改、行业内通报批评、公开谴责等自律管理措施或纪律处分并记入诚信档案。情节严重的，移交并建议证监会责令证券公司撤销或关闭私募基金子公司。

五、托管业务

非金融机构开展基金托管业务的条件	1、准入条件。 ①①净资产指标方面：净资产不低于 200 亿元人民币； ②风险控制指标方面：符合监管部门的有关规定； ③部门设置方面：设有专门的基金托管部门，保证托管业务运营的完整与独立； ④独立性要求：有安全保管基金财产、确保基金财产完整与独立的条件； ⑤场所与系统方面：有安全高效的清算、交割系统；有满足营业需要的固定场所、配备独立的安全监控系统；配备独立的托管业务技术系统，包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系
------------------	---

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	统： ⑥合规诚信记录方面：最近 3 年无重大违法违规记录； ⑦制度建设方面：需具备完善的内部稽核监控制度和风险控制制度； 2、从业人员方面： ①基金托管部门拟任高管符合法定条件，基金托管部门取得基金从业资格的人员不低于部门员工人数的 1/2。 ②拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于 8 人，并具有基金从业资格。其中，核算、监督等核心业务岗位人员应具备 2 年以上托管业务从业经验。 3、外国银行分行特殊准入条件 除上述一般准入条件外，外国银行分行申请基金托管资格还应满足以下条件： ①净资产等财务指标可按境外总行计算； ②其境外总行应当具有完善的内部控制机制，具备良好的国际声誉和经营业绩，近 3 年基金托管业务规模、收入、利润、市场占有率等指标居于国际前列，近 3 年长期信用均保持在高水平； ③所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，相关金融监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的机构签定证券监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系。 4、审核程序。非银行金融机构申请开展基金托管业务，应按《证券投资基金法》的规定向证监会报送申请材料，证监会自收到申请材料之日起 5 个工作日内作出是否受理的决定，并自受理申请材料之日起 20 个工作日内作出批准或不予批准的决定。
托管职责的履行	1、托管职责的履行 (1) 基金财产保管 ①为所托管的不同基金财产分别设置资金账户、证券账户等投资交易必需的相关账户，确保基金财产的独立与完整； ②建立与基金管理人的对账机制，定期核对资金头寸证券账目、净值信息等数据，及时核查认购与申购资金的到账、赎回资金的支付以及投资资金的支付与到账情况，并对基金的会计凭证、交易记录、合同协议等重要文件档案保存 20 年以上； ③对基金财产投资信息和相关资料负保密义务，除法律、行政法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不得向任何机构或者个人泄露相关信息和资料。 (2) 投资监督 当发现基金管理人发出但未执行的投资指令或者已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者基金合同约定，应当依法履行通知基金管理人等程序，并及时报告中国证监会，持续跟进基金管理人的后续处理，督促基金管理人依法履行披露义务。 (3) 结算职责 (4) 信息披露 包括但不限于：披露基金托管协议，对基金定期报告等信息披露文件中有关基金财务报告等信息及时进行复核审查并出具意见，在基金年度报告和中期报告中出具托管人报告，就基金托管部门负责人变动等重大事项发布临时公告。 (5) 估值核算与收益分配复核 ①基金托管人与基金管理人应当按照《企业会计准则》及中国证监会的有关规定进行估值核算，对各类金融工具的估值方法予以定期评估。基金托管人发现基金份额净值计价出现错误的，应当提示基金管理人立即纠正，并采取合理措施防止损失进一步扩大。基金托管人发现基金份额净值计价出现重大错误或者估值出现重大偏离的，应当提示基金管理人依法履行披露和报告义务。 ②基金托管人应当对所托管基金履行法律法规、基金合同有关收益分配约定情况进行定期复核，发



	现基金收益分配有违规失信行为的，应当及时通知基金管理人，并报告中国证监会。 (6) 对外国银行分行的特别规定 ①外国银行分行的民事责任由总行承担。外国银行分行作为基金托管人的，应当在基金合同、基金招募说明书、基金托管协议等法律文件中约定其总行履行的各项义务，包括外国银行分行开展基金托管业务发生重大风险或损害基金持有人利益时应当按照中国法律承担相应的民事责任等。 ②外国银行总行应当根据分行托管规模，建立相应的流动性支持机制。
基金托管的 内部控制	(1) 集中统一管理 加强对基金托管相关准入管理、业务活动、信息系统和人员考核等方面的集中统一管理，不得以承包、转委托等方式开展基金托管业务。 (2) 定期审查与评估 基金托管人应当每年聘请符合《证券法》规定的会计师事务所，或者由托管人内部审计部门组织，针对基金托管法定业务和增值业务的内部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告。 (3) 资产独立与业务隔离 ①将所托管的基金财产与其固有财产及其受托管理的各类财产严格分开保管，不得将所托管的基金财产归入其固有财产或其受托管理的各类财产，切实保障基金财产的完整和独立。 ②建立严格的隔离墙制度，确保托管业务与本机构其他业务保持独立，隔离业务风险，切实防范利益冲突和利益输送。 ③在法定托管职责之外依法开展基金服务外包等增值业务的，应当设立专门的团队与业务系统，与原有基金托管业务团队之间建立必要的业务隔离，有效防范潜在的利益冲突。 (4) 信息安全
监督管理	1、监督管理 根据《证券投资基金托管业务管理办法》的相关规定： ①申请人在申请基金托管资格时，隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的，中国证监会不予受理或者不予核准，并给予警告；申请人在3年内不得再次申请基金托管资格。 ②申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得基金托管资格的，中国证监会可商中国银保监会取消基金托管资格，给予警告、罚款；中国银保监会可以区别不同情形，责令申请人对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者对其给予警告、罚款，或者禁止其一定期限直至终身从事银行业工作；申请人在3年内不得再次申请基金托管资格；涉嫌犯罪的依法移送司法机关，追究刑事责任。 ③未取得基金托管资格擅自从事基金托管业务的，责令停止，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足100万元的，并处10万元以上100万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处3万元以上30万元以下罚款。 ④基金托管人及相关人员违反本办法规定，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令定期报告、暂不受理与行政许可有关的文件等行政监管措施；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以采取监管谈话、出具警示函、责令参加培训、认定为不适当人选等行政监管措施。 ⑤基金托管人违反本办法规定构成不满足《证券投资基金法》规定的准入条件，或者未能勤勉尽责、履行法定职责时存在重大失误等情形的，依照《证券投资基金法》第三十九条采取行政监管措施。 ⑥对有下列情形之一的基金托管人，中国证监会可商中国银保监会依法取消其基金托管资格，依法给予罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，中国证监会依法给予罚款，可以并处暂停或者撤销基金从业资格，中国银保监会可以并处禁止一定期限直至终身从事银行业工作： 情形一：未能在规定时间内通过整改验收的；



	情形二：违反法律法规，情节严重的； 情形三：法律法规规定的其他情形。 2、 法律责任 根据《证券投资基金法》的相关规定，
法律责任	有权对违反基金法的基金托管人采取责令改正、罚款、没收违法所得、撤销基金从业资格、警告等处罚。

六、股票期权业务

股票期权交易	采用公开的集中交易方式或证监会批准的其他方式进行的以股票期权合约作为交易标的的交易活动。 期权的买方在支付权利金后，有按特定价格（行权价格）执行和不执行的权利而非义务；期权的卖方在收到权利金后，无论市场情况如何不利，一旦买方提出执行，则负有履行期权合约规定的义务而无权利。
主要制度安排	证监会对股票期权市场实行集中统一的监督管理。证券交易所、证券登记结算机构、相关行业协会按章程及业务规则，分别对股票期权交易活动及经营机构实行自律管理。
保证金安全存管监控机构	中国证券投资者保护基金公司、中国期货保证金监控中心或证监会批准的其他保证金安全存管监控机构。
股票期权经营机构	经证监会批准经营股票期权业务的证券公司、期货公司等金融机构。
股票期权结算参与人	具有证券登记结算机构股票期权结算业务结算参与人资格的机构。
做市商	经证券交易所认可、为其上市交易的股票期权合约提供双边持续报价或双边回应报价等服务的机构。
权利金	股票期权买方向卖方支付的用于购买股票期权合约的资金
保证金	用于结算和保证股票期权合约履行的现金或证券。
衍生品合约账户	经营机构按证券登记结算机构业务规则，为投资者开立的用于股票期权合约交易、行权申报及记录投资者持有的股票期权合约及其变动情况的账户。
股票期权买方	持有股票期权合约权利仓的投资者。权利仓指股票期权合约买入开仓形成的持仓头寸。
股票期权卖方	持有股票期权合约义务仓的投资者。义务仓指股票期权合约卖出开仓形成的持仓头寸。
行权	股票期权合约买方按规定行使权利，以行权价格买入或卖出约定标的的证券，或按规定结算价格进行现金差价结算
协议行权	经营机构根据合同约定为投资者提供的行权申报及相关服务，具体服务内容和各自权利义务由经营机构与投资者在经纪合同中进行约定。
行权价格	股票期权合约中约定的在行权时买入、卖出约定标的的证券或用于计算行权价差的价格。
备兑开仓	投资者事先交存足额合约标的作为将来行权结算所应交付的证券，并据此卖出相应数量的认购期权。
认购期权（看涨期权）	买方有权在将来特定时间以特定价格买入约定数量合约标的的期权合约。
认沽期权（看跌期权）	买方有权在将来特定时间以特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约
基本条件	1、具有证券经纪业务资格。 2、股票期权经纪业务制度健全，拟负责股票期权经纪业务的高管具备股票期权业务知识和相应的专业能力，配备3名同时取得证券和期货从业人员资格的专业人员。 3、具有满足从事股票期权经纪业务相关要求的营业场所、经营设备、技术系统等软硬件设施；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	业务设施和技术系统符合相关技术规范且运行状况良好，股票期权经纪业务技术系统已通过相关证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司（简称“登记结算公司”）组织的测试。 4、公司及其董事、监事、高管最近1年内未因重大违法违规行为受到行政处罚或刑事处罚。 具有金融期货经纪业务资格的期货公司可以从事股票期权经纪业务，并开展与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务。
备案义务	证券公司从事股票期权经纪业务试点，应于实际开展业务后5个工作日内报公司住所地证监会派出机构备案，并提交备案材料。
指定专门部门和人员	拟开展股票期权经纪业务的分支机构应至少有1名同时具有证券和期货从业人员资格的业务人员。
申请做市业务资格的材料要求	1、申请书； 2、股东会（股东大会）或董事会关于开展股票期权做市业务的决议文件； 3、股票期权做市业务方案、内部管理制度文本； 4、负责股票期权做市业务的高管与业务人员的名册及资质证明文件； 5、证券交易所出具的股票期权做市业务技术系统验收报告； 6、证监会规定的其他申请材料。
主要业务规则	1、与投资者相关的注意事项 （1）不得向客户作获利保证，不得在经纪业务中与客户约定分享利益或共担风险，不得虚假宣传、误导客户。 （2）投资者应在证券公司、期货公司营业场所现场办理股票期权交易开户手续，并书面签署风险揭示书。 2、以自有资金参与股票期权业务 3、强化内控制度 4、信息隔离 5、风险管理制度 证券期货经营机构从事股票期权相关业务的，应建立健全并有效执行风险管理制度，完善相应的风险管理系统，加强对市场风险、流动性风险、操作风险等的识别、监测和控制。 6、交易规则概要 （1）证券公司、期货公司等股票期权经营机构从事股票期权经纪业务，接受投资者委托，以自己的名义为投资者进行股票期权交易，交易结果由投资者承担。 （2）证券登记结算机构负责投资者衍生品合约账户的统一管理。 （3）股票期权买方应支付权利金。股票期权卖方收取权利金，并应根据证券交易所、证券登记结算机构的规定交纳保证金。 （4）证券公司应在存管银行开设投资者股票期权保证金账户，用于存放投资者股票期权交易的₁权利金、行权资金、以现金形式提交的保证金。 （5）股票期权买方有权决定在合约规定期间内是否行权。股票期权买方提出行权时，股票期权卖方应按有关规定履行相应义务。 （6）股票期权交易实行当日无负债结算制度。 （7）组合策略业务和行权指令合并申报功能 为降低投资者期权交易成本，沪深交易所目前提供6种常用组合策略：认购牛市价差策略、认沽牛市价差策略、认购熊市价差策略、认沽熊市价差策略、跨式空头与宽跨式空头策略。在行权日，同时持有相同标的证券的当日到期认购和认沽期权权利仓的投资者，可通过提交行权指令合并申报委托，实现认购期权和认沽期权的同步行权，节约用于行权的资金或标的证券占用量。



七、场外衍生品

交易范围	1、具备证券自营业务资格的证券公司可以从事金融衍生产品交易。 2、不具备证券自营业务资格的证券公司只能以对冲风险为目的，从事金融衍生产品交易
种类	远期、互换、期权等价值取决于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货等标的物的金融协议，以及其中一种或多种产品的组合。
衍生品业务备案	1、备案机构 中证机构间报价系统股份有限公司负责对证券公司金融衍生品备案和后续监测管理。 2、备案性质 接受备案不代表协会对所备案场外证券业务的投资价值及投资风险作出保证和判断，不能免除备案机构真实、合规、准确、完整、及时地披露场外证券业务信息的法律责任。 3、备案条件 公司治理制度健全，决策与授权体系清晰，相关内部管理制度完整；具备与相关场外证券业务相适应的资本实力、专业人员和技术系统；具有能够有效防范利益输送、不公平交易、市场操纵等行为的风险控制机制；具有完善的投资者教育和投资者权益保护措施；协会的其他要求。 备案机构应按法律、法规、自律规则或合同约定，督导信息披露义务人及时、充分、准确地披露场外证券业务信息与风险。严禁隐瞒相关信息，向投资者推介不适当的业务。备案机构及其从业人员应严守职业道德，禁止行为：欺诈利益输送；操纵市场；不公平交易；不正当竞争；规避信息披露义务；其他违法违规行为。 4、备案程序 备案机构应于首次开展业务之日起 1 个月内报送材料，完成该项业务首次备案：备案申请表和承诺函；场外衍生品业务说明书；场外衍生品业务相关内部管理制度，包括但不限于内部控制、风险控制、合规管理、投资者保护等制度；协会要求的其他材料。 备案材料应加盖备案机构公章或经备案机构法定代表人签字或签章。场外衍生品业务已在监管机构或其他自律组织完成备案的，备案机构仅需填报备案申请表中的基本信息。协会规则对某项业务备案有特殊规定的，从其规定。 备案信息变更的，备案机构应于变更事项发生后下一期月报中报送相关变更信息。 协会对备案材料齐备性、合规性进行审核。审核内容包括但不限于：备案材料是否齐备；场外证券业务是否存在违反证监会、其他相关政府部门及协会规定的情形。备案机构开展场外衍生品业务是否符合《场外证券业务备案管理办法》及法律、法规、相关自律规则规定的业务开展条件。 对首次业务备案，业务备案材料不完备的，协会在接收备案材料 5 个工作日内一次性告知备案机构补正。协会未在 5 个工作日内提出材料补正要求或其他问题的，视为接受备案。协会对完成备案的备案机构场外证券业务在协会网站予以公布。 备案机构开展场外衍生品业务期间应履行报告义务：备案机构应于每月 10 日前报送上一月场外衍生品业务开展规模、业务列表及基本信息，并应于每年 4 月 30 日前报送上一年场外证券业务年度报告，但相关内容已向监管机构或其他自律组织报送的除外。发生影响场外衍生品业务正常开展、可能造成投资者非正常重大损失事件的，备案机构应于事件发生后及时报送重大事项报告。场外衍生品业务发行、到期、到期日变更或展期的，应于发生后 5 个工作日内，报送相关情况报告。进行变更或展期时，备案机构应按有关规定作出合理安排，不得损害投资者合法权益。 证券公司应在金融衍生品初始交易确认书签订后 5 个工作日内报送初始交易备案明细表，并提交材料：金融衍生品业务方案备案确认函；交易确认书；其他需要报送的材料。 金融衍生品到期终止或非到期终止的，证券公司应在终止交易确认书或同等效力文件签订后 10 个工作日内报送终止交易备案明细表，同时提交终止交易确认书或同等效力文件，以及其他需要报送的材料。



5、重大事项报告

(1) 金融衍生品存续期间发生重大业务风险、重大业务损失或影响持续运行等重大事件的，证券公司应立即采取有效措施，并于重大事件发生后 2 个工作日内向中证报价提交报告，说明重大事件的起因、处理措施和影响结果。

(2) 重大事件包括但不限于情况：证券公司或交易对手方破产的；证券公司被取消金融衍生品交易业务资格的；一方拒不履行约定义务或丧失履行能力的；履约保证金或履约保障品价值低于预警阈值且未能在 2 个工作日内补足的；标的产品集中度、波动率达到预警阈值，或标的产品因违反法律法规被相关监管机构采取暂停、终止上市等重大措施的；金融衍生品交易系统出现重大技术故障，导致交易暂停超过 1 个工作日的；其他影响金融衍生品交易的重大情况。

八、证券公司参与区域性股权市场的业务范围**1、证券公司可以参股、控股区域性股权市场运营机构。****2、证券公司可以在区域性股权市场开展业务：**

- (1) 推荐企业挂牌；
- (2) 承销可转换为股票的公司债券，推荐本公司承销的可转换为股票的公司债券在区域性股权市场挂牌转让；
- (3) 代理开立区域性股权市场证券账户；
- (4) 为在区域性股权市场开户的合格投资者买卖证券提供居间介绍服务；
- (5) 利用自有资金或依法管理的资产管理等产品投资区域性股权市场的证券；
- (6) 为证券的非公开发行组织合格投资者进行路演推介或其他促成投融资需求对接的活动；
- (7) 为合格投资者提供企业研究报告和尽职调查信息；
- (8) 与商业银行、小额贷款公司等开展业务合作，为企业提供融资服务；
- (9) 改制辅导、管理培训、管理咨询、财务顾问等相关服务；
- (10) 推荐企业展示；
- (11) 证监会或证券业协会规定的其他业务。

九、证券公司在区域性股权市场提供业务服务的相关规定**1、建立健全相关风险管理制度，加强业务开展过程中的风险管理和防范。****2、建立健全相关合规管理制度，明确内部职责分工，建立健全隔离制度，防范开展区域性股权市场业务过程中可能存在的内幕交易和利益冲突。**

证券公司入股区域性股权市场运营机构，应采取必要措施与区域性股权市场运营机构保持业务独立，不得利用股东身份谋取不正当利益。

3、证券公司及其从业人员应勤勉尽责，严格遵守执业规范和职业道德，按规定和约定履行义务。**4、证券公司应于下列行为发生之日起一个月内将相关情况报送至中国证券业协会：**

- (1) 入股区域性股权市场运营机构；
- (2) 取得区域性股权市场中介机构资格；
- (3) 持股情况、中介机构资格发生变化；
- (4) 证监会和中国证券业协会要求报送的其他信息。

5、证券公司开展区域性股权市场业务，应在每个月的前 10 个工作日内将上个月度业务开展情况报送至中国证券业协会。

在每年四月三十日前将上一年度参与区域性股权市场情况报送至中国证券业协会。

十、证券公司参与区域性股权市场的自律管理要求

1、证券公司作为运营机构股东或在区域性股权市场开展相关业务，应遵守证券行业监管和自律规则以及区域性股权市场相关的管理规定。

2、配合中国证券业协会对落实《规范》及相关自律要求情况的监督检查。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



3、违反《规范》，将视情节轻重采取相关自律惩戒措施；存在违反法律、法规行为的，将移交证监会及其派出机构或其他有权机关依法查处。

第四章 证券市场典型违法违规行为及法律责任

第一节 证券一级市场

一、擅自公开或变相公开发行政券的认定及其法律责任

1、公开发行的情形：

- (1) 向不特定对象发行证券；
- (2) 向特定对象发行证券累计超过 200 人，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内；
- (3) 法律、行政法规规定的其他发行行为。

2、变相公开发行的情形：

- (1) 非公开发行股票及其股权转让，采用广告、公告、广播、电话、传真、信函、推介会、说明会、网络、短信、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向社会公众发行；
- (2) 公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票；
- (3) 向特定对象转让股票，未经中国证监会注册，转让后公司股东累计超过 200 人；

构成要件	具体内容
主体	本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位
主观方面	本罪的主观方面是 <u>故意</u>
客体	本罪的客体是国家对发行股票或公司、企业债券的管理秩序
客观方面	(1) 未经国家有关部门批准，擅自发行股票或公司、企业债券。包括未经批准，不具有发行资格而擅自发行股票或公司、企业债券，和具有合法发行资格但违反《证券法》等法律法规的规定发行股票或公司、企业债券； (2) 数额巨大，后果严重或有其他严重情节
刑事责任	(1) 个人处 5 年有期徒刑或拘役，并处或单处非法募集资金金额 1%-5% 罚金。 (2) 单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 5 年有期徒刑或拘役。
行政责任	责令停止发行，退还所募资金并加算银行同期存款利息，处以非法所募资金金额 1%-5% 的罚款；对擅自公开或变相公开发行政券设立的公司，由依法履行监督管理职责的机构或部门会同县级~地方人民政府予以取缔。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 50 万元~500 万元的罚款。
中介机构法律责任	证券公司承销或者销售擅自公开发行政券或者变相公开发行政券的，责令停止承销或者销售，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 100 万元的，处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者撤销相关业务许可。给投资者造成损失的，应当与发行人承担连带赔偿责任。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。

二、欺诈发行股票、债券的认定及法律责任

构成要件	具体内容
主体	本罪的犯罪主体主要是单位。自然人在一定条件下也能成为犯罪主体
主观方面	本罪在主观上 <u>只能由故意</u> 构成， <u>过失不构成本罪</u> 。即行为人明知自己所制作的招股说明书、认股书、债券募集办法等不是对本公司状况或本次股票、债券发行状况的真实、准确、完整反映，仍

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	然积极为之。因而在本罪中行为人的罪过实质是 欺诈募股或欺诈发行债券
客体	本罪侵犯的客体是复杂客体，即国家对证券市场的管理秩序以及投资者（即股东、客体债权人和公众）的合法权益
客观方面	（1）行为人必须实施在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒须要事实或编造重大虚假内容的行为。 （2）行为人必须实施了发行股票或公司、企业债券的行为。如果行为人仅是制作了虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法，而未实施发行股票或公司、企业债券的行为，不构成本罪。必须是既制作了虚假的上述文件，且已经发行股票和公司、企业债券的才构成本罪。 （3）行为人制作虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法发行股票或公司、企业债券的行为，必须达到一定的严重程度，即达到的“数额巨大、后果严重或有其他严重情节的”，才构成犯罪
立案追诉标准	1、发行数额在 500 万元 以上的； 2、伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或相关凭证、单据的； 3、利用募集的资金进行违法活动的； 4、转移或隐瞒所募集资金的； 5、其他后果严重或有其他严重情节的情形。
刑事责任	1、处 5 年有期徒刑或拘役，并处或单处非法募集资金金额的 1%-5% 罚金。 2、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 5 年有期徒刑或拘役。
行政责任	1、尚未发行证券的，处以 200 万元-2000 万元的罚款； 2、已经发行证券的，处以非法所募资金金额 10% 以上 1 倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以 100 万元-1000 万元的罚款。 3、发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事前款违法行为的，没收违法所得，并处以违法所得 10% 以上 1 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2000 万元的，处以 200 万元以上 2000 万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款。 4、违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金、违法所得，违法行为人的财产不足以支付的，优先用于承担民事赔偿责任。依照该法收缴的罚款和没收的违法所得，全部上缴国库。
中介机构	保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责的，责令改正，给予警告，没收业务收入，并处以业务收入 1 倍以上 10 倍以下的罚款；没有业务收入或者业务收入不足 100 万元的，处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者撤销保荐业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。

三、非法集资类犯罪的认定及法律责任

非法吸收公众存款罪	
构成要件	具体内容
主体	本罪的犯罪主体为 一般主体 ，包括自然人和单位
主观方面	本罪犯罪主观方面为 故意
客体	本罪侵犯的客体是国家金融管理秩序
客观方面	本罪的客观方面表现为 非法吸收或变相吸收公众存款 的行为
立案追诉标准	1、个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在 20 万元以上的，单位非法吸收或变相吸收公众存

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	款数额在吸 100 万元以上的； 2、个人非法吸收或变相吸收公众存款吸 30 户以上的，单位非法吸收或变相吸收公众存款吸 150 户以上的； 3、个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在 10 万元以上的，单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在 50 万元以上的； 4、造成恶劣社会影响的； 5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
法律责任	处 3 年有期徒刑或拘役，并处或单处 2 万元-20 万元罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处 3 年-10 年有期徒刑，并处 5 万元-50 万元罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依前述的规定处罚。
集资诈骗罪	
构成要件	具体内容
主体	该类罪的犯罪主体为 <u>一般主体</u> ，包括自然人和单位
主观方面	本罪犯罪主观方面是 <u>故意</u> ，且以 <u>非法占有为目的</u>
客体	该罪犯罪客体是国家金融管理秩序及公私财产所有权
客观方面	该类罪的犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为
追诉标准	个人集资诈骗，数额在 10 万元以上的；单位集资诈骗，数额在 50 万元以上的。
法律责任	处 5 年有期徒刑或拘役，并处 2 万元-20 万元罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处 5 年-10 年有期徒刑，并处 5 万元-50 万元罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处 10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处 5 万元-50 万元罚金或没收财产。
	对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 5 年有期徒刑或拘役，可以并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处 5 年-10 年有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处 10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金。

四、违规披露、不披露重要信息的认定和法律责任

构成要件	具体内容
主体	本罪的犯罪主体为 <u>特殊主体</u> ，即依法负有信息披露义务的公司、企业及相关责任人员
主观方面	本罪犯罪主观方面只能由 <u>故意构成，过失不构成本罪</u>
客体	本罪侵犯的客体是国家有关公司、企业的财会报告及其他重要信息的管理秩序和股东、社会公众和其他利害关系人的合法权益
客观方面	本罪在客观方面表现为公司向股东和社会公众提供虚假的或隐瞒重要事实的财务会计报告，严重损害股东或其他人利益的行为
立案追诉标准	1、造成股东、债权人或其他人直接经济损失数额累计在 50 万元以上的； 2、虚增或虚减资产达到当期披露的资产总额的 30%以上的； 3、虚增或虚减利润达到当期披露的利润总额 30%以上的； 4、未按规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或其他重大事项所涉及的数额或连续 12 个月的累计数额占净资产 50%的以上的； 5、致使公司发行的股票、公司债券或国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或多次被暂停上市交易的； 6、致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的； 7、在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或将盈利披露为亏损的； 8、多次提供虚假的或隐瞒重要事实的财务会计报告，或多次对依法应披露的其他重要信息不按规定披露的；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	9、其他严重损害股东、债权人或其他人利益，或有其他严重情节的情形。	
刑事责任	对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年有期徒刑或拘役，并处或单处2万元-20万元罚金。	
行政责任	一般性规定	应视情形认定其为直接负责的主管人员或其他直接责任人员承担行政责任，但其能够证明已尽忠实、勤勉义务，没有过错的除外。
		影响信息披露违法责任人员责任大小的因素
		在信息披露违法行为发生过程中所起的作用
		知情程度和态度
		职务、具体职责及履行职责情况
		专业背景
	从轻或减轻处罚情形	1、未直接参与信息披露违法行为； 2、信息披露违法行为被发现前，及时主动要求采取纠正措施或向证券监管机构报告； 3、在获悉公司信息披露违法后，向公司有关主管人员或公司上级主管提出质疑并采取了适当措施； 4、配合证券监管机构调查且有立功表现； 5、受他人胁迫参与信息披露违法行为； 6、其他需要考虑的情形。
	不予行政处罚情形	1、当事人对认定的信息披露违法事项提出具体异议记载于董事会、监事会、公司办公会会议记录等，并在上述会议中投反对票的； 2、当事人在信息披露违法事实所涉及期间，由于不可抗力、失去人身自由等无法正常履行职责的； 3、对公司信息披露违法行为不负有主要责任的人员在公司信息披露违法行为发生后及时向公司和证券交易所、证券监管机构报告的； 4、其他需要考虑的情形。
	不予豁免处罚情形	1、不直接从事经营管理； 2、能力不足、无相关职业背景； 3、任职时间短、不了解情况； 4、相信专业机构或专业人员出具的意见和报告； 5、受到股东、实际控制人控制或其他外部干预。
	从重处罚情形	1、不配合证券监管机构监管，或拒绝、阻碍证券监管机构及其工作人员执法，甚至以暴力、威胁及其他手段干扰执法； 2、在信息披露违法案件中变造、隐瞒、毁灭证据，或提供伪证，妨碍调查； 3、两次以上违反信息披露规定并受到行政处罚或证券交易所纪律处分； 4、在信息披露上有不良诚信记录并记入证券期货诚信档案； 5、证监会认定的其他情形。
1、信息披露义务人未按照本法规定报送有关报告或者履行信息披露义务的，责令改正，给予警告，		

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 20 万元以上 200 万元以下的罚款。 2、发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为，或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的，处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以 20 万元以上 200 万元以下的罚款。
	1、信息披露义务人报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，给予警告，并处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。 2、发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为，或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的，处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。
	1、收购人未按照本法规定履行上市公司收购的公告、发出收购要约义务的，责令改正，给予警告，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 20 万元以上 200 万元以下的罚款。 2、收购人及其控股股东、实际控制人利用上市公司收购，给被收购公司及其股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

五、擅自改变公开发行证券募集资金用途的认定及法律责任

认定	1、公司对公开发行股票所募集资金，必须按招股说明书所列资金用途使用。 2、改变招股说明书所列资金用途，必须经股东大会作出决议。擅自改变用途而未作纠正的，或未经股东大会认可的，不得公开发行新股。 3、公开发行公司债券筹集的资金，必须用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。违反该规定，不得再次公开发行公司债券
法律责任	1、发行人违反本法相关规定擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的，责令改正，处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 10 万元以上 100 万元以下的罚款。 2、发行人的控股股东、实际控制人从事或者组织、指使从事前款违法行为的，给予警告，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以 10 万元以上 100 万元以下的罚款。
中介机构	1、证券公司承销证券违反规定的，责令改正，给予警告，没收违法所得，可以并处 50 万元以上 500 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销相关业务许可。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，可以并处 20 万元以上 200 万元以下的罚款；情节严重的，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。 2、给其他证券承销机构或者投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第二节 证券二级市场

一、诱骗投资者买卖证券、期货合约的认定及法律责任

构成要件	具体内容
主体	该罪的主体是特殊主体，主要包括： (1) 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	(2) 证券业协会、期货业协会或证券期货监督管理部门的工作人员
主观方面	只能是故意，过失不构成本罪
客体	侵犯的客体是证券、期货交易市场的正常管理秩序和证券、期货投资人的合法利益
客观方面	客观要件表现为行为人故意提供虚假信息或伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，造成严重后果的行为
立案追诉标准	1、获利或避免损失数额累计在 5 万元以上的； 2、造成投资者直接经济损失数额在 5 万元以上的； 3、致使交易价格和交易量异常波动的； 4、其他造成严重后果的情形。
刑事责任	造成严重后果，处 5 年有期徒刑或拘役，并处或单处 1 万元-10 万元罚金；情节特别恶劣，处 5 年-10 年有期徒刑，并处的 2 万元-20 万元罚金。单位犯前述罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 5 年有期徒刑或拘役。
行政责任	1、期货公司有隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令等欺诈客户行为的，对其责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。 2、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销期货从业人员资格。
民事责任	承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，优先承担民事赔偿责任。

二、利用未公开信息交易的认定及法律责任

构成要件	具体内容
主体	是特殊主体，主要包括： (1) 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员； (2) 有关监管部门或行业协会的工作人员
主观方面	只能是故意，过失不构成本罪
客体	侵犯的客体是证券、期货交易市场的正常管理秩序和证券、期货投资人的合法利益
客观方面	客观要件表现为利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的行为
立案标准	1、证券交易成交额累计在 50 万元以上的； 2、期货交易占用保证金数额累计在 30 万元以上的； 3、获利或避免损失数额累计在 15 万元以上的； 4、多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的； 5、其他情节严重的情形。
刑事责任	情节严重的，处 5 年有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得 1 倍-5 倍罚金；情节特别严重的，处 5 年-10 年有期徒刑，并处违法所得 1 倍-5 倍罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 5 年有期徒刑或拘役。
行政责任	公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高管和其他从业人员不得泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动。 责令改正，没收违法所得，并处违法所得 1 倍-5 倍罚款；没有违法所得或违法所得不足 100 万元的，

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	处 10 万元-100 万元罚款；基金管理人、基金托管人有上述行为的，还应对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，暂停或撤销基金从业资格，处 3 万元以上 30 万元罚款。
民事责任	证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人违反《证券法》的规定从事内幕交易的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 50 万元的，处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 20 万元以上 200 万元以下的罚款。国务院证券监督管理机构工作人员从事内幕交易的，从重处罚。

三、内幕交易、泄露内幕信息的认定及法律责任

构成要件	内容
主体	该罪的主体是 特殊主体 ，主要包括 （1）《证券法》中，证券、期货交易内幕信息的 知情人员 包括： ①发行人的董事、监事、高管； ②持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高管，公司的实际控制人及其董事、监事、高管； ③发行人控股的公司及其董事、监事、高管； ④由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员； ⑤证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员； ⑥保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员； ⑦证监会规定的其他人员。 （2）非法获取证券、期货交易内幕信息的人员
主观方面	该罪的主观方面 只能是故意，过失不构成本罪
客体	该罪侵犯的客体是证券、期货交易市场的正常管理秩序和证券、期货投资人的合法利益
客观方面	该罪的客观要件表现为行为人违反有关法规，在涉及证券发行，证券、期货交品或其他对证券、期货交易价格有项大影响的信息尚未公开前，买卖该证券、期货，或明示、暗示其他人买卖该证券、期货，或泄露内幕信息，情节严重的行为。
立案标准	1、证券交易成交额累计在 50 万元以上的； 2、期货交易占用保证金数额累计在 30 万元以上的； 3、获利或避免损失数额累计在 15 万元以上的； 4、多次进行内幕交易、泄露内幕信息的； 5、其他情节严重的情形。
刑事责任	情节严重的，处 5 年有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得 1 倍-5 倍罚金；情节特别严重的，处 5 年-10 年有期徒刑，并处违法所得 1 倍-5 倍罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 5 年有期徒刑或拘役。
行政责任	证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人违反《证券法》的规定从事内幕交易的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 50 万元的，处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 20 万元以上 200 万元以下的罚款。国务院证券监督管理机构工作人员从事内幕交易的，从重处罚。
民事责任	行为人应依法承担赔偿责任。

四、操纵证券、期货市场的认定及法律责任

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



1、操纵证券、期货市场罪的概念

- (1) 单独或合谋，集中资金优势、持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖；
- (2) 与他人串通以事先约定的时间、价格和方式相互进行交易；
- (3) 在自己实际控制的账户之间进行交易，或者以自己为交易对象，自买自卖等方式，操纵证券、期货市场（含交易价格、交易量等）的行为。

构成要件	内容
主体	该罪的主体为一般主体。凡达到刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体；单位亦能构成本罪
主观方面	该罪的主观方面由故意构成
客体	该罪的客体是侵犯国家证券、期货管理制度和投资者合法权益
客观方面	该罪的客观方面表现为利用其资金、信息等优势或滥用职权操纵市场、制造市场假象，影响证券、期货市场
立案标准	1、单独或合谋，持有或实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量 30%以上，且在该证券连续 20 个交易日内联合或连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交盘 30%以上的； 2、单独或合谋，持有或实际控制期货合约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓量 50%以上，且在该期货合约连续 20 个交易日内联合或连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交拨 30%以上的； 3、与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或期货合约交易，且在该证券或期货合约连续 20 个交易日内成交扭累计达到该证券或期货合约同期总成交量 20%以上的； 4、在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在该证券或期货合约连续 20 个交易日内成交盘累计达到该证券或期货合约同期总成交量 20%以上的； 5、单独或合谋，当日连续申报买入或卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报，撤回申报量占当日该种证券总申报量或该种期货合约总申报量 50%以上的； 6、上市公司及其董事、监事、高管、实际控制人、控股股东或其他关联人单独或合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或证券交易量的； 7、证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或持有相关证券，通过对证券或其发行人、上市公司公开作出评价、预测或投资建议，在该证券的交易中谋取利益，情节严重的；
刑事责任	情节严重的，处 5 年有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节特别严重的，处 5 年~10 年有期徒刑，并处罚金； 单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依前述规定处罚。
行政责任	1、根据《证券法》的规定，违反法律规定，操纵证券市场的，责令依法处理其非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 100 万元的，处以 100 万元以上 1000 万元以下的罚款。单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款。 2、根据《期货交易管理条例》的规定，任何单位或者个人操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处罚违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 20 万元的，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款。单位操纵期货交易价格的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。
民事责任	行为人应依法承担赔偿责任。



五、在证券交易活动中作出虚假陈述或信息误导的认定及法律责任

认定	在证券交易活动中作出虚假陈述或信息误导，是指证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构及其从业人员，证券业协会、证券监督管理机构及其工作人员，在证券交易活动中作出虚假陈述或信息误导。
法律责任	1、根据《证券法》规定，在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导的，责令改正，处以 20 万元以上 200 万元以下的罚款；属于国家工作人员的，还应当依法给予行政处分。 2、证券服务机构违反《证券法》规定，未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，并处以业务收入 1 倍以上 10 倍以下的罚款，没有业务收入或者业务收入不足 50 万元的，处以 50 万元以上 500 万元以下的罚款；情节严重的，并处暂停或者禁止从事证券服务业务。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 20 万元以上 200 万元以下的罚款。

六、背信运用受托财产的认定及法律责任

构成要件	内容
主体	特殊主体，为商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或其他金融机构；
主观方面	只能是故意，过失不构成本罪
客体	是金融管理秩序和客户的合法权益
客观方面	表现为金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或其他委托、信托的财产的行为，情节严重的行为
立案追诉标准	1、擅自运用客户资金或其他委托、信托的财产数额在 30 万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或其他委托、信托的财产，或擅自运用多个客户资金或其他委托、信托的财产的； 3、其他情节严重的情形。 情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 3 年有期徒刑或拘役，并处 3 万元-30 万元罚金；情节特别严重的，处 3 年-10 年有期徒刑，并处 5 万元-50 万元罚金。

第五章 行业文化、职业道德与从业人员行为规范

第一节 证券行业文化建设

行业文化建设的重大意义	1、健康良好的行业文化是 行稳致远的立身之本 2、健康良好的行业文化是 服务实体经济的内在要求 3、健康良好的行业文化是 全面深化资本市场改革的重要保障 4、健康良好的行业文化是 防范金融风险的有力抓手
行业的文化理念	“ 合规、诚信、专业、稳健 ”是证券行业文化理念的体现，是资本市场长期稳定健康发展的价值取向。 1、 合规是底线 2、 诚信是义务 3、 专业是特色 4、 稳健是保证

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



基本要求	1、 <u>坚持依法合规，筑牢发展基础</u> 2、 <u>坚持诚实守信，恪守职业操守敬畏法治，忠实履责</u> 3、 <u>坚持专业精神，提升服务能力</u> 4、 <u>坚持稳健经营，促进健康发展</u> 5、 <u>坚持廉洁自律，弘扬清风正气</u> 6、 <u>牢记社会责任，展现良好形象</u>
------	---

第二节 证券公司及其工作人员廉洁从业规定

一、廉洁从业的一般规定

1、廉洁从业：证券期货经营机构及其工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

(1) 证券经营机构：证券公司及其境内子公司会员；

(2) 工作人员：以公司名义开展业务的人员，包括与公司建立劳动关系的正式员工、与公司签署委托协议的经纪人、劳务派遣至公司的其他人员等。

2、证券投资咨询公司、证券资信评级公司等“协会会员，以及在协会进行业务注册或者备案并接受协会自律管理的其他机构及个人，在从事证券相关业务时也应参照执行。

二、廉洁从业的内控机制

1、制度建设

证券期货经营机构承担廉洁文化建设、廉洁从业风险防控主体责任，应当在重要制度中以专门章节明确廉洁从业要求，建立涵盖所有业务及各个环节的廉洁从业内部控制制度，将其纳入整个内部控制体系之中。

2、人员管理

(1) 董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。

(2) 主要负责人是落实廉洁从业管理职责的第一责任人；

(3) 高级管理人员负责落实廉洁从业管理目标，对廉洁运营承担责任。

(4) 监事会或者监事对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督。

3、财经纪律

强化财经纪律，杜绝账外账等不规范行为。

4、信息保密及利益冲突

加强保密信息的管理，采取保密措施，防范工作人员利用内幕信息、未公开信息、客户信息、商业秘密等信息输送或者谋取不正当利益。

三、廉洁从业的要求

(一) 禁止性行为

1、总体性规定

不得向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益：

(1) 提供礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物，或者为上述行为提供代持等便利；

(2) 提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；

(3) 安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；

(4) 直接或者间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示他人从事相关交易活动；

(5) 其他输送不正当利益的情形。

证券期货经营机构工作人员不得以下列方式谋取不正当利益：

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (1) 直接或者间接以《规定》第九条规定的方式收受、索取他人的财物或者利益；
- (2) 直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益；
- (3) 以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益；
- (4) 违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动；
- (5) 违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件；
- (6) 其他谋取不正当利益的情形。

不得以下列方式干扰或者唆使、协助他人干扰证券期货监督管理或者自律管理工作：

- (1) 以不正当方式影响监督管理或者自律管理决定；
- (2) 以不正当方式影响监督管理或者自律管理人员工作安排；
- (3) 以不正当方式获取监督管理或者自律管理内部信息；
- (4) 协助利益关系人，拒绝、干扰、阻碍或者不配合监管人员行使监督、检查、调查职权；
- (5) 其他干扰证券期货监督管理或者自律管理工作的情形。

2、投资银行类业务禁止性行为

- (1) 以非公允价格或者不正当方式为自身或者利益关系人获取拟上市公司股权；
- (2) 以非公允价格或者不正当方式为自身或者利益关系人获取拟并购重组上市公司股权或者标的资产股权；
- (3) 以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券；
- (4) 泄露证券发行询价和定价信息，操纵证券发行价格；
- (5) 直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益；
- (6) 以与监管人员或者其他相关人员熟悉，或者以承诺价格、利率、获得批复及获得批复时间等为手段招揽项目、商定服务费；
- (7) 在证券发行与承销过程中暗箱操作，以代持、信托等方式输送或者谋取不正当利益；
- (8) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

保荐代表人及其配偶不得以任何名义或者方式持有发行人的股份。

3、融资融券、股票质押式回购交易等融资类业务中禁止性行为

- (1) 违规为客户提升授信额度，或者在融资资金、融券券源有限的情况下，违反公司相关制度私自决定钱券分配；
- (2) 向特定客户以明显低于公司资金成本或者同期市场资金价格的利率提供融资，或者违反公司规定设置较宽松的违约处置条件；
- (3) 为客户违规使用融出资金、规避信息披露义务、违规减持等违规行为提供便利；
- (4) 为客户与客户之间的融资、融券违规提供中介服务；
- (5) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

4、自营业务、资产管理业务、另类投资业务或者服务中禁止性行为

- (1) 利用他人提供或者主动获取的内幕信息、未公开信息等从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；
- (2) 侵占或者挪用受托资产；
- (3) 不公平对待不同投资组合，在不同账户之间输送利益；
- (4) 以明显偏离市场公允估值的价格进行交易；
- (5) 编造、传播虚假不实信息，或者利用信息优势、资金优势、持股持券优势，单独或者通过合谋，影响证券、期货及其他衍生品交易价格、交易量；
- (6) 以获取佣金或者其他利益为目的，用客户资产进行不必要的证券交易；
- (7) 让渡资产管理账户实际投资决策权限；
- (8) 代表投资组合对外行使投票表决权的过程中，不按照客观独立的专业判断投票；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(9) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

5、证券经纪业务及其他销售产品或者服务中禁止性行为

(1) 协助客户通过提供虚假个人信息、伪造资料、代持等方式，向不满足适当性要求及合格投资者要求的客户销售产品或者提供服务；

(2) 通过返还佣金或者其他利益、违规给予部分客户特殊优待等方式，输送或者谋取不正当利益；

(3) 安排向特定客户销售显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；

(4) 违规向其他个人或者机构泄露客户资料、账户信息、交易情况等；

(5) 委托不具备资质的人员或者机构招揽客户，并输送不正当利益；

(6) 以所在机构名义或者以所在机构员工身份，销售未经公司核准销售的金融产品；

(7) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

6、证券投资咨询业务禁止性行为

(1) 收受任何可能对其独立客观执业构成影响的财物或者其他好处；

(2) 违反独立客观执业原则发布或者允诺发布有利于发行人、上市公司以及其他利益关系人的研究观点；

(3) 将证券研究报告内容或者观点优先提供给公司相关销售服务人员、客户及其他无关人员；

(4) 以不正当手段为本人或者团队谋取有利评选结果、佣金分配收入或者绩效考核结果；

(5) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

7、其他业务禁止性行为

不得违反公平公正原则，防范相关工作人员输送或者谋取不正当利益。

(二) 报告义务

证券期货经营机构应当于每年4月30日前，向中国证监会有关派出机构报送上年度廉洁从业管理情况报告。

1、证券期货经营机构应当在五个工作日内，向中国证监会有关派出机构报告的情形：

(1) 证券期货经营机构在内部检查中，发现存在违反规定行为的；

(2) 证券期货经营机构及其工作人员发现监管人员存在应当回避的情形而未进行回避、利用职务之便索取或者收受不正当利益等违反廉洁规定行为的；

(3) 证券期货经营机构及其工作人员发现其股东、客户等相关方以不正当手段干扰监管工作的；

(4) 证券期货经营机构或者其工作人员因违反廉洁从业规定被纪检监察部门、司法机关立案调查或者被采取纪律处分、行政处罚、刑事处罚等措施的。

出现前款第(1)项情形的，应当同时向主管纪检监察部门报告，出现第(1)(2)(3)项情形且涉嫌犯罪的，相关部门应当依法移送监察、司法机关。

2、有下列情形之一的，证券经营机构应当在十个工作日内，向协会报告：

(1) 证券经营机构发现其工作人员违反《细则》规定，且进行内部追责的；

(2) 证券经营机构及其工作人员发现协会工作人员存在利用职务之便索取或者收受不正当利益等违反廉洁规定行为的；

(3) 证券经营机构或者其工作人员因违反廉洁从业相关规定被纪检监察部门、司法机关立案调查或者被采取纪律处分、行政处罚、刑事处罚等措施的。

四、廉洁从业监管及自律措施

(一) 行政监督管理措施及相关法律责任

1、行政监督管理措施

(1) 违反《规定》的，中国证监会可以采取出具警示函、责令参加培训、责令定期报告、责令改正、监管谈话、认定为不适当人选、暂不受理行政许可相关文件等行政监管措施。

(2) 违反《规定》，并构成违反《证券法》《证券投资基金法》《证券公司监督管理条例》《期货交易管理条例》规定情形的，中国证监会可以采取限制业务活动，限制向董事、监事、高级管理人员支付报

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



酬、提供福利，责令更换董事、监事、高级管理人员等行政监管措施，并按照相关法律法规的规定进行处罚。

(3) 违反《规定》第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定，按照相关法律法规的规定进行处罚，相关法律法规没有规定的，处以警告、3万元以下罚款。

(4) 违反《规定》，公司董事、监事、高级管理人员和其他人员负有管理责任的，中国证监会可以对其采取第十八条和第二十条规定的行政监管措施或者行政处罚。

(5) 违反相关法律法规和《规定》，情节严重的，中国证监会可以依法对其采取市场禁入的措施。

(6) 向公职人员及其利益关系人输送不正当利益，或者唆使、协助他人向公职人员及其利益关系人输送不正当利益，情节特别严重的，中国证监会可以依法对其采取终身市场禁入的措施。

(7) 涉嫌违反党纪、政纪的，中国证监会将有关情况通报相关主管单位纪检监察部门；涉嫌犯罪的，依法移送监察、司法机关，追究其刑事责任。

2、从重、减轻和免于处理的情形

从重处理的情形：

- (1) 直接、间接或者唆使、协助他人向监管人员输送利益；
- (2) 连续或者多次违反本规定；
- (3) 涉及金额较大或者涉及人员较多；
- (4) 产生恶劣社会影响；
- (5) 曾为公职人员特别是监管人员，以及曾任证券期货经营机构合规风控职务的人员违反本规定；
- (6) 中国证监会认定应当从重处理的其他情形。

证券期货经营机构通过有效的廉洁从业风险管理，主动发现违反《规定》的行为，并积极有效整改，落实责任追究，完善内部控制制度和业务流程，及时向中国证监会报告的，依法免于追究责任或者从轻、减轻处理。

证券期货经营机构工作人员违反《规定》，事后及时向中国证监会报告，或者积极配合调查的，依法免于追究责任或者从轻、减轻处理。

(二) 自律惩戒措施及相关法律责任

1、自律惩戒规则

(1) 协会对违反廉洁从业规定的会员及其从业人员，采取自律惩戒措施，并按照规定记入证券期货市场诚信档案。

(2) 协会发现证券经营机构及其工作人员涉嫌违反党纪、政纪的，将有关情况报中国证监会；涉嫌违反证券相关行政法规及部门规章的，移送中国证监会处理；涉嫌犯罪的，移送监察、司法机关依法追究其刑事责任，并向中国证监会报告。

(3) 证券经营机构违反《细则》的，协会视情节轻重，按照有关规定采取谈话提醒、警示、责令改正等自律管理措施，或者行业内通报批评、公开谴责、暂停或者取消协会授予的业务资格、暂停会员权利、取消会员资格等纪律处分。

(4) 证券经营机构工作人员违反《细则》的，协会视情节轻重，按照有关规定采取谈话提醒、要求参加强化培训、警示、责令所在机构给予处理等自律管理措施，或者行业内通报批评、公开谴责、暂停执业、终止执业等纪律处分。

2、从重、减轻和免于处理的情形

有下列情形之一的，协会可对其从轻或减轻采取自律措施，情节特别轻微，未造成不良影响的，协会可视情况对其免于采取自律措施。

- (1) 主动发现、上报违反本细则行为并积极有效整改，落实内部追责的；
- (2) 能够配合检查，并如实说明相关违反《细则》行为的；
- (3) 主动采取措施消除、减轻不良影响的；
- (4) 协会认定可从轻或减轻处理的其他情形。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



证券经营机构及其工作人员违反《细则》，有下列情形之一的，协会应当从重处理：

- (1) 产生较大不良影响；
- (2) 在协会检查、调查过程中，不如实提供有关文件或者资料，伪造、隐匿、篡改、毁损证据，或者逃避、拒绝、阻碍协会工作人员依照有关规定履行自律管理职责的；
- (3) 对投诉人、举报人、证人等有关人员进行打击报复、陷害的；
- (4) 协会认定应当从重处理的其他情形。

第三节 证券市场诚信管理

一、中国证监会诚信管理的有关规定

1、诚信信息的采集和管理

- (1) 姓名、性别、国籍、身份证件号码，法人或者其他组织的名称、住所、统一社会信用代码等基本信息；
- (2) 中国证监会、国务院其他主管部门等其他省部级及以上单位和证券期货交易所、证券期货市场行业协会、证券登记结算机构等全国性证券期货市场行业组织（证券期货市场行业组织）作出的表彰、奖励、评比，以及信用评级机构、诚信评估机构作出的信用评级、诚信评估；
- (3) 中国证监会及其派出机构作出的行政许可决定；
- (4) 发行人、上市公司、全国中小企业股份转让系统挂牌公司及其主要股东、实际控制人，董事、监事和高级管理人员，重大资产重组交易各方，及收购人所作的公开承诺的未履行或者未如期履行、正在履行、已如期履行等情况；
- (5) 中国证监会及其派出机构作出的行政处罚、市场禁入决定和采取的监督管理措施；
- (6) 证券期货市场行业组织实施的纪律处分措施和法律、行政法规、规章规定的管理措施；
- (7) 因涉嫌证券期货违法被中国证监会及其派出机构调查及采取强制措施；
- (8) 违反《证券法》第一百七十一条的规定，由于被调查当事人自身原因未履行承诺的情况；
- (9) 到期拒不执行中国证监会及其派出机构生效行政处罚决定及监督管理措施，因拒不配合中国证监会及其派出机构监督检查、调查被有关机关作出行政处罚或者处理决定，以及拒不履行已达成的证券期货纠纷调解协议；
- (10) 债券发行人未按期兑付本息等违约行为、担保人未按约定履行担保责任；
- (11) 因涉嫌证券期货犯罪被中国证监会及其派出机构移送公安机关、人民检察院处理；
- (12) 以不正当手段干扰中国证监会及其派出机构监管执法工作，被予以行政处罚、纪律处分，或者因情节较轻，未受到处罚处理，但被纪律检查或者行政监察机构认定的信息；
- (13) 因证券期货犯罪或者其他犯罪被人民法院判处有期徒刑；
- (14) 因证券期货侵权、违约行为被人民法院判决承担较大民事赔偿责任；
- (15) 因违法开展经营活动被银行、保险、财政、税收、环保、工商、海关等相关主管部门予以行政处罚；
- (16) 因非法开设证券期货交易所或者组织证券期货交易被地方政府行政处罚或者采取清理整顿措施；
- (17) 因违法失信行为被证券公司、期货公司、基金管理人、证券期货服务机构以及证券期货市场行业组织开除；
- (18) 融资融券、转融通、证券质押式回购、约定式购回、期货交易等信用交易中的违约失信信息；
- (19) 违背诚实信用原则的其他行为信息。

2、诚信信息的效力期限

- (1) 《证券期货市场诚信监督管理办法》规定的违法失信信息，在诚信档案中的效力期限为3年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入、刑事处罚和判决承担较大侵权、违约民事赔偿责任的信息，其效力期限为5年。
- (2) 效力期限，自对违法失信行为的处理决定执行完毕之日起算。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



二、中国证券业协会诚信管理的有关规定

中国证券业协会建立诚信信息管理系统、诚信状况评估和检查制度，对会员和从业人员的诚信建设进行日常管理。

1、诚信信息

诚信信息包括：**基本信息、奖励信息、处罚处分信息及协会自律规则规定的其他信息**。

(1) 诚信基本信息与证券业协会会员信息管理系统、从业人员信息管理系统基本信息保持一致。

(2) 奖励信息包括受奖励单位或个人、表彰单位、表彰内容、荣誉称号或奖励等级、表彰时间和文号等。

下列主体作出的表彰、奖励、评比应**记入奖励信息**：

①中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司及地方性证券业协会。

②中国证券业协会认为有必要记录其奖励信息的其他单位。

(3) 处罚处分信息包括：受处罚处分机构或个人名称、受处罚处分机构责任人、处罚处分时间、效力期限、处罚处分原因、作出处罚处分决定的机构、处罚处分类别、文号等。

下列信息应**记入处罚处分信息**：

①中国证券业协会、中证机构间报价系统股份有限公司、地方性证券业协会等证券行业组织实施的自律惩戒措施；

②中国证券业协会认为有必要记录的其他情况。

会员对本单位从业人员作出的处罚处分**不作为处罚处分信息，但应记入诚信信息备注栏**。

2、诚信信息的效力期限

(1) 基本信息长期有效。

(2) 奖励信息、处罚处分信息效力期限为**3**年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入的信息，效力期限为**5**年。效力期限自奖励、处罚处分**决定生效之日**起算。奖励、处罚处分本身有执行期间的，效力期限自**执行期间届满之日**起算。

(3) 超过效力期限的诚信信息**转入历史记录库**。转入历史记录库的信息**不再提供**查询服务。

3、诚信信息的使用与查询

(1) **公开信息**：在证券业协会网站公布，内容包括协会会员和从业人员信息管理系统公开的会员和从业人员基本信息、会员和从业人员效力期限内受奖励次数、证券业协会对会员和从业人员作出的公开谴责及自律惩戒决定，证券业协会认为有必要公开的其他诚信信息。任何机构或个人可以通过证券业协会网站查询公开诚信信息。

(2) **有限公开信息**，**从业人员可登录**证券业协会从业人员管理系统查询本人的诚信信息。

(3) 其他机构、个人可持查询申请书、本机构、本人及查询对象的身份证明文件向证券业协会申请查询从业人员的诚信信息。查询申请书应注明**查询原因、用途**。

4、诚信状况评估与检查

5、诚信自律管理与责任

从业人员报送的诚信信息有虚假内容的，证券业协会应采取**谈话提醒、警示及其他自律管理**措施；情节严重的，证券业协会应**给予纪律处分**。

三、证券市场禁入措施

1、证券市场禁入措施的实施对象

中国证监会可以**根据情节严重的程度，采取证券市场禁入措施**：

(1) 发行人、上市公司、非上市公众公司的董事、监事、高级管理人员，其他信息披露义务人或者其他信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员；

(2) 发行人、上市公司、非上市公众公司的控股股东、实际控制人，或者发行人、上市公司、非上市公众公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；

(3) 证券公司的董事、监事、高级管理人员及其内设业务部门负责人、分支机构负责人或者其他证券



从业人员；

(4) 证券公司的控股股东、实际控制人或者证券公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；

(5) 证券服务机构的董事、监事、高级管理人员等从事证券服务业务的人员和证券服务机构的实际控制人或者证券服务机构实际控制人的董事、监事、高级管理人员；

(6) 证券投资基金管理人、证券投资基金托管人的董事、监事、高级管理人员及其内设业务部门、分支机构负责人或者其他证券投资基金从业人员；

(7) 中国证监会认定的其他违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定的有关责任人员。

2、证券市场禁入措施的内容

(1) 在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

(2) 被采取证券市场禁入措施的人员，应当在收到中国证监会作出的证券市场禁入决定后立即停止从事证券业务或者停止履行上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务，并由其所在机构按规定的程序解除其被禁止担任的职务。

3、证券市场禁入措施的期限

(1) 违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节严重的，可以对有关责任人员采取 3 年至 5 年的证券市场禁入措施；

(2) 行为恶劣、严重扰乱证券市场秩序、严重损害投资者利益或者在重大违法活动中起主要作用等情节较为严重的，可以对有关责任人员采取 5 年至 10 年的证券市场禁入措施。

有关责任人员采取终身的证券市场禁入措施的情形：

(1) 严重违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，构成犯罪的；

(2) 从事保荐、承销、资产管理、融资融券等证券业务及其他证券服务业务，负有法定职责的人员，故意不履行法律、行政法规或者中国证监会规定的义务，并造成特别严重后果的；

(3) 违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，采取隐瞒、编造重要事实等特别恶劣手段，或者涉案数额特别巨大的；

(4) 违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，从事欺诈发行、内幕交易、操纵市场等违法行为，严重扰乱证券、期货市场秩序并造成严重影响，或者获取违法所得等不当利益数额特别巨大，或者致使投资者利益遭受特别严重损害的；

(5) 违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节严重，应当采取证券市场禁入措施，且存在故意出具虚假重要证据，隐瞒、毁损重要证据等阻碍、抗拒证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权行为的；

(6) 因违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，5 年内被中国证监会给予除警告之外的行政处罚 3 次以上，或者 5 年内曾经被采取证券市场禁入措施的；

(7) 组织、策划、领导或者实施重大违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定的活动的；

(8) 其他违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节特别严重的。

有下列情形之一的，中国证监会可以对有关责任人员从轻、减轻或者免于采取证券市场禁入措施：

(1) 主动消除或者减轻违法行为危害后果的；

(2) 配合查处违法行为有立功表现的；

(3) 受他人指使、胁迫有违法行为，且能主动交代违法行为的；

(4) 其他可以从轻、减轻或者免于采取证券市场禁入措施的。

4、证券市场禁入措施的程序

(1) 采取证券市场禁入措施前，应当告知当事人采取证券市场禁入措施的事实、理由及依据，并告知当事人有陈述、申辩和要求举行听证的权利。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(2) 被采取证券市场禁入措施者因同一违法行为同时被认定有罪或者进行行政处罚的，如果对其所作有罪认定或行政处罚决定被依法撤销或者变更，并因此影响证券市场禁入措施的事实基础或者合法性、适当性的，依法撤销或者变更证券市场禁入措施。

(3) 采取证券市场禁入措施的人员，中国证监会将通过中国证监会网站或指定媒体向社会公布，并记入被认定为证券市场禁入者的诚信档案。

第四节 从业人员行为规范

一、证券业从业人员

(一) 从事证券业务的专业人员范围

1、证券公司中从事自营、经纪、承销、投资咨询、受托投资管理等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员。

2、基金管理公司、基金托管机构中从事基金销售、研究分析、投资管理、交易、监察稽核等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员；基金销售机构中从事基金宣传、推销、咨询等业务的专业人员，包括相关业务部门的管理人员。

3、证券投资咨询机构中从事证券投资咨询业务的专业人员及其管理人员。

4、证券资信评级机构中从事证券资信评级业务的专业人员及其管理人员。

5、中国证监会规定的其他人员。

(二) 证券业从业人员应当符合的要求

基本要求：品行端正，具有良好的职业道德；最近3年未受过刑事处罚；未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期；通过相应的证券业从业人员资格考试等。

在满足基本要求基础上，证券公司中从事证券业务的人员应当向中国证券业协会进行登记。

(三) 证券业从业人员的登记类别

1、从业人员登记类别设为一般证券业务、证券经纪人、证券投资咨询（投资顾问）、证券投资咨询（分析师）、证券投资咨询（其他）、保荐代表人等六类。

2、同一人员只能登记为一个类别。

(四) 证券业从业人员的登记程序

1、从业人员应当通过所在机构进行登记，机构应当自从从业人员入职（含试用期）之日起7个工作日内，通过协会从业人员管理平台，将经本机构审核过的从业人员登记信息提交至协会进行登记。登记信息完备的，协会在登记后生成唯一登记编号。登记信息不完备或不符合规定要求的，协会通知机构及时补正。

2、从业人员所从事的业务类别或其他重要登记信息发生变化的，所在机构应当自发生变化之日起7个工作日内办理变更登记。

3、从业人员离职的，所在机构应当自劳动关系（或委托代理关系）解除之日起7个工作日内办理注销登记。

(五) 证券业从业人员执业行为准则（摘抄一部分）

1、从业人员应当公平对待所有客户，不得从事与履行职责有利益冲突的业务。遇到自身利益或相关方利益与客户的利益发生冲突或可能发生冲突时，应及时向所在机构报告；当无法避免时，应确保客户的利益得到公平的对待。

2、机构或者其管理人员对从业人员发出指令涉嫌违法违规的，从业人员应及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告。机构未妥善处理的，从业人员应及时向中国证监会或者证券业协会报告。

3、证券从业人员不得从事以下活动：

(1) 从事内幕交易或利用未公开信息交易活动，泄露利用工作便利获取的内幕信息或其他未公开信息，或明示、暗示他人从事内幕交易活动；

(2) 利用资金优势、持股优势和信息优势，单独或者合谋串通，影响证券交易价格或交易量，误导和



干扰市场；

- (3) 编造、传播虚假信息，作出虚假陈述或信息误导，扰乱证券市场；
- (4) 损害社会公共利益、所在机构或者他人的合法权益；
- (5) 从事与其履行职责有利益冲突的业务；
- (6) 接受利益相关方的贿赂或对其进行贿赂，如接受或赠送礼物、回扣、补偿或报酬等，或从事可能导致与投资者或所在机构之间产生利益冲突的活动；
- (7) 买卖法律明文禁止买卖的证券；
- (8) 利用工作之便向任何机构和个人输送利益，损害客户和所在机构利益；
- (9) 违规向客户作出投资不受损失或保证最低收益的承诺；
- (10) 隐匿、伪造、篡改或者毁损交易记录；
- (11) 中国证监会、中国证券业协会禁止的其他行为。

10、禁止证券公司及其从业人员从事下列损害客户利益的行为：

- (1) 利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动；
- (2) 在证券交易活动中作出虚假陈述或者信息误导；
- (3) 不在规定时间内向客户提供交易的确认文件；
- (4) 未经客户的委托，擅自为客户买卖证券，或者假借客户的名义买卖证券；
- (5) 为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖；
- (6) 其他违背客户真实意思表示，损害客户利益的行为；
- (7) 私下接受客户委托买卖证券。

违反前款规定给客户造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

(六) 证券从业人员职业道德准则

- 1、敬畏法律，遵纪守法。
- 2、诚实守信，勤勉尽责。
- 3、守正笃实，严谨专业。
- 4、审慎稳健，严控风险。
- 5、公正清明，廉洁自律。
- 6、持续精进，追求卓越。
- 7、爱岗敬业，忠于职守。
- 8、尊重包容，共同发展。
- 9、关爱社会，益国利民。

从业人员受到协会“**暂停执业**”纪律处分的，协会予以**中止登记**。从业人员受到**刑事处罚、被证券市场禁入**或受到协会“**终止执业**”纪律处分的，协会予以**注销登记**。

二、证券经纪业务相关人员

(一) 从事证券经纪业务相关人员的要求

- 1、涉及客户资金账户及证券账户的开立、信息修改、注销，建立及变更客户资金存管关系，客户证券账户转托管和撤销指定交易等与客户权益直接相关的业务应当**一人操作、一人复核，复核应当留痕**。
- 2、涉及限制客户资产转移、改变客户证券账户和资金账户的对应关系、客户账户资产变动记录的差错确认与调整等非常规性业务操作，应当**事先审批，事后复核，审批及复核均应留痕**。

(二) 从事证券经纪业务人员不得存在的行为

不得提供虚假、误导性信息，不得采取不正当竞争手段开展业务，不得诱导无投资意愿或者无风险承受能力的投资者参与证券交易活动。

(三) 从事技术、风险监控、合规管理人员不得从事的工作

不得从事营销、客户账户及客户资金存管等业务活动。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



（四）违反证券经纪业务相关规定的人员承担的法律責任

中国证监会及其派出机构将视情况依法采取责令改正、监管谈话、出具警示函、暂不受理与行政许可有关的文件、责令处分有关人员、暂停核准新业务、限制业务活动等监管措施。违反法律法规的，依法进行行政处罚。构成犯罪的，移送司法机关处理。

三、证券经纪业务营销人员

（一）证券经纪人与证券公司之间的委托关系

1、委托与接受委托

证券公司可以通过公司员工或者委托公司以外的人员从事客户招揽和客户服务等活动。

证券经纪人只能接受一家证券公司的委托，并应当专门代理证券公司从事客户招揽和客户服务等活动。

证券经纪人在从事下列部分或者全部活动：

- （1）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；
- （2）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
- （3）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、中国证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；
- （4）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；
- （5）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
- （6）法律、行政法规和中国证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

2、签订委托合同

委托合同应当载明下列事项：

- （1）证券公司的名称和证券经纪人的姓名；
- （2）证券经纪人的代理权限；
- （3）证券经纪人的代理期间；
- （4）证券经纪人服务的证券营业部；
- （5）证券经纪人的执业地域范围；
- （6）证券经纪人的基本行为规范；
- （7）证券经纪人的报酬计算与支付方式；
- （8）双方权利义务；
- （9）违约责任。

3、执业前培训和登记

（1）对证券经纪人进行不少于 60 个小时 的执业前培训，其中法律法规和职业道德的培训时间不少于 20 个小时。

（2）证券公司应当对证券经纪人执业前培训的效果进行测试。

（3）在与证券经纪人签订委托合同、对其进行执业前培训并经测试合格后，为其向中国证券业协会进行登记。登记事项包括证券经纪人的姓名、身份证号码、代理权限、代理期间、服务的证券营业部、执业地域范围和公司查询与投诉电话等。

（二）证券经纪业务营销人员执业行为的禁止性规定

1、营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务。

2、证券经纪人不得有下列行为：

- （1）替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜；
- （2）提供、传播虚假或者误导客户的信息，或者诱使客户进行不必要的证券买卖；
- （3）与客户约定分享投资收益，对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺；
- （4）采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户；
- （5）泄露客户的商业秘密或者个人隐私；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (6) 为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利；
- (7) 为客户提供非法的服务场所或者交易设施，或者通过互联网络、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动；
- (8) 委托他人代理其从事客户招揽和客户服务等活动；
- (9) 损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。

3、也不得有以下行为：

- (1) 以所服务证券公司或证券营业部的名义，与客户或他人签订任何合同、协议；
- (2) 代客户在相关合同、协议、文件等资料上签字；
- (3) 在执业过程中索取或收受客户款项和财物；
- (4) 向客户提供非由所服务证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息、证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
- (5) 违背职业道德的其他行为。

四、证券投资基金销售人员及从事代销金融产品人员

(一) 证券投资基金销售人员的有关规定

未经基金销售机构聘任，任何人员不得从事基金销售活动。

1. 证券投资基金销售人员是指：

- (1) 基金销售机构总部及主要分支机构负责基金销售业务的部门中从事基金销售业务管理的人员，包括部门基金业务负责人；
- (2) 基金销售机构从事基金宣传推介活动、基金理财业务咨询等活动的人员。

2、基金销售机构是指办理基金销售业务的基金管理公司和经中国证监会认定的取得基金销售业务资格的其他机构，包括商业银行、证券公司、证券投资咨询机构、专业基金销售机构等。

3、基金销售人员应取得从业资质证明。

在开展基金宣传推介、基金理财业务咨询等活动时应通过适当的方式向基金投资人出示从业资质证明。

五、证券投资咨询人员

(一) 证券投资咨询人员的概念

主要包括证券投资顾问及证券分析师两类。

(二) 证券投资咨询人员从业登记管理的有关规定

- 1、未经中国证监会许可，任何机构和个人均不得从事各种形式证券投资咨询业务。
- 2、基本要求：品行端正，具有良好的职业道德；未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期等。
- 3、在满足基本要求基础上，还应当必须具备：
 - (1) 具有中华人民共和国国籍；
 - (2) 具有完全民事行为能力；
 - (3) 品行良好、正直诚实，具有良好的职业道德；
 - (4) 未受过刑事处罚或者与证券业务有关的严重行政处罚；
 - (5) 具有大学本科以上学历；
 - (6) 证券投资咨询人员具有从事证券业务两年以上的经历，期货投资咨询人员具有从事期货业务两年以上的经历；
 - (7) 通过中国证监会统一组织的证券从业人员资格考试；
 - (8) 中国证监会规定的其他条件。

从事证券投资顾问业务的营销、客服等直接为客户提供服务，但不涉及向客户提供投资建议的业务人员应当符合证券从业人员的規定条件。

4、从事发布证券研究报告业务的人员应取得证券分析师登记编码。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



（三）证券投资顾问和证券分析师的注册登记要求

1、注册登记的分类

- （1）注册登记为证券投资顾问的人员，其申请从事的证券业务类别为证券投资咨询业务（投资顾问）；
- （2）注册登记为证券分析师的人员，其申请从事的证券业务类别为证券投资咨询业务（分析师）。
- （3）只能与一家证券经营机构签订劳动合同，不得以任何形式同时在两家或两家以上的证券经营机构执业。

2、注册登记的申报

集中办理证券投资顾问、证券分析师的注册登记，应当向证券业协会报送下列书面申请材料：

- （1）公司证券投资咨询业务许可证明复印件；
- （2）申请注册为证券投资顾问的人员基本信息表，包括人员姓名、身份证号码、登记编码、所在业务部门、工作地点等信息；
- （3）申请注册为证券分析师的人员基本信息表，包括人员姓名、身份证号码、登记编码、所在业务部门、工作地点等信息；
- （4）公司证券投资顾问人员管理制度、证券分析师人员管理制度及人员分类情况说明；
- （5）公司关于所提供材料真实、准确、完整的承诺书；
- （6）证券业协会要求提供的其他材料或者证明文件。

提交书面申请时，应当同步在中国证券业执业证书管理系统，录入有关人员的申请材料及相关信息。

3、新增人员、变更岗位及注销登记

- （1）新增人员注册登记
- （2）变更岗位注册登记

当在7个工作日内，向证券业协会申请注销有关人员的原注册登记，并为该人员办理新的注册登记。有关人员变更注册登记完成后，方可从事相关业务。

（3）注销登记

变更岗位，不再从事证券投资顾问或者发布证券研究报告业务的，在该事项发生之日起7个工作日内，向证券业协会办理申请注销有关人员的证券投资顾问或者证券分析师注册登记。

离职，其所在证券公司、证券投资咨询机构应当在劳动合同解除之日起7个工作日内提交离职备案。证券业协会依据公司提交的该人员离职备案材料，办理注销该人员的证券投资顾问或者证券分析师注册登记。

（四）证券投资咨询人员禁止性行为规定和法律责任

1、禁止性行为规定

（1）从事证券服务业务不得有下列行为：

- ①代理委托人从事证券投资；
 - ②与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失；
 - ③买卖本证券投资咨询机构提供服务的证券；
 - ④法律、行政法规禁止的其他行为。
- 有前款所列行为之一，**给投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。**

（2）证券投资咨询机构及其投资咨询人员，不得从事下列活动：

- ①代理投资人从事证券、期货买卖；
- ②向投资人承诺证券、期货投资收益；
- ③与投资人约定分享投资收益或者分担投资损失；
- ④为自己买卖股票及具有股票性质、功能的证券以及期货；
- ⑤利用咨询服务与他人合谋操纵市场或者进行内幕交易；
- ⑥法律、法规、规章所禁止的其他证券、期货欺诈行为。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



六、保荐代表人

（一）保荐代表人应具备的条件

保荐代表人应当熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历、最近12个月持续从事保荐相关业务，最近3年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。

（二）保荐代表人执业行为规范

1、保荐代表人执业行为总体规范

不得通过从事保荐业务谋取任何不正当利益。

2、培训及工作底稿要求

（1）建立健全对保荐代表人及其他保荐业务相关人员的持续培训制度。

（2）建立健全工作底稿制度，按规定建设应用工作底稿电子化管理系统。保荐机构应当为每一项目建立独立的保荐工作底稿。

（3）保荐工作底稿应当真实、准确、完整地反映保荐工作的全过程，保存期不少于20年。

（4）保荐机构应当指定2名保荐代表人具体负责1家发行人的保荐工作，出具由法定代表人签字的专项授权书，并确保保荐机构有关部门和人员有效分工协作。

（5）保荐机构可以指定1名项目协办人。

3、持续督导及相关报告

（1）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

（2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度；

（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

（4）持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

（5）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

（6）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

证券发行后，保荐机构不得更换保荐代表人，但因保荐代表人离职或者不符合保荐代表人要求的，应当更换保荐代表人。

保荐机构更换保荐代表人的，应当通知发行人，并在5个工作日内向中国证监会、证券交易所报告，说明原因。原保荐代表人在具体负责保荐工作期间未勤勉尽责的，其责任不因保荐代表人的更换而免除或者终止。

保荐机构法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人和项目协办人应当在发行保荐书上签字，保荐机构法定代表人、保荐代表人应当同时在证券发行募集文件上签字。

持续督导工作结束后，保荐机构应当在发行人公告年度报告之日起的10个工作日内向中国证监会、证券交易所报送保荐总结报告书。保荐机构法定代表人和保荐代表人应当在保荐总结报告书上签字。

保荐总结报告书应当包括下列内容：

（1）发行人的基本情况；

（2）保荐工作概述；

（3）履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况；

（4）对发行人配合保荐工作情况的说明及评价；

（5）对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价；

（6）中国证监会、证券交易所要求的其他事项。

4、内部控制制度及问责机制

（1）建立健全并执行覆盖全部保荐业务流程和全体保荐业务人员的内部控制制度，包括但不限于立项制度、质量控制制度、内核制度、反馈意见报告制度、风险事件报告制度、合规检查制度、

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



应急处理制度等，定期对保荐业务内部控制的有效性进行全面评估，保证保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人、项目协办人及其他保荐业务相关人员勤勉尽责，严格控制风险，提高保荐业务整体质量。

(2) 建立健全内部问责机制，明确保荐业务人员履职规范和问责措施。

(三) 保荐代表人的权利及发行人的义务

1、**保荐代表人的权利**

履行保荐职责，可以对发行人行使下列权利：

- (1) 要求发行人按照《办法》规定和保荐协议约定的方式，及时通报信息；
- (2) 定期或者不定期对发行人进行回访，查阅保荐工作需要的发行人材料；
- (3) 列席发行人的股东大会、董事会和监事会；
- (4) 对发行人的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行事前审阅；
- (5) 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合；
- (6) 按照中国证监会、证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明；
- (7) 中国证监会、证券交易所规定或者保荐协议约定的其他权利。

2、**发行人的义务**

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员**未有效**配合保荐机构及其保荐代表人开展尽职调查和其他相关工作的，中国证监会可以**责令改正**，并对相关单位和责任人员采取**监管谈话、重点关注、出具警示函、责令公开说明**等监管措施。**情节严重的**，采取**12个月到60个月**内不接受相关单位及其控制的下属单位公开发行业务相关文件，对责任人采取**认定为不适当人选**等监管措施，或者采取**证券市场禁入**的措施。

(四) 保荐代表人违反有关规定的法律责任或被采取的监管措施

1、保荐机构、保荐代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人及其他保荐业务相关人员违反《办法》，未诚实守信、勤勉尽责地履行相关义务的，中国证监会责令改正，并对其采取**监管谈话、重点关注、责令进行业务学习、出具警示函、责令公开说明、认定为不适当人选、责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告、责令处分有关责任人员并报告结果、对保荐机构及其有关董事、监事、高级管理人员给予谴责**等监管措施；依法应给予行政处罚的，依照有关规定进行处罚；情节严重涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。

2、保荐代表人出现下列情形之一的，中国证监会可以视情节轻重，采取**责令改正、监管谈话、出具警示函**等监管措施；**情节严重的**，中国证监会可以在**3个月到12个月**内不受理保荐机构、保荐代表人具体负责的推荐：

- (1) 制作或者出具的文件不齐全或者不符合要求；
- (2) 擅自改动申请文件、信息披露资料或者其他已提交文件；
- (3) 申请文件或者信息披露资料存在相互矛盾或者同一事实表述不一致且有实质性差异；
- (4) 文件披露的内容表述不清，逻辑混乱，严重影响投资者理解；
- (5) 未及时报告或者未及时披露重大事项；
- (6) 指定不符合《办法》第四条规定要求的人员具体负责保荐工作；
- (7) 未通过内核程序，以公司名义对外提交或披露保荐业务项目文件；
- (8) 采取业务包干等承包方式或其他形式进行过度激励；
- (9) 以显著低于行业定价水平等不正当竞争方式招揽业务，违反公平竞争、破坏市场秩序。

3、保荐代表人出现下列情形之一的，中国证监会可以根据情节轻重，在**3个月到36个月**内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐；情节特别严重的，采取认定为不适当人选的监管措施：

- (1) 尽职调查工作日志缺失或者遗漏、隐瞒重要问题；
- (2) 未完成或者未参加辅导工作；
- (3) 重大事项未报告、未披露；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (4) 未参加持续督导工作，或者持续督导工作未勤勉尽责；
- (5) 因保荐业务或其具体负责保荐工作的发行人在保荐期间内受到证券交易所、中国证券业协会公开谴责；
- (6) 唆使、协助或者参与发行人干扰中国证监会及其发行审核委员会、证券交易所及其上市委员会的审核工作；
- (7) 伪造或者变造签字、盖章；
- (8) 严重违反诚实守信、勤勉尽责义务的其他情形。
- 4、保荐代表人出现下列情形之一的，中国证监会可以采取认定为不适当人选的监管措施；情节严重的，对其采取证券市场禁入的措施：
- (1) 在与保荐工作相关文件上签字推荐发行人证券发行上市，但未参加尽职调查工作，或者尽职调查工作不彻底、不充分，明显不符合业务规则和行业规范；
- (2) 通过从事保荐业务谋取不正当利益；
- (3) 本人及其配偶持有发行人的股份；
- (4) 唆使、协助或者参与发行人及证券服务机构提供存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的文件；
- (5) 参与组织编制的与保荐工作相关文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 5、发行人出现下列情形之一的，中国证监会可以暂停保荐机构的保荐业务资格 12 个月到 36 个月，责令保荐机构更换相关负责人，对保荐代表人采取认定为不适当人选的监管措施；情节严重的，撤销保荐业务资格，对相关责任人采取证券市场禁入的措施：
- (1) 证券发行募集文件等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- (2) 持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 6、发行人公开发行证券上市当年即亏损的，中国证监会可以暂停保荐机构的保荐业务资格 3 个月，对保荐代表人采取认定为不适当人选的监管措施，尚未盈利的企业或者已在证券发行募集文件中充分分析并揭示相关风险的除外。亏损或盈利涉及的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。
- 7、发行人在持续督导期间出现下列情形之一的，中国证监会可以根据情节轻重，在 3 个月到 12 个月内不受理相关保荐代表人具体负责的推荐；情节特别严重的，对保荐代表人采取认定为不适当人选的监管措施：
- (1) 证券上市当年累计 50% 以上募集资金的用途与承诺不符；
- (2) 公开发行证券并在主板上市当年营业利润比上年下滑 50% 以上；
- (3) 首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内 控股股东或者实际控制人发生变更；
- (4) 首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内累计 50% 以上 资产或者主营业务发生重组；
- (5) 上市公司公开发行新股、可转换公司债券之日起 12 个月内累计 50% 以上 资产或者主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露；
- (6) 实际盈利低于盈利预测达 20% 以上；
- (7) 关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；
- (8) 控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；
- (9) 违规为他人提供担保，涉及金额较大；
- (10) 违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；
- (11) 董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追究刑事责任；
- (12) 违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；
- (13) 中国证监会规定的其他情形。
- 8、保荐机构、保荐业务负责人、内核负责人或者保荐业务部门负责人在 1 个自然年度内 被采取《办法》第六十五条规定的监管措施累计 5 次以上，中国证监会可以暂停保荐机构的保荐业务资格 3 个月，责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人或者保荐业务部门负责人。保荐代表人在 2 个自然年度内 被采取《办法》第六十五条规定的监管措施累计 2 次以上，中国证监会可以 6 个月内 不受理相关保



荐代表人具体负责的推荐。

9、对中国证监会拟采取的监管措施，保荐机构及其保荐代表人提出申辩的，如有充分证据证明下列事实且理由成立，中国证监会予以采纳：

（1）发行人或者其董事、监事、高级管理人员故意隐瞒重大事实，保荐机构和保荐代表人已履行勤勉尽责义务；

（2）发行人已在证券发行募集文件中作出特别提示，保荐机构和保荐代表人已履行勤勉尽责义务；

（3）发行人因不可抗力致使业绩、募集资金运用等出现异常或者未能履行承诺；

（4）发行人及其董事、监事、高级管理人员在持续督导期间故意违法违规，保荐机构和保荐代表人主动予以揭示，已履行勤勉尽责义务；

（5）保荐机构、保荐代表人已履行勤勉尽责义务的其他情形。

七、财务顾问主办人

（一）财务顾问主办人应具备的条件

1、具备中国证监会规定的投资银行业务经历；

2、参加中国证监会认可的财务顾问主办人胜任能力考试且成绩合格；

3、所任职机构同意推荐其担任本机构的财务顾问主办人；

4、未负有数额较大到期未清偿的债务；

5、最近 24 个月无违反诚信的不良记录；

6、最近 24 个月未因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分；

7、最近 36 个月未因执业行为违法违规受到处罚；

8、中国证监会规定的其他条件。

（二）财务顾问主办人执业行为规范

1、签章及报告制度

（1）财务顾问的法定代表人或者其授权代表人、部门负责人、内部核查机构负责人、财务顾问主办人和项目协办人应当在财务顾问专业意见上签名，并加盖财务顾问单位公章。

（2）建立健全内部报告制度，财务顾问主办人应当就中国证监会在反馈意见中提出的问题按照内部程序向部门负责人、内部核查机构负责人等相关负责人报告，并对中国证监会提出的问题进行充分的研究、论证，审慎回复。回复意见应当由财务顾问的法定代表人或者其授权代表人、财务顾问主办人和项目协办人签名，并加盖财务顾问单位公章。

（3）建立健全内部检查制度，确保财务顾问主办人切实履行持续督导责任，按时向中国证监会派出机构提交持续督导工作的情况报告。

2、保密及培训制度

（1）不得利用职务之便买卖相关上市公司的证券或者牟取其他不当利益，并应当督促委托人、委托人的董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人严格保密，不得进行内幕交易。

（2）按照中国证监会的要求，配合提供上市公司并购重组相关内幕信息知情人买卖、持有相关上市公司证券的文件，并向中国证监会报告内幕信息知情人的违法违规行为，配合中国证监会依法进行的调查。

（3）参加中国证券业协会组织的相关培训，接受后续教育。

八、资产管理业务投资经理

（一）资产管理业务投资经理应具备的条件

具备从事证券业务所需的专业能力，具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验，具备良好的诚信记录和职业操守，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚，符合法律法规规定的其他条件。

（二）资产管理业务投资经理执业行为管理的有关要求

1、采取有效措施，确保私募资产管理业务与其他业务在场地、人员、账户、资金、信息等方面相分离，

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



不同投资经理管理的资产管理计划的持仓和交易等重大非公开投资信息相隔离，控制敏感信息的不当流动和使用，切实防范内幕交易、利用未公开信息交易、利益冲突和利益输送。

2、投资经理重要投资应当有详细的研究报告和风险分析支持。

3、对不同资产管理计划之间发生的同向交易和反向交易进行监控。

4、同一资产管理计划不得在同一交易日内进行反向交易。确因投资策略或流动性等需要发生同日反向交易的，应要求投资经理提供决策依据，并留存书面记录备查。

5、投资经理、交易执行、风险控制等岗位不得相互兼任，并建立从业人员投资申报、登记、审查、处置等管理制度，防范与投资者发生利益冲突。

6、分管私募资产管理业务的高级管理人员、私募资产管理业务部门负责人以及投资经理离任的，应当立即对其进行离任审查，并自离任之日起 30 个工作日内将审查报告报送中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会。

九、证券资信评级业务人员

（一）证券评级业务的定义

根据《证券市场资信评级业务管理暂行办法》，证券评级业务，是指对下列评级对象开展资信评级服务：

1、中国证监会依法核准发行的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券；

2、在证券交易所上市交易的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券，但国债除外；

3、上述两条的证券的发行人、上市公司、非上市公众公司、证券公司、证券投资基金管理公司；

4、中国证监会规定的其他评级对象。

（二）证券评级业务的原则

1、遵循一致性原则：对同一类评级对象评级，或者对同一评级对象跟踪评级，应当采用一致的评级标准和工作程序。评级标准有调整的，应当充分披露。

2、制定科学的评级方法和完善的质量控制制度，遵守行业规范、职业道德和业务规则，勤勉尽责，审慎分析。

（三）证券资信评级业务高级管理人员应具备的条件

1、具备从事证券业务所需的专业能力；

2、熟悉资信评级业务有关的专业知识、法律知识，具备履行职责所需要的经营管理能力和组织协调能力，且通过证券评级业务高级管理人员资质测试；

3、无《公司法》《证券法》规定的禁止任职情形；

4、未被金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已满；

5、最近 3 年未因违法经营受到行政处罚，不存在因涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的情形；

6、正直诚实，品行良好，最近 3 年在税务、工商、金融等行政管理机关，以及自律组织、商业银行等机构无不良诚信记录。

境外人士担任资信评级机构负责证券评级业务的高级管理人员职务的，还应当在中国境内或者香港、澳门等地区工作不少于 3 年。

（四）证券资信评级业务人的回避及禁止行为

1、本人、直系亲属持有受评级机构或者受评级证券发行人的股份达到 5%以上，或者是受评级机构、受评级证券发行人的实际控制人；

2、本人、直系亲属担任受评级机构或者受评级证券发行人的董事、监事和高级管理人员；

3、本人、直系亲属担任受评级机构或者受评级证券发行人聘任的会计师事务所、律师事务所、财务顾问等证券服务机构的负责人或者项目签字人；

4、本人、直系亲属持有受评级证券或者受评级机构发行的证券金额超过 50 万元，或者与受评级机构、受评级证券发行人发生累计超过 50 万元的交易；

5、中国证监会认定的足以影响独立、客观、公正原则的其他情形。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



证券评级机构的董事、监事和高级管理人员以及评级从业人员不得以任何方式在受评级机构或者受评级证券发行人兼职。

（五）证券资信评级业务人员的法律责任

1、证券评级机构及从业人员违反《证券市场资信评级业务管理暂行办法》规定的，中国证监会派出机构应当向证券评级机构发出警示函，对责任人或者高级管理人员进行监管谈话，责令限期整改。

2、证券评级机构逾期未改正的，中国证监会可以不予受理由其出具的评级报告。

3、证券评级机构有下列行为之一的，责令改正，给予警告，并处以1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以1万元以上3万元以下的罚款；情节严重或者拒不改正的，依照《证券法》第二百一十三条相关规定处理：

（1）违反回避制度或者利益冲突防范制度；

（2）违反信息保密制度；

（3）未按照办法规定进行跟踪评级；

（4）未按照办法规定披露信息，或者未对其所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证；

（5）涂改、倒卖、出租、出借证券评级业务许可证，或者以其他形式非法转让证券评级业务许可证；

（6）违反办法规定，拒不报送、提供经营管理信息和资料，或者报送、提供的经营管理信息和资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（7）承诺给予高等级信用级别，贬低、诋毁其他证券评级机构、评级从业人员等不正当竞争行为；

（8）内部控制机制、管理制度与业务制度不健全、执行不规范，拒不改正；

（9）为他人提供融资或者担保；

（10）董事、监事和高级管理人员投资其他证券评级机构。

END

